

आयकर_ऐन_२०५८_(आर्थिक_ऐन_२०८२_ले_गरेको_संशोधन_सहति)

English title:

आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८२ ले गरेको संशोधन सहति) । लालमोहर र प्रकाशति मति । २०५८ । १२ । १९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आर्थिक अध्यादेश, २०५९ २०५९ । ०३ । २४ र २०५९ । ०९ । २२ । २. आर्थिक अध्यादेश, २०६० २०६० । ०४ । ०१ र २०६० । १० । ०१ । ३. आर्थिक अध्यादेश, २०६१ २०६१ । ०४ । ०१ र २०६१ । १० । ०१ । ४. आर्थिक अध्यादेश, २०६२ २०६२ । ०४ । ०१ र २०६२ । १० । ०१ । ५. राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ २०६२ । ०६ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशति मति । ६. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ०६ । २८ । ७. आर्थिक ऐन, २०६३ २०६३ । ०७ । २० । ८. आर्थिक ऐन, २०६४ २०६४ । ०३ । २८ । ९. आर्थिक ऐन, २०६५ २०६५ । ०६ । ०३ । १०. आर्थिक ऐन, २०६६ २०६६ । ०८ । १० । ११. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । १२. आर्थिक ऐन, २०६७ २०६७ । ११ । ०३ । १३. आर्थिक ऐन, २०६८ २०६८ । ०३ । २८ । १४. आर्थिक ऐन, २०७० २०७० । ०३ । ३० । १५. आर्थिक ऐन, २०७१ २०७१ । ०३ । २९ । १६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १७. आर्थिक ऐन, २०७३ २०७३ । ०२ । १५ । १८. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ २०७३ । ०५ । २७ । १९. आर्थिक ऐन, २०७४ २०७४ । ०५ । ०२ । २०. आर्थिक ऐन, २०७५ २०७५ । ०३ । ३२ । २१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २२. आर्थिक ऐन, २०७६ २०७६ । ०३ । ३० । २३. आर्थिक ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । १५ । २४. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ २०७८ । ०२ । १५ । २५. आर्थिक ऐन, २०७८ २०७८ । ०६ । १३ । २६. आर्थिक ऐन, २०७९ २०७९ । ०३ । ३१ । २७. आर्थिक ऐन, २०८० २०८० । ०३ । ३१ । २८. आर्थिक ऐन, २०८१ २०८१ । ०४ । ०१ । २९. आर्थिक ऐन, २०८२ २०८२ । ०३ । ३० । २०५८ सालको ऐन नं. २२ । आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: मुलुकको आर्थिक विकासको लागि राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासन कालको पहिलो वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आयकर ऐन, २०५८” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । भर लागू हुनेछ र नेपाल आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । बाहिर जहाँसुकै बसेको भए पनि बासिन्दा व्यक्तिलाई समेत लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अग्रिम कर कटौती गर्ने व्यक्ती” भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतिलि, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परिच्छेद-१७ बमोजिम अग्रिम कर कटौती गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तीसमझनु पर्छ । (ख) “अधिकृत” भन्नाले विभागमा रहने दफा ७२ मा उल्लेख भए बमोजिमका महानिदेशक, उपमहानिदेशक, प्रमुख कर प्रशासक, निदेशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृत समझनु पर्छ । (ग) “अन्तमि रूपमा कर कटौती हुने भुक्तानी” भन्नाले दफा ९२ मा उल्लेख भए बमोजिम लाभांश, भाडा, लाभ, ब्याज तथा गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई गरिएको कर कटौती हुनु पर्ने भुक्तानी समझनु पर्छ ।

(घ) “अवकाश कोष” भन्नाले निकायको हितधिकारी प्राकृतिक व्यक्ती वा नजिको आश्रितलाई कोषबाट अवकाश भुक्तानी प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि अवकाश योगदान रकम स्वीकार गर्ने र सो रकम लगानी गर्ने उद्देश्यले मात्र स्थापना भएको निकाय समझनु पर्छ । (ङ) “अवकाश भुक्तानी” भन्नाले देहायका व्यक्तिलाई दडिने भुक्तानी समझनु पर्छ:- । (१) प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश लिएको अवस्थामा नजिलाले दडिने भुक्तानी, वा । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा नजिको आश्रितलाई दडिने भुक्तानी । (च) “अवकाश योगदान रकम” भन्नाले अवकाश भुक्तानीको व्यवस्था वा सोको भविष्यमा गरिने व्यवस्थाको लागि अवकाश कोषमा गरिएको भुक्तानी समझनु पर्छ । (छ) “असक्षम व्यक्ती” भन्नाले शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नो व्यवहार गर्न सक्षम नभएको व्यक्ती समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (ज) “आय” भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय समझनु पर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम गणना गरिएको सो आयको कुल रकमलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (ज१) “आकस्मिक लाभ” भन्नाले चट्टा, उपहार, पुरस्कार, बक्ससि, जितौरी वा अन्य कुनै पनि आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभ समझनु पर्छ । (झ) “आय वर्ष” भन्नाले कुनै सालको श्रावण एक गतेदेखि अर्को सालको आषाढ मसान्तसम्मको अवधिसमझनु पर्छ । (ञ) “उपहार” भन्नाले कुनै प्रतिलि बनिाको भुक्तानी वा प्रतिलि सहतिको भुक्तानी भएमा प्रतिलिको बजार मूल्यभन्दा भुक्तानीको बजार मूल्य बढी भएमा बढी भएको हदसम्मको भुक्तानी समझनु पर्छ । (ट) “ऋण दायित्व” भन्नाले ऋण दाबी सरहको दायित्व समझनु पर्छ । (ठ) “ऋण दाबी” भन्नाले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तीबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिएको रकम फर्ति लानि अधिकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको निक्षेप, लानि पर्ने रकम, ऋणपत्र, वनिमियपत्र, बण्ड, वार्षिक वृत्ति अन्तर्गतको अधिकार, वित्तीय पट्टा र कसिताबन्दी बकिरीबाट रकम प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ । (ड) “कम्पनी” भन्नाले प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम संस्थापित

कम्पनी सम्झनु पर्छ र र प्रयोजनको लागि देहायका संस्थाहरू समेतलाई कम्पनी सरह व्यवहार गरिन्छः- । (१) प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित सङ्गठित संस्था, । (२) कुनै असङ्गठित सङ्घ, समिति, संस्था वा समाज वा दर्ता गरिएका वा नगरिएका एकलौटी फर्म वा साझेदारी बाहेकको व्यक्तहरूको समूह वा ट्रस्ट, । (३) बीस वा सोभन्दा बढी साझेदारहरू भई प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भए वा नभएको साझेदारी फर्म, अवकाश कोष, सहकारी संस्था, युनित ट्रस्ट, संयुक्त उद्यम, । (४) विदेशी कम्पनी, । (५) महानिर्देशकले तोकेको अन्य कुनै विदेशी संस्था । (६) "कर" भन्नाले यस ऐन बमोजमि लागू कर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहाय बमोजमिका भुक्तानीलाई समेत जनाउँछः- ।

(१) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिको सम्बन्धमा दाबी र ललाम बकिरी बापत विभागले गरेका दफा १०४ को उपदफा (८) को खण्ड (क) मा उल्लिखित खर्चहरू, । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (२) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिलाई कर कट्टी हुने व्यक्तिले दफा ९० बमोजमि बुझाउनु पर्ने रकम वा कसिताबन्दी दाखला गर्ने व्यक्तिले दफा ९४ बमोजमि बुझाउनु पर्ने रकम वा अग्रमि कर दाखला गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ९५क. बमोजमि बुझाउनु पर्ने रकम वा दफा ९९, १०० र १०१ बमोजमि कर निर्धारण भए अनुसार बुझाउनु पर्ने रकम, । (३) दफा १०७ को उपदफा (२), दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४), दफा १०९ को उपदफा (१) र दफा ११० को उपदफा (१) बमोजमि तेस्रो पक्षको कर दायित्वको सम्बन्धमा विभागलाई बुझाउनु पर्ने रकम, । (४) शुल्क तथा ब्याज बापत बुझाउनु पर्ने परिच्छेद-२२ बमोजमिको रकम, र । (५) विभागले आदेश दिए बमोजमि दाखला गर्नु पर्ने दफा १२९ बमोजमिको जरिवाना रकम । (६) "कर कट्टी हुने व्यक्ती" भन्नाले रोजगारी, लगानी प्रतफल, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार समेतको भुक्तानी गर्दा परिच्छेद-१७ बमोजमि कर कट्टी गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने वा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (त) "कर निर्धारण" भन्नाले यस ऐन बमोजमि गरिने कर निर्धारण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा १२२ बमोजमि गरिएको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण समेतलाई जनाउँछ । तर यस शब्दले दफा १०९ बमोजमि संशोधित कर निर्धारणले प्रतस्थापन गरेको साविकको कर निर्धारणलाई जनाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (त१) "कारोबार" भन्नाले कुनै आय वर्षको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि दफा ७, ८ वा ९ बमोजमि समावेश गरिने जम्मा रकम बराबरको कारोबार सम्झनु पर्छ । (थ) "गैरबासिन्दा व्यक्ती" भन्नाले बासिन्दा व्यक्ती बाहेकको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (द) गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै नकियमा रहेको हति वा सुरक्षण सम्झनु पर्छः- । (१) व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्जात, । (२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको निम्न अवस्थाको नजि भवनः- । (क) अवच्छिन्न दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको, र । (ख) त्यस्तो व्यक्तिले अवच्छिन्न वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी बसोबास गरेको, । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "नजि भवन" भन्नाले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । भवन, भवनले ओगटेको जग्गा र सो भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गा वा एक रोपनी जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सम्झनु पर्छ । (३) कुनै हतिधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हति, । (४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको दश लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नसिर्ग गरेको जग्गा, घरजग्गा तथा नजि भवन, वा । (५) तीन पुस्ताभित्र भएको खरिद, बकिरी बाहेक अन्य कसिमिले हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरेको सम्पत्ति । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । १०(ध) "छुट पाउने संस्था" भन्नाले देहायका नकिय सम्झनु पर्छः- ।

(१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा विभागमा दर्ता भएका देहाय बमोजमिका नकियः- । (क) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था, । (ख) सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी सामाजिक वा खेलकुद सम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गठन भएका अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था, । (२) निवाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल, । तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तद्वारा त्यस्तो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति र त्यस्तो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुर्‍याएको भए त्यस्तो संस्थालाई यस खण्ड बमोजमि कर छुट हुने छैन । (न) "ट्रस्ट" भन्नाले ट्रस्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने प्रबन्ध सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले साझेदारी, सङ्गठित संस्था वा खण्ड (ड) को उपखण्ड (३) बमोजमि उल्लिखित संस्थालाई जनाउने छैन । (प) "ट्रस्टी" भन्नाले एकलै वा अन्य प्राकृतिक व्यक्ती, गुठी वा अन्य सङ्गठित संस्थासँग मिलाई संयुक्त रूपमा सम्पत्ति अमानतको रूपमा राख्ने प्राकृतिक व्यक्ती, गुठी वा अन्य सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको व्यक्ती समेतलाई जनाउँछः- । (१) मृतक व्यक्तिको जायजथाको सञ्चालनकर्ता वा प्रशासक, । (२) लक्विडिटर, प्रापक वा ट्रस्टी, । (३) नजि वा आधिकारिक हैसियतमा असक्षम व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षक, निर्देशन, नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्ती, । (४) नजि प्रतष्ठितान वा यसै प्रतष्ठितान अन्तर्गत सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कुनै व्यक्ती, र । (५) उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित व्यक्ती सरहको जस्तै स्थितिमा रहेको अन्य कुनै व्यक्ती । (फ) "दीर्घकालीन करार" भन्नाले करारको बहाली अवधि बाहिर महिनाभन्दा बढी भएको दफा २६ बमोजमिको करार सम्झनु पर्छ । (ब) "नातेदार" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी (धर्मपुत्र, धर्मपुत्री समेत), बाबु, आमा, बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भाउजू, बुहारी, दादी, बहनी, सासू, ससुरा, साला, जेठान, साली, जेठी सासू,

काका, काकी, भतजि, भतजी, नातरि नातनी सम्झनु पर्छ । (भ) "नकाय (इन्टर्टी)" भन्नाले देहायका संस्था वा सङ्गठन सम्झनु पर्छ:- । (१) साझेदारी, ट्रष्ट वा कम्पनी, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ११(२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । जिल्ला समन्वय समिति, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । १३(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह, । (४) कुनै वदेशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय वा स्थानीय सरकार वा कुनै सन्धद्वारा स्थापना भएका सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, वा । (५) आफू बासनिदा भएको मुलुकमा अवस्थिति नरहेको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लेख भएको संस्था वा सङ्गठनको स्थायी संस्थापन ।

(म) "नकायमा रहेको हति" भन्नाले कुनै नकायको आय वा पुँजी प्राप्त गर्ने सायोगिक (कन्टिनेन्ट) अधिकार समेतको अधिकार सम्झनु पर्छ । (य) "नसिर्ग (डिपोजल)" भन्नाले दफा ४० मा उल्लेख भए बमोजमि कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको बकिरी वा हस्तान्तरण समेतको नसिर्ग सम्झनु पर्छ । (२) "नहिती स्वामित्व" भन्नाले देहायको स्वामित्व सम्झनु पर्छ:- । (१) कुनै नकायको सम्बन्धमा कुनै प्राकृतिक व्यक्ती वा प्राकृतिक व्यक्तिको हति नरहेको नकायले सो नकायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थ नकायहरूद्वारा राखेको हतिका आधारमा सर्जित स्वामित्व, वा । (२) कुनै नकायको स्वामित्व रहेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो नकायमा नहिती स्वामित्व रहेका व्यक्तीहरूको स्वामित्वको समानुपातको आधारमा निर्धारण भएको सम्पत्तिको स्वामित्व । (ल) "पट्टा" भन्नाले कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको नगदी सम्पत्ति बाहेकको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अस्थायी अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले इजाजतपत्र, भाडा सम्झौता, छनौट, रोयल्टी सम्झौता वा बहालवालाको हक समेतलाई जनाउँछ । (व) "प्राकृतिक व्यक्ती" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ती विशेष सम्झनु पर्छ र यस ऐनको प्रयोजनको लागि सो शब्दले दर्ता भई वा नभई प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको एकलौटी फर्म तथा एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा मानिने गरी दफा ५० बमोजमि छनौट भएको दम्पती समेतलाई जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । १४(श) "प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी" भन्नाले देहायको कुनै भुक्तानीको रकम सम्झनु पर्छ:- । (१) जमनिबाट पानी, खनजि पदार्थ वा अन्य जीवित वा नरिजीव स्रोत निकाल्ने अधिकार प्राप्त गरे बापतको भुक्तानी, वा । (२) जमनिबाट समग्र वा आंशिक रूपमा निकालिएको प्राकृतिक स्रोत र खनजि पदार्थको जीवित वा नरिजीव स्रोतको परमाण वा मूल्यका आधारबाट गणना गरिएको रकम । (ष) "बजार मूल्य" भन्नाले कुनै सम्पत्ति वा सेवाका सम्बन्धमा असम्बन्धित व्यक्तीहरूबीच सामान्य बजार व्यवहारको सलिसलामा सेवा वा सम्पत्तिको सामान्य कारोबार मूल्य सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । १६(स) "भाडा" भन्नाले घर बहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापत भएको भुक्तानी वा एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन । (ह) "भुक्तानी" भन्नाले देहायको काम कारबाही सम्झनु पर्छ:- । (१) कुनै एक व्यक्तिको रकम वा सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको नाउँमा र कुनै अर्को व्यक्तिको दायित्व सो व्यक्तिको नाउँमा हस्तान्तरण भएमा, । (२) कुनै एक व्यक्तीबाट सर्जित सम्पत्ति सो सम्पत्तिको सर्जिनापछि अर्को व्यक्तिको स्वामित्वमा भएमा वा कुनै एक व्यक्तिको दायित्वको भार अर्को व्यक्तिले बहन गरेमा, । (३) एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सेवा प्रदान गरेमा, ।

(४) कुनै एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिले प्रयोग गरेमा वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएमा । (कष) "मुनाफाको वितरण" भन्नाले मुनाफाको पुँजीकरण समेत दफा ५३ बमोजमि भएको कुनै नकायको मुनाफाको वितरण सम्झनु पर्छ । (त्र) "युनिट ट्रष्ट" भन्नाले कम्तीमा बीस जना व्यक्तीहरूको लाभको लागि ट्रष्टीले सम्पत्ति धारण गर्ने व्यवस्था भई आय वा पुँजीमा सहभागी हुन पाउने व्यक्तीहरूको अधिकारलाई धारण गरेको इकाईहरूको सङ्ख्याद्वारा निर्धारित आधारमा वभाजन हुने व्यवस्था गरिएको ट्रष्ट सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । १७(त्र१) "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा समावेश भई सो मध्येबाट स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम र सो रकममा वृद्धि भएको रकम समेतको भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (ज्ज) "रोजगारी" भन्नाले कुनै पनिकिसिमिको वगित, वर्तमान वा भावी रोजगारी सम्झनु पर्छ । (कक) "रोयल्टी" भन्नाले अमूर्त सम्पत्तिको पट्टा अन्तर्गत गरिएको कुनै भुक्तानी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका उद्देश्यका लागि गरिने कुनै भुक्तानी समेतलाई जनाउँछ:- । (१) प्रतिलिपि अधिकार, पेटेन्ट, डिजाइन, मोडेल, योजना, गोप्य सूत्र वा प्रक्रिया वा ट्रेडमार्कको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने अधिकार राख्ने, । (२) प्रवधिको ज्ञान प्रदान गर्ने, । (३) चलचित्रजन्य फलिम, भडियो टेप, ध्वनिको रेकर्डिङ वा कुनै अन्य यस्तै माध्यमको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने अधिकार वा औद्योगिक, व्यापारिक वा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । वैज्ञानिक अनुभव प्रयोग गर्ने वा प्रदान गर्ने, । (४) उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोजमिका कुरामा सहायक हुने कसिमिले कुनै सहयोग प्रदान गर्ने, वा । (५) उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोजमिका कुराका सम्बन्धमा पूर्ण वा आंशिक बन्देज मान्ने । तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानीलाई जनाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । १९(कख) "लगानी" भन्नाले देहाय बमोजमि बाहेक एक वा एकभन्दा बढी सम्पत्ति धारण गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति लगानी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ:- । (१) सम्पत्तिमा स्वामित्व राख्ने व्यक्तीबाट नजि प्रयोगमा ल्याइएको सम्पत्ति राख्ने कार्य, । (२) रोजगारी वा व्यवसाय । तर गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति राख्ने कार्य लगानी मानिन्छ । (कग) "लगानी बीमा" भन्नाले देहायका कुनै बीमा सम्झनु पर्छ:- । (१) बीमति व्यक्ती वा बीमति व्यक्तिको सम्बद्ध व्यक्तिको मृत्यु सम्बन्धी

घटनाका हकमा गरिएको बीमा, । (२) बीमति व्यक्तीवा नजिको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यक्तगित चोटपटक वा कुनै खास तवरमा असक्षम हुने घटना सम्बन्धी बीमा, । तर बीमाको बीमा समझौता कम्तीमा पाँच वर्षसम्म बहाल रहने वा बहालीको समय सीमा नभएको र करारमा उल्लिखित विशेष परिस्थितिहरू बाहेक पाँच वर्षको अवधि भुक्तान हुनु अगावै बीमकबाट अन्त्य गर्न नसकिने गरी गरिएको हुनु पर्नेछ । (३) कुनै रकम वा शुरुखलाबद्ध रकमहरू भविष्यमा बीमतिलाई भुक्तानी हुने गरी गरिएको बीमा, । (४) उपखण्ड (१), (२), वा (३) अन्तर्गतका बीमाको पुनर्बीमा, र ।

(५) उपखण्ड (४) मा उल्लिखित पुनर्बीमाको पुनर्बीमा । (कघ) “लाभांश” भन्नाले नकियाबाट हुने वितरण समझनु पर्छ । (कङ) “बासनिदा व्यक्ती” भन्नाले कुनै आय वर्षका सम्बन्धमा देहायका व्यक्तिसमझनु पर्छ:- । (१) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा,- । (क) सामान्य बसोबासको स्थान नेपालमा रहेको, । (ख) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (२०) अवविच्छिन्नि ३६५ दैनिको अवधिमि १८३ दनि वा सोभन्दा बढी नेपालमा रहेको, वा । (ग) नेपाल सरकारबाट आय वर्षको कुनै समयमा वदिशमा खटाइएको । (२) साझेदारी फर्म, । (३) ट्रष्टको सम्बन्धमा त्यस्तो ट्रष्ट जुन,- । (क) नेपालमा स्थापना भएको, । (ख) ट्रष्टको ट्रष्टी आय वर्षमा बासनिदा व्यक्तीभएको, आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । २१वा । (ग) ट्रष्टलाई आय वर्षमा बासनिदा व्यक्तीवा नजि संलग्न भएको व्यक्तीहरूको समूहले प्रत्यक्ष वा एक वा बढी । मध्यस्थ नकिया (इन्टरपोज्ड इन्टिटी) हरूको माध्यमद्वारा नियन्त्रण गरेको । (४) कम्पनीको सम्बन्धमा त्यस्तो कम्पनी जुन,- । (क) नेपालको कानून अन्तर्गत संस्थापति भएको, आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । २२वा । (ख) कुनै आय वर्षमा नेपालमा सो कम्पनीको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । २३(४क) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार, । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । २४(५) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समिति, । (६) कुनै वदिशी सरकार वा सो सरकार अन्तर्गतका प्रान्तीय आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । २५वा स्थानीय सरकारको त्यस्तो नकियाको सम्बन्धमा जुन,- । (क) नेपालको कानून अन्तर्गत स्थापति भएको, वा । (ख) कुनै आय वर्षमा नेपालमा त्यस्तो नकियाको व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको । (७) कुनै सन्धिसमझौता अन्तर्गत स्थापति संस्था वा नकिया, र । (८) गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालमा रहेको वदिशी स्थायी संस्थापन । (कच) “व्यक्ती” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तीवा नकिया समझनु पर्छ । (कछ) “व्यवस्थापक” भन्नाले कुनै नकियाको व्यवस्थापकीय निर्णयहरू गर्ने काममा संलग्न हुने व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै ट्रष्टको ट्रष्टी र वदिशी स्थायी संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (कज) “व्यवसाय” भन्नाले कुनै प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्तै अन्य प्रकृतिका व्यावसायिक कारोबार समझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तै प्रकारका वगित, वर्तमान वा भावी व्यवसायहरूलाई समेत जनाउँछ । तर यस शब्दले रोजगारीलाई जनाउने छैन । (कझ) “ब्याज” भन्नाले देहायका भुक्तानी वा लाभ समझनु पर्छ:- । (१) साँवा बाहेक ऋण दायित्व अन्तर्गतको भुक्तानी, । (२) छुट आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । २६ऋण दायित्व अन्तर्गतको छुट, प्रमियिम, अदलबदल भुक्तानी वा त्यस्तै भुक्तानीको माध्यमबाट प्राप्त गरिएको लाभ, र । (३) वार्षिक वृत्ति वा कसिताबन्दी बकिरी अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तीबाट वा वत्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग वापत कुनै व्यक्तिलाई गरिने भुक्तानीमध्ये ब्याजको रूपमा लडिने दफा ३२ बमोजमिका रकमहरू । (कट) “व्यापारिक मौज्दात” भन्नाले कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको नजिद्वारा सञ्चालित नियमित व्यवसायको क्रममा बकिरी आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

२७ गरिने सम्पत्ति, कार्य प्रगतमि रहेको सम्पत्ति र सम्पत्तिमा समावष्टि हुने सामग्रीहरूको मौज्दात समझनु पर्छ । तर यस शब्दले वदिशी मुद्रामा रहेको सम्पत्तिलाई जनाउने छैन । (कठ) “व्यावसायिक सम्पत्ति” भन्नाले कुनै व्यवसायमा प्रयोग गरिएको कुनै सम्पत्तिसमझनु पर्छ । तर यस शब्दले व्यापारिक मौज्दात वा व्यवसायको हासयोग्य सम्पत्तिलाई जनाउने छैन । (कठ) “वितरण” भन्नाले दफा ५३ मा उल्लेख भए बमोजमि कुनै नकियाबाट हुने वितरण समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । २८(कठ१) “वदियुतीय माध्यम” भन्नाले कम्प्युटर, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट, वदियुतीय क्यास मेशनि, फसिकल प्रिन्टर समझनु पर्छ र सो शब्दले वभागले तोकेका अन्य स्वीकृत माध्यमलाई समेत जनाउँछ । (कड) “वदिश पठाएको आय” भन्नाले गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालस्थिति दफा ६८ बमोजमिको वदिशी स्थायी संस्थापनले वदिश पठाउनु पर्ने आय बैङ्क मार्फत वदिश पठाएको वा अन्य कुनै पनतिरकाले भुक्तानी गरेको रकम समझनु पर्छ । (कड) “वदिशी आयकर” भन्नाले कुनै वदिशी मुलुकले लगाएको दफा ६९ को उपदफा (८) मा उल्लिखित वदिशी आयकर समझनु पर्छ र सो शब्दले कुनै वदिशी मुलुकले लगाएको अन्तमि रूपमा कट्टी हुने कर समेतलाई जनाउँछ । (कण) “वदिशी स्थायी संस्थापन” भन्नाले खण्ड (झ) को आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । २९उपदफा (५) बमोजमिको नकिया समझनु पर्छ । (कत) “वभाग” भन्नाले आन्तरिक राजस्व वभाग समझनु पर्छ । (कथ) “वैदेशिक मुद्रामा रहेको सम्पत्ति” भन्नाले नेपाली रूपैयाँ बाहेक अन्य वदिशी मुद्रामा रहेको सम्पत्तिसमझनु पर्छ । (कद) “स्थायी संस्थापन” भन्नाले कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्थान समझनु पर्छ र सो शब्दले देहायका स्थान समेतलाई जनाउँछ:- । (१) व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सामान्य क्रममा स्वतन्त्र हैसियतले कार्य गर्ने साधारण एजेन्ट बाहेक कुनै एजेन्ट मार्फत कुनै व्यक्तिले पूर्ण वा आंशिक रूपमा व्यवसाय गर्ने स्थान, । (२) कुनै व्यक्तिको मुख्य उपकरण वा मुख्य मेशनिरी रहेको वा प्रयोग गरेको वा जडान गरेको स्थान, । (३) कुनै बाह्र महिनाको अवधिमि एकै पटक वा पटक पटक गरी नबढ्ने दनिभन्दा बढी कुनै व्यक्तिले कर्मचारी मार्फत वा अन्य प्रकारले प्रावधिक, व्यावसायिक वा परामर्श सेवा प्रदान गरेको कुनै देशको एक वा एकभन्दा

बढी स्थान, वा । (४) कुनै व्यक्तिले नबढे पनि वा सोभन्दा बढी समयसम्म नरिमाण गर्ने, जडान गर्ने वा स्थापना गर्ने आयोजनामा संलग्न रहेको स्थान तथा सो आयोजनाको सुपरविकषण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको स्थान । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ३०(५) । (कथ) "सम्पत्ति" भन्नाले कुनै पनकिसिमिको मूल्य वा अमूल्य सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्रा, ख्यात, प्रवधि जिज्ञान, जायजेथा, कुनै व्यक्तिको वदिशी शाखामा रहेको स्वामित्व वा हति, आमदानी गर्ने वा भवषियमा आमदानी प्राप्त गर्ने अधिकार र कुनै त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै भाग समेतलाई जनाउँछ ।

(कन) "सम्बद्ध व्यक्त" भन्नाले एक अर्को व्यक्तिको मनसाय अनुसार काम गर्ने एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई त्यस्ता व्यक्तहरूको समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायका व्यक्तहरू समेतलाई जनाउँछ:- । (१) प्राकृतिक व्यक्तरि सो व्यक्तिको नातेदार वा कुनै व्यक्तिलाई सो व्यक्तिको साझेदार, । (२) वदिशी स्थायी संस्थापन र सो संस्थापनमा स्वामित्व भएको व्यक्तरि, । (३) कुनै निकाय आफै वा आफूसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई सहयोगी निकाय वा त्यस्ता सहयोगी निकायसँग सम्बन्धित अन्य कुनै व्यक्तिलाई निकायसँग मल्लिरे कुनै निकायको आय, पुँजी वा मताधिकारको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिससा नयिन्त्रण गर्ने वा सोबाट फाइदा प्राप्त गर्ने निकाय । तर देहायका व्यक्तिसम्बद्ध व्यक्तहरूले छैनन्:- । (१) कर्मचारी, । (२) वभिगले सम्बद्ध व्यक्त होइन भनी तोकेको व्यक्तरि । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । ३१(कन१) "समायोजित करयोग्य आय" भन्नाले कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा १२३२, १२ख., १२ख. र १२ग. बमोजमि कुनै रकम नघटाई तथा दफा १४ को उपदफा (२), दफा १७ वा १८ बमोजमि कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ । (कप) "साझेदारी" भन्नाले बीस जनाभन्दा कम साझेदार भई प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भए वा नभएको फर्म सम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले दर्ता भएको वा नभएको एकलौटी फर्म वा संयुक्त उद्यमलाई जनाउने छैन । (कफ) "सामान्य बीमा" भन्नाले लगानी बीमा बाहेकका बीमा सम्झनु पर्छ । (कव) "सामान्य ब्याजदर" भन्नाले वार्षिक आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ३३पन्ध्र प्रतिशतको ब्याजको दर सम्झनु पर्छ । (कभ) "स्वीकृत अवकाश कोष" भन्नाले दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजमि वभिगबाट स्वीकृत प्राप्त गरेको अवकाश कोष सम्झनु पर्छ । (कम) "सेवा शुल्क" भन्नाले कुनै व्यक्तिले उपलब्ध गराएको सेवा वापत नजिलाई बजार मूल्य अनुसार भुक्तानी गरिएको कुनै शुल्क सम्झनु । पर्छ र सो शब्दले आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । बैठक भत्ता, व्यवस्थापन शुल्क वा प्रावधिक सेवा शुल्कलाई समेत जनाउँछ । (कय) "शेयरवाला" भन्नाले कुनै कम्पनीको हताधिकारी व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (कर) "हरासयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले कुनै व्यवसाय वा लगानीमा आय आर्जनको लागि प्रयोग गरिएका टुटफुट, पुरानो हुँदै गएको वा समय व्यतति हुँदै गएको कारणबाट मूल्यमा ह्रास हुने सम्पत्तिसम्झनु पर्छ । तर यस शब्दले व्यापारिक मौज्जातलाई जनाउने छैन । (कल) "हताधिकारी" भन्नाले आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । कुनै निकायमा खण्ड (म) बमोजमिको हति भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (कव) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरूमा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । करको आधार । ३. कर लगाउने: देहायका प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक आय वर्षमा यस ऐन बमोजमि कर लगाई असुल उपर गरिन्छ:- । (क) कुनै आय वर्षमा करयोग्य आय भएको व्यक्तरि ।

(ख) दफा ६८ को उपदफा (३) र (४) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वदिशमा पठाउने गैरवासनिदा व्यक्तिको नेपालमा अवस्थिति वदिशी स्थायी संस्थापन, र । (ग) कुनै आय वर्षमा अन्तमि रूपमा कर कट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तरि । ३क. । ४. करको गणना र करको दर: आर्थिक ऐन, २०५९ द्वारा संशोधित । (१) कुनै आय वर्षका लागि दफा ३ मा उल्लिखित कुनै व्यक्तिले दाखला गर्नु पर्ने करको रकम सो दफाको खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित कुनै एक वा एकभन्दा बढी व्यक्तिको हिसयितले सो व्यक्तिले दाखला गर्नु पर्ने करको जम्मा रकम बराबर हुनेछ । (२) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको कुनै व्यक्तिले दाखला गर्नु पर्ने करको गणना गर्दा सो आय वर्षका लागि सो व्यक्तिको करयोग्य आयमा अनुसूची-१ मा उल्लिखित सम्बन्धित दरहरू लगाई गणना गर्नु पर्नेछ । यसरी करको गणना गर्दा दफा ५१ वा ७१ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । वा दुवै दफा बमोजमि सो व्यक्तिले दाबी गरेको कुनै कर मलिन पाउने रकम कटाई गणना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका सबै अवस्थाहरू पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले दाखला गर्नु पर्ने कर त्यस्ता बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिलाई सो आय वर्षमा रोजगारदाताबाट दिएको भुक्तानीबाट दफा ८७ बमोजमि कट्टी भएको कर रकमको जम्मा रकम बराबर हुनेछ:- । (क) सो आय वर्षको आयमा नेपालमा स्रोत भएको कुनै रोजगारीको आय मात्र समावेश भएको, । (ख) सो आय वर्षमा सबै रोजगारदाता बासनिदा व्यक्तरि भएको र एक पटकमा एउटा मात्र रोजगारदाता भएको, र । (ग) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । रोजगारदाताले भुक्तानी गरेको औषधि उपचार खर्च बापतको कर मलिन र रोजगारदाताले नै भुक्तानी गरदिएको अवकाश योगदान मात्र घटाउन दाबी गरेको तथा दफा १२ बमोजमि चन्दा बापत खर्च घटाउन दाबी नगरेको । (४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका सबै अवस्थाहरू पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा दाखला गर्नु पर्ने कर अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (७) मा उल्लिखित रकम बराबर हुनेछ:- । (क) सो आय वर्षमा सो व्यक्तिको नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आय मात्र भएको, । (क१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । औषधि उपचार खर्च बापत दफा ५१ बमोजमि तथा अग्रमि कर कट्टी बापत दफा ९३ बमोजमि कर मलिन गर्न दाबी नगरेको, । (ख)

आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय तीन लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, ।
(ग) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (घ) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (४क) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप ।

उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्था पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कारोबारको आधारमा दाखिला गर्नु पर्ने कर अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१७) मा तोकिएको दर अनुसार गणना गरिएको रकम बराबर हुनेछः- ।
(क) सो आय वर्षमा सो व्यक्तिको नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आय मात्र भएको, । (ख) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय दश लाख रुपैयाँसम्म र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप । एक करोड रुपैयाँसम्म भएको, ।
(ग) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (घ) चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखापरीक्षक, कानून व्यवसायी, खेलाडी, कलाकार, परामर्शदाता लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले प्रदान गर्ने परामर्श तथा वशिषज्ज्ञ सेवा बापतको आय नभएको । (४ख) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । उपदफा (४) र (४क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसो व्यक्तिले सो आय वर्षमा यो व्यवस्था लागू हुने गरी छनौट गरेको हुनु पर्नेछ । (५) दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजमिको वदेशी स्थायी संस्थापनले दाखिला गर्नु पर्ने करको गणना गर्दा त्यस्तो संस्थापनले सो आय वर्षमा वदेश पठाएको आयमा अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (६) मा उल्लिखित दर लगाई गणना गर्नु पर्नेछ । (६) दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजमिको व्यक्तिले दाखिला गर्नु पर्ने कर सो व्यक्तिले सो आय वर्षमा प्राप्त गरेको अन्तमि रूपमा कट्टी हुने प्रत्येक भुक्तानीको रकममा दफा आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । ८७, ८८, ८८क. र ८९ मा उल्लिखित दर लगाई गणना गरिएको जम्मा रकम बराबर हुनेछ । ५. करयोग्य आय र आयका शीर्षकहरूको वर्गीकरणः कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आय सो वर्षमा देहायका प्रत्येक आयका शीर्षकहरूको निर्धारणयोग्य आयको कुल जम्मा रकमबाट आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । दफा १२, १२क., १२ख., १२ग., ६३ वा यी सबै दफा बमोजमि कुनै दाबी गरेको रकम भए सो रकम घटाई गणना गरिएको रकम बराबर हुनेछः- । (क) व्यवसाय, । (ख) रोजगारी, आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (ग) लगानी, र । (घ) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । आकस्मिक लाभ । ६. आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा खारेज । निर्धारणयोग्य आयः यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको देहायका आयलाई निर्धारणयोग्य आय मानिनेछः- । (क) बासनिदा व्यक्तिको आयको स्रोत जहाँसुकै भए पनि त्यस्तो व्यक्तिको रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको आय, । (ख) गैरबासनिदा व्यक्तिको आयको स्रोत नेपालमा भएको रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको आय । तर निर्धारणयोग्य आयमा दफा ११ वा ६४ वा दुवै दफा बमोजमि कर छुट दिएको कुनै पनि आय समावेश हुने छैन । परिच्छेद-३ । आयको गणना । ७. व्यवसायबाट भएको आयको गणनाः (१) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभहरू सो व्यक्तिको सो व्यवसायको सो वर्षको आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । आय हुनेछ ।

(२) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो वर्षभित्र प्राप्त गरेको देहायका रकमहरू समावेश गरी गणना गर्नु पर्नेछः- । (क) सेवा शुल्क, । (ख) व्यापारिक मौज्जातको नसिर्गबाट प्राप्त रकम, । (ग) परिच्छेद-८ बमोजमि गणना गरिएको कुनै व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति वा व्यावसायिक दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभ, । (घ) व्यवसायको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट अनुसूची-२ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि प्राप्त मानिने रकम, । (ङ) व्यवसायका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तबाट प्राप्त गरेको उपहार, । (च) व्यवसाय सञ्चालनको सम्बन्धमा कुनै प्रतबिन्ध स्वीकार गरे बापत प्राप्त गरेको रकम, । (छ) कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम लगानीबाट हुने आयमा समावेश हुने प्रकृतिको भए तापनित्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भई प्राप्त गरेको रकम, र । (ज) परिच्छेद-६ वा ७ वा दफा ५६ वा ६० बमोजमि समावेश गरिनु पर्ने अन्य रकमहरू । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिदफा १०, ५४ र ६९ बमोजमि छुट पाउने रकम र अन्तमि रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीहरू व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्ने छैन । ८. रोजगारीबाट भएको आयको गणनाः (१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिक सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नु पर्दछ । (२) रोजगारदाताबाट कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दइएका देहायका भुक्तानीहरू त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको सो आय वर्षको रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिक गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) ज्याला, तलब, बढि बापतको रकम, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको रकम, शुल्क, कमसिन, पुरस्कार, उपहार, बोनस र अन्य सुविधाहरू बापतको भुक्तानी, । (ख) महङ्गी भत्ता, जीवन निर्वाह खर्च, भाडा, मनोरञ्जन वा यातायात भत्ता बापतको रकम लगायत कुनै पनि व्यक्तितगत भत्ता भुक्तानी, । (ग) नजि वा नजिको सम्बन्ध व्यक्तिले व्यक्तितगत प्रयोजनको लागि गरेको खर्चको फछ्यौट वा सोधभर्ना बापत प्राप्त गरिएको भुक्तानी, । (घ) रोजगारीका कुनै शर्तमा सहमत जिनाए बापत गरिएका भुक्तानी, । (ङ) रोजगारीको अन्त्य, नोकसानी वा अनविर्य अवकाश बापत गरिएका भुक्तानी, । (च) अवकाश भुक्तानी र रोजगारदाताले सो कर्मचारीको लागि अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकम समेतका अवकाश योगदान, । (छ) रोजगारीका सम्बन्धमा गरिएका अन्य भुक्तानी, र । (ज) परिच्छेद ६ वा ७ बमोजमि समावेश गरिनु पर्ने अन्य रकमहरू । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिकको गणना गर्दा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्ने छैनः- । (क) दफा १०

बमोजमि छुट पाउने रकम र अन्तमि रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी, ।

(ख) समान शर्तमा सबै कर्मचारीलाई उपलब्ध हुने गरी रोजगारदाताबाट कार्यस्थलमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइएका खाना तथा खाजा, । (ग) कुनै कर्मचारीले गरेको देहायका खर्चको फछ्छौट वा सोधभर्ना:- । (१) सो खर्चले रोजगारदाताको व्यवसाय प्रयोजन पूरा गरेमा, वा । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट हुने आयको गणनामा छुट भएको वा छुट हुने खर्च । (घ) हिसाब कतिब राख्न अव्यावहारिक वा प्रशासनिक रूपले कठिन हुने तोकिए बमोजमिको साना रकमको भुक्तानी । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “भुक्तानी” भन्नाले देहाय बमोजमि भएको भुक्तानी समझनु पर्छ:- । (क) रोजगारदाताबाट भएको, । (ख) रोजगारदाताको सम्बद्ध व्यक्तबाट भएको, र । (ग) रोजगारदाता वा नजिको सम्बद्ध व्यक्तसँग भएको समझौता अनुसारको कुनै तेस्रो व्यक्तबाट भएको । ९. लगानीबाट भएको आयको गणना: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा लगानीबाट गरेको मुनाफा र लाभहरू सो व्यक्तिको सो लगानीको सो वर्षको आय आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । हुनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा लगानी गरे बापत गरेको मुनाफा र लाभको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सो वर्षमा प्राप्त गरेका देहायका रकमहरू समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सो लगानीबाट प्राप्त लाभांश, ब्याज, प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी, भाडा, रोयल्टी, लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ, दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजमि स्वीकृत प्राप्त नगरेको अवकाश कोषको हतिबाट प्राप्त लाभ वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट गरिएको अवकाश भुक्तानी, । (ख) परिच्छेद-८ बमोजमि गणना गरिएको सो व्यक्तिको सो लगानीको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभ, । (ग) सो व्यक्तिले गरेको लगानीको ह्रासयोग्य सम्पत्ति नसिर्ग गर्दा अनुसूची-२ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको लागि गरिएका खर्चहरू (आउटगोइङ्गस) सहितको बाँकी मूल्यभन्दा प्राप्त हुने आम्दानीहरू (इनकमइङ्गस) बढी भएमा सो बढी भए जति रकम, । (घ) लगानीका सम्बन्धमा सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको उपहार, । (ङ) सो लगानीका सम्बन्धमा गरिएका अवकाश भुक्तानी र सो व्यक्तिको लागि अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम समेतको अवकाश योगदान, । (च) लगानीका सम्बन्धमा कुनै प्रतबन्ध स्वीकार गरे बापत प्राप्त गरिएका रकमहरू, र । (छ) परिच्छेद-६ वा ७ वा दफा ५६ बमोजमि समावेश गर्नु पर्ने अन्य रकमहरू । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले लगानीबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा तथा लाभको गणना गर्दा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु छैनन्:- । (क) दफा १०, ५४, र ६९ बमोजमि छुट पाउने रकम र अन्तमि रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी, र । (ख) सो व्यक्तिले रोजगारी वा व्यवसायबाट आर्जन गर्ने आयको गणना गर्दा समावेश गरिने रकम । परिच्छेद-४ । छुट हुने रकमहरू र अन्य छुटहरू । १०. छुट हुने रकमहरू: देहायका रकमहरूमा कर छुट हुनेछ:- ।

(क) नेपाल सरकार र कुनै विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको बीचमा भएको द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । सन्ध्या वा समझौतामा उल्लेख भए बमोजमि कर छुटको सुविधा पाउने कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको कर छुटको रकम, । (ख) विदेशी राष्ट्रको सरकारी सेवामा रोजगारी गरे बापत कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गरेको रकम, । तर, । (१) सो व्यक्ती रोजगारी गरेको कारणले मात्र बासनिदा वा गैरबासनिदा भएको हुनु पर्नेछ, र । (२) सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट त्यस्ता रकमहरू भुक्तानी गरिएको हुनु पर्नेछ । (ग) नेपालको नागरिक नभएको खण्ड (ख) बमोजमिको प्राकृतिक व्यक्ती वा नजिको निकटस्थ परिवारको सदस्यले विदेशी राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेका रकम, । (घ) कर तर्जि नपर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको सेवामा नयुक्त भएका गैरनेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको रकम, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ५९(ङ) नेपाल सरकार, आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षाको रूपमा दिइने सबै प्रकारका भत्ता, । (च) दफा ७, ८ वा ९ बमोजमि आयको गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्ने रकम बाहेक उपहार, इच्छापत्र, अपुताली वा छात्रवृत्तिको रूपमा प्राप्त रकमहरू, । (छ) छुट पाउने संस्थाले देहाय बापत प्राप्त गरेको रकम: । (१) चन्दा, उपहार, । (२) दफा २ को खण्ड (घ) बमोजमिको छुट पाउने संस्थालाई प्रतिलि प्राप्त गर्ने वा प्रतिलि को आस नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरू, वा । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । (ज) विदेशी राष्ट्रको सेना वा प्रहरी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले सो राष्ट्रको सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको नवित्तभरण बापतको रकम, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ६२(झ) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको जुनसुकै प्रकारको आय, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ६३(ञ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ६४(ट) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ६६(ठ) नेपाल धतिपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) ले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम, । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ६७(ड) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । नेपाल सरकारसँग भएको समझदारीपत्रको आधारमा नाफा नकमाउने वा वितरण नगर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको शैक्षिक संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम । ११. व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू: (१) कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भए बमोजमि जग्गामा कृषि व्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहेक अन्य कृषि आम्दानीमा कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप ।

६९तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता भई कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डहिइड्रेड गर्ने व्यवसाय वा कोल्डस्टोर व्यवसाय

सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत कर छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७०(२) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडबुट्टी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बजिन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियतविन, एग्रोफरेस्ट्री आदिव्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषिसम्बन्धी बीउ बजिन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७२(२क) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजमिका सहकारीमा जम्मा गरेको नक्षेपबाट आर्जित वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज आयमा कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७३(२ख) कुनै आय वर्षमा वर्षभरि पूर्णरूपले सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगआर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७४, होटल, रिसोर्ट र सूचना प्रवधि उद्योगबाट भएको आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोजमि छुट हुनेछः- । (क) बासन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा तीस प्रतिशत दरले कर लागेको रहेछ भने सो करमा एकतहिले, । (ख) नकियको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले, । (ग) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७६(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा विशेष उद्योगआर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ७७, होटल, रिसोर्ट र सूचना प्रवधि उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजमि कर लगाइनेछः- । (क) एक सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको आयमा लाग्ने गरेको नबढे प्रतिशत, तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको आयमा लाग्ने गरेको असी प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको । आयमा लाग्ने गरेको पचहत्तर प्रतिशत, एक हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको आयमा लाग्ने गरेको सत्तरी प्रतिशत, । तर महिला, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको तरिनु पर्ने कर रकममा थप दश प्रतिशत छुट हुने, । (ख) अतिविकसिति, अविकसिति, आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । कमविकसिति क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।

उद्योगले व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने गरेको क्रमशः दश, बीस र तीस प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा स्थापित सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ । (ग) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योग (क्यासिनो बाहेक) लाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको पचास प्रतिशत, । तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत जडति क्षमता वृद्धि गरी आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको पचास प्रतिशत । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३क) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजमि छुट हुनेछः- । (क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ख) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने गरेको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत, । (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रवधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ख) खनजि, आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्याँस तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले संवत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।

प्राणीशास्त्र सम्बन्धी (जुलोजिकल), भूशास्त्र सम्बन्धी (ज्योलोजिकल), जीव प्रवर्धि (बायोटेक) सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रवर्धि पार्क र सूचना प्रवर्धि पार्कभित्र स्थापित आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापडिग सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने गरेको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३घ) वदियुतको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि कर छुट हुनेछः- । (क) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । संवत् २०८४ साल चैत्र महानिम्म जलवदियुत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने वदियुतको व्यापारिक उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर संवत् २०८५ साल चैत्र महानिम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनेन्सियल क्लोजर) सम्पन्न भएका चालीस मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलवदियुत आयोजना र ती आयोजनासँग तादात्म्यता (टेन्डम अपरेशन) राखी सञ्चालन गरिने तल्लो तटीय जलवदियुत आयोजनाको हकमा पहिलो पन्ध्र वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । (ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनभ्यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतपित्र प्राप्त गर्दाको बखतको व्यवस्था कायम रहनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ङ) नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । नरियातबाट भएको आयमा देहाय अनुसार कर छुट हुनेछः- । (क) बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा बीस प्रतिशतको दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पच्चीस प्रतिशत र तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्ने रहेछ भने सो करमा पचास प्रतिशत, । (ख) नकियको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (ग) बजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सडिग, सफ्टवेयर प्रोग्रामडिग, क्लाउड कम्प्युटडिग लगायतका सूचना प्रवर्धिमि आधारित सेवा नरियात गरी सो बापत वदिशी मुद्रा आर्जन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म वदिशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयको हदसम्म लाग्ने करमा पचास प्रतिशत । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३च) कुनै नकियले देहाय बमोजमिको कार्य गरी सोबाट प्राप्त आयमा व्यापारिक कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले दश वर्षसम्म लाग्ने करमा देहाय बमोजमि छुट हुनेछः- । (क) ट्राम वा ट्रली बस सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत, । (ख) रोपवे, केबलकार, आकासे पुल नरिमाण गरी सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत, । (ग) सडक, पुल, सुरङ्ग मार्ग, टनेल, रेलवे, विमानस्थल नरिमाण गरी सञ्चालन गरेमा पचास प्रतिशत । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३छ) धतिपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलवदियुत उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसिन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका नकियहरूलाई लाग्ने करमा पन्ध्र प्रतिशतले छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।

(३ज) अतविकसति क्षेत्र र अविकसति क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्रान्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म क्रमशः चालीस र पच्चीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३झ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्ति नरियात बापत प्राप्त रोयल्टी आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पच्चीस प्रतिशतले छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ञ) कुनै व्यक्तिले बौद्धिक सम्पत्तिको हस्तान्तरणद्वारा बकिरी गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ट) पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई देहाय अनुसार कर छुट हुनेछः- । (क) एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । (ख) तीन अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । (ग) पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना भएकोलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पन्ध्र वर्षसम्म पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ठ) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । विशेष उद्योग, सूचना प्रवर्धि उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चालन मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता वसितारको लागि शेयरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वितरण स्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ड) पचास करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको प्राइभेट कम्पनीको रूपमा सञ्चालनमा रहेको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । कुनै कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भई कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यसरी पब्लिक कम्पनीको रूपमा परिणत भएको मतिदिखि तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा दश प्रतिशत छुट हुनेछ । तर कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजमि पब्लिक कम्पनीको रूपमा संस्थापन हुनु पर्ने कम्पनीले यस उपदफा बमोजमिको सुविधा पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ढ) स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादन बकिरी गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशतले छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३ण) सामुदायिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिएका स्वास्थ्य संस्थाको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३त) लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोबार सुरु गरेको मितिले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । सात वर्षसम्म लाग्ने आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ । यस्तो लघु उद्यम महिला उद्यमीबाट सञ्चालन भएमा थप आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।

तीन वर्ष लाग्ने आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३थ) कुनै आय वर्षमा कुनै नकियले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरू र वदियुत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो नकियालाई सो नकियाको करयोग्य आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशतले छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३द) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा स्थानान्तरण भई सञ्चालनमा रहेको विशेष उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएको मितिले तीन । वर्षसम्म लाग्ने करमा पचास प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ११६(३थ) स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई बकिरी गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा बीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ११७(३न) नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, सीप, प्रवधि, व्यवहार र तरिका प्रयोग गरी आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । वार्षिक दश करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने वभागले तोकेको स्टार्ट अप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ । ११९(३प) काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको कुनै विशेष उद्योग काठमाडौँ उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएमा त्यसरी स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । १२०(३फ) वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो तीन वर्षसम्म लाग्ने करको पचास प्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्ष पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । १२१(३ब) स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएको मितिले आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । १२३(३भ) वदियुतीय सवारी उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८२ साल असार महिनासम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा चालीस प्रतिशत छुट हुनेछ । १२४(३म) कृषि औजार उत्पादन गर्ने उद्देश्यले संवत् २०८२ साल असार महिनासम्म स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ । १२५(३य) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ । १२६(३र) वदियुतीय उर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुनेछ । १२७(३ल) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम निर्माण वा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै र पश्चात पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ ।

१२८(४) कुनै व्यक्तिले यस दफा बमोजमि बेग्लाबेग्लै कर छुट सुविधा पाउने कारोबार गरेको रहेछ भने त्यस्तो सुविधा लानि आयको गणना गर्दा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिले सो आय प्राप्त गरेको सरह मानी आय गणना गर्नुपर्नेछ । १२९(५) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । (२ख) बमोजमिको सुविधाको अतिरिक्त आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । (६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसो उपदफाको खण्ड (ख) बमोजमिको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग भएका सम्पत्तिहरू साविकमा अन्य व्यक्तिले सोही कसिमिको उद्योग सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको भए सो उपदफाको समयको सीमाको गणना गर्दा त्यसरी प्रयोग भएको अवधिलाई समेत गणना गर्नुपर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि, - । (क) "कृषि व्यवसाय" भन्नाले सार्वजनिक वा नजिी जमनिबाट बालीनाली उत्पादन गर्ने वा जमनि प्रयोग गर्ने मोहीबाट कुत वा बाली प्राप्त गर्ने व्यवसाय सम्झनु पर्छ । १३१(ख) "अतिविकसिति", "अवकिषति" र "कमविकसिति क्षेत्र" भन्नाले आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची-१० मा उल्लिखित क्षेत्र सम्झनु पर्छ । १३३(ग) "विशेष उद्योग" भन्नाले चुरोट, बाँडी, सगिर, खाने सुरती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मुख्य कच्चा पदार्थ सुरती भएको सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादनहरू, मदरि, बयिर तथा यसै प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बाहेक आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (२) मा वर्गीकरण गरिएको उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग र खनजि उद्योग सम्झनु पर्छ । १३५(घ) "लघु उद्यम" भन्नाले आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा वर्गीकरण गरिएको लघु उद्यम सम्झनु पर्छ । १३६(ङ) "सूचना प्रवधि उद्योग" भन्नाले टेक्नोलोजी पार्क, सूचना प्रवधि पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ सम्बन्धी उद्योग सम्झनु पर्छ । १३८(७) उपदफा (३क) र (३ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसोही उपदफाहरूमा उल्लिखित उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग भएको सम्पत्ति साविकमा अन्य व्यक्तिले सोही कसिमिको वा अन्य कसिमिको उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोग गरेको पुरानो सम्पत्ति भए सो उपदफाहरू बमोजमिको सुविधा प्राप्त हुने छैन । १३९११क. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने कर: पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार र कुनै व्यक्तिका बीच कुनै समझौता भएमा त्यस्तो समझौता गर्दा बखत कायम रहेको ऐनले व्यवस्था गरेको करका सुविधाहरू त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले समझौता अवधिभर उपभोग गर्न पाउनेछ । १४०११ख. । १४१११ग. १४२ ।

१२. कर छुट पाएका संस्थाहरूलाई दिएको चन्दा उपहार: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दा यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागबाट स्वीकृत प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई चन्दा उपहार दिएको रकम घटाउने दाबी गर्न सक्नेछ । १४३(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उक्त उपदफा बमोजमि कुनै आय वर्षमा घटाउन पाउने खर्च एक लाख रुपैयाँ वा त्यस्तो व्यक्तिको उक्त वर्षको समायोजित करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ त्योभन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकम सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्च बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा कटौती गर्न पाउने गरी तोक्न सक्नेछ । १४४१२क. सम्पदा संरक्षण र खेलकुदको विकासमा गरेको खर्च: कुनै कम्पनीले कुनै आय वर्षमा विभागको पूर्व स्वीकृत लिई नेपालभित्र रहेका प्राचीन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने वा खेलकुदको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यमा गरेको खर्चमध्ये दश लाख रुपैयाँसम्मको रकम वा निर्धारणयोग्य आयको दश प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम आफ्नो उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन दाबी गर्न सक्नेछ । १४५१२ख. प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको खर्च: कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन सक्नेछ । १४६१२ग. स्टार्ट अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी: कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ती बाहेकका बढीमा पाँच वटा स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय एक लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पुँजी अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कटौती गर्न पाउनेछ । परिच्छेद-५ । कटौती हुने रकमहरू । १३. सामान्य कटौती: कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका खर्चहरू कटौती गर्न पाउनेछ:- । (क) सो आय वर्षमा भएका, । (ख) सो व्यक्तीबाट भएका, र । (ग) व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका । १४. ब्याज कटौती: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । व्यवसाय वा लगानी आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिरिजना भएको देहायको ऋण दायित्व अन्तर्गत सो वर्षमा लागेका सबै ब्याज कटौती गर्न पाउनेछ:- । (क) कुनै रकम ऋण लिए बापत सो ऋण दायित्व सिरिजना भएकोमा सो रकम सोही वर्ष प्रयोग गरिएको वा सो वर्षमा प्रयोग गरिएका कुनै सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग गरिएको, वा । (ख) अन्य कुनै अवस्थामा सो ऋण दायित्व सिरिजना हुन गएको । १४८ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नयिन्त्रित बासनिदा नकियले कुनै आय वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित ।

नयिन्त्रण गर्ने व्यक्ती वा सम्बद्ध व्यक्तिलाई ब्याज भुक्तानी गरेमा उपदफा (१) बमोजमि कटौती गर्न पाउने त्यस्तो ब्याज रकम देहायका रकमहरूको जम्मा भन्दा बढी हुने छैन:- । (क) सो नकियको करयोग्य आयको गणनामा समावेश गरिने सो वर्षमा प्राप्त गरेको सबै ब्याज रकम, र । (ख) सो नकियबाट प्राप्त गरिएको कुनै ब्याज समावेश नगरी वा सो नकियबाट बुझाइएको कुनै ब्याज कटौती नगरी गणना गरिएको सो नकियको सो वर्षको आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशत रकम । (३) उपदफा (२) बमोजमि कटौती गर्न नदिएको वा नगरिएको कुनै ब्याजलाई आगामी आय वर्षमा जमिमेवारी सार्न र खर्च भएको देखाउन पाउनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि कुनै आय वर्षको लागि "कर छुट पाउने संस्थाद्वारा नयिन्त्रित बासनिदा नकिय" भन्नाले सो वर्षमा बासनिदा नकिय भई सो बासनिदा नकियमा सो वर्षको कुनै समयमा देहायका व्यक्ती वा संस्थाहरूको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी नहिति स्वामित्व वा नयिन्त्रण रहेको नकिय सम्झनु पर्छ:- । (क) कर छुट पाउने संस्था र सोसँग सम्बद्ध व्यक्ती, । (ख) सो वर्षमा दफा ११ बमोजमि कर छुट पाउने व्यक्ती वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्ती, । (ग) गैरबासनिदा व्यक्ती वा गैरबासनिदा व्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्ती, वा । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित व्यक्तीहरूको कुनै संयोजन । १५. व्यापार मौज्जातको लागतको खर्च कटौती: (१) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो वर्षमा सो व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्जातको नसिर्गका सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजमि गणना गरिएको लागतको खर्च कटौती (एलाउन्स) बाहेक अन्य कुनै पनि खर्च कटौती गर्न पाउने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लागतको खर्च कटौतीको गणना देहाय बमोजमि खण्ड (क) को रकमबाट खण्ड (ख) को रकम घटाई गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्जातको सुरु मूल्यमा सो वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त गरिएको व्यापार मौज्जात लागत जोडी हुने रकम, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्जातको अन्तमि मूल्यको रकम । (३) कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायको व्यापार मौज्जातको सुरु मूल्य गत आय वर्षको अन्त्यको सो व्यवसायको व्यापार मौज्जातको अन्तमि मूल्य हुनेछ । (४) देहायमा उल्लिखित रकममध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सो आय वर्षको व्यवसायको व्यापार मौज्जातको अन्तमि मूल्य मान्नु पर्नेछ:- । (क) सो आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्जातको लागत, वा । (ख) सो आय वर्षको अन्त्यको व्यवसायको व्यापार मौज्जातको बजार मूल्य । (५) कुनै व्यक्तिले व्यवसायको व्यापार मौज्जातको लागतको गणना गर्दा दफा ४५ र उपदफा (६) को अधिनमा रही देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) व्यवसायको आय गणना गर्दा नगद आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा परल लागत वा खपत लागतको तरिका प्रयोग गरेर, र । (ख) व्यवसायको आय गणना गर्दा एकुरुअल आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिको हकमा खपत लागतको तरिका प्रयोग गरेर ।

(६) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । कुनै व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्जात यकिन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो व्यक्तिले पहिलो प्राप्तपहिलो नषिकासन तरिका वा भारति औसत लागत तरिकाबाट व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्न छनौट गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्दा देहायको तरिकाले गणना गर्नु पर्नेछः- । (क) खपत लागत तरिका बमोजमि गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सदिधान्त अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत र कारखानाको शरीरभार लागतको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्ने । (ख) परल लागत तरिका बमोजमि गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सदिधान्त अन्तर्गत प्रत्यक्ष सामग्री लागत, प्रत्यक्ष श्रम लागत र कारखानाको परिवर्तनशील शरीरभार लागतको योग बराबर हुने गरी व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्ने । (८) उपदफा (६) बमोजमि व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्दा देहायको तरिकाले गणना गर्नु पर्नेछः- । (क) भारति औसत लागत तरिका बमोजमि गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सदिधान्त अन्तर्गत व्यवसायमा रहेका उही कसिमिका सबै व्यापार मौज्जातको भारति औसत लागतको आधारमा गणना गर्ने । (ख) पहिलो प्राप्तपहिलो नषिकासन तरिका बमोजमि गणना गर्दा लेखाको सर्वमान्य सदिधान्त अन्तर्गत पहिलो प्राप्त भएको व्यापार मौज्जात पहिले नै नसिर्ग हुन्छ भन्ने आधारमा गणना गर्ने । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि,- । (क) “प्रत्यक्ष श्रम लागत” भन्नाले व्यापार मौज्जातको उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित श्रम लागत समझनु पर्छ । (ख) “प्रत्यक्ष सामग्री लागत” भन्नाले व्यापार मौज्जातको अभिन्न अङ्गको रूपमा भएको वा हुने सामग्रीको लागत समझनु पर्छ । (ग) “कारखानाको शरीरभार लागत” भन्नाले प्रत्यक्ष श्रम र प्रत्यक्ष सामग्री लागत बाहेक व्यापार मौज्जातको उत्पादन गर्न लागेको कुल लागत समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप । तर कारखानाको शरीरभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र हरास कट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन । (घ) “परिवर्तनशील कारखाना शरीरभार लागत” भन्नाले व्यापार मौज्जातको उत्पादित परिमाणको परिवर्तनसँगै प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन हुने कारखाना शरीरभार लागत समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप । तर परिवर्तनशील कारखाना शरीरभार लागतमा मर्मत तथा सुधार र हरास कट्टी बापतको कुनै रकम समावेश हुने छैन । (९) । (१०) । १६. मर्मत तथा सुधार खर्चः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्दा सो व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन गर्न सो वर्षमा स्वामित्व भएको र प्रयोग गरिएको हरासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत वा सुधार गर्दा सबै खर्चहरू कट्टी गर्न पाउनेछ । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसो उपदफा बमोजमि गर्न पाउने खर्च कट्टी गर्दा उक्त आय वर्षको अन्त्यमा रहेको सम्पत्तिको समूहको हरास आधार रकमको सात प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।

तर हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि हवाईजहाजको परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यो सीमा लागू हुने छैन । (३) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उपदफा (२) बमोजमिको सीमाको परिणाम स्वरूप कट्टी गर्न नपाइने मर्मत तथा सुधार बापत कुनै अधिक खर्च वा त्यसको भाग आगामी आय वर्षको सुरुमा सम्बन्धित सम्पत्तिको समूहको हरास आधार रकममा जोड्न पाउनेछ । १७. प्रदूषण नियन्त्रण खर्चः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो वर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको हदसम्मको प्रदूषण नियन्त्रण खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै आय वर्षमा सो उपदफा बमोजमि कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा त्यस्तो व्यक्तबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी कट्टी गर्न नपाइने अधिक खर्च वा सोको कुनै भागलाई आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । आगामी आय वर्षको सुरुमा पुँजीकरण गरी अनुसूची-२ बमोजमि हरास कट्टी गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “प्रदूषण नियन्त्रण खर्च” भन्नाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने वा अन्य रूपमा वातावरण संरक्षण गर्ने वा जोगाई राख्ने उद्देश्यको लागि कुनै प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तबाट गरिएको खर्च समझनु पर्छ । १८. अनुसन्धान र विकास खर्चः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो वर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यमा खर्च गरेको हदसम्मको अनुसन्धान र विकास खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै आय वर्षमा सो उपदफा बमोजमि कट्टा गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा त्यस्तो व्यक्तबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । (३) उपदफा (२) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी कट्टी गर्न नपाइने कुनै अधिक खर्च वा सोको कुनै भागलाई आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । आगामी आय वर्षको सुरुमा पुँजीकरण गरी अनुसूची-२ बमोजमि हरास कट्टी गर्न सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अनुसन्धान र विकास खर्च” भन्नाले कुनै व्यक्तबाट नजिको व्यवसायको विकास गर्ने र व्यापारिक उत्पादन वा प्रक्रियाको सुधार गर्ने उद्देश्यबाट गरिएको खर्च समझनु पर्छ । तर यस्तो खर्चमा अनुसूची-२ को दफा १ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कुनै पनि सम्पत्ति खर्चको लागत समावेश हुने छैन ।

१९. हरास कट्टी खर्चः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि सो व्यवसाय वा लगानीबाट सो वर्षमा आफ्नो स्वामित्वमा रही प्रयोग गरेको हरासयोग्य सम्पत्तिको हरास भए बापत अनुसूची-२ बमोजमि हरास खर्च कट्टी आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा

संशोधति । गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै नकियाले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको नरिमाण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाहरू र वदियुत गृह नरिमाण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने आयोजनाहरूमा जडान भएका संयन्त्रहरू, उपकरणहरू र अन्य मेशिनरीहरूको हरास कट्टी सम्बन्धमा नमिनानुसार हुनेछः- । (क) सावकिमा जडान भइरहेका संयन्त्रहरू, उपकरणहरू र अन्य मेशिनरीहरू पुरानो वा जीर्ण भई काम नलाग्ने हुन गई सोको सट्टा नयाँ संयन्त्रहरू, उपकरणहरू र अन्य मेशिनरीहरू जडान गर्नु पर्ने भए यसरी जडान गरेको आय वर्षमा सावकिमा जडान भएका पुरानो वा जीर्ण भई काम नलाग्ने सम्पत्तिको लागतबाट सो आय वर्षसम्मको हरास कट्टी घटाउँदा बाँकी हुने मूल्य खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउनेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजमि फेरिका पुराना सम्पत्ति बाहेकका अन्य सम्पत्तिहरूका सम्बन्धमा सो नकियाले त्यस्ता आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समयमा सो सम्पत्तिको लागतबाट हस्तान्तरण हुने आय वर्षसम्मको हरास कट्टी घटाउँदा मूल्य बाँकी रहेमा त्यस्तो बाँकी मूल्य खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाउनेछ । २०. व्यवसाय वा लगानीबाट नोक्सानी: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछः- । (क) सो व्यक्तिले अन्य कुनै व्यवसायबाट व्यहोरनु परेको सो वर्षको कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी, र । (ख) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । त्यस्तो व्यक्तिले कुनै व्यवसायबाट व्यहोरनु परेको वगित सात आय वर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । तर सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको नरिमाण तथा सञ्चालन गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजना, वदियुत गृह नरिमाण, उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने आयोजना र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजमि पेट्रोलियम कार्य गर्ने नकियाको हकमा वगित बाह्र वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो व्यक्तिले अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोरनु परेको उक्त वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र त्यस्तो व्यक्तिको उक्त लगानी र । अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोरनु परेको वगित सात आय वर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) को अधीनमा रही सो उपदफाहरूको प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्तिले वदिशी स्रोतका सम्बन्धमा व्यहोरनु परेको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यक्तिको वदिशी स्रोतबाट भएको आयको गणना गर्दा मात्र कट्टी गर्न पाउनेछ र कुनै कर नलाग्ने आय प्राप्त गर्दा भएको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी सो व्यक्तिको कर नलाग्ने आयको गणना गर्दा मात्र कट्टी गर्न पाउनेछ । (४) उपदफा (१) र (२) को अधीन रही कुनै व्यक्तिको व्यवसायको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतस्पर्धा गरी प्राप्त गरेको दीर्घकालीन करार पूरा भएको वा अन्य कुनै रूपमा नसिर्ग गरिएको आय वर्षमा सो व्यक्तिले नोक्सानी व्यहोरनु परेमा वा उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि जमिमेवारी सारी आगामी वर्षमा ल्याउन पाउने कुनै कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धति भएमा वभागले लिखति सूचना दिएर सो नोक्सानी देहाय बमोजमि गर्न अनुमत दिने सक्नेछः- । (क) वगितको आय वर्ष वा वर्षहरूमा पछाडि सारी लैजान पाउने, र । (ख) सो वर्ष वा वर्षहरूमा सो दीर्घकालीन करारसँग सम्बन्धति व्यवसायको आयको गणना गर्दा आयतर्फ समावेश हुने रकमहरू खर्चतर्फ समावेश हुने रकमहरू भन्दा बढी भए जतको हदसम्म मात्र कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी मान्न पाउने । (५) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यहोरनु परेको देहायको नोक्सानी सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार वा करारहरूसँग सम्बन्धति रहेको मानी बाँडफाँड गर्नु पर्नेछः- । (क) व्यवसायसँग सम्बन्धति दीर्घकालीन करार वा करारहरूबाट भएको नोक्सानी, र । (ख) त्यस्ता प्रत्येक करारका लागि सो करारसँग सम्बन्धति वर्षमा सो व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने खर्चहरू सो करारसँग सम्बन्धति समावेश गरिने रकमभन्दा बढी भएको नोक्सानी । (६) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्दा सो व्यक्तिले कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी एकभन्दा बढी व्यवसाय वा लगानीबाट कट्टी गर्न पाउने भएमा सो व्यक्तिले सो नोक्सानी वा नोक्सानीको अंश कट्टी गर्ने व्यवसाय वा लगानीको प्राथमिकता आफै नरिधारण गर्न सक्नेछ । (७) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट व्यहोरनु परेको नोक्सानीको गणना गर्दा यस दफाको प्रयोग नगरी सो व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकमहरू भन्दा कट्टी गरिने रकमहरू बढी भए यसरी बढी भए जतको रकमको गणना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (८) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीको आयमा पूर्ण कर छुट प्राप्त गरेको भए त्यस्तो आय वर्षमा भएको नोक्सानी आगामी आय वर्षमा सारी लैजान (क्यारी फरवार्ड) पाउने छैन ।

२१. कट्टी गर्न नपाउने खर्च: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहायको खर्च वा रकम कट्टी गर्न पाइने छैनः- । (क) घरेलु वा व्यक्तगत प्रकृतिका खर्च, । (ख) यस ऐन बमोजमि बुझाउनु पर्ने कर र कुनै देशको सरकार तथा सोको कुनै पनस्थानीय नकियालाई कुनै कानून वा सो कानून अन्तर्गत बनेको कुनै नियम, वनियमको उल्लङ्घन गरे बापत बुझाइएको जरिवाना र यस्तै अन्य शुल्क, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा तरिको कर खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाइनेछ । (ग) दफा १० बमोजमि छुट पाउने रकमहरू प्राप्त गर्न कुनै व्यक्तबाट खर्च गरिएको हदसम्म वा अन्तमि रूपमा कर कट्टी गरिएका रकमहरू प्राप्त गर्न गरिएका खर्चहरू, । (घ) उपदफा (२) मा लेखिएको भुक्तानी बापतको खर्च, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।

(१) पटके प्रकृतिको तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला भुक्तानी बाहेक स्थायी लेखा नम्बर नलएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वतिरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च, । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । (२) स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बीजक बापतको खर्च, । तर व्यावसायिक कारोबार नगर्ने प्राकृतिक व्यक्तिसँग सोझै गरिने कृषिजन्य, वनजन्य, पशुजन्य र अन्य घरायसी वस्तुको खरदिमा विक्रीताले स्थायी लेखा नम्बर लिएको रहेनछ भने पनित्यस्तो खरदि खर्च मान्य हुनेछ । (ड) कुनै नकियाबाट गरिएको मुनाफाको वतिरण, आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (१) बैङ्क मार्फत भुक्तानी नभएको प्रतव्यक्ति भासकि पच्चस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको पारिश्रमिक, वा । (च) यस परिच्छेद वा परिच्छेद-६, ७, १०, ११, १२ वा १३ बमोजमि प्रदान गरिएका बाहेक आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (१), (घर), (ड) र (१) मा खर्च कट्टी गर्न नपाउने भनी नभनिएको भए तापनियस्ता अन्य कुनै रकमहरू । (२) कुनै आय वर्षमा बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने व्यक्तिले देहायका अवस्थामा बाहेक सो आय वर्षमा एक पटकमा पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको नगद भुक्तानी गरेमा सो कट्टी गर्न पाउने छैन:- । (क) नेपाल सरकार, संवैधानिक नकिया, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थान वा बैङ्क वा वतितीय संस्थालाई गरिएको भुक्तानी, । (ख) प्राथमिक कृषि पैदावार उत्पादन गर्ने कृषक वा उत्पादकलाई भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो पैदावारको प्राथमिक प्रशोधन भइसकेको भए पनिकृषक आफैले प्रशोधन गरी भुक्तानी पाएको भए सो रकम, । (ग) अवकाश योगदान वा अवकाश भुक्तानी बापतको भुक्तानी, । (घ) बैङ्कडिग सेवाहरू उपलब्ध नभएको स्थानमा गरिएको भुक्तानी, । (ड) बैङ्कडिग सेवा बन्द भएको दनिमा गरिएको भुक्तानी वा नगदमा नै गर्नु पर्ने कुनै अपरहार्य बाध्यता भएको भुक्तानी, वा । (च) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैङ्क खातामा जम्मा गरिएको रकम ।

(३) दफा १४, १५, १६, १७, १८, १९, २० र ७१ का व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही पुँजीगत प्रकृतिको खर्च वा वदिशी आयकर बापत कुनै पनरिकम कट्टी गर्न पाइने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि, - । (क) “घरेलु वा व्यक्तितगत प्रकृतिको खर्च” भन्नाले देहायका खर्चहरू समझनु पर्छ:- । (१) कुनै आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । प्राकृतिक व्यक्तिको नजिी खर्च, ऋण लिएकोमा व्यक्तितगत प्रयोग भएको हदसम्मको ऋण बापतको ब्याज समेत देहायका खर्चहरू:- । (क) बासस्थान, खाना, खाजा, मनोरञ्जन वा आमोदप्रमोदका अन्य क्रियाकलापहरू उपलब्ध गराउने समेत प्राकृतिक व्यक्तिको लागि भएका खर्च, । (ख) व्यवसाय वा लगानीको सलिसलामा आवत जावत गर्ने बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिले घरबाट व्यवसाय वा लगानी सञ्चालन गरिने स्थानमा आवत जावत गरे बापतको खर्च, । (ग) काम गर्दाको समय बाहेक अन्य समयमा लगाउन उपयुक्त नभएका लुगा बाहेक प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लुगाको खरदि गर्न भएको खर्च, र । (घ) शिक्षा वा तालमिको लागि गरिएको खर्च । तर कुनै डिग्री वा डिप्लोमा हासलि नहुने कसिमिका व्यवसाय वा लगानीसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित शिक्षाको लागि मात्र गरिएको खर्च कट्टी गर्न पाइनेछ । (२) देहायका अवस्थाहरू तथा सोको हदसम्म बाहेक कुनै व्यक्तिले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा लागेका खर्चहरू र तेस्रो व्यक्तिको लागि गरिएको खर्चहरू:- । (क) प्राकृतिक व्यक्तिको आयको गणना गर्दा सो भुक्तानीलाई समावेश गरिएको भए, । (ख) प्राकृतिक व्यक्तिले आफूले पाएको भुक्तानीको बजार मूल्य बराबरको सो व्यक्तिलाई प्रतफल स्वरूप फर्ति भुक्तानी गरेको भए, । (ग) हिसाब राख्न कठिनी हुने वा प्रशासनिक रूपले अव्यावहारिक हुने तोकिए बमोजमिका सानातनि रकमको भुक्तानी भएमा । (ख) “बैङ्कडिग सेवा उपलब्ध स्थान” भन्नाले कुनै स्थान वशिषको दश किलोमिटर क्षेत्रभित्र बैङ्कडिग सेवा उपलब्ध भएकोमा सो स्थानलाई बैङ्कडिग सेवा उपलब्ध स्थान समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (ग) “नगद भुक्तानी” भन्नाले बैङ्क वा वतितीय संस्था मार्फत प्रततिपत्र, एकाउन्ट पेयी चेक, ड्राफ्ट, धनादेश, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, मनी ट्रान्सफर (हुण्डी) द्वारा बैङ्क खातामा जम्मा हुने गरी गरिएको भुक्तानी, आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त डिजिटल वालेटको माध्यमबाट हुने भुक्तानी र बैङ्क वा वतितीय संस्थाबीच अन्य कुनै कसिमिबाट गरिएको स्थानान्तरण बाहेकका भुक्तानी समझनु पर्छ । (घ) “पुँजीगत प्रकृतिको खर्च” भन्नाले देहाय बमोजमिका खर्च समझनु पर्छ:- । (१) प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण र विकासका सम्बन्धमा लागेको खर्च, । (२) बाह्र महिनाभन्दा बढी लाभप्रद आय भएको कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्दा लागेको खर्च, वा । (३) दायित्वको नसिर्ग गर्दा लागेको खर्च । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । परिच्छेद-६ । कर लेखाङ्कन र समय ।

२२. कर लेखाङ्कन गर्ने तरिका: (१) कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्त अनुरूप हुनेछ । (२) प्राकृतिक व्यक्तिले नजिको रोजगारी तथा लगानीबाट प्राप्त हुने आयको गणना गर्दा कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर अदालतमा मुद्दा परी त्यस्तो मुद्दाको नरूपण पश्चात कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारी बापत वगित आय वर्षहरूको पारिश्रमिक एकमुष्ट । भुक्तानी प्राप्त गरेको अवस्थामा कर प्रयोजनका लागि सम्बन्धित आय वर्षमा प्रोदभावी (एकरुअल) आधारमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । (३) कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एकरुअल आधारमा लेखाङ्कन गर्नु पर्नेछ । (४) वभिगले लिखित सूचना जारी गरी अन्यथा तोकिएकोमा बाहेक कुनै व्यक्तिले आयकर प्रयोजनका लागि उपदफा (१), (२) र (३) को अधीनमा रही नगद वा एकरुअल आधारमा लेखाङ्कन गर्न सक्नेछ । (५) कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि उपदफा (२) र (३) को अधीन रही कर लेखाङ्कन गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न नविदन दनि सक्नेछ ।

त्यस्तो व्यक्तिको आमदानी स्पष्ट देखाउन लेखाङ्कन राख्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने वभिगलाई लागेमा वभिगले लेखाङ्कन गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्ने स्वीकृतिदिन सक्नेछ । (६) कर प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको लेखाङ्कन तरिका उपदफा (५) बमोजमि परिवर्तन भएमा त्यस्तो परिवर्तन भएको आय वर्षमा सो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश भएको, कट्टा भएको वा समावेश हुने वा कट्टा हुने रकमहरूमा कुनै नछुट्ने गरी वा दोहोरो नपर्ने गरी समायोजन गर्नु पर्नेछ । २३. नगद आधारको लेखाङ्कन: कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाङ्कन नगद आधारमा गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) नजिले भुक्तानी प्राप्त गर्दा वा नजिलाई सो भुक्तानी उपलब्ध हुँदाका अवस्थामा मात्र नजिको आयको गणनामा रकम प्राप्त गरेको मानी समावेश गर्नु पर्नेछ । (ख) नजिले भुक्तानी गरेपछि मात्र सो गणनामा खर्च बापत कट्टी गर्नु पर्नेछ । २४. एकरुअल आधारको लेखाङ्कन: (१) कुनै व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आफ्नो आयको गणनाको लेखाङ्कन एकरुअल आधारमा गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अधिकार सर्जिना हुनासाथ त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गरेको मानी नजिको आयको गणनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । कुनै व्यक्तिको आय गणना गर्दा कट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका खर्चहरू व्यहोरेको मानिनेछ:- । (क) कुनै अर्को व्यक्तबाट भएको भुक्तानीको सट्टामा त्यस्तो खर्च समावेश भएको कुनै भुक्तानी गरिएको भएमा देहायको अवस्थामा खर्च व्यहोरेको मानिनेछ:- । (१) सो व्यक्तिसँग सो भुक्तानी गर्ने दायित्व रहेकोमा, । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित ।

त्यस्तो दायित्वको मूल्य यथार्थपरक ढङ्गले अनुमान गर्न सकिने भएकोमा, र । (३) अर्को व्यक्तबाट भुक्तानी प्राप्त भएकोमा, वा । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक अन्य सबै अवस्थामा भुक्तानी गरिएको समयमा खर्च व्यहोरेको मानिनेछ । (३) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कडिग व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा बैङ्कडिग सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको लेखाङ्कनलाई वभिगले मान्यता दिन सक्नेछ । तर सहकारी संस्थाले ब्याज आयको लेखाङ्कन नगद आधारमा समेत गर्न सक्नेछ । (४) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । व्यवसाय वा लगानीबाट भएको कुनै व्यक्तिको आय एकरुअल आधारमा गणना गर्दा सो व्यक्तिले आफूले पाउनु पर्ने कुनै भुक्तानी समावेश गरेकोमा वा आफूले व्यहोर्नु पर्ने कुनै भुक्तानी कट्टा गरेकोमा सट्टा दरको फरकको कारण समेतले गर्दा सो व्यक्तिले भुक्तानी पाउँदा वा भुक्तानी दौँदा फरक पर्न गएमा फरक रकमलाई भुक्तानी प्राप्त हुँदा वा दौँदा समायोजन गर्नु पर्नेछ । २५. डुबेको ऋण लगायतका रकमहरूको रभिरस: (१) कुनै व्यक्तिले कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त गरेको आयको गणनामा प्राप्त गरेको रकम र व्यहोरेका खर्चको लेखा राख्दा देहायको कुनै अवस्थामा सो व्यक्तिले सोधभर्ना, असुल उपर, दाबी त्याग, अपलेखन वा मनिहा गरिएको समयमा उपयुक्त समायोजन गर्नु पर्नेछ:- । (क) पछि गएर सो व्यक्तिले अवस्था अनुसार सो आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । रकम फर्ति गरेमा वा खर्च असुल उपर गरेमा, । (ख) प्राप्त गरिएको रकमको लेखा एकरुअल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले सो रकम प्राप्त गर्ने आफ्नो अधिकार छाडदिएमा वा सो रकम सो व्यक्तिको ऋण दाबी भएको अवस्थामा नजिले सो ऋणलाई डुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा, वा । (ग) खर्च गरिएको रकमको लेखा एकरुअल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले त्यस्तो खर्च गर्ने दायित्व छाडदिएमा वा सो खर्च ऋण दाबी भएको अवस्थामा जुन व्यक्तिलाई सो ऋण तर्जु गर्नु हो सो व्यक्तिले ऋण मनिहा दिएमा । (२) कुनै व्यक्तिले देहायका अवस्थामा मात्र कुनै रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गर्न वा सो व्यक्तिको ऋण दाबीलाई डुबेको ऋणको रूपमा अपलेखन गर्न पाउनेछ:- । (क) कुनै वित्तीय संस्था वा बैङ्कको ऋण दाबीका हकमा सो ऋण दाबी तोकिएको मापदण्डहरू अनुसार डुबेको ऋणमा परिणत भएमा, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा भुक्तानी प्राप्त गर्न सो व्यक्तिले सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाएपछि सो व्यक्तिसँग अधिकार वा ऋण दाबी असुल उपर हुन नसक्ने कुरामा मनासबि रूपमा विश्वस्त भएमा ।

२६. दीर्घकालीन करार अन्तर्गत समावेश र कट्टी हुने रकमहरूमा औसत निकाल्ने तरिका: (१) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिको दीर्घकालीन करार अन्तर्गत करारको सम्पन्न प्रतशित अनुसार क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने र क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टी गरिने अनुमानित रकम प्राप्त गरिएको वा खर्च गरिएको मानिनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "दीर्घकालीन करार" भन्नाले देहाय बमोजमिको अवस्थाको करार सम्झनु पर्छ:- । (क) सो करारको बहाली अवधि बाहिर महिना भन्दा बढी भएको, र । (ख) सो करार उत्पादन, जडान वा निर्माणका लागि वा त्यस्तो प्रत्येक कामका सम्बन्धमा सम्बद्ध सेवाको सम्पादनका लागि गरिएको वा समावेश नभएको करार बाहेकको प्रतफल वलिम्बति हुने करार । (२) प्रतफल वलिम्बति हुने करार, क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार समावेश हुने, क्रमबद्ध वृद्धिको योग अनुसार कट्टा गरिने, समावेश नभएको करार (एक्स्लुडेड कन्ट्रयाक्ट) र सम्पन्न प्रतशितको करार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । रकमहरूको परमिणीकरण, बाँडफाँड र चारित्रीकरण । २७. रकमहरूको परमिणीकरण: (१) कुनै भुक्तानीलाई देहायको रकम बराबरमा परमिणीकरण गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरिएको भुक्तानीको हकमा हस्तान्तरित आर्थिक ऐन,

२०६३ द्वारा संशोधित । सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम, । (ख) देहायका कुरा उपलब्ध गराए बापत भएको भुक्तानीको लागि तोकिए बमोजमि नरिधारण हुने रकम वा रकम नरिधारण गर्ने व्यवस्था नगरिएकोमा खण्ड (ङ) अनुसार नरिधारण हुने रकम:- । (१) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको पूर्ण वा आंशिक रूपमा नजि प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको वा प्रयोगको लागि उपलब्ध भएको सवारी साधन, वा । (२) भुक्तानी पाउने व्यक्तिको लागि उपलब्ध गराइएको भवन । (ग) देहायका कुरा उपलब्ध गराए बापत भुक्तानी दनि व्यक्तिले गरेको खर्चबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको योगदान कटाई बाँकी हुन आएको रकम:- । (१) घरको रेखदेखकर्ता, भान्छे, सवारी चालक, माली वा अन्य घरेलु सहायकको सेवा, । (२) कुनै खाना, जलपान वा मनोरञ्जन, वा । (३) भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नविसस्थानमा जडान गरिएको धारा, बजिली, टेलिफोन जस्ता सेवाहरू, । (घ) कुनै आय वर्षमा भुक्तानी प्राप्त गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले ऋण बापत तरिको ब्याज प्रचलित ब्याजदर अनुसार तरिनु पर्ने ब्याज रकमभन्दा कम भएमा सो कम भए जति रकम, र । (ङ) खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित भुक्तानी बाहेक अन्य भुक्तानीको सम्बन्धमा भुक्तानी पाउने व्यक्तिको सट्टा तेस्रो व्यक्तिले भुक्तानी पाएमा सामान्यतया पाउने फाइदाको मूल्य बराबरको रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) को सम्बन्धमा भुक्तानी आर्जन गरेको, प्राप्त गरेको, दिएको, बहन गरेको वा कर प्रयोजनको लागि अन्य रूपमा हिसाब गरिएको समयलाई नै रकमहरूको परिमाणीकरण भएको समय मानिन्छ ।

२८. रुपैयाँमा परिवर्तन: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको आय तथा सो आय नरिधारण गर्दा समावेश गरिने र कट्टी गरिने रकमहरू नेपाली रुपैयाँ बाहेक अन्य मुद्रामा अङ्कित गरिएको भए त्यस्तो रकमलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा आय गणना गर्दा समावेश गरिने वा कट्टी गरिने रकम नेपाली रुपैयाँ बाहेक अन्य मुद्रामा अङ्कित गरिएकोमा सो रकम प्राप्त गरेको, खर्च गरिएको, दिएको, बुझाएको वा कर प्रयोजनको लागि अन्य कुनै किसिमले हिसाब गर्दा बखत प्रचलित वनिमिय दर अनुसार सो मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको प्रयोजनको लागि विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरी अनुमत दिएकोमा कुनै व्यक्तिले सो आय वर्ष विभागले तोकेको औसत वनिमिय दर प्रयोग गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । २९. अप्रत्यक्ष भुक्तानी: कुनै व्यक्तिले भुक्तानीकर्ता वा नजिसँग सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीबाट अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा लिएमा वा भुक्तानी प्राप्त गर्ने अन्य व्यक्तितोकैकोमा विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरी त्यस्तो फाइदा लिन वा त्यस्तो अन्य व्यक्तितोक्ने व्यक्तिलाई नै त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रूपमा मान्न सक्नेछ । ३०. संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानी: कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँगको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको लगानीबाट आर्जन गरेको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गरिने रकमहरू संयुक्त स्वामित्व भएका व्यक्तहरूको सो लगानीमा रहेको आ-आफ्नो हतिको समानुपातिक आधारमा बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ । ३१. क्षतिपूर्ति बापतको भुक्तानीको चारित्रीकरण: बीमा बापतको भुक्तानी लगायत देहायका कुराहरू बापत कुनै व्यक्तिलाई सो व्यक्तिको सम्बद्ध व्यक्तिले कुनै क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गरेकोमा सो क्षतिपूर्ति बापतको रकम प्राप्त गरेको समयमा त्यस्तो रकम अवस्था अनुसार रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको वा प्राप्त हुन सक्ने कुनै आय वा सो आयको गणनामा समावेश हुने कुनै रकम बापतको क्षतिपूर्ति, वा । (ख) कुनै व्यवसाय वा लगानीमा सो व्यक्तिलाई भएको वा हुन सक्ने नोक्सानी वा सो व्यक्तिको आयको गणना गर्दा कट्टी हुने खर्च रकम बापतको क्षतिपूर्ति । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । तर, । (१) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको व्यक्तितगत दुर्घटनाबाट भएको शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्ति भुक्तानी रकम आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन र त्यस्तो दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको उपचारमा लागेको खर्च दफा ५१ बमोजमि कर मलिन दाबी गर्न पाउने छैन । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु बापत प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको रकम आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन ।

३२. वार्षिक वृत्ति, कसिताबन्दी बकिरी र वित्तीय पट्टा अन्तर्गतका भुक्तानीको चारित्रीकरण: (१) वार्षिक वृत्तिलाई कसिताबन्दी बकिरी अन्तर्गत सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत कुनै व्यक्तिलाई गरिएको भुक्तानीलाई यस दफा बमोजमि ऋण दाबी अन्तर्गत ब्याज र पुँजी फर्ति सरह व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका सबै भुक्तानीहरूलाई एकमुष्ट गणना गरी सोको कुल योगलाई देहाय बमोजमि दुई भागमा विभाजन गर्नु पर्नेछ:- । (क) आवश्यकता अनुसार वार्षिक वृत्ति बापतका सबै भुक्तानी वा कुनै सम्पत्तिकसिताबन्दी बकिरी गर्दा वा पट्टामा दौँदाको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबर हुने पुँजीगत भाग, र । (ख) उपदफा (१) बमोजमिका सबै भुक्तानीहरूको कुल योगबाट पुँजीगत भाग घटाउँदा हुन आउने ब्याज भाग । (३) उपदफा (२) बमोजमि वार्षिक वृत्ति, कसिताबन्दी बकिरी वा वित्तीय पट्टा दौँदाको समयमा नै आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । कसिताबन्दी नरिधारण गर्दा स्पष्ट रूपमा पुँजीको भाग र ब्याजको भाग छुट्याई कुल भुक्तानी तालिका उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सो बमोजमिको तालिका उपलब्ध गराउन नसक्नेले ब्याज र पुँजीगत भागहरूलाई वार्षिक वृत्ति, कसिताबन्दी बकिरी वा वित्तीय पट्टालाई छ छ महिनामा जोड्दै लगिने ब्याज सहितको मशिरति ऋण सरह मानी उपदफा (१) बमोजमिका भुक्तानीहरूमा विभाजन गर्नु पर्नेछ । (४) मशिरति ऋण मानी उपदफा (१) बमोजमि गरिने भुक्तानीको ऋणको अवधिभर ब्याज दर एउटै गरी प्रत्येक भुक्तानीको समयमा बुझाउन बाँकी साँवा (पुँजी) मा ब्याजको अंश हिसाब गरी ऋणीले आंशिक रूपमा

साँवा र आंशिक रूपमा ब्याजको भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि वित्तीय पट्टा अन्तर्गत पट्टा गर्दा देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ:- । (क) पट्टा सम्झौतामा पट्टाको बहाली अवधिसकिएपछि स्वामित्वको हस्तान्तरण गरिने वा पट्टा लनि व्यक्तिले पट्टाको अवधिसमाप्त भएपछि निश्चिती वा पूर्वमानति मूल्यमा सो सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने विकल्पको व्यवस्था भएको, । (ख) पट्टाको अवधिसो सम्पत्तिको उपयोगी आयुको पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी भएको, । (ग) पट्टाको अवधिसमाप्त भएपछिसो सम्पत्तिको अनुमानति बजार मूल्य पट्टाको प्रारम्भमा रहेको सो सम्पत्तिको बजार मूल्यको बीस प्रतिशत भन्दा कम भएको, । (घ) सम्पत्तिको उपयोगी आयुको अन्तमि पच्चीस प्रतिशत आयुभन्दा अगावै प्रारम्भ हुने पट्टाको हकमा न्यूनतम पट्टा भुक्तानीको वर्तमान मूल्य पट्टाको अवधि प्रारम्भ हुँदाको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्यको नब्बे प्रतिशत बराबर वा सोभन्दा बढी भएको, वा । (ङ) पट्टा लनि व्यक्तिको लागि विशेष कसिमिले तयार गरिएको सम्पत्ति पट्टाको अवधिसमाप्त भएपछिसो सम्पत्ति पट्टा लनि व्यक्तिलाई बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई व्यावहारिक प्रयोग नहुने भएको । (६) उपदफा (१) बमोजमिको प्रत्येक भुक्तानीलाई उपदफा (३) बमोजमि दुई भागहरूमा विभाजन गरिनेछ र ऋण दाबी अन्तर्गत ब्याज भागलाई बुझाएको वा बुझाउने ब्याजको रूपमा र पुँजीगत भागलाई पुँजीको फर्तिताको रूपमा व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।

(७) वित्तीय पट्टा अन्तर्गत पट्टा लनि व्यक्तिलाई पट्टा गरिएको सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिसरह मानिनेछ र पट्टा दनि व्यक्तिको पट्टा लनि व्यक्ति भाथि ऋण दाबी सरह मानिनेछ । (८) पट्टा भुक्तानीको वर्तमान मूल्यलाई सामान्य ब्याजदर बराबरको छुट (डिस्काउन्ट) दर प्रयोग गरी गणना गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: “पट्टाको अवधि” भन्नाले पट्टा लनि व्यक्तिले पट्टा नवीकरण गराउन पाउने अतिरिक्त अवधि समेतलाई सम्झनु पर्छ । ३३. सम्बद्ध व्यक्तिको बीच आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग) र अन्य प्रबन्धहरू: (१) सम्बद्ध व्यक्तिको बीच कुनै व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था सामान्य बजार व्यवहार (आर्म्स लेन्थ) अनुसार सञ्चालन गरिएको भए तर्जिहरूको लागि कायम हुन सक्ने करयोग्य आय वा बुझाउनु पर्ने कर प्रतिविम्बित हुने कसिमिले ती व्यक्तिको बीच आय गणना गर्दा समावेश वा कटौती गरिने रकमहरू विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर वितरण, वित्तीयोजन वा बाँडफाँड गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कुरा गर्दा विभागले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै आय, नोक्सानी, रकम वा भुक्तानीको स्रोत र कसिमिलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न, वा । (ख) कुनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्तिले मुख्य कार्यालय खर्च लगायत गर्नु परेको विभिन्न खर्चबाट, सम्बद्ध व्यक्तिलाई व्यक्तिको फाइदा पुग्ने गरी तयस्तो खर्च व्यवसायको कारोबारको तुलनात्मक आधारमा सम्बद्ध व्यक्तिको बीच बाँडफाँड गर्न । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (३) यस दफा बमोजमि सम्बद्ध व्यक्तिको बीच हुने हस्तान्तरण मूल्य (ट्रान्सफर प्राइसिङ्ग) को मूल्याङ्कन विधि विभागले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३४. आयको खण्डीकरण: (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय अर्को व्यक्तिसँग विभाजन गर्न प्रयत्न गरी सो बाट बुझाउनु पर्ने करमा कमी आउने दायित्व घटि हुन नदिने विभागले लिखित रूपमा सूचना दिएर प्रत्येक व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश वा कटौती गरिने रकमहरू समायोजन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा एक वा बढी मध्यस्थहरूद्वारा देहायका रकमहरूको हस्तान्तरण र सो हस्तान्तरणको प्रयोजनले सो व्यक्तिलाई सम्बद्ध व्यक्तिको बाट बुझाउनु पर्ने करमा कमी ल्याउन आय विभाजन गर्ने प्रयत्न गरेका अवस्थाहरू समेतलाई जनाउनेछ:- । (क) प्राप्त गरिने रकम वा गरिने खर्चहरू वा । (ख) कुनै सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिने व्यक्तिले सो सम्पत्तिबाट प्राप्त गर्ने रकम वा उपभोग गर्ने रकम वा सो सम्पत्तिको स्वामित्व लिएर बापत व्यहोरेको खर्च वा दिएको भुक्तानी । (३) विभागले उपदफा (२) बमोजमि कुनै व्यक्तिले आय विभाजन गर्न खोजेको हो वा होइन भन्ने कुरा यकिन गर्दा हस्तान्तरणका लागि गरिएको कुनै पत्रिभुक्तानीको बजार मूल्यको आधार लनिनेछ । ३५. कर मुक्ति विरुद्धको सामान्य नियम: विभागले यस ऐन बमोजमि कर दायित्वको यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका कुराहरू गर्न सक्नेछ:- ।

(क) कर मुक्तियोजनाको भागको रूपमा गरिएको वा गर्न खोजिएको कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न, । (ख) कुनै सारभूत आर्थिक असर नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको कुनै भागलाई बेवास्ता गर्न, वा । (ग) सारभूत तत्त्व नदेखाउने कुनै प्रबन्ध वा प्रबन्धको भागलाई पुनः चारित्रीकरण गर्न । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “कर मुक्तियोजना” भन्नाले कर दायित्वबाट मुक्ति पाउने वा कर दायित्वमा कमी ल्याउने मुख्य उद्देश्य भएको कुनै प्रबन्ध सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-८ । सम्पत्ति दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभको निर्धारण । ३६. सम्पत्ति तथा दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभ: (१) कुनै आय वर्षको लागि कुनै व्यक्तिको व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्बाट प्राप्त खुद लाभको गणना सो आय वर्षमा सो व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्बाट प्राप्त सबै लाभको योगबाट देहायको नोक्सानी कटाई गर्नु पर्नेछ:- । (क) व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्बाट सो वर्षमा हुन गएको सबै नोक्सानीको योग, । (ख) सो वर्षमा सो व्यक्तिको अन्य कुनै व्यवसायबाट हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये अन्यत्र कटौती हुन नसकेको नोक्सानी, र । (ग) कुनै आय वर्षमा सो व्यवसाय वा सो व्यक्तिको अन्य कुनै व्यवसायबाट वगितमा हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये कटौती हुन नसकेको नोक्सानी । (२) कुनै आय वर्षको लागि कुनै व्यक्तिको लगानीको कर लाग्ने गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्बाट प्राप्त खुद लाभको गणना सो आय वर्षमा सो लगानीको कर लाग्ने गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्बाट प्राप्त सबै लाभको योगबाट देहायको

नोक्सानी कटाई गर्नु पर्नेछः- । (क) सो लगानीको कर लाग्ने गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गबाट सो वर्षमा हुन गएको सबै नोक्सानीको योग, । (ख) सो वर्षमा सो व्यक्तिको अन्य कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये अन्यत्र कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी, र । (ग) वगितको कुनै आय वर्षमा सो व्यक्तिको सो लगानी, कुनै व्यवसाय वा अन्य कुनै लगानीबाट हुन गएको खुद नोक्सानीमध्ये कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी । (३) वदिशी स्रोतको सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको नोक्सानीका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कट्टी गर्ने दाबी कुनै वदिशी स्रोतको सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हदसम्म मात्र गर्न सक्नेछ । (४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि एकभन्दा बढी गणनामा व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको खुद नोक्सानी उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कट्टी गर्न सक्ने भएमा नजिले सो नोक्सानी वा नोक्सानीको अंश कट्टी गर्ने प्रयोजनको लागि गणनाहरूको छनौट गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि, - । (१) "खुद नोक्सानी" भन्नाले, - ।

(क) कुनै व्यवसायको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा सो व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको नोक्सानी सो वर्षमा सो व्यवसायको व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त लाभभन्दा बढी भए जतको रकम समझनु पर्छ, र । (ख) कुनै लगानीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा सो लगानीको करयोग्य गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गबाट हुन गएको नोक्सानी सो वर्षमा सो लगानीको करयोग्य गैरव्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभभन्दा बढी भए जतको रकम समझनु पर्छ । (२) "कट्टी हुन नसकेको खुद नोक्सानी" भन्नाले कुनै व्यवसाय वा लगानीको, - । (क) कुनै आय वर्षमा सो व्यवसाय वा लगानीको सो वर्षमा भएको खुद नोक्सानीमध्ये उपदफा (१) को खण्ड (ख) वा (ग) वा उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजमि कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी, र । (ख) दफा २० को उपदफा (१) वा (२) को समय सीमाको कारणले खर्च मनाहा पाउन नसकिने सो व्यवसाय वा लगानीको सो दफाको उपदफा (७) बमोजमिको कुनै कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी समझनु पर्छ । ३७. सम्पत्ति तथा दायित्वबाट भएको लाभ र नोक्सानीः (१) कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको कुनै व्यक्तिको लाभ नसिर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चहरूको (आउट गोइङ्ग्स) योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापत प्राप्त आमदानीको योग बढी भए जतको रकम मानी गणना गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको कुनै व्यक्तिको नोक्सानी नसिर्गको समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापत प्राप्त आमदानीहरूको योगभन्दा सो दायित्व बापतको खर्चको (आउट गोइङ्ग्स) योग बढी भए जतको रकम मानी गणना गर्नु पर्नेछ । ३८. सम्पत्ति र दायित्वहरू बापतको खर्च र खुद खर्चः (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चहरूमा देहायका खर्चहरू समावेश हुनेछन्ः- । (क) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायका रकमहरू लगायत सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा सो व्यक्तबाट गरिएका खर्चहरूः- । (१) सो सम्पत्तिको निर्माण वा उत्पादन गर्दा लागेको सम्बन्धित खर्च, र । (२) त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त भएको कारणले त्यस्तो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश गरिनु पर्ने कुनै रकम । (ख) सो सम्पत्ति वा दायित्वको परिवर्तन, सुधार र मर्मत सम्भार गर्दा लागेको खर्च लगायत सो सम्पत्ति वा दायित्वको स्वामित्व लौंदा नजिबाट गरिएको खर्च र सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गर्दा लागेको खर्च, । (ग) सो सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्ग गर्दा नजिबाट गरिएको खर्च, र । (घ) सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा वा दायित्व बहन गर्दा र त्यस्तो सम्पत्ति वा दायित्व नसिर्ग गर्दा नजिबाट गरिएका आकस्मिक खर्चहरू । तर यस्तो खर्चमा दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोजमिका खर्चहरू र आय निर्धारण गर्दा कट्टी गर्न सकिने हदसम्मका खर्चहरू समावेश गर्नु पर्ने छैन । (२) कुनै खास समयमा कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतका खुद खर्चहरू सो समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतका सबै आमदानीहरूको योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतको सबै खर्चहरूको योग बढी भए जतको रकमहरू मानी गणना गर्नु पर्नेछ ।

(३) परिच्छेद-६ र ७ मा उल्लिखित आय गणना गर्दा कट्टी गरिने खर्च रकमलाई कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्च रकमको सन्दर्भमा भए सरह मानी उपदफा (१) बमोजमिका खर्चहरूका सम्बन्धमा लागू हुनेछन् । तर उल्लिखित व्यवस्थाको सम्बन्धमा दफा २६ लागू हुने छैन । ३९. सम्पत्ति तथा दायित्व बापतका आमदानी र खुद आमदानीः (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा दायित्व बापतका आमदानीहरूमा देहायका रकमहरू समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) नजिले दायित्वको सम्बन्धमा दायित्व बहन गर्दा प्राप्त गरेका रकमहरू, । (ख) सम्पत्तिको मूल्य परिवर्तन वा न्यून गरी वा दायित्व वृद्धि गरी प्राप्त गरिएका रकमहरू लगायत सम्पत्ति प्राप्त गर्दा वा दायित्व बहन गर्ने सम्बन्धमा नजिबाट प्राप्त गरिने रकमहरू, र । (ग) सो सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्ग सम्बन्धमा नजिले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने रकमहरू । तर यस्तो आमदानीमा कर छुट पाएको रकम, अन्तमि रूपमा कट्टी हुने पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । भुक्तानी वा सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा आयमा समावेश गरिने रकमहरू समावेश हुने छैनन् । (२) कुनै खास समयमा कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतका खुद आमदानीहरू सो समयमा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतका खर्चहरूको योगभन्दा सो सम्पत्ति वा दायित्व बापतका आमदानीहरू बढी भए जतको रकमहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) परिच्छेद-६ र परिच्छेद-७ मा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा आय गणना गर्दा आयमा समावेश गरिने रकमलाई कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतको आमदानी रकमको सन्दर्भमा भए सरह मानी उपदफा (१) बमोजमि गर्नु पर्नेछ । तर उल्लिखित व्यवस्थाको सम्बन्धमा दफा २६ लागू हुने छैन । ४०. सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गः (१) कुनै व्यक्तिको कुनै सम्पत्तिबाट स्वामित्व हटेमा नजिले सो सम्पत्तिको नसिर्ग गरेको मानिन्छ

। सम्पत्तिको नसिर्गमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई सो सम्पत्तिको वितरण गरिनु सो सम्पत्ति अन्य सम्पत्ति वा दायित्वमा गाभिनु, कसिताबन्दी बकिरीको माध्यमबाट बकिरी गर्नु वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै अर्को व्यक्तिलाई पट्टामा दडिनु, रद्द गरिनु, वनिश हुनु, हराउनु, म्याद सकनु वा समर्पण गरिनु जस्ता कार्य समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्तिलाई दायित्वको भारबाट हटेमा नजिले सो दायित्वको नसिर्ग गरेको मानिन्छ । दायित्वको नसिर्गमा दायित्व फछर्यौट, रद्द, मुक्त, समापन हुनु वा अर्को दायित्व वा सम्पत्तिमा गाभिनु जस्ता कार्य समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई कुनै सम्पत्ति वा दायित्व देहायका अवस्थाहरूमा नसिर्ग गरेको मानिन्छ:- । (क) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा सो व्यक्तिको मृत्युको तत्काल अघि, । (ख) कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा सो सम्पत्ति बापतका आम्दानीहरूको योग सो सम्पत्ति बापतका खर्चहरूको योगभन्दा बढी भएमा, । (ग) ऋण दाबी भएको सम्पत्तिको सम्बन्धमा, - ।

(१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण दाबीको सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका मापदण्ड अनुसार खराब ऋण हुन पुगेकोमा, र । (२) अन्य कुनै अवस्थामा सो व्यक्तिलाई ऋण दाबी असुल उपर नहुने भनी मनासबि रूपमा विश्वास गरेकोमा । तर सो ऋण दाबी असुल उपर गर्न सो व्यक्तिलाई सबै उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गरिसकेको हुनु पर्नेछ । (घ) कुनै व्यक्तिलाई व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापार मौज्जातको कसिमि फेरि गरी त्यस्तो सम्पत्ति नजिले प्रयोग गर्न थालेको अवस्थामा सो सम्पत्तिको फेरिएको स्वरूप प्रयोग गर्नुभन्दा तत्काल अघि, । (ङ) कुनै निकायको सम्बन्धमा दफा ५७ बमोजिमका अवस्थाहरूमा, र । (च) नेपालमा अवस्थित जग्गा जमनि वा भवन बाहेक, सो व्यक्तिलाई गैरवासिन्दा व्यक्तिलाई हुनुभन्दा तत्काल अघि । (४) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कुनै वित्तीय पट्टा अन्तर्गत कुनै सम्पत्ति पट्टा दिएर सो सम्पत्तिको नसिर्ग गरेमा नजिले जुन व्यक्तिलाई सो सम्पत्ति पट्टा दिएको हो त्यस्तो व्यक्तिलाई नसिर्गको समयमा सो सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरेको मानिन्छ । (५) सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको नसिर्गबाट कुनै व्यक्तिलाई प्राप्त गरेको लाभ गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका कुनै सम्पत्ति बापतका खुद खर्चहरूको रकम सो बखत उक्त सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य बराबर मानिन्छ, । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत कुनै व्यक्तिको दायित्व बापतका खुद आम्दानीहरू त्यस बखत उक्त दायित्वको प्रचलित बजार मूल्य अनुसारको रकम बराबर मानिन्छ । ४१. सम्पत्ति वा दायित्वको थमौती (रटिन्सन) सहितको नसिर्ग: कुनै व्यक्तिलाई दफा ४० को उपदफा (३) को खण्ड (ग), (घ), (ङ) र (च) मा उल्लिखित कुनै पनि तरिकाले कुनै सम्पत्ति वा दायित्व नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सम्पत्तिको सम्बन्धमा, - । (१) सो व्यक्तिलाई नसिर्ग बापत नसिर्गको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्राप्त भएको मानिन्छ, र । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (२) त्यस्तो सम्पत्ति पुनः नसिर्ग हुँदा यो दफा बमोजिम नसिर्ग भएको बखतसम्म त्यस्तो सम्पत्ति बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइङ्ग) प्राप्त रकम बराबरको रकम भए सरह मानिन्छ । (ख) दायित्वको सम्बन्धमा, - । (१) सो व्यक्तिलाई नसिर्गको समयमा सो दायित्वको बजार मूल्य बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत खर्च गरेको मानिन्छ, र । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (२) त्यस्तो दायित्व पुनः नसिर्ग हुँदा यो दफा बमोजिम नसिर्ग भएको समयसम्म उपखण्ड (१) बमोजिम दायित्व बापत गरिएका खुद आम्दानीहरू खर्च रकम बराबरको भए सरह मानिन्छ । ४२. कसिताबन्दी बकिरी वा वित्तीय पट्टाको माध्यमबाट नसिर्ग: कुनै व्यक्तिलाई कुनै सम्पत्ति कुनै अर्को व्यक्तिलाई कसिताबन्दी बकिरीको माध्यमबाट वा वित्तीय पट्टा अन्तर्गत पट्टामा दिई नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- ।

(क) सम्पत्ति नसिर्ग गर्ने व्यक्तिलाई नसिर्गको समयमा सो सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम सो नसिर्गबाट प्राप्त भएको मानिन्छ, र । (ख) नसिर्गबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको उपखण्ड (क) बराबरको रकम लागत परेको मानिन्छ । तर दफा ४५ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । ४३. पति, पत्नी वा पूर्व पति, पूर्व पत्नीलाई सम्पत्तिको हस्तान्तरण: सम्बन्ध वच्छेद भएको वा अंश लई भनिन बसेको कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई नजिको पति, पत्नी वा पूर्व पति, पूर्व पत्नीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी सम्पत्तिको नसिर्ग गरेमा र सो पति, पत्नी वा पूर्व पत्नीले यो दफा लागू गरिपिउन लिखित रूपमा छनौट गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सो व्यक्तिलाई नसिर्गको तत्काल अघि सो सम्पत्ति बापत भएका खुद खर्चहरू बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) खण्ड (क) बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । ४४. मृत्यु पश्चात सम्पत्तिको हस्तान्तरण: कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु भई कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरणबाट नसिर्ग गरिएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सो व्यक्तिलाई सो नसिर्गको समयमा सो सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य बराबरको रकम नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको खण्ड (क) बराबरको रकम लागत परेको मानिन्छ । ४५. सम्बद्ध व्यक्तिलाई बीचको हस्तान्तरण र अन्य गैरबजार हस्तान्तरणहरू: (१) कुनै व्यक्तिलाई कुनै सम्पत्ति सम्बद्ध व्यक्तिलाई वा कुनै अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रतिलि नलई हस्तान्तरण गरी सो सम्पत्ति नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सो व्यक्तिलाई सो सम्पत्तिको नसिर्गबाट सो सम्पत्तिको नसिर्ग हुनु तत्काल अघि सो सम्पत्तिको बजार मूल्य वा सो सम्पत्ति बापत भएको खुद खर्चमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ग) ऐनको दफा २ को खण्ड

(द) को उपखण्ड (५) बमोजमि हस्तान्तरण भई आएको सम्पत्तिको हकमा हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको लागत नै हस्तान्तरण भई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । करयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दातका रूपमा रहेको सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरेमा र उपदफा (६) बमोजमिका कुराहरू पूरा भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो नसिर्गको तत्काल अघिसो सम्पत्ति बापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत सो व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (६) बमोजमिका कुराहरू पूरा गरी कुनै व्यक्तिले हासयोग्य सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरेमा वा त्यस्तो सम्पत्ति सो हासयोग्य सम्पत्तिको कुनै समूहमा पर्ने भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले सो नसिर्ग हुँदाका बखत अनुसूची-२ को दफा ४ बमोजमि सो समूहको घट्टो प्रणालीको बाँकी मूल्य बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । (४) कुनै व्यक्तिले यस दफा बमोजमि कुनै दायित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै मूल्य आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । नर्दाई हस्तान्तरण गरी सो दायित्वको नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले सो नसिर्ग बापत बजार मूल्य वा सो नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको सो दायित्व बापत भएको खुद आमदानीमध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम बराबर लागत परेको मानिन्छ, र । (ख) जुन व्यक्तिलाई सो दायित्व हस्तान्तरण गरिएको हो सो व्यक्तिले उक्त दायित्व बराबरको रकम सो दायित्व लाँदाको सम्बन्धमा प्राप्त गरेको मानिन्छ । तर दफा ४३ र ४४ को व्यवस्था लागू हुने अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (५) कुनै व्यक्तिले उपदफा (६) मा उल्लेखित कुराहरू पूरा गरी आफ्नो कुनै व्यवसायबाट आय आर्जन गर्दा लएको कुनै दायित्व सम्बद्ध व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले उक्त नसिर्गको तत्काल अघिसो दायित्व बापत गरेको खुद आमदानी बराबरको रकम सो नसिर्गका लागि सो व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ, र । (ख) सो सम्बद्ध व्यक्तिले सो दायित्व लानि सम्बन्धमा उक्त रकम बराबरको प्राप्त गरेको मानिन्छ । (६) उपदफा (२), (३) र (५) को प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिका कुराहरू पूरा गरेको हुनु पर्नेछः- । (क) नसिर्ग गरिएको व्यावसायिक सम्पत्ति, व्यापार मौज्दात वा व्यवसायको हासयोग्य सम्पत्ति नसिर्ग गर्ने व्यक्तबाट हस्तान्तरण गरिएको तत्काल पछिको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति, व्यापार मौज्दात वा व्यवसायको हासयोग्य सम्पत्ति हुनेछ । (ख) नसिर्ग गरिएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति वा कुनै लगानीको हासयोग्य सम्पत्ति नसिर्ग गर्ने व्यक्तबाट हस्तान्तरण गरिएको तत्काल पछिको सम्बद्ध व्यक्तिको व्यावसायिक सम्पत्ति, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापार मौज्दात हुनेछ । (ग) कुनै दायित्वको हकमा सम्बद्ध व्यक्तिको कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जनका लागि सो सम्बद्ध व्यक्तिलाई सो दायित्व हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । (घ) हस्तान्तरणको बखत सो हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ति बासिन्दा भएको हुनु पर्छ तथा सम्बद्ध व्यक्तिको छुट पाउने व्यक्ति भएको हुनु हुँदैन ।

(ङ) सो सम्पत्तिमा नहिँति स्वामित्व वा सो दायित्वमा नहिँति भार अवस्था अनुसार कम्तीमा पचास प्रतिशत रहिरहनु पर्नेछ, र । (च) अवस्था अनुसार उपदफा (२), (३) वा (५) अनुसारको छनौट लागू गर्न सो व्यक्तितथा सम्बद्ध व्यक्तिले दुवैबाट लेखित रूपमा अनुरोध गर्नु पर्नेछ । ४६. सम्पत्ति वा दायित्वको प्रतस्थापन सहितको अस्वैच्छिक नसिर्गः (१) कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (१) मा उल्लेखित तरिकाहरूमध्ये कुनै पनितरिकाले कुनै सम्पत्ति अस्वैच्छिक रूपमा नसिर्ग गरेको एक वर्षभित्र सो सम्पत्तिको बदलामा सोही किसिमको अर्को सम्पत्तिको स्वामित्व प्राप्त गरी यो दफा लागू हुन लेखित रूपमा अनुरोध गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले देहाय बमोजमिको रकमहरूको योग बराबरको रकम सो नसिर्ग बापत प्राप्त गरेको मानिन्छः- । (१) नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिसो सम्पत्ति बापतका खुद खर्च, र । (२) सो प्रतस्थापति सम्पत्ति प्राप्त गर्दा गरिएको खर्चभन्दा सो नसिर्गबाट प्राप्त गरिएको रकम बढी भए यस्तो बढी भए जति रकम, र । (ख) सो प्रतस्थापति सम्पत्ति प्राप्त गर्दा देहाय बमोजमिको रकमहरूको योग बराबरको रकम खर्च गरेको मानिन्छः- । (१) नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि नसिर्ग गरिएको सम्पत्ति बापतका खुद खर्चहरू, र । (२) सो नसिर्गबाट प्राप्त गरिएको रकमभन्दा सो प्रतस्थापति सम्पत्ति प्राप्त गर्दा भएको खर्च बढी भए यस्तो बढी भए जति खर्च । (२) कुनै व्यक्तिले दफा ४० को उपदफा (२) मा उल्लेखित तरिकाहरूमध्ये कुनै पनितरिकाबाट कुनै दायित्व अस्वैच्छिक रूपमा नसिर्ग । गरेको एक वर्षभित्र सो दायित्वको सट्टामा सोही किसिमको अर्को दायित्व बहन गरी यो दफा लागू हुन लेखित रूपमा अनुरोध गरेमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले उपखण्ड (१) मा उल्लेखित रकमबाट उपखण्ड (२) मा उल्लेखित रकम घटाई हुन आउने रकम सो नसिर्ग बापत खर्च गरेको मानिन्छ । (१) नसिर्गको तत्काल अघिसो दायित्व बापतको खुद आमदानीहरू बापतको रकम, । (२) सो प्रतस्थापति दायित्व लाँदा प्राप्त गरिएको रकमभन्दा सो नसिर्ग गर्दा भएको खर्च बढी भए यस्तो बढी भए जतिको खर्च रकम, । (ख) सो व्यक्तिले प्रतस्थापति दायित्व लाँदा देहाय बमोजमिको रकमहरूको योग बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिन्छः- । (१) नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल

अघनिसिर्ग गरिएको दायित्व वापतका खुद आम्दानीहरू, र । (२) नसिर्ग गर्दा भएको खर्चभन्दा प्रतस्थापित दायित्व लौंदा प्राप्त गरिएको रकम बढी भए यस्तो बढी भए जतिको रकम । (३) कुनै नकियमा रहेको हतिको परिवर्तन वा नकियको पुनर्नरिमाणको फलस्वरूप सो नकियको एउटा हतिको अर्को हति (सेक्युरिटी) बाट प्रतस्थापना भई अस्वेच्छकि नसिर्ग सर्जिना हुने अवस्थाहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

४७. सम्पत्तिरि दायित्व गाभई हुने नसिर्गः (१) कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको वा दायित्व बहन गरेको परिणामस्वरूप सो व्यक्तिको स्वामित्वमा भएको अर्को कुनै सम्पत्ति वा बहन गरेको अर्को कुनै दायित्व समाप्त भई वा गाभई नसिर्ग भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघि गाभनि सम्पत्ति वा दायित्व वापतका खुद खर्चहरू भएकोमा सो व्यक्तिले, । (१) गाभनि सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गका सम्बन्धमा सो खुद खर्च बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिन्छ । तर यस्तो रकम उक्त गाभिएको दायित्व वापत नजिले प्राप्त गरेको रकमभन्दा बढी हुने छैन । (२) गाभिएको सम्पत्तिको स्वामित्व धारण वा दायित्वको भार बहन गर्दा उक्त रकम बराबरको रकम खर्च गरेको मानिन्छ । (ख) गाभनि दायित्वको सम्बन्धमा सो दायित्वको नसिर्गको तत्काल अघि गाभनि दायित्व वापत खुद आम्दानीहरू भएकोमा सो व्यक्तिलेः- । (१) गाभनि दायित्वको नसिर्ग वापत सो खुद आम्दानी बराबरको रकम खर्च गरेको मानिन्छ । तर गाभिएको सम्पत्तिको हकमा सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा नजिले खर्च गरेको रकमभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (२) गाभिएको सम्पत्तिको स्वामित्व धारण वा दायित्वको भार ग्रहण गर्दा उक्त रकम बराबरको रकम प्राप्त गरेको मानिन्छ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरी सो उपदफा देहायका अवस्थाहरूमा समेत लागू हुनेछः- । (क) सो व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा बकिरी गर्ने कार्य गरेमा, । (ख) सो व्यक्तिबाट पट्टामा दिएको सम्पत्तिको प्राप्त गरेमा, र । (ग) हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिबाट जमानत दिएको दायित्वको हस्तान्तरण भएमा । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । ४७क. व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने नसिर्ग सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) बैङ्कडिग तथा वित्तीय व्यवसाय वा बीमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका नकियहरू आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्जुजसिन) भएमा दफा ४७ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (ख), (घ), (ङ), (च) र (छ) तथा सोही दफाको उपदफा (३) को व्यवस्था लागू हुने छैन । तर, गाभिएर अस्तित्व नरहेको नकियको कुनै कट्टी हुन नसकेको नोक्सानी भए त्यस्तो नोक्सानी दामासाहीले आगामी सात वर्षमा कट्टी गर्नु पर्नेछ । यसरी समान कसितामा नोक्सानी कट्टी गर्ने नकिय उक्त पूरै नोक्सानी कट्टी नगर्दै पुनः विभाजन भएमा कट्टी भएको नोक्सानी वापत कट्टी भएको रकममा गाभिएको (मर्जर वा एक्जुजसिन) आर्थिक वर्षमा कायम रहेको करको दरले कर तर्जिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नकियहरू गाभई सम्पत्तिरि दायित्वको नसिर्ग भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) व्यापारिक मौज्जात तथा व्यावसायिक सम्पत्तिको नसिर्गको हकमा,- । (१) नसिर्गको तत्काल अघि त्यस्तो सम्पत्ति वापत भएको खुद खर्च बराबरको रकम त्यस्तो नसिर्ग वापत त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । (ख) हरासयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गको हकमा,- ।

(१) नसिर्ग हुँदाका बखत अनुसूची-२ को दफा ४ बमोजमि समूहको घट्टो प्रणालीको बाँकी मूल्य बराबरको रकम त्यस्तो नसिर्ग वापत प्राप्त गरेको मानिन्छ, र । (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ । (ग) दायित्वको नसिर्गको हकमा,- । (१) नसिर्गको तत्काल अघि त्यस्तो दायित्वको बजार मूल्य र खुद आम्दानीमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम नसिर्ग वापत सो व्यक्तिको लागत परेको मानिन्छ, र । (२) उपखण्ड (१) मा उल्लेख भए बराबरको रकम दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व बहन गरे वापत प्राप्त गरेको मानिन्छ । (घ) व्यवसाय गाभ्ने नकिय वा गाभिएर कायम भएको नकियले गाभिएको सम्पत्तिरि दायित्वको लागत गणना गर्दा गाभनि नकियबाट त्यस्तो गाभिएको व्यवसाय सञ्चालन गरेका बखत (मर्जर वा एक्जुजसिन अगाडी) कायम रहेका सम्पत्तिरि दायित्व वापतको लागत मात्र खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमि गणना गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गाभई नसिर्ग भएको नकियमा वा गाभिए पश्चातको नकियमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा (अवकाश कोष मार्फत गरिने भुक्तानी वा कर्मचारी सेवा शर्तमा उल्लेख भए अनुसार गर्नु पर्ने भुक्तानी बाहेकका) अवकाश भुक्तानीमा कर कट्टी गर्ने दरमा पचास प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि गाभई नसिर्ग भएको नकियमा कायम रहेका शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो शेयर बकिरीको माध्यमबाट नसिर्ग गरेमा त्यसरी नसिर्ग भएको शेयरमा भएको लाभमा पुँजीगत लाभ कर लाग्ने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजमि गाभई नसिर्ग भएको नकियले गाभिएको मतिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेको शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभशमा कर लाग्ने छैन । (६) उपदफा (१) अनुसार गाभई आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । नसिर्ग हुन चाहने एकै वर्गका नकियले २०७९ साल असार मसान्तभित्र गाभनि आशयपत्र आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । विभागमा दिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमि गाभिनको लागि उपदफा (६) बमोजमि आशयपत्र दिने नकियहरूले गाभनि प्रक्रिया आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । संवत् २०८० साल असार मसान्तभित्र पूरा गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (८) यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकआपसमा गाभई यस दफा बमोजमि सुविधा उपयोग नगरेका नकियले समेत यसै बमोजमिको सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । (९) उपदफा (६) मा तोकिएको अवधिभित्र आशयपत्र

नदिन नकिय तथा उपदफा (७) मा उल्लेख भएको मतिसिम्म गाभनि प्रक्रिया पूरा नगरेको नकियको हकमा यो दफाको व्यवस्था लागू भएको माननि छैन ।

४८. वभिजनबाट हुने सम्पत्तिरि दायित्वको नसिर्गः कुनै व्यक्तबाट स्वामित्व प्राप्त गरिएको कुनै सम्पत्तिसँग सम्बन्धित अधिकार वा बहन गरिएको दायित्वसँग सम्बन्धित भारहरू कुनै सम्पत्तिवा सोको कुनै भागको पट्टाको माध्यमबाट समेत अन्य कुनै व्यक्तमा ससिर्जना भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- ।

(क) अधिकार वा भारहरू स्थायी भएकोमा सो पहिलो व्यक्तिले सो सम्पत्तिवा दायित्वको कुनै भाग नसिर्ग गरेको तर कुनै नयाँ सम्पत्तिवा दायित्व प्राप्त नगरेको माननिछ, र । (ख) अधिकार वा भारहरू अस्थायी वा सांयोगिक भएकोमा सो पहिलो व्यक्तिले सो सम्पत्तिवा दायित्वको कुनै भाग नसिर्ग गरेको माननि छैन । तर अवस्था अनुसार नयाँ सम्पत्ति प्राप्त गरेको वा नयाँ दायित्व लिएको माननिछ । ४९. खर्च तथा आमदानीहरूको बाँडफाँडबाट हुने नसिर्गः (१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजमिको अवस्थामा कुनै सम्पत्तिवा दायित्व प्राप्त गर्दा, बहन गर्दा वा नसिर्ग गर्दा खर्च वा आमदानीहरू अवस्थाअनुसार प्राप्त, बहन वा नसिर्गको समयमा बजार मूल्यको आधारमा सम्पत्तिरि दायित्वहरू बीच बाँडफाँड गर्नु पर्नेछः- । (क) एकै समयमा एक वा बढी सम्पत्ति प्राप्त गरेमा वा एक वा बढी दायित्व ग्रहण गरेमा, वा । (ख) एकै समयमा एक वा बढी सम्पत्तिवा दायित्व नसिर्ग गरेमा । (२) कुनै सम्पत्तिको स्वामित्व धारण गर्ने वा दायित्व बहन गर्ने व्यक्तिले सो सम्पत्तिवा दायित्वको कुनै भाग नसिर्ग गरेमा सो नसिर्गको तत्काल अघिको सो सम्पत्तिवा दायित्वको खुद खर्च वा खुद आमदानीहरूलाई नसिर्ग गरिएको सम्पत्तिवा दायित्वको भाग र बाँकी रहेको भागमा अवस्था अनुसार नसिर्गको तत्काल पछिको सोको बजार मूल्यको आधारमा बाँडफाँड गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । प्राकृतिक व्यक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ५०. दम्पतीः (१) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिरि सो व्यक्तिको बासनिदा पतिवा पत्नी दुवैले लिखित सूचना दिएर कुनै खास आय वर्षमा कर प्रयोजनको लागि एउटै प्राकृतिक व्यक्तिको रूपमा माननि गरी छनौट गर्न सक्नेछन् । (२) कुनै आय वर्षको सम्बन्धमा उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यवस्था छनौट गर्ने दम्पतीमध्ये पतिवा पत्नीले सो वर्षमा बुझाउनु पर्ने करको लागि एक अर्कोप्रति संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा जम्मेवार हुनेछन् । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आश्रितिलाई भरणपोषण गर्नु पर्ने बासनिदा वधिवे वा वधिरलाई दम्पती सरह माननिछ । ५१. औषधि उपचार बापत कर मलिनः (१) कुनै प्राकृतिक बासनिदा व्यक्तिले नजिको लागि आफै वा अन्य कुनै व्यक्तबाट प्राप्त गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको लागि कुनै आय वर्षमा औषधि उपचार बापत कर मलिन गर्न दाबी गर्न सक्नेछ । (२) कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिको औषधि उपचार बापत कर मलिनको रकम उपदफा (१) बमोजमिको स्वीकृत औषधि उपचार खर्च रकमको पन्ध्र प्रतिशतको दरले हुने रकममा उपदफा (४) मा उल्लिखित कुनै रकम भए सो समेत जोडी गणना गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तबाट दाबी गरिएको औषधि उपचार बापत कर मलिन रकम तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने छैन । (४) कुनै आय वर्षमा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा देहायका हदसम्म खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेख भए बमोजमि बढी भएको रकम जम्मेवारी सारी आगामी वर्षहरूमा उपदफा (२) बमोजमिको रकममा समावेश गर्न सकिनेछः- । (क) उपदफा (२) बमोजमिको रकम उपदफा (३) बमोजमिको सीमाभन्दा बढी भएमा यस्तो बढी भएको रकम, र । (ख) सो वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको व्यक्तिले दाखलिा गर्नु पर्ने कर रकम कम भएको कारणले सो व्यक्तिले औषधि उपचार बापत कर मलिन उपयोग गर्न नसक्ने हदसम्मको रकम । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृत औषधि उपचार खर्च" भन्नाले तोकिए बमोजमिको स्वीकृत औषधि उपचार खर्च सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-१० । नकियहरूका लागि विशेष व्यवस्था । ५२. नकियहरूका सम्बन्धमा लागू हुने करका सन्दिधान्तहरूः (१) कुनै नकिय कर दाखलिा गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसको हतिधकिारीभन्दा छुट्टै रूपमा जम्मेवार हुनेछ । (२) नकियबाट हुने वतिरण दफा ५३ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ र त्यसरी हुने वतिरणमा दफा ५४ बमोजमि यसका हतिधकिारीलाई कर लगाइनेछ । (३) नकियबाट प्राप्त गरिएको रकम र व्यहोरिएको खर्च रकम नकियले अन्य व्यक्तिको लागि प्राप्त गरेको वा नगरेको वा खर्च व्यहोरेको वा नव्यहोरेको जे जस्तो भए पनि नकियले प्राप्त गरेको र व्यहोरेको माननिछ । (४) नकियको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिरि बहन गरिएका दायित्वलाई सोही नकियको स्वामित्व वा भारमा रहेको माननिछ । यस्तो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिरि बहन गरिएका दायित्वलाई अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्व वा भारमा रहेको माननि छैन । (५) नकियको आयको लागि त्यसको व्यवस्थापक, हतिधकिारी वा नकिय जोसुकैले दाखलिा गरेको वदिशी आयकर सो नकियले दाखलिा गरेको माननिछ । (६) कुनै नकिय र यसका व्यवस्थापक तथा हतिधकिारी बीचको कारोबारलाई परिच्छेद-७ र दफा ४५ को अधीनमा रही मान्यता दिइनेछ । ५३. नकियबाट हुने वतिरणः (१) नकियबाट हुने वतिरणमा देहायका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) नकियबाट आफ्नो कुनै हतिधकिारीलाई कुनै पनि हैसियतले गरिएको भुक्तानी, वा । (ख) मुनाफाको पुँजीकरण । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाको खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै भुक्तानी नमि अवस्थाहरूमा मात्र वतिरण भएको माननिछः- । (क) नकियबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतफलको सट्टामा हतिधकिारीले उक्त नकियलाई भुक्तानी गरेको रकमभन्दा सो भुक्तानी बढी भएमा, र । (ख) सो भुक्तानीमा नमि रकमहरू समावेश नभएमाः- । (१) हतिधकिारीको आयको गणना गर्दा समावेश भएका रकमहरू । (२) वतिरणको कारणले बाहेक अन्तमि रूपमा कर कट्टी भएको भुक्तानीहरू । (३) कुनै नकियको वतिरणले सो नकियको सम्पत्तिरि दायित्वको मूल्य घटाउने भएमा मात्र त्यस्तो वतिरण मुनाफाको वतिरण वा पुँजीको फर्ति माननिछ ।

(४) देहायका कुनै अवस्थामा कुनै नकियको वतिरणलाई दफा ५५ को अधीनमा रही मुनाफा वतिरण माननिछः- । (क) उपदफा (३) मा उल्लेखित कसिमिको वतिरण भएमा र वतिरणको समयमा नकियको दायित्वको बजार मूल्य तथा पुँजीकृत गरिएको मुनाफा समेत समावेश भएको पुँजी योगदान रकमको जम्मा रकमभन्दा सम्पत्तिको बजार मूल्य बमोजमिको रकम बढी भएमा, । (ख) मुनाफाको पुँजीकरण भएमा । (५) उपदफा (३) मा उल्लेखित वतिरण मुनाफाको वतिरण नभएको हदसम्म पुँजी फर्ति भएको माननिछ । (६) कुनै नकियको वतिरण पुँजीको फर्ति नभएको हदसम्म सो नकियको लाभांश माननिछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "मुनाफाको पुँजीकरण" भन्नाले बोनस शेयर वा यस्तै कुनै हति जारी गरी पुँजीकृत गरेको वा सो नकियको हतिको चुक्ता रकममा वृद्धि गरेको वा नकियको प्रिमियम तथा पुँजी खातामा नाफालाई आम्दानी बाँधेको समेतलाई जनाउँछ । ५४. लाभांशको करः (१) बासनिदा नकियले वतिरण गरेको लाभांशमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (क) कुनै कम्पनीको शेयरवाला वा साझेदारी फर्मको साझेदारलाई लाभांश वतिरण गरेमा अन्तमि रूपमा कर कट्टीको वधिलि कर लाग्ने, र । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ख) अन्य नकियहरूले वतिरण गरेमा कर लाग्ने छैन । (२) कुनै गैरबासनिदा नकियले कुनै बासनिदा हतिधिकारीलाई वतिरण गरेको लाभांशलाई सो हतिधिकारीको आयको गणना गर्दा समावेश गरी कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसो उपदफा बमोजमि कर कट्टी भई प्राप्त भएको लाभांश वतिरण गरेमा कर लाग्ने छैन । (४) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । (५) कुनै नकियको हतिधिकारीको हति बापत प्राप्त हुने परचिछेद-८ बमोजमिका आम्दानीहरू सो हति बापत कुनै नकियबाट गरिएको पुँजीको फर्ति रकम समावेश गर्नु पर्नेछ । तर नकियले वतिरण गरेको लाभांश समावेश गर्नु पर्ने छैन । ५५. नकियको वधितनः (१) कुनै नकियको वधितनको क्रममा हतिहरूको नसिर्ग हुँदा कुनै हतिधिकारीले पाउने नाफाको अंश र योगदान गरेको पुँजीको अंशको अनुपातमा वतिरणलाई नमिन सबै अवस्थाहरू पूरा भएमा सो नकियको आंशिक लाभांश र आंशिक पुँजीको भुक्तानी माननिछः- । (क) प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै नकियले आफ्नो हति खरिद गरेको वा कुनै नकियको वधितन भएको कारणबाट समेत सो नकियमा रहेको हतिको खारेजी, मोचन वा समर्थनको सम्बन्धमा त्यस्तो नकियबाट कुनै वतिरण गरिएको, । (ख) पूर्ण वधितन भएकोमा बाहेक सो नकियको मुनाफाको अंशमा हतिधिकारीहरूको अधिकारको उपयुक्त अनुपातमा वतिरणको गणना नभएको वा मनासबि रूपमा हुन नसकेको, र । (ग) सो नसिर्ग पछिसो वतिरण प्राप्त गर्ने सो हतिधिकारी सो नकियसँग सम्बद्ध व्यक्ति नभएको ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकुनै नकियमा रहेको कुनै हतिधिकारीको हति सो नकियले प्रचलित कानून बमोजमि मान्यता प्राप्त धतिपत्र वनिमिय बजार मार्फत खरिद गरी उक्त हतिधिकारीलाई गरेको वतिरणमा सो उपदफा र दफा ५३ को व्यवस्था लागू हुने छैन । ५६. नकिय र हतिधिकारी बीचको कारोबारः (१) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै नकिय तथा सो नकियको हतिधिकारी बीच एक अर्कामा वतिरणको कुनै तरिका वा अन्य कुनै कसिमिले सम्पत्तिको स्वामित्वको हस्तान्तरणबाट सम्पत्ति नसिर्ग भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सम्पत्ति हस्तान्तरणकर्ताले सो सम्पत्तिको नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो नसिर्गबाट प्राप्त गरेको माननिछ, र । (ख) सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी लिन व्यक्तिले सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम लागत परेको माननिछ । (२) दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै नकिय र सो नकियको कुनै हतिधिकारीबीच एक अर्कामा कुनै दायित्वको हस्तान्तरणबाट सो दायित्वको नसिर्ग भएमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) दायित्व हस्तान्तरणकर्ताको सो दायित्व नसिर्ग हुनुभन्दा तत्काल अघिको बजार मूल्य सरहको रकम सो दायित्व नसिर्ग गर्दा लागत परेको माननिछ, र । (ख) दायित्व हस्तान्तरण गरिने यो व्यक्तिले दायित्व लाँदा खण्ड (क) मा उल्लेख भए बराबरको रकम प्राप्त गरेको माननिछ । (३) कुनै नकियले कुनै हतिधिकारीलाई लाभांशको रूपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वतिरण गरेमा त्यस्तो लाभांशको रकमलाई सो नकियको आयको गणना गर्दा समावेश गर्नु पर्नेछ । तर तोकिएको कुनै अवस्थामा यो उपदफामा उल्लेख गरिएको कुरा लागू नहुने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ । ५७. नयित्तरणमा परिवर्तनः (१) कुनै नकियको वगित तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो नकियले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले बहन गरेको दायित्व नसिर्ग गरेको माननिछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर स्टार्टअप भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फण्डमा सावकिका शेयरवाला तथा साझेदारको शेयर सङ्ख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ शेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै नकियको पचास प्रतिशत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो नकियको देहाय बमोजमिको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिनेछः- । (क) कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा एक प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । शेयरवाला वा साझेदारले ग्रहण गरेको स्वामित्व, र । (ख) कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा कम स्वामित्व ग्रहण गर्ने आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । शेयरवाला वा साझेदारमध्ये त्यस्तो नकियको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।

शेयरवाला वा साझेदारको सम्बद्ध व्यक्तिले ग्रहण गरेको स्वामित्व । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमि कुनै नकियको स्वामित्व परिवर्तन भएमा

त्यस्तो परविरतन पछिसो नकियालाई देहायका कार्य गर्न अनुमतिदिइने छैन:- । (क) स्वामित्व परविरतन हुनुभन्दा अघिसो नकियाबाट खर्च गरिएका दफा १४ को उपदफा (३) बमोजमि अगाडिसारिएको ब्याज कट्टा गर्न, । (ख) स्वामित्व परविरतन हुनुभन्दा अघिसो नकियालाई हुन गएको नोकसानि दफा २० बमोजमि कट्टा गर्न, । (ग) स्वामित्व परविरतनपछि हुन गएको नोकसानिलाई दफा २० को उपदफा (४) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । बमोजमि त्यस्तो स्वामित्वको परविरतन अघिको आय वर्षमा पछाडिलै जान, । (घ) स्वामित्व परविरतन हुनुअघिदफा २४ को उपदफा (४) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । बमोजमि कुनै रकम वा खर्च बापत हिसाब गरेको र स्वामित्व परविरतन पछिसो रकम वा खर्च आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । दफा २४ को उपदफा (४) बमोजमि समायोजन गर्न, । (ङ) स्वामित्व परविरतन हुनुअघिदफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै रकमको हिसाब गरेको र स्वामित्व परविरतन पछिसो रकम प्राप्त गर्ने अधिकार त्याग गरेको वा सो रकम कुनै व्यक्तिको ऋण दावी भएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऋणलाई ढुबेको ऋण मानी अपलेखन गरेमा दफा २५ को उपदफा (१) बमोजमि समायोजन गर्न, । (च) स्वामित्व परविरतन हुनुअघि सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्ग गर्दा हुन गएको घाटा स्वामित्वको परविरतन पछि सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट प्राप्त आमदानीमा दफा ३६ बमोजमि घटाउन, । (छ) स्वामित्व परविरतन हुनुअघिदफा ६० को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमि प्रमियिमको हिसाब गरेको र स्वामित्व परविरतन पछि त्यस्तो प्रमियिम बीमतिलाई फर्ति दिएकोमा सो बमोजमि खर्च दाबी गर्न, वा । (ज) स्वामित्व परविरतन हुनुअघि विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखला गरेको करलाई दफा ७१ को उपदफा (३) बमोजमि आगामी वर्षमा सार्न । (३) कुनै नकियाको स्वामित्वमा कुनै आय वर्षमा उपदफा (१) मा उल्लिखित किसिमले परविरतन भएमा सो आय वर्षको स्वामित्व परविरतन अघि पछिको भागहरूलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षहरूको रूपमा मानिन्छ । ५८. लाभांश कर घटाउन नदनि व्यवस्था: आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) कुनै नकियाले देहायको सबै अवस्था कायम राखी गरेको प्रबन्धलाई लाभांश कर घटाउन गरेको प्रबन्ध मानिन्छ:- । (क) त्यस्तो नकियाको सञ्चालन, चालू वा अपेक्षित मुनाफा भएमा, । (ख) हति प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले त्यस्तो नकियाको कुनै हति प्राप्त गर्छ र त्यस्तो हति प्राप्तकर्ता वा नजिको सम्बन्ध व्यक्तिले त्यस्तो नकियाको हालको वा साविकको हतिधकिरीलाई वा नजिको सम्बन्ध व्यक्तिलाई हति प्राप्तसँग सम्बन्धित भए वा नभए पनि हति प्राप्तिको समयमा भुक्तानी भए वा नभए पनि कुनै भुक्तानी गरेकोमा, । (ग) त्यस्तो भुक्तानी पूर्ण वा आंशिक रूपमा नकियाको मुनाफामा प्रतविम्बित भएमा, र ।

(घ) त्यस्तो नकियाले त्यस्तो हति प्राप्तकर्तालाई लाभांश वितरण गरेकोमा र त्यस्तो लाभांशले पूर्ण वा आंशिक रूपले सो मुनाफालाई समावेश गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको लाभांश कर घटाउने प्रबन्ध अन्तर्गत कुनै नकियाबाट लाभांश वितरण गरिएकोमा सो प्रबन्धलाई देहाय सरह भएको मानिन्छ:- । (क) हति प्राप्तकर्ता वा नजिको सम्बन्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीलाई सो व्यक्तिले गरेको भुक्तानी नमानी सो नकियाले खण्ड (ख) मा उल्लिखित साविक वा हालको हतिधकिरीलाई लाभांश वितरण गरे सरह मानिन्छ । (ख) सो नकियाबाट हति प्राप्तकर्तालाई वितरण गरिएको लाभांश खण्ड (क) मा उल्लिखित सो भुक्तानी भनिएको रकम घटाई हुन आउने रकम बराबर भएको मानिन्छ । परिच्छेद-११ । बैङ्कडिग र बीमा व्यवसाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ५९. बैङ्कडिग व्यवसाय: (१) बैङ्कडिग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोकसानिको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा बैङ्कडिग व्यवसायलाई भन्निन व्यवसायको रूपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (१क) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही बैङ्कडिग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकम तथा गैरबैङ्कडिग सम्पत्ति बापत व्यवस्था गरिएको रकम समेतको पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (१ख) सहकारी संस्थाले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (१ग) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजमि जोखिम व्यहोर्ने कोष कायम रहेको अवस्थामा नउठ्ने आसामी भनी मुनाफाबाट खर्च लेखिएको मनाहा हुने छैन र त्यस्तो कोषमा रहेको रकम पुँजीकृत गरिएमा वा मुनाफा वा लाभांश बाँडफाँड गरिएमा जुन वर्ष बाँडफाँड गरिएको छ सोही वर्षको आयमा समावेश गरिन्छ । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । (३) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि "बैङ्कडिग व्यवसाय" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि बैङ्कडिग कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको बैङ्कडिग कारोबार सम्झनु पर्छ । ६०. सामान्य बीमा व्यवसाय: (१) सामान्य बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोकसानिको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा बीमा व्यवसायलाई भन्निन व्यवसायको रूपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ । (२) सामान्य बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको आयको गणना गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) आयतर्फ यस ऐन बमोजमि समावेश गर्नु पर्ने कुनै अन्य रकमहरूका अतिरिक्त देहायका रकमहरू पनि समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (१) सो व्यक्तिले सो वर्षमा सो व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको पुनर्बीमाको प्रमियिम लगायत बीमाको प्रमियिम बापतको रकम, र । (२) पुनर्बीमा, जमानत, सुरक्षण वा क्षतिपूर्तिको कुनै करार बापत खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमिका भुक्तानीबाट सो वर्षमा प्राप्त रकमहरू ।

(ख) खर्चतर्फ यस ऐन बमोजमि कट्टा गर्न पाउने रकमका अतिरिक्त देहायका रकमहरू पनि कट्टा गर्न पाउनेछः- । (१) सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सो व्यक्तबाट बीमको हिसाबमा सो वर्षमा गरिएका भुक्तानीहरू र । (२) सो वर्ष वा वगित वर्षमा सो व्यवसायबाट भएको आय गणना गर्दा खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोजमि समावेश गरिएका सो वर्षमा बीमतिलाई फर्ति दइएका प्रमियिमहरू । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको देहाय बमोजमिको रकमको योगः- । (क) कुनै वर्षको नाफा नोक्सान हिसाबमा देखाइएको खुद बीमा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको रकम, र । (ख) कुनै वर्षको अन्त्यमा दाबी भुक्तानी बापत बाँकी रकमको एकसय पन्ध्र प्रतिशतसम्मको रकम । तर, यस उपखण्ड बमोजमि कुनै वर्ष खर्च कट्टी लएको रकम आगामी आय वर्षमा बीमा व्यवसायको आय गणना गर्दा आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । (४) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "दर्ता भएको सामान्य बीमा व्यवसाय" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि नेपालमा दर्ता भई सामान्य बीमा कारोबार गर्ने बीमा व्यवसाय सम्झनु पर्छ । ६१. लगानी बीमा व्यवसायः (१) लगानी बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त हुने आय वा नोक्सानीको गणना गर्दा सो व्यक्तिले सञ्चालन गरेको अन्य व्यवसायभन्दा लगानी बीमा व्यवसायलाई भन्नि व्यवसायको रूपमा मानी छुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ । (२) लगानी बीमा व्यवसाय गर्ने कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षको आय गणना गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछः- । (क) देहायका रकमहरू बाहेक यस ऐन बमोजमि समावेश गर्न सकिने अन्य रकमहरू समावेश गर्नेः- । (१) सो व्यक्तिले सो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा प्रमियिम लगायत बीमा प्रमियिम बापतको रूपमा सो आय वर्षमा प्राप्त गरेको पुनर्बीमाको रकम, र । (२) पुनर्बीमा, जमानत, सुरक्षण वा क्षतिपूर्तिको कुनै करार बापतको खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजमिको भुक्तानीबाट सो वर्षमा प्राप्त रकमहरू । (ख) देहायका रकमहरू बाहेक यस ऐन बमोजमि कट्टी गर्न सकिने अन्य रकमहरू कट्टी गर्नेः- । (१) कुनै व्यक्तिले बीमको हिसाबमा उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्दा गरेको भुक्तानीहरू, र । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (२) बीमतिलाई फर्ति भएको खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित प्रमियिम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) र (२) तथा खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) र (२) मा उल्लिखित रकमहरू सो व्यक्तिको सम्पत्ति वा दायित्व बापतका आम्दानी र आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । खर्च मानिने छैन । (४) कुनै व्यक्तिको लगानी बीमा व्यवसायको लगानी बीमा सम्झौता सो व्यक्तिको सम्पत्ति तथा दायित्व मानिने छैन । ६२. बीमाबाट प्राप्त रकमः (१) कुनै व्यक्तिको आयको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिले बीमाबाट प्राप्त गरेको रकमको सम्बन्धमा दफा ३१ मा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ सम्बन्धमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) बासन्दि व्यक्तिले त्यस्तो रकम भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमति उपर अन्तमि रूपमा हुने कर कट्टीद्वारा कर लगाइनेछ, र । (ख) गैरबासन्दि व्यक्तिले त्यस्तो रकम भुक्तानी गरेको अवस्थामा बीमतिको आयमा सो रकम समावेश गरी गणना गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ" भन्नाले सो बीमाको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले लगानी बीमा बापत प्राप्त गरेको भुक्तानी सो व्यक्तिले तरिको प्रमियिम भन्दा बढी भए जतिको रकमलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-१२ । अवकाश बचत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था । ६३. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । अवकाश कोषः (१) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । (२) स्वीकृत अवकाश कोषको हतिधिकारी प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सो कोषमा गरेको अवकाश योगदान आफ्नो करयोग्य आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । आयको गणना गर्दा घटाई पाउन दाबी गर्न सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृत अवकाश कोष" भन्नाले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजमि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष; नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजमि स्थापित नागरिक लगानी कोष; योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजमि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोष र नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजमि स्थापना भएको नवित्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोष सम्झनु पर्छ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमि कुनै आय वर्षमा कुनै व्यक्तबाट घटाई पाउन दाबी गरिएको रकम तोकिएको अवकाश योगदानको सीमाभन्दा बढी हुने छैन । ६४. अवकाश कोषमा करः (१) अवकाश कोषको आय निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐन बमोजमि समावेश हुने वा कट्टी हुने रकमहरू कोषको आय गणना गर्दा समावेश वा कट्टी गर्नु पर्नेछ । तर, - । (क) सो कोषमा प्राप्त योगदान सो कोषको आम्दानी हुने छैन र त्यस्ता योगदानलाई गणनामा समावेश गरिने छैन । (ख) अवकाश भुक्तानीहरू सो कोषको खर्च हुने छैन र त्यस्ता भुक्तानीलाई आयको गणना गर्दा कट्टी गर्न पाइने छैन । (ग) कुनै हतिधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हति सो कोषको दायित्व हुने छैन । (२) स्वीकृत अवकाश कोषको आयमा कर लाग्ने छैन । (३) कुनै स्वीकृत अवकाश कोष त्यस्तो कोषको रूपमा नरहेमा त्यस्तो कोषले खण्ड (क) बमोजमिको रकमबाट खण्ड (ख) बमोजमिको रकम घटाई हुने रकममा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (१) मा उल्लिखित करको दर अनुसार हुन आउने रकम कर बुझाउनु पर्नेछः- । (क) सो कोषबाट स्वीकृत अवकाश कोषको रूपमा स्वीकृत प्राप्त गरेको मतिदिखि मान्यता समाप्त भएको मतिसिम्मको अवधि बीच सो कोषमा जम्मा भएको सबै अवकाश योगदानहरू र उपदफा (२) लागू नभएको भए करयोग्य आय मानिने सबै आय रकम, ।

(ख) सो कोषबाट स्वीकृत अवकाश कोषको रूपमा स्वीकृतप्राप्त गरेको मतिदिखिमान्यता समाप्त भएको मतिसिम्मको अवधिबीच सो कोषले भुक्तानी दिएको सबै अवकाश भुक्तानी रकम । ६५. अवकाश भुक्तानीहरू: (१) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । योगदानमा आधारित हतिबाट भएको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । वा नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सो कोषमा रहेको हति बापत सो कोषले गरेका अवकाश भुक्तानीहरूलाई आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ, र । (ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियमित तयस्ती भुक्तानी एकमुष्ट रूपमा गरिएको छ भने यसरी गरिएको भुक्तानी रकमबाट सो भुक्तानी रकमको पचास प्रतिशत वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम घटाई हुने भुक्तानीलाई सो प्राकृतिक व्यक्तिको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभ मानिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । (२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषमा रहेको हतिबाट भएको लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बासनिदा व्यक्तबाट रकम भुक्तानी गरिएकोमा अन्तमि रूपमा हुने कर कट्टीको रूपमा सो हतिधिकारी उपर सो रकममा कर लाग्नेछ, र । (ख) गैरबासनिदा व्यक्तले रकम भुक्तानी गरेकोमा सो हतिधिकारीको आय गणना गर्दा सो रकम समावेश गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषमा रहेको हति बापत भएको लाभ" भन्नाले स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषलाई सो कोषमा रहेको हति बापत हतिधिकारी प्राकृतिक व्यक्तबाट बुझाइएको अवकाश योगदानहरूको रकमभन्दा सो कोषबाट सो व्यक्तलाई हति बापत सो व्यक्तलाई गरिएको अवकाश भुक्तानी बढी भए यस्तो बढी भए जतिको रकम समझनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर, हतिधिकारीको योगदान नहुने कुनै कोष (नन् कन्ट्रीब्युटरी फण्ड) बाट भएको भुक्तानीलाई स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषमा रहेको हति बापत भएको लाभ मानिन्छ । ६६. आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । परिच्छेद-१३ । अन्तर्राष्ट्रिय कर । ६७. आयको स्रोत, नोक्सानी, लाभ र भुक्तानी: (१) कुनै व्यक्तिको कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आयको स्रोतमा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकम बढी भएको भए त्यस्तो बढी भएको रकमको हदसम्म नेपालमा रहेको स्रोत मानिन्छ:- । (क) सो आय गणना गर्दा समावेश गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरू । (ख) सो आय गणना गर्दा कट्टी गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरू । (२) कुनै व्यक्तिको कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट हुन गएको नोक्सानीमा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकम बढी भएको भए त्यस्तो बढी भएको रकमको हदसम्म नेपालमा रहेको स्रोत मानिन्छ:- । (क) सो व्यवसाय वा लगानीको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने नेपालमा स्रोत भएका रकमहरू ।

(ख) सो आय गणना गर्दा समावेश गरिएका नेपालमा स्रोत भएका रकमहरू । (३) आय गणना गर्दा समावेश गरिने रकमको देहायको अवस्थामा नेपालमा स्रोत भएको मानिन्छ:- । (क) नेपालमा स्रोत रहेका सम्पत्ति वा दायित्व नसिर्गबाट प्राप्त लाभबाट नेपालमा स्रोत रहेको सम्पत्ति वा दायित्व नसिर्गबाट हुन गएको नोक्सानी घटाई हुन आउने दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वा दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमिका खुद लाभ, । (ख) नेपालमा रहेका सम्पत्ति वा नेपालमा बहन गर्नु पर्ने दायित्व समावेश भएकोमा दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) वा दफा ९ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजमि आय गणना गर्दा समावेश गरिने लाभ र रकमहरू । (ग) खण्ड (क) र (ख) को अधीनमा रही नेपालमा स्रोत रहेका प्राप्त भुक्तानीहरू । (४) नेपालमा रहेका सम्पत्ति वा नेपालमा बहन गर्नु पर्ने दायित्व समावेश भएकोमा सो सम्पत्ति वा दायित्वको नसिर्गबाट हुन गएको लाभ वा नोक्सानीको स्रोत नेपालमा रहेको मानिन्छ । (५) आय निर्धारण गर्दा कट्टी गरिएका रकमहरूमा देहायका रकमहरू समावेश भएकोमा त्यस्ता रकमहरूको स्रोत नेपालमा भएको मानिन्छ:- । (क) नेपालमा रहेका सम्पत्तिहरूका सम्बन्धमा दफा १५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित लागतको खर्च कट्टी गर्न पाउने रकम, । (ख) नेपालमा रहेका सम्पत्तिको सम्बन्धमा दफा १६ को उपदफा (१) बमोजमिका खर्चहरू तथा दफा १९ बमोजमि कट्टी गर्न पाउने हदसम्मका खर्च रकमहरू, र । (ग) खण्ड (क) र (ख) का अधीनमा रही नेपालमा स्रोत रहेका भुक्तानीहरू । (६) देहायका भुक्तानीहरूको स्रोत नेपालमा रहेको मानिन्छ:- । (क) बासनिदा नकियाबाट भुक्तानी दिएको लाभांशहरू, । (ख) बासनिदा व्यक्तबाट तरिएको ब्याज, । (ग) नेपालमा रहेको जमनिबाट प्राप्त प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा गरिएको वा त्यस्तो स्रोतको सन्दर्भमा गणना गरिएको प्राकृतिक स्रोत बापतको भुक्तानी, । (घ) नेपालमा रहेका कुनै सम्पत्तिको प्रयोग बापत भुक्तानी गरिएको बहाल रकम, । (ङ) कुनै व्यक्तले नेपालमा रहेका कुनै सम्पत्तिको प्रयोग कसैलाई गर्न दिएको बापत वा सम्पत्ति प्रयोग गर्न अधिकार वा त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग नगर्ने बन्देज माने बापत प्राप्त गरेको रोयल्टी, । (च) कुनै व्यक्तबाट नेपालमा रहेको जोखिमको बीमा सम्बन्धमा भुक्तानी गरिएको साधारण बीमा बापतको रकम र सो व्यक्तलाई साधारण बीमा बापत बुझाइएको प्रिमियम, । (छ) कुनै व्यक्तले अन्तर चलान (ट्रान्ससपिमेन्ट) गरेको परिणाम स्वरूप बाहेक नेपालमा स्थल, सामुद्रिक वा हवाई यातायात वा चार्टर सेवा व्यवसाय सञ्चालन गरी देहाय बमोजमि प्राप्त गरेको भुक्तानी:- । (१) प्रस्थान गर्ने यातुहरूको ओसारपसार गर्ने, वा । (२) डाक, पशुपक्षी वा अन्य प्रत्यक्ष चल सम्पत्ति चलान गर्ने ।

(ज) तार, रेडियो, अप्टिकल फाइबर वा भू-उपग्रह जस्ता सञ्चारको माध्यमबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तले त्यस्ता खबर वा सूचना नेपालमा उत्पत्ति भएको वा नभएको जे भए पनि नेपालमा स्थापित संयन्त्रहरूबाट खबर वा सूचनाको सम्प्रेषणका सम्बन्धमा सो व्यक्तले

प्राप्त गरेको भुक्तानी, । (झ) रोजगार गर्न वा सेवा प्रदान गर्न वा सो कार्यहरूमा बन्देज माने बापत खण्ड (छ) वा (ज) मा उल्लेख नगरएका कसिमिका सेवा शुल्क लगायतका देहायका अवस्थाका भुक्तानीहरूः- । (१) भुक्तानीको स्थान जहाँसुकै भए पनि नेपालमा सो कार्यहरू भएमा, वा । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । रोजगार जहाँसुकै भए पनि नेपाल सरकारले भुक्तानी दनि भएमा । (ज) बासनिदा व्यक्तबाट भुक्तानी गरिएका खण्ड (झ) भित्र नपर्ने वार्षिक वृत्तिको रकम, लगानी बीमा बापतको रकम र अवकाश भुक्तानीको रकम तथा त्यस्तो रकमहरू सुनिश्चित गर्न बासनिदा व्यक्तलाई दिएको कुनै प्रमियिम वा अन्य भुक्तानी, । (ट) नेपालमा रहेको सम्पत्तिबाट सञ्चालति व्यवसाय वा लगानीका सम्बन्धमा प्राप्त गरिएका उपहारहरू, र । (ठ) माथिखण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) मा उल्लेख भए बाहेकका देहायका भुक्तानीहरूः- । (१) नेपालमा रहेको सम्पत्तिको नसिर्गको सम्बन्धमा वा नेपालमा बहन गर्नु पर्ने दायित्व प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरू, वा । (२) नेपालमा सञ्चालति क्रयिकलापका सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानीहरू । (७) माथिका उपदफाहरूमा लेखिए बमोजमि नेपालमा स्रोत भएका माननि बाहेक कुनै आय, नोक्सानी, रकम, लाभ वा भुक्तानीलाई वदिशी स्रोत भएको माननिछ र त्यस्तो आय, नोक्सानी, रकम, लाभ वा भुक्तानीको स्रोत कुन वदिशी मुलुकमा रहेको छ भन्ने कुरा यकनि गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनमा नेपाल भनी उल्लेख भएका सन्दर्भहरू कुनै खास वदिशी मुलुकको हकमा उल्लेख भएको सन्दर्भ सरह मानी लागू हुनेछन् । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागिः- । (क) “नेपालमा रहेको सम्पत्ति” भन्नाले नेपालमा रहेका जग्गा जमनि वा भवनहरू तथा बासनिदा व्यक्तिको कुनै वदिशी राष्ट्रमा रहेका जग्गा जमनि वा भवन बाहेकका सम्पत्ति वा सो व्यक्तदफा ६९ बमोजमि नयिन्त्रति वदिशी नकियसँग सम्बद्ध रहेमा सो नकियमा रहेको नजिको हति समेत सम्झनु पर्छ । (ख) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । “नेपालमा बहन गर्नु पर्ने दायित्व” भन्नाले नेपालमा सञ्चालति क्रयिकलापबाट बासनिदा व्यक्तिको सर्जना भएको दायित्व सम्झनु पर्छ । ६८. वदिशी स्थायी संस्थापनहरूः (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनका अन्य व्यवस्थाहरूको अधीनमा रही गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालस्थति कुनै वदिशी स्थायी संस्थापनको आयमा लाग्ने कर दाखला गर्ने जमिमेवारी सोही संस्थापनको हुनेछ । (२) वदिशी स्थायी संस्थापनको आयबाट दफा ६९ बमोजमि सो संस्थापनको स्वामित्व भएको व्यक्तिको आय छुट्याउनु पर्नेछ ।

(३) गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालस्थति वदिशी स्थायी संस्थापनले वदिश पठाएको आयमा दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजमिको स्थायी संस्थापन उपर कर लाग्नेछ । (४) गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालस्थति वदिशी स्थायी संस्थापनले कुनै आय वर्षमा वदिश पठाएको आय सो वदिशी स्थायी संस्थापनले सो वर्षमा वतिरण गरेको लाभांश रकम बराबर हुनेछ । ६९. नयिन्त्रति वदिशी नकियहरूः (१) कुनै नकियले कुनै आय वर्षको अन्त्यमा नयिन्त्रति वदिशी नकियको रूपमा सो नकियले सो वर्षमा भएको सम्बद्ध आयको लाभांश वतिरण गरेमा आफ्ना हतिधकिरीहरूलाई समानुपातममा देहाय बमोजमि लाभांश वतिरण गरेको माननिछः- । (क) लाभांश वतिरण गर्दा सो आयमा रहने सो हतिधकिरीहरूको अधिकार अनुसार, वा । (ख) ती अधिकारहरू मनासबि रूपमा नश्चिति नभएमा वभागले परस्थिति अनुरूप उपयुक्त ठानेको तरिका अनुसार । (२) कुनै आय वर्षको अन्त्यमा नयिन्त्रति वदिशी नकियको रूपमा रहेको नकियबाट सो आय वर्षमा उपदफा (१) बमोजमि बाहेक वतिरण गरिएका लाभांशहरूमा कर लाग्ने छैन । (३) लाभांश वतिरणको समयमा नयिन्त्रति वदिशी नकियसँग सम्बद्ध रहेका हतिधकिरीलाई सो नकियबाट उपदफा (१) बमोजमि वतिरण गरिएको माननि लाभांशको सम्बन्धमा देहाय बमोजमि भएको माननिछः- । (क) सो नकियको सम्बद्ध आयको कसिमि र स्रोत सरहको वशिषता भएको, र । (ख) सो नकियको सम्बद्ध आयको प्रत्येक कसिमि र स्रोतमध्येबाट समानुपातकि रूपमा वतिरण गरेको । (४) उपदफा (३) बमोजमि वतिरण गरिएको माननि रकमका सम्बन्धमा उपदफा (५) वा दफा ७२ को उपदफा (५) बमोजमि दाखला गरिएको माननि समेत कुनै नयिन्त्रति वदिशी नकियबाट दाखला गरिएको कुनै कर सो नकियसँग सम्बद्ध हतिधकिरीका लागि छुट्याउनु पर्नेछ । (५) बाँडफाँडको समयमा उपदफा (४) बमोजमि छुट्याइएको कर हतिधकिरीले दाखला गरेको माननिछ र त्यस्तो करका लागि हतिधकिरीले दफा ७१ मा व्यवस्था गरिए बमोजमि कर मलिन गर्ने सुविधा पाउन सक्नेछ । (६) वतिरणको समयमा उपदफा (१) बमोजमि हतिधकिरीलाई वतिरण गरिएको माननि रकमलाई प्रापक हतिधकिरीको सो वतिरण गर्ने नकियमा हतिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतको खर्चमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (७) वतिरणको समयमा उपदफा (२) बमोजमि कर छुट पाउने हतिधकिरीलाई वतिरण गरिएको लाभांशलाई प्रापक हतिधकिरीको सो वतिरण गर्ने नकियमा हतिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति वा दायित्व बापतको आमदानीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (८) यस ऐनको प्रयोजनको लागि दाखला गरेको वदिशी आयकरलाई वा उपदफा (५) वा दफा ७२ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै नयिन्त्रति वदिशी नकियले दाखला गरे सरह मानिएको वदिशी आयकरलाई सो नकियले यस ऐन बमोजमि दाखला गरेको वा दाखला गरे सरह मानिएको कर रकम माननिछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागिः- । (क) “सम्बद्ध आय” भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै नयिन्त्रति वदिशी नकियको करयोग्य आय गणना गर्दा सो नकियलाई बासनिदा नकिय भए सरह मानी गणना गरिएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ ।

(ख) “नयिन्त्रति वदिशी नकिय” भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै बासनिदा व्यक्तिको प्रत्यक्ष रूपमा वा एक वा बढी मध्यस्थ गैरबासनिदा नकियहरूको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा हति रहेको कुनै गैरबासनिदा नकियलाई जनाउँछ र सो व्यक्तिसो नकियसँग सम्बद्ध रहेको छ वा सो सम्बद्ध माननि व्यक्त तथा अन्य बढीमा चार बासनिदा व्यक्तहरू सो नकियसँग सम्बद्ध भएको भए त्यस्तो नकियलाई पनि नयिन्त्रति वदिशी नकिय सम्झनु पर्छ । ७०. नेपालमा

जल यात्रा, हवाई यातायात वा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासनिदालाई लागूने करः (१) जलयात्रा सञ्चालन, चार्टर सेवा सञ्चालन वा । हवाई यातायात सञ्चालन गर्ने गैरबासनिदा व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयमा सो वर्षमा अन्तर चलान (ट्रान्ससपिमेन्ट) बाट प्राप्त रकम बाहेक देहायका कार्यहरूबाट प्राप्त रकमहरू समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) नेपालबाट प्रस्थान हुने यात्रुहरूको ओसारपसार, वा । (ख) नेपालबाट चलान गरिएको डाँक, पशुपंक्षी वा मालसामानको ओसारपसार । (२) तार, रेडियो, अप्टिकल फाइबर वा भू-उपग्रह सञ्चारको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गैरबासनिदा व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयमा नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट गरिएको नेपालमा उत्पत्ति भएको वा नभएको खबर वा सूचनाको सम्प्रेषणबाट प्राप्त रकमहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कुनै गैरबासनिदा व्यक्तिको करयोग्य आयमा समावेश गरिने रकमहरूमा अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (७) मा तोकिएको दरले कर लाग्नेछ । तर, । (क) सो व्यक्तिको कुनै बाँकी करयोग्य आयका सम्बन्धमा दाखलिा गर्नु पर्ने कर गणना गर्दा ती रकमहरूलाई गणना गर्नु पर्ने छैन, । (ख) ती रकमहरूको गणनासँग सम्बन्धित खर्चहरू सो बाँकी करयोग्य आय गणना गर्दा कटौती गर्न पाइने छैन, र । (ग) ती रकमहरूका सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि सो व्यक्तीबाट दाखलिा गर्नु पर्ने कर रकमबाट सो व्यक्तिले कुनै पनिकर मलिन गर्ने सुविधा पाउने छैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "गैरबासनिदा व्यक्ती" भन्नाले नेपाल बाहिर मुख्य कार्यालय रहेको सम्बद्ध नकियाहरूको समूहभित्र रहेको बासनिदा नकिया समझनु पर्छ । ७१. वैदेशिक कर मलिनः (१) कुनै बासनिदा व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा दाखलिा गरेको कुनै विदेशी आयकर सो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य विदेशी आय बापत दाखलिा गरिएको करको हदसम्म सो आय वर्षमा सो विदेशी आयकर बापत कर मलिनको दाबी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दाबी गरिएको विदेशी कर मलिनको गणना गर्दा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछः- । (क) प्रत्येक देशको स्रोतको निर्धारणयोग्य विदेशी आयका लागि छुट्टाछुट्टै गणना गर्नु पर्नेछ, र । (ख) प्रत्येक गणनाका सम्बन्धमा सो वर्षमा उक्त व्यक्तिको नेपालको करको औसत दरभन्दा निर्धारणयोग्य विदेशी आयका हकमा बढी करको दरले सो विदेशी कर मलिनको दाबी गर्न पाइने छैन ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा व्यवस्था गरिएको सीमाको कारणले उपदफा (१) बमोजमि विदेशी कर मलिन गर्न पाउने सुविधा प्रदान नगरिने कुनै व्यक्तिको निर्धारणयोग्य विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखलिा गरेको कुनै विदेशी आयकरलाई देहाय बमोजमि गर्न पाइनेछः- । (क) आगामी वर्षमा सार्न सकिने, र । (ख) यस्तो विदेशी आय भएको देशमा स्रोत रहेको सो व्यक्तिको भावी आय वर्षको निर्धारणयोग्य विदेशी आयका सम्बन्धमा दाखलिा गरेको मानिने । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आय वर्षको लागि कुनै व्यक्तिले सो वर्षमा पाउने विदेशी कर मलिनको दाबी छोडी यस्तो मलिन सुविधा उपलब्ध रहेको विदेशी आयकर बापतको रकम खर्च दाबी गर्न पनिसक्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि, - । (क) "निर्धारणयोग्य विदेशी आय" भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै बासनिदा व्यक्तिको सो वर्षमा कुनै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको सो व्यक्तिको निर्धारणयोग्य आयमा समावेश गरिने देहाय बमोजमिको आय समझनु पर्छः- । (१) विदेशी स्रोतबाट भएको आय, वा । (२) जुनसुकै स्रोतको भए तापनि दफा ६९ अन्तर्गत सो बासनिदा व्यक्तिलाई वितरण गरिएको मानिने गैरबासनिदा व्यक्तिको आय । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ख) "नेपालको करको औसत दर" भन्नाले कुनै आय वर्षमा कुनै विदेशी कर मलिन गर्नु अगावैको दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिले त्यस्तो वर्षमा दाखलिा गर्नु पर्ने कर रकमलाई त्यस्तो व्यक्तिको उक्त आय वर्षको करयोग्य आयले भाग गरी हुन आउने रकमलाई एक सयले गुणन गर्दा हुन आउने दर समझनु पर्छ । परिच्छेद-१४ । कर प्रशासन तथा आधिकारिक कागजात । ७२. विभागः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रशासन गर्ने कामका लागि विभाग जमिमेवार हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विभागको जमिमेवारी पूरा गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्‍याउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विभाग मातहतमा ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्न र ती कार्यालयहरूको कार्यक्षेत्र तोक्न सक्नेछ । यसरी कार्यक्षेत्र तोकेका कार्यालयहरू विभागकै अङ्गका रूपमा रहनेछन् । (३) विभागमा देहाय बमोजमिका अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीहरू रहन सक्नेछन्ः- । (क) महानिर्देशक, । (ख) आवश्यक सङ्ख्यामा उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निदेशक, प्रमुख कर अधिकृत, कर अधिकृत तथा अन्य अधिकृत, र । (ग) अन्य कर्मचारी । (४) नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही महानिर्देशकले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) यस ऐन बमोजमि विभागलाई प्राप्त कुनै पनिकर अधिकारको प्रयोग गर्न, । (ख) उपदफा (५) र (६) को अधीनमा रही खण्ड (क) बमोजमिको अधिकार कुनै अर्को अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न, ।

(ग) आन्तरिक राजस्व कार्यालय नरहेको ठाउँमा खण्ड (क) बमोजमिको अधिकारमध्ये दफा ७५ बमोजमि सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजमिको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै पुनरावलोकनीय निर्णयलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावित गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजमि कुनै व्यक्तिले दिएको नविदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, दफा १२९ बमोजमि कसूर थपेर जोड्न वा दफा ८२ बमोजमि कुनै अधिकृतलाई अख्तियारी दिने बाहेक अन्य सबै वा केही अधिकार नजिामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोक्न । (५) नेपाल सरकार वा महानिर्देशकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही उपमहानिर्देशक, प्रमुख कर प्रशासक, निदेशक, प्रमुख कर अधिकृत तथा

कार्यालय प्रमुखका रूपमा रहने कर अधिकृतले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) यस ऐन बमोजमि विभागलाई प्राप्त अधिकारमध्ये दफा ७५ बमोजमि सार्वजनिक परपित्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजमिको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै पुनरावलोकनीय नरिण्यलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावति गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजमि कुनै व्यक्तिले दिएको नविदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न वा दफा १२९ बमोजमि कसूर थपेर जोड्न बाहेक अन्य अधिकारहरू प्रयोग गर्न, र । (ख) उपदफा (६) को अधीनमा रही विभागको कुनै अर्को अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न । (६) महानरिदेशक, उपमहानरिदेशक, प्रमुख कर प्रशासक, निरिदेशक, प्रमुख कर अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखका रूपमा रहने कर अधिकृत बाहेकको विभागको कुनै अर्को अधिकृतले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) देहायका अधिकारहरू बाहेक विभागलाई भएको अधिकारमध्ये सो अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरिएका कुनै अधिकारको प्रयोग गर्नः- । (१) दफा ७५ बमोजमि सार्वजनिक परपित्र जारी गर्न, दफा ७७ बमोजमिको कागजात तोक्न, दफा ११५ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै पुनरावलोकनीय नरिण्यलाई स्थगनमा राख्न वा अन्य तवरले प्रभावति गर्न, दफा ११५ को उपदफा (७) बमोजमि कुनै व्यक्तिले दिएको नविदनमा उल्लिखित कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न वा दफा १२९ अन्तर्गत कसूर थपेर जोड्न, वा । (२) दफा ८२ बमोजमि कुनै अधिकृतलाई अख्तियारी दिने वा दफा १०९ बमोजमि सूचना जारी गर्न, र । (ख) आफूलाई प्रत्यायोजन गरिएको कुनै अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छैन । ७३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूः (१) कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि कर लाग्ने व्यवस्था भएको र सोही आयमा विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारले विदेशी सरकारसित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्न सक्नेछ ।

(२) नेपालसँग सम्पन्न भएका कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बमोजमि अर्को देशको सक्षम अधिकारीले सो अर्को देशको कर कानून अन्तर्गत कुनै बक्यौता राख्ने व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने रकम नेपालमा सङ्कलन गरिदिने विभागलाई अनुरोध गरेको अवस्थामा यो उपदफा लागू हुनेछ । (३) उपदफा (२) लागू हुने अवस्थामा विभागले सो सक्षम अधिकारीलाई सो रकम पठाउने प्रयोजनको लागि कर बक्यौता राख्ने सो व्यक्तिलाई लिखित । रूपमा सूचना गरी सो सूचनामा उल्लेख गरिएको मतिभित्रमा त्यस्तो रकम विभागमा दाखला गर्न लगाउन सक्नेछ । (४) कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा नेपालले आय वा भुक्तानीमा छुट दिनु पर्ने वा आय वा भुक्तानीमा गरेको घटाइएको दर लगाउनु पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भएमा यो उपदफा लागू हुनेछ । (५) उपदफा (४) लागू भएको अवस्थामा देहाय बमोजमिको कुनै नकियालाई कर छुट वा कर कटौतीको सुविधा उपलब्ध हुने छैनः- । (क) सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको बासनिदा मानिने नकिया, र । (ख) सो नकियाको नहिती स्वामित्वको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिसा प्राकृतिक व्यक्तहरूद्वारा वा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हति नरहेको नकियाहरूद्वारा ग्रहण गरिएको र सो सम्झौताको प्रयोजनको लागि सो व्यक्तहरू वा नकियाहरू सो सम्झौताको अर्को पक्ष रहेको राष्ट्रको वा नेपालको पनि बासनिदा नभएको । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता" भन्नाले देहायको व्यवस्था गर्ने कुनै विदेशी सरकारसँग सम्पन्न गरिएको नेपालको हकमा लागू भएको कुनै सन्धि वा सम्झौता सम्झनु पर्छः- । (क) दोहोरो करबाट मुक्ति दिने र वित्तीय छल नरीध गर्ने, वा । (ख) कर दायित्वको कार्यान्वयनमा पारस्परिक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्ने । ७४. करदाताको अधिकारः आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) करदाताले यस ऐन बमोजमिका कर्तव्यहरू पालना गर्नु पर्नेछ । (२) करदातालाई यस ऐन बमोजमि कर बुझाउने सन्दर्भमा देहाय बमोजमिको अधिकार हुनेछः- । (क) सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार, । (ख) कर सम्बन्धी कुराहरूको सूचना प्रचलित कानून बमोजमि प्राप्त गर्ने अधिकार, । (ग) कर सम्बन्धी कुरामा सफाइको सबुत पेश गर्ने मौका प्राप्त गर्ने अधिकार, । (घ) प्रतिक्रियाको लागि कानून व्यवसायी वा लेखापरीक्षक मुकरर गर्ने अधिकार, र । (ङ) कर सम्बन्धी गोप्य कुराहरू यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनतकिर्म्य हुने अधिकार । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "करदाता" भन्नाले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजमि कर लगाई असुल उपर गरिने व्यक्तिसमूहनु पर्छ । ७५. सार्वजनिक परपित्रः (१) यस ऐनको कार्यान्वयनमा एकपक्षीय रूपमा ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र विभागका अधिकृतहरू लगायत यस ऐनबाट प्रभावति हुने व्यक्तहरूलाई मार्ग निरिदेशन दिने विभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा व्याख्या सहित लिखित सार्वजनिक परपित्रहरू जारी गर्न सक्नेछ । (२) विभागले उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएका परपित्रहरू सर्वसाधारणको जानकारीको लागि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।

विभागको आफ्नो वेबसाइटमा वा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएको कुनै परपित्र रद्द नगरिसम्म सो परपित्र बमोजमि कारबाही गर्न विभाग बाध्य हुनेछ । ७६. पूर्वदेशः (१) कुनै व्यक्तिले आफूद्वारा प्रस्तावति वा आफूले मानेको कुनै प्रबन्धका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने अवस्था बारे कुनै द्विविधि नरिकरणका लागि विभाग समक्ष लिखित रूपमा नविदन दिएमा विभागले सो व्यक्तिलाई लिखित रूपमा सूचित गरी विभागको धारणा तोकिए बमोजमि पूर्वदेशद्वारा जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखापरेको कुनै द्विविधि सम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको वा अदालतबाट निरिण्य भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा विभागले उपदफा (१) बमोजमिको पूर्वदेश जारी गर्न सक्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि पूर्वदेश जारी गर्नु अगावै

कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजमि गरेमा सो व्यक्तिलाई दिएको पूर्वदेश बहाल रहेसम्म सो आदेश बमोजमि यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न विभाग बाध्य हुनेछः- । (क) सो आदेशसँग सम्बद्ध वषियको पूर्ण यथार्थ विवरण विभाग समक्ष प्रस्तुत गरेमा, र । (ख) सो आदेशको लागि सो व्यक्तिले दिएको नविदनमा उल्लेखित बुँदा अनुरूपको प्रबन्ध भएमा । (४) दफा ७५ बमोजमि जारी गरिएका सार्वजनिक परिपत्र र उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएका पूर्वदेश एकआपसमा बाझिएमा पूर्वदेश जारी गरिएको व्यक्तिको हकमा पूर्वदेशमा उल्लेखित कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको पूर्वदेश जारी गर्नुअघि विभागले नविदकलाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थिति भई कुनै अपुग विवरण भएमा पेश गर्ने मौका पनि सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (६) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिएको कुनै पूर्वदेश रद्द नगरिसम्म सो पूर्वदेश बमोजमि कारबाही गर्न विभाग बाध्य हुनेछ । ७७. कागजातको ढाँचा: (१) यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजमि आवश्यक पर्ने तथा यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सूचना, विवरण तथा जानकारीहरू समावेश हुने गरी विभागले समय समयमा आवश्यक कागजात, आय विवरण लगायतका विवरणहरू, कर कट्टी विवरण दाखला गर्ने तरिका र ढाँचा तथा अभिलेखको ढाँचा तोकन सक्नेछ । (२) विभागले उपदफा (१) बमोजमिका ढाँचाहरू सर्वसाधारणको जानकारीको लागि विभागमा र विभागले निर्धारण गरेका अन्य स्थानमा तथा अन्य माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) विभागले कुनै व्यक्तिले विभागमा पेश गर्ने सूचना वा विवरण वा कागजात विद्युतीय माध्यमबाट पेश गर्नु पर्ने गरी तोकन सक्नेछ । ७८. स्थायी लेखा नम्बर: आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ । तर विभागबाट स्वीकृति प्राप्त नकाले यस ऐनको प्रक्रिया पुर्याई त्यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने क्रममा विभागले तोकिएको अवधिसम्म पैठारी नरियातको कारोबार गर्न सक्ने छैन ।

(२) विभागले कुनै पन व्यक्तिलाई यस ऐनको प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने कुनै आय विवरण, विवरण, कथन वा अन्य कागजातमा आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गर्न आदेश पनि सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) विभागले कुनै व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर देखाउनु पर्ने वा उल्लेख गर्नु पर्ने अवस्था तोकन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (३) बमोजमिको व्यक्तिले कारोबार गर्नुभन्दा पहिले स्थायी लेखा नम्बर लनु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (४क) उपदफा (४) बमोजमि स्थायी लेखा नम्बर लई कारोबार गर्ने व्यक्तिले तोकिएको अवधभित्र विभागले तोकै बमोजमिको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोम्याट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (५) उपदफा (१), (२), (३) वा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्थायी लेखा नम्बर नलएको कारणबाट कुनै व्यक्तिले गरेको दायित्वबाट फुर्सद पाउने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ७८क. स्थायी लेखा नम्बर स्थगन: (१) विभागले देहायको कुनै अवस्थामा स्थायी लेखा नम्बर स्थगन गर्न सक्नेछः- । (क) कारोबार गर्न छाडेमा, । (ख) नकालेको हकमा नकाले बन्द, बकिरी वा हस्तान्तरण भएमा वा अन्य कुनै कसमिबाट त्यस्तो नकालेको अस्तित्व कायम नरहेमा, । (ग) व्यक्तित्व स्वामित्व भए त्यस्तो स्वामित्व भएको व्यक्तिको मृत्यु भएमा, । (घ) भुलवश दर्ता भएकोमा । (२) स्थायी लेखा नम्बर स्थगन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७९. कागजातको तामेली: (१) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई दनु बुझाउनु पर्ने कुनै कागजात देहायको अवस्थामा सो व्यक्तिलाई बुझाइएको वा दिइएको मानिनेछः- । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (क) कुनै व्यक्तिको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ठेगानामा फ्याक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत पठाएको, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ख) व्यक्तित्व रूपमा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई वा नजिको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाइएको तथा नकालेको हकमा नकालेको प्रबन्धक वा नजिले तोकिएको प्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई बुझाइएको, वा । (ग) व्यक्तिको थाहा भएसम्मको आवास, कार्यालय, व्यवसाय वा अन्य ठेगानामा हुलाकबाट रजिष्ट्री गरी पठाएको । (२) विभागको अधिकारप्राप्त अधिकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गरिएको, कम्प्युटर प्रविधिबाट इन्क्रिप्ट वा इनकोड गरिएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोजमि जारी गरिएको, तामेली गरिएको वा दिइएको कागजातलाई रीतपूर्वकको मानिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि कागजातको तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रेडियो, टेलिभिजन वा राष्ट्रियस्तरको कुनै पत्रपत्रिकाबाट तत्सम्बन्धी आदेशको सूचना प्रसारण वा प्रकाशन गरी सोको जानकारी गराउन सक्नेछ । त्यसरी गराएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाएको मानिनेछ ।

८०. त्रुटिपूर्ण कागजात: (१) यस ऐन बमोजमि जारी गरिएको देहायको कुनै कागजात त्रुटिपूर्ण मानिने छैनः- । (क) मूलभूत रूपमा यस ऐन अनुकूल भएमा, र । (ख) जुन व्यक्तिलाई सो कागजातमा सम्बोधित गरिएको छ सो व्यक्तिलाई सामान्य रूपमा सो कागजातमा लक्षित गरिएको भएमा । (२) यस ऐन बमोजमि विभागले जारी गरेको कुनै कागजातमा कुनै त्रुटि भएमा र सो त्रुटिबाट यस ऐनको व्याख्या वा कुनै व्यक्तित्व विशेषको तथ्य सम्बन्धी । कुनै विवाद नभएमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउने प्रयोजनको लागि विभागले उक्त कागजातमा संशोधन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-१५ । अभिलेख र सूचना सङ्कलन । ८१. कागजातको अभिलेख राख्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कर बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको प्रत्येक व्यक्तिले विभागबाट तोकिएको प्रकार, ढाँचा, लेखापरीक्षणको

प्रमाणीकरण वा अन्य प्रकारले गर्नु पर्ने प्रमाणीकरण तथा प्रमाणित गर्ने कागजातहरूका अतिरिक्त देहाय बमोजमिका आवश्यक कागजातहरू नेपालमा खडा गरी राख्नु पर्नेछः- । (क) यस ऐन बमोजमि विभागमा पेश गर्नु पर्ने आय विवरण वा अन्य कुनै कागजातहरूलाई पुष्ट्याई गर्ने आवश्यक सूचना तथा कागजात, । (ख) नजिले बुझाउनु पर्ने कर निर्धारण गर्न सघाउ पुर्याउने कागजात, । (ग) खर्च कटौतीलाई पुष्ट्याई गर्ने कागजात । (२) विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक यस दफा बमोजमिका कागजातहरू सम्बन्धित आय वर्ष समाप्त भएको मितिले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । पाँच वर्षको अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कुनै कागजात नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा नभएमा विभागले लिखित सूचना जारी गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नजिको आफ्नै खर्चमा त्यस्तो कागजातलाई प्रचलित कानून बमोजमि मान्यता प्राप्त अनुवादकबाट नेपाली भाषामा गरिएको अनुवादप्रति पेश गर्न लगाउन सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (४) विभागले मापदण्ड र प्रक्रिया तोकी व्यक्तिले वदियुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्न र उपदफा (१) बमोजमि राख्नु पर्ने कागजातहरू वदियुतीय माध्यमबाट राख्न स्वीकृत दिने सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो सूचनामा तोकिएको करदातालाई अनिवार्य रूपमा वदियुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गरी त्यस्तो वदियुतीय माध्यमलाई विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (सबिएमएस) मा आबद्ध गर्न आदेश दिने सक्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६) वदियुतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने सफ्टवेयर वा उपकरणको सुरक्षण तथा वशिवसनीयता सम्बन्धमा विभागले कार्यवधि बनाई लागू गर्नेछ । त्यस्तो कार्यवधिसम्बन्धित उत्पादक, वितरक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।

८१क. व्यावसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तितले खातामा जम्मा गर्न नपाइने: कुनै पनव्यक्तिले व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त नगद, चेक, क्यू आर कोड तथा अन्य कुनै वदियुतीय माध्यमबाट प्राप्त हुने कुनै पनरिकम व्यक्तितले बैंक खातामा जम्मा गर्न पाइने छैन । ८२. विभागले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने: (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नको लागि विभागको अधिकृतले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- । (क) प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा अवस्थित कुनै पनपरिसर, स्थान, कागजात वा अन्य सम्पत्तमा पूर्ण वा नरिबाध पहुँच प्राप्त गर्न, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि पहुँच प्राप्त गरेको कागजातका इलेक्ट्रोनिक प्रति लगायत कागजको कुनै अंश वा प्रतिलिपि प्राप्त गर्न, । (ग) खण्ड (क) बमोजमि पहुँच प्राप्त गरेको कागजात यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न आवश्यक हुने खालको प्रमाण हो भन्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो कागजात आफ्नो कब्जामा लानि, र । (घ) कागजातमा पहुँच भएको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिने अनुरोध गरेकोमा सो व्यक्तिले उपलब्ध नगराएकोमा खण्ड (क) बमोजमि त्यस्ता कागजात कुनै पनरूपमा कुनै सम्पत्तमा राखिएको छ भन्ने सो अधिकृतलाई लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लानि । (२) कुनै पनअधिकृतले विभागबाट लिखित रूपमा अख्तियारी प्राप्त नगरी उपदफा (१) बमोजमिको कुनै पनअधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन । कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारको प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्दा सो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्तिले वा सम्बन्धित कुनै कागजात वा सम्पत्तमा पहुँच भएको व्यक्तिले विभागको अख्तियारी देखाउन अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिकृतले नजिहुराई त्यस्तो अख्तियारी देखाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकार प्रयोग गरी कुनै परिसर वा स्थानमा प्रवेश गर्ने विभागको कुनै अधिकृतले अनुरोध गरेमा त्यस्तो परिसर वा स्थानको कब्जा गर्ने व्यक्ति वा सम्बन्धित कागजात वा सम्पत्तमा पहुँच भएको व्यक्तिले सो अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सबै समुचित सुविधा तथा सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) विभागले उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजमि कब्जामा लिएको कागजात वा सम्पत्ति देहायको समयसम्म आफ्नो कब्जामा लानि सक्नेछः- । (क) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि कब्जामा लिएको कुनै कागजात कुनै व्यक्तिको कर दायित्व निर्धारण गर्न वा यस ऐन बमोजमि अन्य कुनै कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने समयसम्म, र । (ख) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि कब्जामा लिएको सम्पत्ति विवादित कागजातमा पहुँच प्राप्त गरी कब्जा नलएसम्मको समयसम्म । (५) उपदफा (४) बमोजमि जुन व्यक्तिको कागजात कब्जामा लइएको छ सो व्यक्तिले त्यस्तो कागजातको जाँच गर्न सक्नेछ र विभागले तोके बमोजमिको सुपरविक्षणमा सम्बन्धित व्यक्तिकै खर्चमा कार्यालय समयभित्र त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि वा अंश उतार गरी लानि सक्नेछ ।

(६) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वशिषाधिकार सम्बन्धी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कब्जा गर्ने व्यक्ति" भन्नाले कुनै परिसर वा स्थानका सम्बन्धमा सो परिसर वा स्थानको स्वामित्व भएको व्यक्ति, प्रबन्धक वा त्यहाँ रहेको अन्य व्यक्तिसमूह पर्थ्छ । ८३. सूचना दिई जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि कर बुझाउने दायित्व भएको वा नभएको कुनै पनव्यक्तिलाई विभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर देहाय बमोजमि गर्न आदेश दिने सक्नेछः- । (क) सूचनामा तोकिएको समयभित्र सो सूचनामा तोकिएको कुनै जानकारी कुनै कागजात खडा समेत गरेर पेश गर्न, । (ख) सो व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिको कर सम्बन्धी कुराहरूका सम्बन्धमा विभागका अधिकृत समक्ष परीक्षणका लागि सूचनामा तोकिएको समय र स्थानमा विभागमा उपस्थित हुन, । (ग) सो व्यक्तिको नयिन्त्रणमा रहेको सूचनामा उल्लिखित कुनै कागजात परीक्षणका लागि खण्ड (ख)

बमोजमि सो व्यक्तिको परीक्षण हुँदा बखत पेश गर्न । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि परीक्षण गरिने कुनै पनविद्यक्तलाई त्यस्तो परीक्षण भर कानूनी वा अन्य प्रतनिधित्व गराउन पाउने अधिकार हुनेछ । (३) यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा पहुँच प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै विशेषाधिकार सम्बन्धी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धी जुनसुकै व्यवस्था गरिएको भए तापनि तत्सम्बन्धमा यस दफामा लेखिएको व्यवस्था लागू हुनेछ ।

८४. सरकारी गोपनीयता: (१) विभागको कुनै अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीले यस ऐन बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा आफ्नो कब्जामा वा जानकारीमा आउने सबै कागजात तथा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको कुनै अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमिको कागजात वा जानकारी देहायका व्यक्तिसमक्ष देहाय बमोजमि प्रकट गर्न सक्नेछ:- । (क) यस ऐन बमोजमि सो अधिकृतको कर्तव्य पालन गर्न आवश्यक भएको हदसम्म, । (ख) यस ऐन बमोजमि प्रशासनिक पुनरावलोकन वा कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै अदालत वा न्यायाधिकरणबाट आदेश भएकोमा, । (ग) अर्थ मन्त्री समक्ष, । (घ) अन्य कुनै वित्तीय कानूनको प्रयोजनका लागि प्रकट गर्न आवश्यक भएकोमा, । (ङ) नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै व्यक्तिलाई राजस्व वा तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यका लागि आवश्यक भएमा त्यस्तो व्यक्तिसमक्ष, । (च) पदीय कर्तव्यको पालनको सलिसलामा पेश गर्न आवश्यक भएकोमा महालेखापरीक्षक वा महालेखापरीक्षकबाट अख्तियार प्राप्त कुनै व्यक्तिसमक्ष, वा । (छ) नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समझौता गरेको कुनै देशको सरकारको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष त्यस्तो समझौतामा तत्सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हदसम्म ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि कागजात र जानकारी प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिलाई अदालत, न्यायाधिकरण, नकिय वा अधिकारीले आवश्यक परेको न्यूनतम हदसम्मको अवस्था बाहेक त्यस्ता कागजात वा जानकारी गोप्य राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-१६ । करको भुक्तानी । ८५. कर भुक्तानीको समय, स्थान र तरिका: (१) यस ऐन बमोजमि तर्जुमि गर्ने कर तोकिएको स्थान र तरिका बमोजमि बुझाउनु पर्नेछ अर्थात् ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । र त्यसरी तर्जुमि गर्ने कर वदियुतीय माध्यमबाट समेत तर्जुमि गर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि तर्जुमि गर्ने कर उपदफा (१) का अधीनमा रही देहायको समयमा बुझाउनु पर्नेछ:- । (क) अग्रिम कर कट्टी गरी दाखलिा गर्नु पर्ने दफा ९० को उपदफा (४) मा उल्लिखित समयमा, । (ख) कसिताबन्दीमा कर बुझाउनु पर्नेले दफा ९४ को उपदफा (१) मा उल्लिखित समयमा, । (ग) नर्धारण गरिएका कर बुझाउनु पर्नेले,- । (१) दफा ९९ बमोजमिको कर नर्धारण सम्बन्धमा आय विवरण बुझाउनु पर्ने मतिमा, । (२) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजमि गरिएको कर नर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजमि बुझाएको कर नर्धारणको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र, । (३) दफा १०१ बमोजमि भएको संशोधित कर नर्धारणको सम्बन्धमा दफा १०२ बमोजमि बुझाएको कर नर्धारणको सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र । (घ) दफा १०४ को उपदफा (८), दफा १०९ को उपदफा (१) वा दफा ११० को उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको सूचना बमोजमि विभागलाई बुझाउनु पर्ने रकमहरूको सम्बन्धमा सो सूचनामा उल्लिखित मतिमा, । (ङ) दफा १०७ को उपदफा (२) बमोजमि कुनै नकियले कर नबुझाई कायम हुन आएको दायित्वको सम्बन्धमा सो नकियबाट जुन समयमा कर बुझाउनु पर्ने हो सोही समयमा, । (च) दफा १०८ को उपदफा (३) वा (४) बमोजमि माग गरिएको रकमको सम्बन्धमा क्रमशः ललाम बकिरी गरी रकम मलिन गरिएको वा मलिन गर्न नसकिएको मतिलि सात दिनभित्र, र । (छ) दफा १२२ बमोजमि नर्धारण गरिएका शुल्क तथा ब्याजको सम्बन्धमा नर्धारणको सूचनामा उल्लिखित मतिमा । (३) देहायका अवस्थामा कर बुझाउनु पर्ने मति प्रभावति हुने छैन:- । (क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद-२० बमोजमि विभागले गरेको कारबाही, वा । (ख) यस ऐन बमोजमि अन्य कारबाही गर्न प्रारम्भ गरिएकोमा । ८६. बुझाउनु पर्ने करको प्रमाण: कुनै व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सो व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने करको रकम उल्लेख गरी विभागको अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको प्रमाणपत्र नै देहायका काम कारबाहीमा सो व्यक्तिलाई बुझाउनु पर्ने करको नमितित पर्याप्त प्रमाण हुनेछ:- । (क) कर असुल उपर गर्न परिच्छेद-२० बमोजमि विभागले गरेको कारबाही, वा । (ख) परिच्छेद-२३ बमोजमि कुनै कसूर सम्बन्धी कारबाही । परिच्छेद-१७ । भुक्तानीमा कर कट्टी । ८७. रोजगारदाताबाट कर कट्टी: (१) प्रत्येक बासनिदा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची-१ बमोजमिको दरले हुने कर कट्टी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि कर कट्टी गर्नु पर्ने रोजगारदाताको दायित्व देहायको कारणले घट्ने वा समाप्त हुने छैन:- । (क) रोजगारदाताले उल्लिखित भुक्तानीबाट अन्य कुनै रकम कट्टी गर्ने वा रोक्का राख्ने वा घटाउने अधिकार वा कर्तव्य भएकोमा, वा । (ख) अन्य प्रचलित कानून बमोजमि कर्मचारी वा कामदारको रोजगारीबाट भएको आय घटाउन नपाउने भएकोमा । ८८. लगानी प्रतफल र सेवा शुल्कको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी: (१) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, अर्थात् ऐन, २०७८ द्वारा संशोधितसेवा शुल्क, कमसिन, बकिरी बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतफल तथा अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । अर्थात् ऐन, २०७८ द्वारा थपतर देहायको भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (१) नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (२) बासनिदा रोजगार कम्पनीले गैरबासनिदा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमसिनमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (३) वायुयानको लजि (पट्टा) बापतको

रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले, । (४) मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासनिदा व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुटको कारोबार गर्ने बासनिदा नकियालाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । (५) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा दश प्रतिशतका दरले, । तर, । (क) मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दानि व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा बापत भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (ख) प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहाल बापत प्राप्त गरेको रकममा कर कट्टी गर्नु पर्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा खारेज(ग) । (६) सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(७) बासनिदा व्यक्तिले भू-उपग्रह, ब्याण्डविथ, अप्टिकल फाइबर, दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण वा वदियुत प्रसारण लाइन प्रयोग गरे बापतको भुक्तानीमा दश प्रतिशत दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(८) ढुवानी सेवा बापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दानि बापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत दरले । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थपतर मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने वा ढुवानी साधन भाडामा दानि व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशत दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा खारेज ।

आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(९) बासनिदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्न आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधनविधिश्री बैङ्क वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट वदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधनपाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(१०) संवत् २०८२ साल चैत महानिर्वाण वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनेन्सियल क्लोजर) सम्पन्न हुने दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलवदियुत आयोजनाले वदेशी बैङ्क वा अन्य वदेशी वित्तीय संस्थाबाट वदेशी मुद्रामा लिएको ऋण बापतको ब्याज भुक्तानी गर्दा पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(१०) उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी कार्ड, इ-मनी (वालेट), मोबाइल बैङ्कडि जस्ता वदियुतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी गरे बापत प्रदान गरिने प्रोत्साहन रकममा कर कट्टी गर्नु पर्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(११) वदेशी वदियालय वा वशिवदियालयलाई रजिष्ट्रेशन शुल्क, शक्तिषण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(१२) बासनिदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जीवन बीमा कम्पनीलाई नकिषेप बापत भुक्तानी गरेको ब्याजमा पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप(१३) साहित्यिक लेख वा रचना बापत बासनिदा व्यक्तिलाई रोयल्टी रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले । (२) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको देहायका भुक्तानी गर्दा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, । (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा । (ग) स्वीकृतनिलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासनिदा बैङ्क, वित्तीय संस्था, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै नकिया वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई नकिषेप, ऋणपत्र, डबिञ्चर तथा सरकारी बण्ड बापत देहाय बमोजिमको ब्याज वा ब्याज बापतको कुनै रकम भुक्तानी दानि कुल भुक्तानी रकममा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधनित प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालमा स्रोत भएको, र । (ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानी गर्दा यो दफा लागू हुने छैन:- । (क) प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको व्यवसाय सञ्चालनसँग आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधनित बाहेकका अन्य कुनै भुक्तानी, । (१क) पत्रपत्रकिमा प्रकाशित लेख रचना बापतको भुक्तानी, । (ख) बासनिदा बैङ्क वा अरु बासनिदा वित्तीय संस्थालाई तरिको ब्याज, । (१) सहकारी बैङ्क तथा सहकारी सङ्घ संस्थाले एकआपसमा ऋण लगानी बापत तरिको ब्याज, । (२) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा खारेज ।

(ग) कर छुट पाएको भुक्तानी वा दफा ८७ बमोजिम कर कट्टी हुनु पर्ने भुक्तानी, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधनित । २८५(घ) क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने बैङ्कलाई तरिको इन्टरनेशनल इन्टरचेञ्ज शुल्क, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । २८६(ड) । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ८८क. आकस्मिक लाभमा कर कट्टी: (१) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानीमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । तर साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रविधि तथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पुरस्कारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आकस्मिक लाभ कर नलाग्ने गरी छुट दानि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रविधितथा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा योगदान पुर्याए बापत प्राप्त हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पुरस्कारमा आकस्मिक लाभ कर लाग्ने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर पुरस्कार रकम पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा सो बढी भएको रकममा आकस्मिक लाभ कर लाग्नेछ । ८९. ठेक्का वा करारको भुक्तानी गर्दा कर कट्टी: आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधनित । (१) बासनिदा व्यक्तिले ठेक्का वा करार बापत पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी दानि भुक्तानीको कुल रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी

गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित रकम यकिन गर्नु एउटै करार अन्तर्गत त्यस्तो व्यक्तिलाई नजिको सम्बन्ध व्यक्तबाट सोही करार अन्तर्गत भुक्तानी पाउने व्यक्तिलाई नजिको सम्बन्ध व्यक्तलाई वगितको दश दिनमा दिएको अन्य कुनै भुक्तानीहरू भए सो समेत जोडी यकिन गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासनिदा व्यक्तलाई कुनै ठेक्का वा करार अन्तर्गत कुनै गैरबासनिदा व्यक्तलाई पनि भुक्तानीबाट देहाय बमोजमि कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ठेक्का वा करारमा पाँच प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ख) गैरबासनिदा बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्दा वा गैरबासनिदा बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमा बापत प्राप्त हुने प्रिमियम रकमबाट दिइने कमसिनमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक विभागले त्यस्तो बासनिदा व्यक्तलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा उल्लिखित दरमा । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३क) उपभोक्ता समिति भार्फत काम गराउने गरी गरिएको पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानीका हकमा यो दफा लागू हुने छैन:- ।

(क) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र घरमा जडति सामान तथा उपकरण बापत तर्को भाडा बाहेकको अन्य कुनै भुक्तानी, । (ख) कर छुट दिएको भुक्तानी वा दफा ८७, ८८ वा ८८क. बमोजमि कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "ठेक्का वा करार" भन्नाले कुनै वस्तु वा श्रमिकको आपूर्ति वा मूलतः सम्पत्ति वा संरचनाको निर्माण वा जडान वा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको करार वा सम्झौता तथा विभागले ठेक्का वा करार भनी तोकेको कार्यलाई सम्झनु पर्छ र त्यस्तो करार वा सम्झौताले निर्माण वा जडान वा स्थापनासँग सम्बन्धित सेवा समेतलाई समेटेको भए सो सेवा बापतको भुक्तानीलाई समेत जनाउँछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । ९०. कट्टी गरिएको करको विवरण र भुक्तानी: आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) अग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा विभागमा विवरण दाखलि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित विवरणसँग अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तले कट्टी गरिएको कर वा उपदफा (३) बमोजमि कर कट्टी गरिएको मानिएको रकम उपदफा (१) मा उल्लिखित म्यादभित्र विभागमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । (३) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कर कट्टी नगरेको भए पनि सो कर कट्टी हुनु पर्ने समयमा सो कर कट्टी गरिएको मानिन्छ । (४) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कुनै कर कट्टी गरिएको रकम वा उपदफा (३) बमोजमि कर कट्टी गरेको मानिने रकम सो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तले दाखलि गर्नु पर्नेछ र उपदफा (५) लागू हुने अवस्थामा कर कट्टी हुने व्यक्तले उपदफा (१) मा उल्लिखित अवधि पश्चात् आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । पच्चीस दिनभित्र सो कर दाखलि गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (४क) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजमि कारोबारको आधारमा कर तर्ने व्यक्तले परिच्छेद-१७ बमोजमि कट्टा गरिएको अग्रमि कर कट्टी गर्न नसक्ने अवस्थामा अग्रमि कर कट्टी हुने व्यक्तले सो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तलाई दुवै जना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा सो कर रकम विभागमा दाखलि गर्न जम्मेवार हुनेछन्:- । (क) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तले दफा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कुनै भुक्तानीबाट कर कट्टी नगरेमा, र ।

(ख) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तले उपदफा (३) बमोजमि कर कट्टी गरेको मानिने रकम उपदफा (४) बमोजमि कर दाखलि गर्नु पर्ने मतिभित्र विभागमा दाखलि नगरेमा । (६) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तले दफा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कर कट्टी गरी विभागमा दाखलि गरेकोमा सो कर कट्टी भएको भुक्तानीका विषयमा कर कट्टी हुने व्यक्तद्वारा कुनै दाबी गरिएमा सो रकम कर कट्टी हुने व्यक्तलाई भुक्तानी गरे सरह मानिन्छ । (७) दफा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कर कट्टी नगरेको रकम अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तले विभागलाई दाखलि गरेको भएमा सो दाखलि भएको कर रकम बराबरको रकम सो कर कट्टी हुनु पर्ने व्यक्तबाट असुल उपर गर्न पाउनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (८) कुनै व्यक्तले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दाखलि गर्नु पर्ने विवरण वा कर दाखलि नगरेको वा कुनै व्यक्तको सम्बन्धमा उपदफा (५) को अवस्था रहेको कुरामा विभाग विश्वस्त भएमा दाखलि नगरेको वा घटी दाखलि गरेको रकम र दफा ११९ बमोजमिको ब्याज आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तथा अग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेकोमा दफा १२० बमोजमिको शुल्क समेत दाखलि गर्न आदेश दिन सक्नेछ । तर त्यस्तो आदेश दिनुभन्दा पहिले उचित कारण खोली सो आदेशका सम्बन्धमा सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दिई लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । ९१. कर कट्टी प्रमाणपत्र: (१) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तले कर कट्टी हुने व्यक्तलाई उपदफा (२) मा तोकेको समयमा देहाय बमोजमिको कर कट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ:- । (क) विभागद्वारा कुनै तरिका तोकेको भए सो तरिका बमोजमि प्रमाणित गरिएको, र । (ख) दफा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानीका रकमहरू खुलेको । (२) अग्रमि कर कट्टी गरेको अवधि खुलाई

अग्रमि कर कट्टी गरेको महनि समाप्त भएको मतिलि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । पच्चीस दनिभतिर अग्रमि कर कट्टी प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८७ बमोजमि कर कट्टी गरिएको अवस्थामा अग्रमि कर कट्टी प्रमाणपत्र देहाय बमोजमि प्रदान गर्नु पर्नेछ:- । (क) सो प्रमाणपत्र सो आय वर्षमा सो कर्मचारी बहाल रहेको अवधभिरको लागि मात्र हुनेछ । (ख) सो प्रमाणपत्र सो वर्ष समाप्त भएको मतिलि तीस दनिभतिर उपलब्ध गराई सक्नु पर्नेछ वा सो वर्षमा सो कर्मचारीले सो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तमि रोजगारी गर्न छोडेको भए सो रोजगारी छोडेको मतिलि तीस दनिभतिर सो प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ९२. अन्तमि रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी: (१) देहायका भुक्तानीलाई अन्तमि रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी मानिनेछ:- । (क) बासनिदा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । कम्पनी वा साझेदारी फर्मले भुक्तानी गरेको लाभांश, । (ख) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र सोसँग गाँसिएका जडानहरू र उपकरणहरू बापत भुक्तानी गरेको भाडा, ।

(ग) बासनिदा व्यक्तलि लगानी बीमा बापत भुक्तानी गरेको लाभ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा खारेज । , । (घ) बासनिदा व्यक्तलि तरिको स्वीकृत निलिएको अवकाश कोषको हति बापत भुक्तानी गरेको लाभ, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । (ङ) दफा ८८ को उपदफा (३) मा उल्लेखित बैङ्क, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य निकाय वा प्रचलति कानून बमोजमि सूचीकृत भएका आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । कम्पनी वा सहकारीले भुक्तानी दिएको देहाय बमोजमिको ब्याज:- । (१) नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धति नभएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको, । (२) दफा २ को खण्ड (घ) बमोजमिको कर छुट पाउने संस्थालाई भुक्तानी गरेको । (च) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि गैरबासनिदा व्यक्तिलाई दिएको कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी, । (छ) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृत निलिएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी गरिएको अवकाश भुक्तानी समेत सबै प्रकारका भुक्तानी (नयिमति रूपमा भुक्तानी हुने नवित्तभरण बाहेक), । ३२१(ज) प्रति बैठक बीस हजार रुपैयाँसम्मको बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए बापत, प्रश्नपत्र तयार गरे वा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे बापतको भुक्तानी, । ३२२(झ) आकस्मिक लाभ बापतको भुक्तानी, । ३२३(ञ) सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वतिरण गरिने प्रतिफल रकम, । ३२४(ट) अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजमि कर दाखलि गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको सवारी वा ढुवानी साधनको भाडा वा ढुवानी सेवा बापतको भुक्तानी । (२) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तलि वा कर कट्टी हुने व्यक्तलि अन्तमि रूपमा कट्टी हुने भुक्तानीबाट आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजमि कर कट्टी गरेको वा दफा ९० को उपदफा (३) बमोजमि कट्टी गरिएको भनी मानिएको कर रकम वभिगलाई दाखलि गरेमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लेख भए बमोजमिको व्यक्तलि कर दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ । १३. अन्तमि रूपमा कट्टी नहुने करको मलिन सुविधा र समावेश: (१) कुनै भुक्तानीको रकम गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो भुक्तानीबाट कुनै कर कट्टी गरिएको भए त्यस्तो कर कट्टी रकमलाई सो भुक्तानीको अंशको रूपमा लडिनेछ । (२) अन्तमि रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी बाहेकको कुनै भुक्तानीमा कर कट्टी भएको रहेछ भने कर कट्टी हुने व्यक्तलि देहाय बमोजमिको कर रकम दाखलि गरे सरह मानिनेछ:- । (क) दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोजमि भुक्तानीमा कट्टी गरिएको कर रकम, । (ख) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तलि वा कर कट्टी हुने व्यक्तलि दफा ९० को उपदफा (३) बमोजमिको वा भुक्तानीमा कर कट्टी गरेको मानिने कर रकम वभिगमा दाखलि गरेको भए त्यस्तो रकम । (३) उपदफा (२) बमोजमिको रकम कर कट्टी हुने व्यक्तलि सो भुक्तानी गरेको आय वर्षमा दाखलि गर्नु पर्ने कर रकममा मात्र मलिन गर्न दाबी गर्न सक्नेछ । (११६) । परिच्छेद-१८ । कसिताबन्दी आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । २ अग्रमि कर ।

१४. कसिताबन्दीमा कर दाखलि: (१) कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तलि देहाय बमोजमि तीन कसितामा कर दाखलि गर्नु पर्नेछ:- । दाखलि गर्नु पर्ने मति दाखलि गर्नु पर्ने कर रकम । पुस महनिको अन्त्यसम्म अनुमानति करको चालीस प्रतिशत रकममध्ये तरि बाँकी कर रकम । चैत्र महनिको अन्त्यसम्म अनुमानति करको सत्तरी प्रतिशत रकममध्ये तरि बाँकी कर रकम । असार महनिको अन्त्यसम्म अनुमानति करको शतप्रतिशत रकममध्ये तरि बाँकी कर रकम । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि:- । (क) “अनुमानति कर” भन्नाले कसिताबन्दी कर दाखलि गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तलि कुनै वर्षको कसिताबन्दी कर दाखलि गर्नु पर्ने समयमा दफा ९५ बमोजमि गणना गरेको कसिताबन्दी अनुमानति कर सम्झनु पर्छ । (ख) “तरि बाँकी कर रकम” भन्नाले अनुमानति करको यस उपदफामा कसिता दाखलि गर्न तोकिएको प्रतिशतले हुने रकमबाट देहायको कुल जम्मा रकम घटाउँदा नपुग हुने रकम सम्झनु पर्छ:- । (१) सम्बन्धति कसिता दाखलि गर्नु पर्ने मति अगाडि यस दफा बमोजमि पूर्व कसिताद्वारा त्यस्तो आय वर्षमा दाखलि गरेको कर रकम, । (२) त्यस्तो आय वर्षमा सम्बन्धति कसिता दाखलि गर्नु पर्ने मति अगाडि कुनै व्यक्तिको परिच्छेद-१७ बमोजमि उक्त वर्षमा त्यस्तो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश हुने भुक्तानीहरूबाट कट्टी भएको कर रकम, । (३) कसिता बुझाउनु पर्ने मतिभन्दा अगाडि उक्त वर्षमा कर कट्टी गर्ने एजेन्ट वा कर कट्टी हुने व्यक्तलि उपखण्ड (२) मा उल्लेखित । (११७) । भुक्तानीबाट दफा ९० को उपदफा (३) बमोजमि कर कट्टी भएको मानिने रकम वभिगमा दाखलि गरेको भए त्यस्तो कर रकम, र । (४) कसिता बुझाउनु पर्ने मतिभन्दा अगाडि सो व्यक्तलि

गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको सम्बन्धमा सो व्यक्तिले दफा ५१ बमोजमि दाबी गर्न सक्ने औषधि उपचार खर्चको कर मलिन रकम । १४क. कारोबारको आधारमा कर तर्ने व्यक्तिले देहाय बमोजमि दुई कसितामा कर दाखलिा गर्नु पर्नेछः- । दाखलिा गर्नु पर्ने मति दाखलिा गर्नु पर्ने कर रकम । पुस महिनाको अन्त्यसम्म पुस २० गतेसम्मको कारोबारमा तोकिएको दर अनुसार लाग्ने कर । आषाढ महिनाको अन्त्यसम्म असार २० गतेसम्मको यथार्थ कारोबारको आधारमा असार महिनाको अन्त्यसम्म हुने कारोबार अनुमान गरी तोकिएको दर अनुसार लाग्ने करको गणना गरी त्यस्तो कर रकमबाट पुस मसान्तभित्र दाखलिा गरेको कर घटाई हुन आउने कर रकम । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमि बुझाउनु पर्ने आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । कसिताको जम्मा रकम आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । सात हजार पाँच सय रुपैयाँभन्दा कम भएमा त्यस्तो कसिताको रकम बुझाउनु पर्ने छैन । (३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गको आयमा दफा १५क. बमोजमि दाखलिा गर्नु पर्ने अग्रमि कर रकम कसिताबन्दी रूपमा दाखलिा गर्नु पर्ने छैन ।

(३) कसिता दाखलिा गर्ने व्यक्तिले यस दफा बमोजमि कुनै आय वर्षमा कसिताबन्दीका माध्यमबाट दाखलिा गरेको कर रकम सो वर्षमा लाग्ने कर बापत कट्टी गर्न पाउनेछ । १५. दाखलिा गर्नु पर्ने अनुमानति करको विवरणः (१) कुनै आय वर्षमा कसिता दाखलिा गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले दफा १४ बमोजमि सो वर्षमा पहिलो कर कसिता रकम बुझाउनु पर्ने मतिभित्र सो वर्षका लागि सो व्यक्तिको देहायका रकमको अनुमान । (११८) । उल्लेख गरी सोको विवरण आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । विभागबाट तोकिएको ढाँचा र तरिकामा विभागमा पेश गर्नु पर्नेछः- । (क) रोजगारी, व्यवसाय र लगानीको प्रत्येक स्रोतबाट उक्त व्यक्तिले सो वर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने निर्धारणयोग्य आय तथा त्यस्तो आयको स्रोत, । (ख) सो वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने सो व्यक्तिको करयोग्य आय र औषधि उपचार खर्च बापत कर मलिनको रकम नघटाई दफा ४ बमोजमि गणना गरी दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखलिा गर्नु पर्ने कर रकम, । (ग) गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालस्थिति विदेशी स्थायी संस्थापनको सम्बन्धमा त्यस्तो विदेशी संस्थापनले सो वर्षमा विदेश पठाएको आय रकम र सो आयमा दफा ४ को उपदफा (५) बमोजमि गणना गरिएको दफा ३ को खण्ड (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखलिा गर्नु पर्ने कर रकम, र । (घ) विभागले तोकेको अन्य कुनै विवरण । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यक्तिको उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लिखित कर रकमको योग सो आय वर्षमा दाखलिा गर्नु पर्ने अनुमानति कर हुनेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै आय वर्षमा दाखलिा गर्नु पर्ने करको अनुमान गर्न दफा ७१ बमोजमि दाबी गरिने विदेशिक कर मलिन रकमको गणना गर्दा कुनै व्यक्तिले सो वर्षमा दाखलिा गरेको कुनै विदेशिक कर वा सो वर्षमा दाखलिा गर्ने भनी नजिले अनुमान गरेको विदेशी आयकर मात्र गणना गर्नु पर्नेछ । (४) करको कसिता दाखलिा गर्ने कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमिको ढाँचामा आवश्यक जानकारी उल्लेख गरी संशोधनका कारणहरू खुलाई संशोधित अनुमान विभागमा पेश नगरेसम्म नजिले सो उपदफा बमोजमि गरेको अनुमान सो आय वर्षभरको लागि कायम रहनेछ । (५) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले उपदफा (४) बमोजमि पेश गरेको संशोधित अनुमान विभाग समक्ष पेश गरेको । (११९) । मतिपिछिसो आय वर्षमा दफा १४ बमोजमि बुझाउनु पर्ने करको कसिताको हिसाब गर्दा मात्र लागू हुनेछ । (६) उपदफा (१) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको कसिता दाखलिा गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिलाई करको कसिता दाखलिा गर्नु पर्ने कुनै वर्गले उपदफा (१) बमोजमि अनुमान पेश गर्नु नपर्ने गरी विभागले तोक्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि करको कसिता दाखलिा गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमि कुनै आय वर्षमा अनुमान पेश नगरेमा वा पेश गरिएको अनुमान वा संशोधित अनुमानमा विभाग सन्तुष्ट नभएमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । विभागले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछः- ।

(क) सो व्यक्तिको सो वर्षमा दाखलिा गर्नु पर्ने अनुमानति करको अनुमान दफा ३ को खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले गत आय वर्षमा दाखलिा गर्नु पर्ने करको आधारमा गर्न सक्नेछ, र । (ख) विभागले खण्ड (क) बमोजमि तयार गरेको अनुमान सो अनुमान तयार गर्न प्रयोग गरेको तरिका र व्यक्तिले पेश गरेको अनुमानमा विभाग सन्तुष्ट हुन नसकेको भए सोको कारण समेत उल्लेख गरिएको लिखित सूचना विभागले कसिता दाखलिा गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई दनिन्छ । (८) विभागले कसिता दाखलिा गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (७) बमोजमि सूचना दिएमा सो वर्षमा सो व्यक्तिले दाखलिा गर्नु पर्ने अनुमानति कर रकम विभागले अनुमान गरेको रकम हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । १५क. अग्रमि कर असुल गर्नेः (१) कमोडिटी फ्युचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई सो व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा दश प्रतिशतका दरले हुने रकम कमोडिटी फ्युचर मार्केट सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले अग्रमि कर असुल गर्नु पर्नेछ । (२) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भई धितोपत्रको खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकाय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हतिको नसिर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजमि गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा देहाय बमोजमि अग्रमि कर असुल गर्नु पर्नेछः- । (१२०) । (क) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन सय पैसट्टी दनिभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको लाभ रकमको पाँच प्रतिशत र तीन सय पैसट्टी दनि वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको लाभ रकमको सात दशमलव पाँच प्रतिशत, आर्थिक ऐन,

२०७६ द्वारा संशोधित । बासनिदा नकियाको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पच्चीस प्रतिशतका दरले, । (ख) नेपाल धर्तीपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको नकियाको हतको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा जुन नकियाको हति नसिर्ग भएको हो सोही नकियाले बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत, आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । बासनिदा नकियाको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पच्चीस प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (२क) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजमि लाभ गणना गर्दा जुन नकियाको हति नसिर्ग हुने हो त्यस्तो नकियामा सो मतिमि सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको हतको भारति औसत लागतको आधारमा गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजमि हति नसिर्ग भई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले शेयर अभिलेखीकरण गर्दा लाभ रकममा अग्रमि कर दाखला भएको प्रमाण पेश भएपछि मात्र अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेछ । (४) ।

(५) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा नजिी भवन नसिर्ग वापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेशनका बखत देहाय बमोजमि अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ:- । (क) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । पाँच प्रतिशतका दरले, । (ख) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम भएको छ भने आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६) उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवनको नसिर्ग भएको मूल्यमा मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेशनका बखत एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६क) वदिशमा अध्ययन गर्न जाने वदियार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकीकृत परीक्षण शुल्क वापत वदिशी मुद्राको सटही सुवधि उपलब्ध गराउने बासनिदा बैङ्क वा वत्तीय संस्थाले त्यस्तो परीक्षा शुल्क वापतको रकममा वदिशी मुद्राको सटही सुवधि दिएको बखत पन्ध्र प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६ख) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य वदियुतीय सेवा उपलब्ध गराए वापत वदिशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धति बैङ्क, वत्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । पाँच प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६ग) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले व्यक्तितगत रूपमा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा प्रदान गरे वापत वदिशी मुद्रामा कुनै भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धति बैङ्क, वत्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । पाँच प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । (६घ) व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे वापत वदिशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धति बैङ्क, वत्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । पाँच प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप ।

(६ड) बासनिदा वदियुतीय व्यापार सञ्चालक (इ-कमर्श अपरेटर) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै वस्तु, सेवा वा वस्तु र सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले वस्तु, सेवा वा वस्तु र सेवा बकिरी वापतको रकम भुक्तानी गर्दा एक प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ । (७) । (८) उपदफा (१), (२), (५), (६), (६क), (६ख), (६ग), (६घ) र (६ड) बमोजमि अग्रमि कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिलाे नकियाले अग्रमि कर असुल नगरेको भए तापनि असुल हुनुपर्ने समयमा सो कर असुल गरेको मानिनेछ । (९) अग्रमि कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र वभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा वभागमा वविरण दाखला गर्नुपर्नेछ । (१०) उपदफा (१) मा उल्लिखित वविरणसँग अग्रमि कर असुल गरिएको रकम वा उपदफा (८) बमोजमि असुल गरेको मानिएको रकम सोही उपदफा बमोजमिको म्यादभित्र वभागमा दाखला गर्नुपर्नेछ । (११) देहाय बमोजमिको अवस्थामा अग्रमि कर दाखला गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले दुवै जना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा त्यस्तो कर रकम वभागमा दाखला गर्न जमिमेवार हुनेछन्:- । (क) अग्रमि कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले अग्रमि कर असुल नगरेमा, र । (ख) अग्रमि कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपदफा (८) बमोजमि असुल गरेको मानिने रकम आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपदफा (१०) बमोजमि वभागमा दाखला नगरेमा । (१२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपदफा (११) बमोजमि अग्रमि कर दाखला गर्नुपर्ने व्यक्तिले आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपदफा (९) मा उल्लिखित म्याद समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र सो कर दाखला गर्नुपर्नेछ । (१३) अग्रमि कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले असुल नगरेको अग्रमि कर आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपदफा (१०) बमोजमि वभागमा दाखला गरेको भए त्यसरी दाखला भएको कर रकम बराबरको रकम त्यस्तो कर दाखला गर्नुपर्ने व्यक्तिलाे असुल उपर गर्न पाउनेछ । (१४) यस दफा बमोजमि दाखला गरिएको अग्रमि कर दाखला गर्नुपर्ने व्यक्तिले त्रिनुपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा घटाउन पाउनेछ । (१५) यस दफा बमोजमि असुल तथा दाखला गर्नुपर्ने व्यक्तिले असुल नगरेको, दाखला नगरेको, घटी दाखला गरेको वा म्यादभित्र दाखला नगरेको कुरामा वभाग वशि्वस्त

भएमा दाखलिा नगरेको वा घटी दाखलिा गरेको रकम र दफा ११९ बमोजमिको ब्याज तथा अग्रमि कर असुल नगरेकोमा दफा १२० बमोजमिको शुल्क समेत दाखलिा गर्न आदेश दनि सक्नेछ । तर, त्यस्तो आदेश दनिभन्दा पहिलै उचित कारण खोली सो आदेशको सम्बन्धमा सफाइ पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद दई लखिति सूचना दनुपर्नेछ । परिच्छेद-१९ । आय वविरण र कर नरिधारण । १६. आय वविरण: (१) प्रत्येक व्यक्तलि आय वर्ष समाप्त भएको तीन महनिभतिर दफा ९७, ९८ र १०० को अधीनमा रही सो वर्षको आय वविरण वभिागले तोकेको स्थानमा दाखलिा गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आय वविरण देहाय बमोजमि हुनुपर्नेछ:- । (क) देहायका कुरा खुलाई वभिागबाट तोकिएको तरकिा र ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ:- । (१) प्रत्येक रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट सो व्यक्तिको सो वर्षमा भएको नरिधारणयोग्य आय र त्यस्तो आयको स्रोत, ।

(२) सो वर्षमा सो व्यक्तिको करयोग्य आय र सो आयमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लखिति व्यक्तलिाई लाग्ने कर, । (३) गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालमा रहेको वदिशी स्थायी संस्थापनले सो वर्षमा वदिश पठाएको आय र सो आयमा लाग्ने कर, । (४) । (५) । (६) वभिागले तोकेको अन्य कुनै सूचना तथा जानकारी । (ख) आय वविरण ठीक साँचो र पूरण भएको भन्ने घोषणा गरी सो व्यक्तिका व्यवस्थापकबाट सहछाप गरिएको हुनुपर्नेछ, र । (ग) आय वविरणसाथ देहायका कुराहरु संलग्न हुनुपर्नेछ:- । (१) । (२) उपदफा (४) बमोजमि सो व्यक्तलिाई उपलब्ध गराइएको कुनै वविरण, । (३) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । दफा ४ को उपदफा (४ख) बमोजमि छनौट गरिएको भए सोको जानकारी, । (४) वभिागले तोकेको अन्य कुनै सूचना तथा जानकारी । (३) कुनै व्यक्तलिा कर्मचारीको हैसयितले बाहेक कुनै भुक्तानी लिएर कुनै अर्को व्यक्तिको आय वविरण वा आय वविरणसाथ संलग्न हुनुपर्ने कागजात वा वविरण तयार पारेमा वा तयार पार्न सहयोग गरेमा त्यस्तो व्यक्तलिा देहायको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ:- । (क) अर्को व्यक्तलिा दफा ८१ बमोजमि राखेको कागजातहरु जाँच गरेको, र । (ख) वविरण वा जानकारीले सम्बन्धित परिस्थितिलिाई वास्तवकि रूपमा प्रतविम्बित गरेको । (४) उपदफा (३) बमोजमि वविरण प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यक्तलिा वविरण प्रमाणित गर्न इन्कार गरेमा त्यसरी इन्कार गर्नुका कारणहरु लखिति रूपमा उल्लेख गरी जसको आय वविरण प्रमाणित गरी दनुपर्ने हो सो व्यक्तलिाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । (५) देहायका अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वविरण दाखलिा गर्नुपर्ने म्यादभन्दा अगावै दफा १०० को अधीनमा रही वभिागले कुनै व्यक्तलिाई दिएको लखिति सूचनामा उल्लखिति म्यादभतिर सो आय वर्ष वा आय वर्षको कुनै भागको आय वविरण दाखलिा गराउन सक्नेछ:- । (क) सो व्यक्तिका टाट पल्टिएमा, ऋणमा डुबेमा वा वघिटन भएमा, । (ख) सो व्यक्तलिा अनश्चिति समयका लागि नेपाल छोड्ने भएमा, । (ग) सो व्यक्तलिा कुनै कारणले नेपालमा गरिहेको कार्य छोड्न लागेमा, वा । (घ) वभिागले अन्यथा उपयुक्त समझेमा । (६) कुनै व्यक्तलिा वभिागमा म्यादभतिर पेश गरेको आय वविरण अन्यथा भई संशोधन गर्न चाहेमा वविरण पेश गरेको मतिलिा तीस दिनभतिर वभिागले तोकेको प्रक्रिया बमोजमि आय वविरण संशोधन गर्न सक्नेछ । १७. आय वविरण दाखलिा गर्न नपर्ने: (१) वभिागले लखिति रूपमा आदेश दिएमा वा सार्वजनकि रूपमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश दिएमा बाहेक देहायका कुनै पन व्यक्तलिा दफा ९६ बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वविरण पेश गर्नु पर्ने छैन:- । (क) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लखिति व्यक्तमिध्ये कर तरिनु नपर्ने कुनै व्यक्ति, । (ख) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लखिति व्यक्ति, । (ग) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासनिदा प्राकृतकि व्यक्ति, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (ग१) त्यस्तो आय वर्षमा दफा ९क. को उपदफा (६ख), (६ग), (६घ) मा उल्लेख भए बमोजमिको आय मात्र हुने बासनिदा प्राकृतकि व्यक्ति, ।

(घ) अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजमि कर दाखलिा गर्ने सवारी साधन धनी एकलौटी फर्म बाहेकको प्राकृतकि व्यक्ति भएमा त्यस्तो प्राकृतकि व्यक्ति, । (ङ) आय वविरण पेश गर्न नचाहने गैरव्यावसायकि करयोग्य सम्पत्ति निसिर्गको आयमात्र भएको प्राकृतकि व्यक्ति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन प्राकृतकि व्यक्तिको कुनै वर्षमा चालीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजमि आय वविरण पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि वविरण पेश गर्नु पर्ने व्यक्तलिा समावेश गर्नु पर्ने आयको अतरिक्ति ऐनको दफा ५ को खण्ड (घ), दफा ७ को उपदफा (३), दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (क), दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) र दफा ११ बमोजमिको व्यावसायकि छुट सुविधाबाट प्राप्त आय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । तर आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । अवकाश भुक्तानी, बैठक भत्ता र व्याज आय समावेश गर्न अनविर्य हुने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि कायम भएको आयबाट ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) को आय र दफा ११ अनुसार कर छुट प्राप्त आय घटाउनु पर्नेछ । तर बैठक भत्ता र व्याज आय समावेश नगरेकोमा घटाउनु पर्ने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजमि पेश गर्नु पर्ने आय वविरणको ढाँचा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । वभिागले तोके बमोजमि हुनेछ । १८. आय वविरण दाखलिा गर्ने म्याद थप: (१) दफा ९६ बमोजमि आय वविरण दाखलिा गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तलिा त्यस्तो वविरण दाखलिा गर्ने म्यादभतिर वभिाग समक्ष थप म्यादको लागि लखिति नविदन दिएमा मनासबि माफकिको कारण भएमा वभिागले आय वविरण दाखलिा गर्नु पर्ने म्याद थप गरदिन सक्नेछ । यसरी म्याद थपका लागि दिएको नविदन सम्बन्धमा वभिागले गरेको नरिणयको जानकारी नविदकलाई लखिति रूपमा दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आय वविरण पेश गर्न वभिागले एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन महनिसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ । १९. कर नरिधारण: (१) कुनै व्यक्तलिा देहायका रकमहरु खुलाई आय वविरण दाखलिा गर्नु पर्ने मतिमिा कुनै आय वर्षको आय वविरण दाखलिा गरेको रहेछ भने सो आय वविरणको कर

नरिधारण गरे सरह माननिछः- । (क) दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले सो आय वर्षमा तरिनु पर्ने आय वविरणमा उल्लेख गरेको करको रकम, र । (ख) आय वविरणमा उल्लेख गरेको उक्त वर्षको तरिनु बाँकी कर रकम । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको आय वविरण पेश नगरेमा आय वविरण दाखला नभएसम्मको लागि आय वविरण पेश गर्नु पर्ने मतिमा देहाय बमोजमि कर नरिधारण गरे सरह माननिछः- । (क) परिच्छेद-१७ बमोजमि प्राप्त गरेको रकमबाट कट्टी भएको कुनै करको रकम तथा नजिले परिच्छेद-१८ बमोजमि सो वर्षको लागि कसिताबन्दीमा दाखला गरेको कुनै रकमको योग बराबर नजिको सो वर्षको करको रकम भएको माननिछ, र । (ख) कर नरिधारण बमोजमि कर तरिनु बाँकी नरहेको माननिछ ।

१००. संशय कर नरिधारणः (१) दफा ९६ को उपदफा (५) बमोजमि कुनै आय वर्ष वा कुनै आय वर्षको कुनै अंशको आय वविरण दाखला गर्नु पर्ने भएमा दफा ९९ बमोजमि गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदफा ९६ को उपदफा (५) मा उल्लिखित अवस्थामा वभागले कुनै आय वर्ष वा उक्त वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), र (३) मा उल्लिखित रकमको आधारमा न्यायोचित रूपले त्यस्तो व्यक्तिको कर नरिधारण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कर नरिधारण गरिएकोमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) पूरा आय वर्षको कर नरिधारण गरिएको व्यक्तिले सो आय वर्षको लागि दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजमिको आय वविरण दाखला गर्नु पर्ने छैन, वा । (ख) कुनै आय वर्षको अंशको कर नरिधारण गरिएको व्यक्तिले दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजमि सो आय वर्षको आय वविरण दाखला गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै आय वर्षको कुनै अंशको कर नरिधारण अनुसार दाखला गरेको कर रकम पूरा वर्षको कर नरिधारण गर्दा लाग्ने करमा मलिन गर्न पाइनेछ । (५) यस दफा बमोजमि कर नरिधारण गर्दा वभागले सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दनि पर्नेछ । १०१. संशोधित कर नरिधारणः (१) दफा ९९ वा १०० बमोजमि कर नरिधारण भएको व्यक्तिको करको दायित्व यस ऐनको उद्देश्य बमोजमि न्यायोचित आधारमा समायोजन गर्न वभागले संशोधित कर नरिधारण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरिएको संशोधित कर नरिधारण पुनः संशोधन गर्न वभागले उपयुक्त ठानेमा न्यायोचित आधारमा जतिपटक पनि संशोधन गर्न सक्नेछ । (३) वभागले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कर नरिधारण गर्दा देहायको मतिले चार वर्षभित्र गरिसकिनु पर्नेछः- । (क) दफा ९९ बमोजमि कर नरिधारण भएकोमा आय वविरण पेश गर्नु पर्ने मति, । (ख) दफा १०० को उपदफा (२) बमोजमि कर नरिधारण गरिएकोमा कर नरिधारण गरिएको व्यक्तिलाई दफा १०२ बमोजमि कर नरिधारणको सूचना दिएको मति, । (ग) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कर नरिधारण गरिएकोमा उपदफा (१) बमोजमि संशोधन गरिएको कर नरिधारणसँग सम्बन्धित खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित मति । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनजालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर नरिधारण गलत ढङ्गबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत वभागले त्यस्तो कर नरिधारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ । यसरी संशोधन गर्दा जालसाजी गरी वविरण राखेको वा कर नरिधारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधन गरिसकिनु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनराजस्व न्यायाधिकरण वा अन्य अधिकारप्राप्त अदालतहरूबाट कर नरिधारण संशोधन गरिएको वा नरिधारित कर घटाइएको अवस्थामा सो हदसम्म वभागले त्यस्तो कर नरिधारणमा संशोधन गर्न सक्ने छैन । तर पुनः छानबनि गर्ने आदेश दएमा संशोधन गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

(६) यस दफा बमोजमि कर नरिधारणमा संशोधन गर्दा वभागले त्यसरी संशोधन गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई सो व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिई त्यस्तो कर नरिधारण सम्बन्धमा सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । पन्ध्र दिनको म्याद दनि पर्नेछ । १०१क. स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर नरिधारणः (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नविवरण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजमि कुनै व्यक्तिको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको कर नरिधारण सम्बन्धमा वभागमा लेखिएआमा सो दफाको अधिनमा रही वभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको वषियमा छानबनि गर्नेछ । (२) वभागले उपदफा (१) बमोजमि छानबनि गर्दा कर सम्बन्धी कुनै कसूर गरेको नदेखिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने अधिकतम दरले हुने आयकर त्यस्तो व्यक्तिलाई असुल गरिनेछ । १०२. कर नरिधारणको सूचनाः वभागले देहायका कुराहरू खुलाई दफा १०० को उपदफा (२) अथवा १०१ बमोजमिको कर नरिधारणको लिखित सूचना कर नरिधारण गरिएको व्यक्तिलाई दनि पर्नेछः- । (क) कर नरिधारणसँग सम्बन्धित आय वर्ष वा अवधिको लागि दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तिले दाखला गर्नु पर्ने र दाखला गर्न बाँकी नरिधारित कर, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित कर नरिधारणमा कर गणना गरिएको तरिका, । (ग) वभागले कर नरिधारण गर्नु परेको कारण, । (घ) दाखला गर्न बाँकी नरिधारित कर दाखला गर्नु पर्ने समय, र । (ङ) कर नरिधारण उपर चर्चित नबुझेमा उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरिका । परिच्छेद-२० । कर सङ्कलन, मनिहा र फरिता । १०३. कट्टी गरी बुझाउनु पर्ने कर बापतको सुरक्षणः (१) अग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्ने व्यक्तिले परिच्छेद-१७ बमोजमि कट्टी गर्नु पर्ने करलाई अदालतको आदेश वा । अन्य कुनै कानून बमोजमि वा अन्य कुनै कसिमिले गर्नु पर्ने भुक्तानीलाई भन्दा अग्राधिकार दनि पर्नेछ । (२) अग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्ने व्यक्तिले परिच्छेद-१७ बमोजमि कट्टा गरेको कर सम्बन्धमा देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) त्यस्तो व्यक्तिले कट्टी गरेको कर र त्यस्तो कर बापत कुनै सम्पत्ति प्राप्त गरेको भए सो समेत नेपाल सरकारको नमित्त रोकका राखेको मानिने, । (ख) सो कट्टी गरिएको कर रकम त्यस्तो व्यक्तिको ऋण वा दायित्वसँग आबद्ध गर्न नसकिने, र । (ग) त्यस्तो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिलाई टाट

पल्टिएको वा वधितन भएको अवस्थामा सो कर कट्टी रकम त्यसरी वधितन भएको वा टाट पल्टेको भाग नमाननि र त्यसरी वधितन भई वा टाट पल्टई भाग लगाउनु पर्दा कट्टी गरिएको कर वा सो सम्पत्ति उपर वभिागको पहिलो दाबी रहने । १०४. सम्पत्ति माथिको दाबी: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले कर दाखला गर्नु पर्ने मतिसिम्ममा सो कर दाखला नगरेमा सो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको दाबी सर्जिना भएको माननिछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि दाबी सर्जिना हुने सम्पत्ति माथि दाबी गर्दा वभिागले देहायका कुराहरू खुलाएको लखिति सूचना सो व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ:- । (क) दाबी गरिएको सम्पत्तिको वविरण, । (ख) उपदफा (३) मा उल्लेख गरिए बमोजमिको दाबीको सीमा, । (ग) सो दाबीसँग सम्बन्धति कर, र । (घ) अन्य कुनै कुरा भए सो कुरा । (३) उपदफा (२) बमोजमि सम्पत्ति माथि दाबी गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने कर, त्यस्तो करका सम्बन्धमा दफा ११९ बमोजमि बुझाउनु पर्ने ब्याज, दाबी र ललाम बकिरी गर्दा लागेका खर्चहरूको हदसम्म मात्र दाबी सर्जिना हुनेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि गरिएको दाबी देहायका कार्य नभएसम्म लागू हुने छैन:- । (क) भवन तथा जग्गा जमनिको सम्बन्धमा उपदफा (६) बमोजमि दाबी दर्ता गराउन वभिागले जानकारी नदएसम्म, । (ख) अन्य प्रत्यक्ष सम्पत्तिको सम्बन्धमा वभिागले दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजमि त्यस्तो सम्पत्ति किब्जा नगरेसम्म, र । (ग) अन्य जुनसुकै अवस्थामा कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई उपदफा (२) बमोजमिको सूचना नदएसम्म । (५) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने उपदफा (२) बमोजमि गरिएको दाबीबाट थामिएको उपदफा (३) बमोजमिको सम्पूर्ण रकम वभिागलाई बुझाएमा दाबी गरिएको सम्पत्ति फुकुवा हुनेछ । (६) उपदफा (२) बमोजमि वभिागले कुनै जग्गा, जमनि वा भवन उपर दाबी गरेमा सम्बन्धति मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दनि पर्नेछ र उक्त कार्यालयले त्यस्तो जग्गा जमनि वा भवन कसैलाई बेचबखिन वा स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का राख्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि जग्गा, जमनि र भवन उपरको दाबी फुकुवा गर्नु पर्ने भएमा वभिागले सोको जानकारी मालपोत कार्यालयमा दनि पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि मालपोत कार्यालयले त्यस्तो रोक्का भएको जग्गा जमनि र भवनको फुकुवा गरदिनु पर्नेछ । (८) उपदफा (३) बमोजमि लाग्ने खर्चका सम्बन्धमा वभिागले यथाशीघ्र कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई देहायका कुराहरू खुलाई सूचना दनि पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो सूचना दनि अगाडि कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति किम्बन्धमा दाबी र ललाम बकिरी बापत वभिागले गरेका खर्चहरू, र । (ख) त्यस्ता खर्चहरू कर बक्यौता रहेको व्यक्तिले वभिागलाई बुझाउनु पर्ने मति । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "दाबी र ललाम बकिरी गर्दा गरेको खर्च" भन्नाले देहाय बमोजमि वभिागले गरेको वा गर्नु पर्ने खर्च समझनु पर्छ:- । (क) सो सम्पत्ति उपरको दाबी सर्जिना वा फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि वभिागले गरेको वा गर्नु पर्ने खर्च, वा । (ख) दाबी गरिएको सम्पत्ति किब्जा लनि, आफूसँग राख्ने र ललाम बकिरी गर्ने सम्बन्धमा दफा १०५ बमोजमि वभिागले गरेको वा गर्नु पर्ने खर्च । १०५. दाबी गरेको सम्पत्तिको ललाम बकिरी: (१) कर बक्यौता रहेको व्यक्तिसँग रहेको दाबी गरेको सम्पत्ति ललाम बकिरी गर्ने सूचना वभिागले कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको सूचनालाई दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजमि दिएको सूचनामा समावेश गर्न वा त्यस्तो सूचनासँग संलग्न गरनि सकनिछ । यसो सूचनामा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपमा खुलाई कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ:- । (क) दाबी गरेको सम्पत्ति, सो सम्पत्ति ललाम वा बकिरी गरनि तरकि र समय, र । (ख) मूर्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा वभिागले सो सम्पत्ति किब्जा लनि तरकि र स्थान । (३) वभिागले उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएको देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै पनि समयमा सो सूचनामा उल्लिखित मूर्त सम्पत्ति किब्जा लनि, । (ख) मूर्त सम्पत्ति किब्जा लनि प्रयोजनको लागि उपदफा (१) को सूचनामा उल्लिखित कुनै परसिरमा कुनै पनि समयमा प्रवेश गर्ने, र । (ग) जग्गा जमनि वा भवन बाहेकका मूर्त सम्पत्तिको सम्बन्धमा त्यस्ता सम्पत्तिहरू कर बक्यौता रहेका व्यक्तिको खर्चमा वभिागले उपयुक्त समझेको कुनै पनि स्थानमा राख्न । (४) वभिागले उपदफा (१) बमोजमिको सूचना कर बक्यौता रहेको व्यक्तिलाई दिएकोमा देहायको समयमा त्यस्ता दाबी गरेको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा ललाम बकिरी गर्न वा उपयुक्त समझेको तरकिबाट त्यस्तो सम्पत्तिको बेचबखिन वा चलन गर्न सक्नेछ:- । (क) दाबी गरेको सम्पत्ति जग्गा जमनि वा भवन भएमा उपदफा (३) बमोजमि त्यस्तो सम्पत्ति किब्जा लिएको मतिले तीस दिन पछि, । (ख) दाबी गरेको सम्पत्ति नाश हुने मूर्त सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजमि कब्जा लिएको एक दिन पछि, । (ग) दाबी गरेको सम्पत्ति खण्ड (क) वा (ख) मा उल्लिखित सम्पत्ति बाहेकका मूर्त सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजमि कब्जा लिएको दश दिन पछि, र । (घ) अन्य कुनै कसिमिको सम्पत्ति भएमा उपदफा (३) बमोजमि त्यस्तो सम्पत्ति किब्जा लिएको दश दिन पछि । (५) उपदफा (४) बमोजमि ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकमबाट सर्वप्रथम ललाम बकिरी गरिएको सम्पत्तिको दाबी र ललाम बकिरी गर्दा गरेको खर्च कटाइन्छ । यसरी खर्च कट्टी गरिसकेपछि बुझाउनु पर्ने कर र दफा ११९ बमोजमि सो करका सम्बन्धमा बुझाउनु पर्ने ब्याज कटाइन्छ र त्यसपछि कुनै रकम बाँकी रहन आएमा त्यस्तो रकम कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई फर्ति दनि पर्नेछ । (६) ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकम उपदफा (५) बमोजमि मलिन गरिसकेपछि वभिागले सो मलिनको प्रक्रिया खुलाएको लखिति सूचना कर बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (७) ललाम बकिरीबाट प्राप्त रकमलाई उपदफा (५) बमोजमिको प्रक्रिया अपनाई मलिन गर्दा सो उपदफामा उल्लिखित खर्च, कर र ब्याज बापतको रकम पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न अपर्याप्त

भएमा वभिगले नपुग रकम असुल उपर गर्न दफा १०४, ११९ वा यस दफा बमोजमि पुनः कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि:- ।

(क) "दाबी गरेको सम्पत्ति" भन्नाले अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा १०३ को उपदफा (२) वा दफा १०४ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कर बक्यौता रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिसमझनु पर्छ । (ख) "दाबी र ललाम बकिरी गर्दा गरेको खर्च" भन्नाले दफा १०४ बमोजमि वभिगले गरेको वा गर्नु पर्ने खर्च समझनु पर्छ । (ग) "कर बक्यौता रहेको व्यक्ती" भन्नाले दफा १०३ र १०४ मा उल्लिखित अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिसमेतलाई समझनु पर्छ । १०६. नेपाल पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । बाहिर जान रोक लगाइनेः (१) कुनै व्यक्तिले कर दाखला गर्नु पर्ने मतिभित्तिर कर दाखला नगरेमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । वभिगले त्यस्तो व्यक्तिलाई कर दाखला गर्न सूचना दिएको समय भुक्तानी भएको मतिदिखि ७२ घण्टासम्मका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धति पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । उच्च अदालतको पूर्व स्वीकृतिले निनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित समयावधि थपि गर्नु पर्ने भएमा वभिगले सम्बन्धति उच्च अदालतको पूर्व स्वीकृतिले निनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तिले कर दाखला गरेमा वा कर दाखला गर्ने सम्बन्धमा सन्तोषजनक व्यवस्था गरेको वभिगलाई लागेमा उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धति कार्यालयलाई सूचना दिई त्यस्तो आदेश फर्ति लनि सक्नेछ । १०७. नकियाका अधिकृत कर्मचारीलाई जमिमेवार बनाइनेः (१) कुनै नकियाले यस ऐन बमोजमि पालन गर्नु पर्ने कुनै कुरा पालन नगरेमा सो समयमा सो नकियाको अधिकृतको रूपमा कार्य गर्ने प्रत्येक व्यक्तिसोको नमित्ति जमिमेवार हुनेछन् । (२) कुनै नकियाले कर बुझाई सक्नु पर्ने मतिसिम्म कर नबुझाई कसूर गरेमा सो नकियाका तत्काल बहाल रहेका वा ६ महिना अघिसिम्म बहाल रहेका प्रत्येक अधिकृतहरू संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा सो कर बुझाउन जमिमेवार हुनेछन् । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफाहरू देहायका अवस्थामा लागू हुने छैनन्:- । (क) सो व्यक्तिको जानकारी वा मज्जुरी बनिा सो नकियाले त्यस्तो कसूर गरेको अवस्थामा, र । (ख) त्यस्तो कसूर हुन नदनि सो व्यक्तिले त्यस्तै समान परिस्थितिहरूमा सामान्य मानवीय वविक प्रयोग गर्ने व्यक्तिले अपनाउनेसम्मको होसियारी, परिश्रम र सीप अपनाएको वा प्रयोग गरेको भएमा । (४) कुनै व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजमि बुझाउनु पर्ने कर दाखला गरेमा सो व्यक्तिले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) नजिले त्यसरी दाखला गरेको रकम सो नकियाबाट असुल उपर गर्न, । (ख) खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी दाखला गरेको रकमभन्दा बढी नहुने गरी नजिको कब्जामा रहेको वा रहन आउने सो नकियाको द्रव्य समेतका सम्पत्ति आफ्नो अधीनमा राख्न । (५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजमि कुनै व्यक्तिले कुनै सम्पत्ति अधीनमा लिएमा त्यस्तो व्यक्तीउपर सो नकिया वा अन्य कुनै व्यक्तिले कुनै दावी गर्न पाउने छैन ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि "कुनै नकियाका अधिकृत" भन्नाले सो नकियाको व्यवस्थापक वा सो हैसियतमा कार्य गर्ने कुनै व्यक्तिसमझनु पर्छ । १०८. प्रापकबाट करको असुलीः (१) प्रत्येक प्रापकले प्रापकको पदमा नयुक्त भएको मति वा नेपालस्थिति कुनै सम्पत्तिकबजामा लिएको मतिमिध्ये जुन अघिल्लो हुन्छ सो मतिले पन्ध्र दिनभित्तिर वभिगलाई लिखित रूपमा सो कुराको सूचना दनु पर्नेछ । (२) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले दाखला गर्नु पर्ने रकमको सम्बन्धमा वभिगले लिखित सूचना प्रापकलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सूचना प्राप्त गरेपछि प्रापकले देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रापकको कब्जामा आएको सम्पत्तिको आवश्यक हसिसा बकिरी गरी आएको रकमबाट दफा १०३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) को अधीनमा रही उपदफा (२) बमोजमि दाखला गर्नु पर्ने करभन्दा अग्रधिकार रहेको कुनै ऋण भए त्यस्तो ऋण बापत भुक्तानी गरी सो उपदफा अन्तर्गत वभिगले सूचित गरेको रकम छुट्टाई राख्नु पर्ने, र । (ख) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट नजिको कर दायित्व बापत त्यसरी छुट्टाइएको रकम वभिगमा दाखला गर्नु पर्ने । (४) प्रापकले उपदफा (३) बमोजमि कुनै रकम छुट्टाई नराखेको हदसम्म त्यस्तो कर बक्यौता राख्ने व्यक्तबाट दाखला गर्नु पर्ने कर दायित्व बराबरको रकम वभिगमा दाखला गर्ने व्यक्तितगत दायित्व प्रापकको हुनेछ । तर दाखला गरेको रकम कर बक्यौता रहेको व्यक्तबाट प्रापकले असुल उपर गरिलिनि सक्नेछैन । स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि:- । (क) "प्रापक" भन्नाले देहायका कुनै व्यक्तिसमझनु पर्छ:- । (१) लक्विडिटर, । (२) कुनै सम्पत्ति वा नकियाका सम्बन्धमा प्रापकको रूपमा अदालत बाहिरबाट वा अदालतबाट नयुक्त व्यक्ती, । (३) बन्धकी लई सम्पत्ति कब्जामा राख्ने व्यक्ती, । (४) मृतक प्राकृतिक व्यक्तिको सम्पत्तिको प्रत्यक्ष हकवाला, प्रशासक वा दामकाम गर्ने व्यक्ती, वा । (५) असक्षम प्राकृतिक व्यक्तिको काम कारबाही गरदिने कुनै व्यक्ती । (ख) "कर बक्यौता राख्ने व्यक्ती" भन्नाले जसको सम्पत्ति प्रापकको कब्जामा आएको हो सो व्यक्तिसमझनु पर्छ । १०९. रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्तबाट कर असुल उपर गर्नेः (१) कुनै कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिले कर बुझाईसक्नु पर्ने मतिसिम्म कर नबुझाई बाँकी राखेमा देहाय बमोजमिको कुनै पनी भुक्तानीकर्तालाई वभिगले लिखित सूचना दिएर कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको तर्फबाट बुझाउनु पर्ने करको हदसम्मको रकम सो सूचनामा उल्लिखित मतिभित्तिर वभिगमा दाखला गर्न आदेश दिने सक्नेछ:- । (क) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई रकम बुझाउनु पर्ने व्यक्ती, । (ख) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिको लागि वा नजिको तर्फबाट द्रव्य राख्ने व्यक्ती, । (ग) कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउने गरी कुनै तेस्रो व्यक्तिको तर्फबाट द्रव्य राख्ने व्यक्ती, वा । (घ) तेस्रो पक्षबाट सो द्रव्य कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउने अख्तियारी पाएको व्यक्ती । (२)

११४. प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने नरिण्यहरू तथा कार्यवधि: (१) यस ऐनको प्रयोजनको लागि देहायका नरिण्यहरू उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन

सकनेछः- । (क) दफा ७६ बमोजमि वभिगले जारी गरेको पूर्वदेश, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३८७(क१) दफा १० को उपदफा (८) बमोजमि गरिएको नरिणय वा दडिएको आदेश, । (ख) दफा १५ को उपदफा (७) बमोजमि कुनै व्यक्तलिं दाखलिा गर्नु पर्ने अनुमानति करका बारेमा वभिगले गरेको अनुमान वा अनुमान गर्नको लागि गरेको नरिणय, । (ग) दफा १६ को उपदफा (५) वा दफा १७ बमोजमि आय वविरण पेश गर्न कुनै व्यक्तलिाई आदेश दनि गरी वभिगले गरेको नरिणय, । (घ) कुनै व्यक्तलिं दफा १८ बमोजमि पेश गर्नु पर्ने आय वविरणको म्याद थप गरपाउन दिएको नविदनमा वभिगले गरेको नरिणय, । (ङ) दफा १०० वा १०१ बमोजमि कुनै व्यक्तलिं कुनै आय वर्षको लागि बुझाउनु पर्ने करको नरिधारण आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । वा दफा १०५ को उपदफा (५) बमोजमिको ललिाम बकिरी खर्चको नरिधारण वा दफा १२२ बमोजमि कुनै व्यक्तलिं बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा ब्याजको नरिधारण, । (च) दफा १०८ को उपदफा (२) बमोजमि प्रापकको हैसयितमा कुनै व्यक्तलिं पाउने रकम भनी छुट्याई राख्नु पर्ने गरी वभिगले दिएको सूचना, । (छ) दफा १०९ को उपदफा (१) बमोजमि कर बक्यौता राख्ने व्यक्तलिाई बुझाउनु पर्ने रकम राख्ने कुनै व्यक्तलिाई वभिगमा दाखलिा गर्न आदेश दनि गरी वभिगले गरेको नरिणय, । (ज) दफा ११० को उपदफा (१) बमोजमि गैरबासनिंदा व्यक्तिको तर्फबाट दाखलिा गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिको कर दाखलिा गर्न कुनै व्यक्तलिाई आदेश दनि गरी वभिगले गरेको नरिणय, । (झ) दफा ११३ को उपदफा (५) बमोजमि कर फरिंता पाउँ भनी कुनै व्यक्तलिं दिएको कुनै नविदन उपर वभिगले गरेको नरिणय, र । (ञ) दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजमि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । नविदन दर्ता गर्ने म्याद थपको लागि कुनै व्यक्तलिं दिएको कुनै नविदन उपर वभिगले गरेको नरिणय । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ), (झ) र (ञ) मा उल्लिखति वषियहरूका सम्बन्धमा वभिगले कुनै नरिणय गरेको भए तापनदफा १८, दफा ११३ को उपदफा (३) वा दफा ११५ को उपदफा (३) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तलिाई नविदन परेको तीस दनिभतिर वभिगले नरिणयको सूचना नदएिमा सो नविदन अस्वीकार गर्ने नरिणय गरे सरह मानी उपदफा (१) बमोजमि सो उपर प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सकनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको म्यादभतिर नरिणयको सूचना नविदन दनि व्यक्तलिाई प्राप्त नभएमा र सोको जानकारी वभिगमा दर्ता गराएमा वभिगले सो उपदफामा उल्लिखति नविदन अस्वीकार गर्न गरेको नरिणय र सोको सूचना सो मतिमिा सो व्यक्तलिाई दिएको माननेछ । ११५. प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि नविदन दनि सकने: (१) दफा ११४ बमोजमिका प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सकनि नरिणय उपर चतिं नबुझ्ने व्यक्तलिं सो नरिणयको सूचना पाएको मतिलिं तीस दनिभतिर सो नरिणय वरिुद्ध वभिग समक्ष नविदन दनि सकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि दनि नविदनमा त्यस्तो पुनरावलोकन हुनु पर्ने कारण तथा आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि म्याद गुज्रनि गई कुनै व्यक्तलिं म्याद थपको लागि म्याद गुज्रेको मतिलिं सात दनिभतिर नविदन दएिमा वभिगले देहाय बमोजमि गर्न सकनेछः- । (क) मनासबि कारण देखिएमा उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि म्याद गुज्रेको मतिबिाट बढीमा तीस दनिको लागि म्याद थप्न, र । (ख) सो नविदन उपर वभिगले गरेको नरिणयको लिखति सूचना नविदकलाई दनि । (४) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखति नरिणयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानने छैन । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनउपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तबिाट दडिएको नविदनको टुङ्गो नलागेसम्म दफा ११४ को उपदफा (१) बमोजमि भएको नरिणयलाई वभिगले तामेलीमा राख्न वा अन्य कुनै कसिमिले प्रभावति गर्न सकनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । ३९०(६) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि व्यक्तलिं नरिधारति कर रकममध्ये वविादरहति करको सम्पूर्ण रकम र वविादति करको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । एकचौथाई रकम बुझाउनु पर्नेछ । (७) कुनै व्यक्तलिं उपदफा (१) बमोजमि दिएको नविदन उपर वभिगले देहाय बमोजमि गर्न सकनेछः- । (क) सो नविदनमा उल्लिखति कुराहरूलाई पूर्ण वा आंशकि रूपमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्न, र । (ख) नविदन उपरको नरिणयको लिखति सूचना सो व्यक्तलिाई दनि । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३९२(८) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दिएको मतिलिं साठी दनिभतिर वभिगले सो नविदन उपरको नरिणयको सूचना नविदकलाई नदएिमा नविदकले दफा ११६ बमोजमि राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावलोकन गर्न सकनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३९३(९) उपदफा (८) बमोजमि पुनरावलोकन गरेमा त्यस्तो व्यक्तलिं पुनरावलोकन दर्ता गरेको मतिलिं पन्ध्र दनिभतिर पुनरावेदनपत्रको प्रतलिपिं संलग्न गरी वभिग समक्ष लिखति जानकारी गराउनु पर्नेछ । ११६. राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावेदन लाग्ने: (१) दफा ११५ बमोजमि वभिगमा दिएको नविदन उपर भएको नरिणयमा चतिं नबुझ्ने व्यक्तलिं राजस्व न्यायाधकिरण ऐन, २०३१ बमोजमि राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावेदन दनि सकनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दनि व्यक्तलिं पुनरावेदन दिएको पन्ध्र दनिभतिर पुनरावेदनको सूचनाको एक प्रतिवभिगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन दिएको कारणबाट दफा ११४ को उपदफा (१) मा उल्लिखति नरिणयको कार्यान्वयनमा असर परेको मानने छैन । (४) दफा ११४ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसो उपदफामा प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सकने नरिणय महानरिदेशकले गरेको भए राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । ३९४(५) उपदफा (१) बमोजमि राजस्व न्यायाधकिरणमा पुनरावेदन दांदि नरिधारति कर रकममध्ये वविादरहति कर रकम बुझाई वविादति कर रकम, शुल्क र जरविानाको पचास प्रतिशति रकम धरौटी वा त्यस्तो रकम बापत बैङ्क जमानत दनि पर्नेछ ।

आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ३९५(६) उपदफा (५) बमोजमि धरौटी रकम वा बैङ्क जमानतको गणना गर्दा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३९६ वभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागिदाखलि गरेको पच्चसि प्रतशित कर रकमलाई समेत गणना गर्नु पर्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३९७(७) उपदफा (५) बमोजमि सम्बन्धति कार्यालयको नाममा कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा दाखलि गरेको बैङ्क भौचर वा त्यस्तो रकम बराबरको बैङ्क जमानतपत्र पुनरावेदनपत्र साथ पेश गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-२२ । शुल्क तथा ब्याज । ११७. कागजात नराखेमा वा वविरण वा आय वविरण दाखलि नगरेमा शुल्क लाग्ने: आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ३९८(१) कुनै व्यक्तलि देहाय बमोजमिको वविरण दाखलि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तलि देहाय बमोजमि शुल्क लाग्नेछ:- । (क) दफा ९५ को उपदफा (१) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वविरण दाखलि नगरेमा प्रतवविरण आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । पाँच हजार रूपैयाँ वा आय वविरणमा उल्लिखिति नरिधारणयोग्य आय रकमको शून्य दशमलव शून्य एक प्रतशितले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम, । (ख) अग्रमि कर असुल गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तलि दफा ९५को आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । उपदफा (१) बमोजमिको वविरण दाखलि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तलि देहाय वविरण दाखलि गर्नु पर्ने मतिबिट वविरण दाखलि नभएको मतिसिम्मको प्रत्येक महनि र महनिको भागको लागिअग्रमि कर असुल गर्नु पर्ने रकमको वार्षकि डेढ प्रतशितका दरले हुने रकम, । (ग) दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वविरण दाखलि नगरेमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) मा उल्लिखिति व्यक्तिको हकमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । प्रतवविरण बाह्र सय रूपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधिभएमा प्रतमहनि एक सय रूपैयाँका दरले हुने रकम र अन्य व्यक्तिको हकमा सो आय वर्षको आयको गणना गर्दा रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र कुनै रकम समावेश गर्नु पर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने नरिधारणयोग्य आय रकमको शून्य दशमलव एक प्रतशित प्रत वर्षका दरले हुने रकम वा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । प्रतवविरण बाह्र सय रूपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधिभएमा प्रतमहनि एक सय रूपैयाँका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ४०३ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ४०४(घ) दफा ९७ बमोजमि कुनै आय वर्षको आय वविरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नरिधारणयोग्य आयमा अन्तमि रूपमा करकट्टी हुने आय घटाई हुन आउने रकमको शून्य दशमलव एक प्रतशित प्रतवविरणका दरले हुने रकम वा प्रतवविरण बाह्र सय रूपैयाँ तथा एक वर्षभन्दा कम अवधिभएमा प्रतमहनि एक सय रूपैयाँका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ त्यस्तो रकम ।

(२) कुनै व्यक्तलि कुनै आय वर्षको दफा ८१ बमोजमि राख्नु पर्ने कागजात नराखेमा त्यस्तो व्यक्तलि त्यस्तो कागजात नराखेको वर्षको लागिकुनै आय वर्षको आयको गणना गर्दा कुनै रकम कटाई पाउने भए त्यस्तो रकम नकटाई र रकमहरू समावेश गर्नु पर्ने भए त्यस्तो रकम समावेश गरी हुने नरिधारणयोग्य रकमको शून्य दशमलव एक प्रतशितले हुने रकम वा एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्नेछ । (३) अग्रमि कर कट्टी गर्ने कुनै एजेन्टले दफा ९० को उपदफा (१) बमोजमिको वविरण पेश नगरेमा त्यस्तो एजेन्टलाई वविरण पेश गर्नु पर्ने मतिबिट यस्तो वविरण दाखलि नभएसम्म प्रत्येक महनि र महनिको भागको लागिअग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्ने कर रकमको वार्षकि दुई दशमलव पाँच प्रतशितले हुने रकम शुल्क लाग्नेछ । ११८. कसिताबन्दीमा दाखलि गर्नेले अनुमानति कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कुनै व्यक्तलि कुनै आय वर्षमा दफा ९४ बमोजमि दाखलि गर्नु पर्ने कसिता रकम सम्बन्धमा खण्ड (क) मा उल्लिखिति रकमभन्दा खण्ड (ख) मा उल्लिखिति रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको रकममा उपदफा (२) बमोजमि ब्याज लाग्नेछ:- । (क) त्यस्तो व्यक्तलि कुनै आय वर्षमा तरिको प्रत्येक कसिताको रकम, । (ख) त्यस्तो आय वर्षमा प्रत्येक कसिता अवधिको लागि कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधति अनुमान सही भएको भए त्यस्तो रकम र सो रकम सही नभएको भए दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखिति व्यक्तलि दाखलि गर्नु पर्ने कर रकमको प्रत्येक कसिता अवधिको लागि कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने रकमको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ९० प्रतशित रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तलि सो वर्षको सो कसिता बुझाउनु पर्ने मतिदिखा देहायको अवधिसिम्मको प्रत्येक महनि र महनिको भागको सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ:- । (क) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजमिको कर नरिधारण गर्ने व्यक्तिको हकमा आय वविरण बुझाउनु पर्ने मतिसिम्म, । (ख) दफा ९९ को उपदफा (१) बमोजमिको कर नरिधारण नगरेको कारणले वभागले दफा १०१ बमोजमि पहिलो पटक संशोधति कर नरिधारण गरेको व्यक्तिको हकमा दफा १०२ बमोजमि त्यस्तो संशोधति कर नरिधारणको सूचना बुझाएको मतिसिम्म । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने रकम" भन्नाले एक पटक अनुमान पेश गरसिकेपछिसंशोधति अनुमान पेश नगर्नेको तथा अनुमान पेश नगरेको कारणले दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजमि वभागले अनुमान गरेको हकमा दफा ९४ को उपदफा (१) बमोजमि र संशोधति अनुमान पेश गर्नेको हकमा तथा पेश गरिएको अनुमान वा संशोधति अनुमानमा सन्तुष्ट नभई दफा ९५ को उपदफा (७) बमोजमि वभागले अनुमान गरेको दफा ९५ को उपदफा (५) को व्यवस्था अनुसार गणना गरिएको कसिताको रकम सम्झनु पर्छ । ११९. कर नबुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कर तरिनु पर्ने तोकिएको मतिसिम्म कुनै व्यक्तलि कर दाखलि नगरेमा दाखलि गर्न बाँकी रहेको रकममा यसरी कर दाखलि गर्न बाँकी रहेको अवधिको लागिसो व्यक्तलि प्रत्येक महनि र महनिको भागमा सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तरिनु पर्ने ब्याज गणना गर्ने प्रयोजनको लागिदफा ९८ बमोजमि दिएको थप म्यादमा ब्याज छुट पाइने छैन ।

(३) अग्रमि कर असुल गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा १५क. को उपदफा (८) वा अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा १० को उपदफा (४) पालना नगरेको कारणले नजिले बुझाउनु पर्ने ब्याज नजिले अग्रमि कर दाखलिा गर्नु पर्ने वा अग्रमि कर कट्टी हुने व्यक्तिलाई असुल उपर गरी लनि पाउने छैन । (४) दफा ११०क. बमोजमि दडिएको म्यादभन्तिर कर नतरिमा तर्नि बाँकी करमा वार्षकि पाँच प्रतशितका दरले थप ब्याज लगाई त्यस्तो व्यक्तिलाई असुल उपर गरनिछ । १११क. शुल्क लाग्ने: (१) दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजमि वदियुतीय बीजक जारी गर्न स्वीकृतलिएको वा स्वीकृतनिलिएको करदाताले तथ्याङ्क मेट्न वा सच्याउन सकनि सफ्टवेयर प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । (२) दफा ८१ को उपदफा (४) बमोजमि वदियुतीय बीजकको सफ्टवेयर वा उपकरण नरिमाण गर्ने, जडान गर्ने वा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले वभिगले जारी गरेको कार्यवधिको पालना नगरेमा पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । (३) दफा ८१क. को उल्लङ्घन गरेमा प्रत्येक पटकको अनुगमनमा पाँच हजार रुपैयाँ वा कुल रकमको दुई प्रतशितमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्नेछ । (४) यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । १२०. झुट्टा वा भ्रमपूर्ण वविरण दाखलिा गर्नेलाई शुल्क लाग्ने: कुनै व्यक्तिले कुनै कुराका सम्बन्धमा वभिगमा झुट्टा वा भ्रमपूर्ण वविरण दएिमा वा दाखलिा गर्नु पर्ने कुनै कुरा वा वस्तुको जानकारी नदई वा सो वविरणबाट हटाई वविरणमा उल्लिखित जानकारी भ्रमपूर्ण हुन गएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि शुल्क लाग्नेछ:- । (क) जानाजानी वा लापरवाहीपूर्वक गरेको नभई भूलवश झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको पचास प्रतशित । (ख) जानाजानी वा लापरवाही गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यसबाट हुने घटी कर रकमको एक सय प्रतशित । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वभिगमा दाखलिा गरिएको वविरण" भन्नाले वभिगमा वा यस ऐन बमोजमि कर्तव्यको पालना गर्ने सलिसलामा वभिगबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रूपमा दाखलिा गरिएको वविरण र देहाय बमोजमि दाखलिा गरिएको वविरण समेतलाई जनाउँनेछ:- । (क) नविदन, सूचना, वविरण, उजुरी, बयान वा यस ऐन बमोजमि दाखलिा गरिएको, तयार पारिएको, दडिएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात, । (ख) यस ऐन बमोजमि बाहेक वभिग वा वभिगका कुनै अधिकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात, । (ग) वभिग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा । (घ) वविरण दडिने कुराको मनासबि जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिलाई भार्फत वभिग वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी । १२१. मतयारलाई शुल्क लाग्ने: यस ऐनमा उल्लिखित कुनै कसूर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान वा लापरवाही गरी मदद गर्ने वा सहायता दनि वा दुरतसाहन गर्ने वा सल्लाह दनि मतयारलाई त्यस्ता व्यक्तिले कम तरिको करको शतप्रतशित रकम शुल्क लाग्नेछ ।

१२२. शुल्क तथा ब्याजको नरिधारण: (१) यस परिच्छेद बमोजमि कुनै व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा ब्याजको नरिधारण वभिगले गर्नेछ । (२) कुनै खास काम पूरा नगरेकोले वा कुनै वविरणका सम्बन्धमा यस परिच्छेद बमोजमि शुल्क तथा ब्याज बापतको दायित्व गणना गर्दा यस परिच्छेदको प्रत्येक दफाका छुट्टाछुट्टै रूपमा गणना गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि लगाइने शुल्क तथा ब्याज यस ऐन बमोजमि अन्य कुनै कर बुझाउनु पर्ने भए त्यस्तो करमा थप गरनिछ र त्यस्तो शुल्क तथा ब्याज बुझाउँदैमा परिच्छेद-२३ मा उल्लिखित फौजदारी कारबाही सम्बन्धी दायित्वबाट कुनै व्यक्तिलाई मुक्त भएको माननि छैन । (४) यस दफा बमोजमि शुल्क तथा ब्याजको नरिधारण गरिएकोमा वभिगले देहायका कुरा खुलाइएको सो नरिधारणको लिखित सूचना सो व्यक्तिलाई दनिछ । त्यस्तो सूचना दफा १०२ बमोजमि जारी गरनि सूचनामा संलग्न गरी पठाउन सकनिछ:- । (क) वभिगले शुल्क तथा ब्याज नरिधारण गर्नु परेको कारण, । (ख) बुझाउनु पर्ने शुल्क तथा ब्याज बापतको रकम, । (ग) सो रकम कसरी गणना गरिएको हो सोको तरकि, र । (घ) सो नरिधारण वरिद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरकि । (५) यस दफा बमोजमि शुल्क तथा ब्याज नरिधारण गर्दा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) दफा १०१ को उपदफा (१), उपदफा (२), उपदफा (३) को खण्ड (ख), उपदफा (४) र (५) मा लेखएका कुराहरू यस दफा बमोजमि शुल्क तथा ब्याज नरिधारण गर्दा पनिलागू हुनेछ, र । (ख) दफा १०१ को उपदफा (३) को खण्ड (ख), (ग), उपदफा (४), (५) र दफा १०२ मा लेखएका कुराहरू यस दफाको उपदफा (४) का हकमा पनिलागू हुनेछ । परिच्छेद-२३ । कसूर तथा सजाय । १२३. कर दाखलिा नगर्नेलाई हुने सजाय: मनासबि माफकिको कारण बनिा कर दाखलिा गर्नु पर्ने नरिधारित समयसम्म कर दाखलिा नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा एक महनिदेखि तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२४. झुट्टा वा भ्रमपूर्ण वविरण दनिलाई हुने सजाय: कुनै व्यक्तिले वभिगमा दिएको कुनै जानकारी वा वविरण जानाजानी वा लापरवाही साथ पेश गरेको कारणले झुट्टा वा भ्रमपूर्ण भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिले त्यस्तो वषियका सम्बन्धमा कुनै खास कुरा वा वषियको जानकारी वविरणमा उल्लेख नगरी वा हटाई सो वविरण भ्रमपूर्ण हुन गएकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई चालीस हजारदेखि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा छ महनिदेखि दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "वभिगमा दिएको कुनै जानकारी वा वविरण" भन्नाले वभिगमा वा यस ऐन बमोजमि कर्तव्य पालना गर्ने सलिसलामा वभिगबाट अख्तियार प्राप्त अधिकृत समक्ष लिखित रूपमा दाखलिा गरिएको वविरण र देहाय बमोजमि दाखलिा गरिएको वविरण सम्झनु पर्छ:- । (क) नविदन, सूचना, वविरण, उजुरी, बयान वा यस ऐन बमोजमि दाखलिा गरिएको, तयार पारिएको, दडिएको वा पेश गरिएको अन्य कागजात, । (ख) वभिग वा वभिगका कुनै अधिकृत समक्ष पेश गरिएको कागजात, । (ग) वभिग वा कुनै अधिकृतले कुनै व्यक्तिलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, वा ।

(घ) वविरण दडिने कुराको मनासबि जानकारी भएको कुनै व्यक्तिले कुनै अर्को व्यक्तिलाई माफत वभिण वा कुनै अधिकृतलाई दिएको जानकारी । १२५. कर प्रशासनमा बाधा वरिध गर्ने वा अनुचति प्रभाव पार्नेलाई हुने सजायः (१) देहायका कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछः- । (क) यस ऐन बमोजमि आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने सलिसलामा वभिणको अधिकृतलाई बाधा वरिध गरेमा, । (ख) दफा ८३ बमोजमिको सूचना बमोजमि कार्य नगरेमा, वा । (ग) अन्य कुनै रूपमा यस ऐनको कार्यान्वयनमा बाधा वरिध गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्य गर्ने उद्योग गरेमा सो उपदफामा लेखिएको सजायको आधा सजाय हुनेछ । १२६. अख्तियार प्राप्त वा अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिले कसूर गरेमा हुने सजायः (१) दफा ८४ को उल्लङ्घन गर्ने कुनै पना अख्तियार प्राप्त व्यक्तिलाई असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) यस ऐन बमोजमि अख्तियार नपाएको कुनै व्यक्तिले कर वा कर भनी अन्य कुनै रकम उठाउमा वा उठाउन प्रयत्न गरेमा असी हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख चालीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२७. मतियारलाई हुने सजायः यस ऐन बमोजमि कुनै कसूर गर्न कुनै व्यक्तिलाई जानीजानी मदद गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न सल्लाह दिने वा दुरुत्साहन गर्ने आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । ४१४वा झुट्टा वतित्तीय वा कर लेखा प्रमाणति गर्ने वा गलत परामर्श दिने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर त्यस्तो मतियार सरकारी कर्मचारी भएमा कसूरदारलाई हुने सजाय बराबर सजाय हुनेछ । १२८. ऐनको पालना नगर्नेलाई हुने सजायः यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूका कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । १२९. वभिणले जरिवानाको रकम दाखलिा गर्न आदेश दिने सक्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनदफा १२६ मा उल्लिखित कसूरमा बाहेक कुनै व्यक्तिले आफूले यस परिच्छेदमा उल्लेख भएको अन्य कुनै एक वा एकभन्दा बढी कसूर गरेको भनी अदालती कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै लिखित रूपमा स्वीकार गरेमा त्यस्तो एक वा एकभन्दा बढी कसूर गरे बापत लाग्ने जरिवाना रकममा नबढ्ने गरी जरिवाना रकम दाखलिा गर्न वभिणले त्यस्तो व्यक्तिलाई आदेश दिने सक्नेछ । (२) वभिणले उपदफा (१) बमोजमिको आदेश दैदा सो आदेशमा त्यस्तो कसूर, बुझाउनु पर्ने जरिवाना रकम र जरिवाना रकम बुझाउनु पर्ने मति खुलाउनु पर्नेछ । (३) वभिणले यस दफा बमोजमि दिएको आदेश अन्तमि हुनेछ र सो उपर पुनरावेदन लाग्ने छैन । १३०. नेपाल सरकार वादी हुनेः यस परिच्छेद अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ ।

१३१. मुद्दाको तहककित र दायीः (१) यस परिच्छेद बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककित तोकिएको अधिकृतले गर्नेछ र त्यस्तो तहककितको काम पूरा भएको पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तहककित गर्दा तहककित गर्ने अधिकृतले सरकारी वकलिको राय सल्लाह लनु पर्नेछ । परिच्छेद-२४ । वविधि । १३२. वशिषज्जको सेवा लनि सक्नेः नेपाल सरकार आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा संशोधित । ४१५वा वभिणले कर परीक्षण सम्बन्धी कार्यका लागि सम्बन्धित वशिषज्जको सेवा लनि सक्नेछ र यस्ता वशिषज्जका सम्बन्धमा समेत दफा ८४ मा उल्लिखित सरकारी गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछ । १३३. वभिणीय कारबाही गरिनेः कुनै कर नरिधारण लापरबाहीबाट गरेको ठहरी करदाताको दायित्व बढ्न वा घट्न गएमा त्यस्तो कर नरिधारण गर्ने वा दफा १०१ को उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र संशोधित कर नरिधारण नगर्ने सम्बन्धित अधिकृतलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि सजाय गर्न महानरिदेशकले वभिणीय कारबाही चलाउन सक्नेछ । १३४. अधिकृतको परिचयपत्रः प्रत्येक अधिकृतले तोकिए बमोजमिको परिचयपत्र आफ्नो साथमा राख्नु पर्नेछ र कर्तव्य पालनाको सलिसलामा कसैले त्यस्तो परिचयपत्र हेर्न माग गरेमा देखाउनु पर्नेछ । १३५. अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेः यस ऐनको प्रयोजनको लागि वभिणलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई झकिाउने, बयान गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिखितहरू पेश गर्न लगाउने सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । १३६. असल नयितले गरेको काम कारबाहीप्रति जिवाफदेही नहुनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकुनै अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्दा असल नयित लई गरेको काम कारबाहीप्रति निजि व्यक्तित्व र रूपमा जिवाफदेही हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा थप । ४१६१३६क. पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस्थाः (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिश गरेको प्रमाण सहितको सूचना दिने व्यक्तिलाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट नरिधारण भए जतिको कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानरिदेशकको निर्णयले पुरस्कार दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुरस्कार पाउने व्यक्ती एकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिनेछ । (३) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनराजस्व चुहावटको सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा वभिणद्वारा तोकिएको कार्यवधि बमोजमि तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दिने सक्नेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजमिको सूचना दिने व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखिनेछ । १३७. नेपाल सरकारले आदेश वा निर्देशन दिने सक्नेः कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले वभिणलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने सक्नेछ ।

१३८. नयिम बनाउने अधिकारः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । १३९. निर्देशिका बनाई जारी गर्न

सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही वभिागले आवश्यक नरिदेशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ । १४०. अनुसूचीमा थपघट तथा हेरफेर: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-१ बाहेकका अनुसूचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गर्न सक्नेछ । १४१. प्रहरीले सहयोग गर्नु पर्ने: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा वभिागले मागेको सहयोग गर्नु प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा थप । ४१७१४१क. । १४२. कर सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजमि हुने: प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, नरिधारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दनि वा मनिाहा दनि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य कुनै पनिएनले यस ऐन बमोजमिका करका व्यवस्थाहरू कुनै पनिसंशोधन, परिवर्तन वा कर सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने छैन । १४३. खारेजी, संशोधन र बचाउ: (१) आयकर ऐन, २०३१ र घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३ खारेज गरिएका छन् । (२) देहायका ऐनहरूमा देहाय बमोजमि संशोधन गरिएका छन्- । (क) आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । ४१८ । (ख) कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा संशोधन: कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १८ को खण्ड (ख) को अन्त्यमा रहेका “कुनै कसिमिको कर लाग्ने छैन” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “आयकर बाहेक कुनै कसिमिको कर लाग्ने छैन” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (ग) नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० मा संशोधन: नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा १३ को खण्ड (ग) झकिएको छ । (घ) नवित्त कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा संशोधन: नवित्त कोष ऐन, २०४२ को दफा २९ मा रहेका “यस्तै अन्य कुनै कसिमिको कर लाग्ने छैन” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “आयकर बाहेक अन्य कुनै कसिमिको कर लाग्ने छैन” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (ङ) नागरकि लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ मा संशोधन: नागरकि लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ५१ खारेज गरिएको छ । (च) नेपाल आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । ४१९ वज्जिान तथा प्रवधिप्रज्जा प्रतष्ठिठान ऐन, २०४८ को दफा ३० मा संशोधन: नेपाल आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । ४२० वज्जिान तथा प्रवधिप्रज्जा प्रतष्ठिठान ऐन, २०४८ को दफा ३० खारेज गरिएको छ । (छ) आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । ४२१औद्योगकि व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा संशोधन: । (१) औद्योगकि व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ को खण्ड आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । ४२२ (ग), (घ), (ङ), (ज) (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झकिएका छन् । (२) खण्ड (च) मा रहेका “आयकरमा सञ्चालन मतिलि दश वर्षसम्म क्रमशः तीस, पच्चीस र बीस प्रतशित तथा” भन्ने शब्दहरू झकिएका छन् । (ज) आर्थिक ऐन, २०५५ द्वारा संशोधति । ४२३वदिशी लगानी तथा प्रवधिहिस्तान्तरण ऐन, २०४९ मा संशोधन: वदिशी लगानी तथा प्रवधिहिस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ५ को उपदफा (१क) झकिएको छ ।

(झ) बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जिान प्रतष्ठिठान, २०४९ मा संशोधन: बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य वज्जिान प्रतष्ठिठान, २०४९ को दफा २१ को दोस्रो हरफमा रहेको “आयकर” भन्ने शब्द झकिएको छ । (ज) त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा संशोधन: त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (२) झकिएको छ । (ट) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा १२ मा संशोधन: । (१) वदियुत ऐन, २०४९ को दफा १२ को दफा शीर्षकमा रहेको “आयकर” भन्ने शब्द झकिएको छ । (२) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) झकिएका छन् । (ठ) पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ मा संशोधन: पोखरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ को दफा ३६ को उपदफा (२) झकिएको छ । (ड) बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा १८ मा संशोधन: बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ को दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको “आयकर” भन्ने शब्द झकिएको छ । (ढ) नगर विकास कोष ऐन, २०५३ मा संशोधन: नगर विकास कोष ऐन, २०५३ को दफा २४ खारेज गरिएको छ । (ण) दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३४ को उपदफा (१) खारेज गरिएको छ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि खारेज वा संशोधन भएका ऐन वा ऐनका दफाहरू अन्तर्गत गरिएका सबै काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत गरिएका माननिछन् । (४) यो ऐन लागू हुनुभन्दा अघिका आय वर्षको आयकर नरिधारण र असुल उपर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाहरूका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ का व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन् । अनुसूची-१ । (दफा ४ सँग सम्बन्धति) । करका दरहरू । १. प्राकृतकि व्यक्तिको सम्बन्धमा: आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति । ४(१) कुनै आय वर्षमा बासनिदा प्राकृतकि व्यक्तिको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (२), (४) र (४क) को अधीनमा रही देहाय बमोजमि दरले कर लाग्नेछ:- । (क) पाँच लाख रूपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतशित, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, नवित्तभरण बापतको आय, नवित्तभरण कोष र योगदानमा आधारति सामाजकि सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतकि व्यक्तिको आयमा यस खण्ड बमोजमिको कर लाग्ने छैन । (ख) पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी तर सात लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजमि पाँच लाख रूपैयाँसम्म पाँच हजार रूपैयाँ र पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रतशित, । (ग) सात लाख रूपैयाँभन्दा बढी तर दश लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजमि सात लाख रूपैयाँसम्म पच्चीस हजार रूपैयाँ र सात लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतशित, । (घ) दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (ग) बमोजमि दश लाख रूपैयाँसम्म पचासी हजार रूपैयाँ र दश लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतशित, र । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधति ।

(ङ) बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप बीस प्रतशित र पचास लाख

रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जतकिरयोग्य आयको खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप तीस प्रतिशत अतिरिक्त कर । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (२) कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा ५० बमोजमि छनोट गर्ने कुनै दम्पतीको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (४) र (४क) को अधीनमा रही देहाय बमोजमिको दरमा कर लाग्नेछः- । (क) छ लाख रूपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, नवित्तभरण बापतको आय, नवित्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा यस खण्ड बमोजमिको कर लाग्ने छैन । (ख) छ लाख रूपैयाँभन्दा बढी तर आठ लाख रूपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजमि छ लाख रूपैयाँसम्म छ हजार रूपैयाँ र छ लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रतिशत, । (ग) आठ लाख रूपैयाँभन्दा बढी तर एघार लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजमि आठ लाख रूपैयाँसम्म छब्बीस हजार रूपैयाँ र आठ लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत, । (घ) एघार लाख रूपैयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (ग) बमोजमि एघार लाख रूपैयाँसम्म छयासी हजार रूपैयाँ र एघार लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत, । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (ङ) बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत र पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जतकिरयोग्य आयको खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप तीस प्रतिशत अतिरिक्त कर । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (३) उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यवस्था देहायको अवस्थामा लागू हुनेछः- । (क) बासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा ऐनको दफा ५० बमोजमि छनोट गरेको बासनिंदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा छ लाख रूपैयाँभन्दा बढी आय भएको, । (ख) गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभ सो प्राकृतिक व्यक्तीका दम्पतीको आय र तदनुरूप करयोग्य आयको गणनामा समावेश भएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (४) उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायका व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि कर लाग्नेछः- । (क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तीका दम्पतीको त्यस्तो रकम मात्र करयोग्य आय भए सरह मानी यस अनुसूचीको उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको दरले कर लाग्नेछः- । (१) त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तीका दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट त्यस्तो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम, । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा पाँच लाख रूपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा छ लाख रूपैयाँ । (ख) त्यस्तो करयोग्य आयको बाँकी रकममा दश प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर, ।

(१) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा पाँच वर्षभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (२) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम रहेको छ भने सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (३) नेपाल धतिपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायमा तीन सय पैसट्टी दनिभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पाँच प्रतिशत र तीन सय पैसट्टी दनि वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (४क) यस दफामा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको दफा ९५क. को उपदफा (६), (६ग), (६घ) बमोजमि आयमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । पाँच प्रतिशतले कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (५) नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यक्तिको दुर्गम भत्ता बापत तोकिए बमोजमि बढीमा पचास हजार रूपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (६) नेपाल राज्यका वदिशस्थिति कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । (७) यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमि करको रकम देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा सात हजार पाँच सय रूपैयाँ, । (ख) नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा चार हजार रूपैयाँ, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ । (८) गैरबासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४४०(९क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासनिंदा प्राकृतिक व्यक्तिको नवित्तभरण आय रहेछ भने प्राकृतिक व्यक्तिको लागि उपदफा (१) को खण्ड (क) वा दम्पतीको लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पच्चीस प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिन्छ । तर यसरी घटाउने रकमको सीमा तोकिए बमोजमिभन्दा बढी हुने छैन । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।

४४१(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बासनिंदा प्राकृतिक व्यक्ती अपाङ्गता भएको रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको लागि उपदफा (१) को खण्ड (क) वा दम्पतीको लागि उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पचास प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिन्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४४२(११) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए

तापन किनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तित्वपारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिला रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिले तरिनु पर्ने कर रकममा दश प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४४३(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४४४चालसि हजार रूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि गरेको गणना गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४४५(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन भाडाका सवारी साधन धनीबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणका बखत देहाय बमोजमिको वार्षिक आयकर असुल गरिनेछ:- । सवारीको किसिमि प्रति सवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर । (१) कार, जपि, भ्यान, माइक्रो बस । (क) १३०० सी.सी.सम्म रु.५,५००/- । (ख) १३०१ देखि २००० सी.सी. सम्म रु.६,०००/- । (ग) २००१ सी.सी. देखि २१०० सी.सी. सम्म रु.६,५००/- । (घ) २१०१ सी.सी. देखि ४००० सी.सी. सम्म रु.८,०००/- । (ङ) ४००१ सी.सी. देखि माथि सबै रु.९,०००/- । (२) मनीटर, मनीबस, पानी ट्याङ्कर रु.८,०००/- । (३) मनी ट्रपरि रु.९,०००/- । (४) ट्रक, बस रु.१०,५००/- । (५) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण रु.१५,५००/- । (६) तेल ट्याङ्कर, ग्यास बुलेट, टपरि रु.१५,५००/- । (७) ट्र्याक्टर रु.२,५००/- । (८) पावर टलिर रु.२,०००/- । (९) अटो रक्सि, श्री हीलर, टेम्पो रु.२,५००/- । (१०) वदियुतीय सवारी साधन । (क) ५० किलोवाटसम्म रु.३,०००/- । (ख) ५० किलोवाटदेखि १२५ किलोवाटसम्म रु.४,०००/- । (ग) १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म रु.६,०००/- । (घ) २०० किलोवाटभन्दा माथि सबै रु.७,५००/- । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४४६(१४) । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४४७(१५) । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४४८(१६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले बासनिदा बीमा कम्पनीसँग स्वास्थ्य बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा बीस हजार रूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि गरेको गणना गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित ।

४४९(१६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन किनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले बासनिदा बीमा कम्पनीसँग आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नजिी भवनको बीमा गरेको रहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा पाँच हजार रूपैयाँमा जुन घटी हुन्छ त्यस्तो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि गरेको गणना गरिनेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५०(१७) ऐनको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५१दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजमि कारोबार रकमको कर गणना गर्दा तीस लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमिको कर र सोभन्दा बढीको कारोबार रकममा देहाय बमोजमिको दरले कर लाग्नेछ:- । (क) ग्यास, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमसिन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई तीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत र पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रूपैयाँसम्म कारोबार रकमको एक प्रतिशत र पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म कारोबार रकमको शून्य दशमलव आठ प्रतिशत, । (ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको दुई प्रतिशत । २. निकायको सम्बन्धमा: (१) यस दफाको आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५२उपदफा (२), (३), (४) र (७) को अधनिमा रही कुनै आय वर्षमा कुनै निकायको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (२) कुनै आय वर्षमा कुनै बैङ्क, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५३, वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५४दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मन ट्रान्सफर), पुँजी बजार व्यवसाय, धतिपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैङ्कडि व्यवसाय, कम्पिउटि फ्युचर मार्केट, धतिपत्र र कम्पिउटि दलाल व्यवसाय, चुरोट, बाँडी, सगिर, खानेसुरती, खैनी, आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५५गुटखा, पानमसला, मदरि, बयिरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजमि पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । स्पष्टीकरण: पेट्रोलियम कार्यको हकमा “करयोग्य आय” भन्नाले पेट्रोलियम सम्झौतामा उल्लिखित कार्यवधि तथा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि निर्धारण भएको करयोग्य आय सम्झनु पर्छ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५६(३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजमिका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । तर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा देहायको दरले कर लाग्नेछ:- । (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । (२) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पन्ध्र प्रतिशत, । (३) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा बीस प्रतिशत ।

आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५७(३क) । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५८(३ख) सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित वदियालय, महावदियालयको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतको दरले कर लाग्नेछ । (४) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४५९ । (५) आर्थिक ऐन, २०७६

द्वारा संशोधित । ४६० कुनै आय वर्षमा कुनै मृत बासनिदा व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा रेखदेख गर्ने वा अशक्त बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको ट्रष्टको करयोग्य आयमा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने वा रेखदेख गर्ने वा त्यस्तो ट्रष्टलाई बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको सरह मानी यस अनुसूचीको दफा १ को उपदफा (१) र उपदफा (४) बमोजमि कर लाग्नेछ । (६) कुनै आय वर्षमा कुनै गैरबासनिदा व्यक्तिको नेपालस्थिति वदेशी स्थायी संस्थापनले वदेशि पठाएको आयमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४६१ पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (७) कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा ७० मा उल्लेखित आयको सम्बन्धमा कुनै गैरबासनिदा व्यक्तिको करयोग्य आयमा पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४६२ तर नेपालबाट अर्को वदेशी मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने जल यातायात, हवाई यातायात वा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासनिदा व्यक्तिको हकमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । (८) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४६३ । अनुसूची-२ । (दफा १९ सँग सम्बन्धित) । ह्रास कट्टीको निर्धारण । १. ह्रासयोग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण र समूहीकरण: (१) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण देहाय बमोजमिको हुनेछ:- । वर्ग सम्पत्तिको विवरण । "क" भवन, स्ट्रक्चर र स्थायी प्रकृतिका यस्तै प्रकारका अन्य बनीटहरू । "ख" कम्प्युटर, तथ्याङ्क केलाउने उपकरण, फर्निचर, फर्किस्चर र कार्यालय उपकरणहरू । "ग" अटोमोबाइल, बस तथा मनीबसहरू । "घ" निर्माण तथा उत्खनन सम्बन्धी उपकरणहरू र दफा १७ को उपदफा (३), दफा १८ को उपदफा (३) र यस अनुसूचीको उपदफा (३) समेत अन्य कतै समावेश नभएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरू । "ङ" वर्ग "घ" मा उल्लेख भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरू बाहेकका अदृश्य सम्पत्तिहरू । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा नजिको स्वामित्वमा रही व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जनको लागि प्रयोग गरेको कुनै ह्रासयोग्य सम्पत्तिलाई पहिलो पटक स्वामित्वमा आएको वा प्रयोग भएको समयमा नमिनानुसारको समूह राख्नु पर्नेछ र सो समूहहरूलाई सो वर्षमा उक्त व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरूको समूह मानिनेछ:- । (क) सो व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको वा प्रयोगमा रहेको उसै सम्पत्तिहरूको सम्बन्धमा वर्ग "क", "ख", "ग" वा "घ" का ह्रासयोग्य सम्पत्ति सोही वर्गका अन्य सम्पत्तिहरूसँगै उही समूह मानिनेछ । (ख) वर्ग "ङ" का ह्रासयोग्य सम्पत्तिको सम्बन्धमा उही वर्गको सम्पत्तिहरू भए तापनि बेग्लाबेग्लै समूहमा राख्नु पर्छ ।

(३) व्यवसायबाट आय आर्जन गर्ने सलिसलामा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, खनजि निकाल्ने कार्य तथा सोको विकासको लागि पारेको लागत सो आयसँग सम्बन्धित व्यवसायको लागि सम्पत्ति खर्च गर्दा परेको लागत सरह मानिनेछ । २. ह्रास खर्च: (१) कुनै पतिव्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सो व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहहरू बापत यस दफाको उपदफा (२) र (६) बमोजमि गणना गरिएका प्रत्येक समूहमा रहेका सम्पत्तिको सो वर्षमा भएको ह्रास बराबरको खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ । (२) कुनै व्यक्तिले आफ्नो आय वर्षमा समूहमा रहेका सम्पत्तिको ह्रास कट्टीको गणना देहाय बमोजमिको सूत्रको प्रयोग गरी निकाल्नु पर्नेछ । $k \times x$ । "क" भन्नाले सो आय वर्षको अन्त्यमा सम्पत्तिको समूहमा रहेको ह्रास आधार रकमलाई जनाउनेछ, । "ख" भन्नाले सो समूहको हकमा लागू हुने यस अनुसूचीको दफा ३ मा उल्लेखित ह्रास कट्टी दरलाई जनाउनेछ । (३) कुनै आय वर्षको अन्त्यमा वर्ग "क", "ख", "ग" वा "घ" मा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास आधार रकम देहाय बमोजमिको खण्ड (क) र खण्ड (ख) को योगबाट खण्ड (ग) को रकम घटाई कायम गर्नु पर्नेछ । तर यसरी घटाइए पछिको रकम शून्यभन्दा कम हुने छैन:- । (क) अघिल्लो वर्षको अन्त्यको सो समूहको ह्रास कट्टी आधार रकमबाट उपदफा (२) र (६) बमोजमि गणना गरिएको सो समूहको ह्रास खर्च कट्टी गरी बाँकी हुने रकम । (ख) सो वर्षमा सो समूहको ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूहमा थपिएको सम्पत्तिको लागि गरिएको सो समूहमा थप गरेको सो आय वर्षभित्र यस अनुसूचीको ४४४. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (५) बमोजमिको खर्च वा समूहमा जोडिएको खर्च । (ग) सो समूहको कुनै सम्पत्तिको सो वर्षमा भएको नसिर्गबाट प्राप्त कुनै रकम । (४) कुनै आय वर्षको अन्त्यमा ४४५. पहिलो संशोधनद्वारा थप । वर्ग "ङ" अन्तर्गतका प्रत्येक ह्रासयोग्य सम्पत्तिको ह्रास कट्टीको आधार रकम देहाय बमोजमिको रकमको कुल योग हुनेछ:- । (क) अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यमा समूहमा रहेका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरूको ह्रास कट्टीको आधार रकम, र । (ख) त्यस आर्थिक वर्षमा सो ह्रास कट्टी आधार रकममा सो समूहभित्रको सम्पत्तिको लागि उपदफा (५) बमोजमि थपिएको रकम । (५) कुनै व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको कुनै समूहमा समावेश भएको कुनै ह्रासयोग्य सम्पत्तिको लागि गरिएको लागतलाई सम्बन्धित समूहको ह्रास आधार रकममा देहाय बमोजमि जोड्नु पर्नेछ:- । (क) सो सम्पत्ति यस अनुसूचीको दफा १ बमोजमि समूहमा समावेश गरिने समय वा सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न खर्च गरेको समयमध्ये जुन पछि आउँछ सो समयमा नमिन सूत्र अनुसार गणना गरी पहिलो मान मानी जोड्नु पर्नेछ । $k / 3 \times x$ । यस खण्डको प्रयोजनको लागि "क" लाई देहायको अवधिको लागि देहायको मान हुनेछ:- । (अ) आय वर्षको सुरुदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिको अन्त्यको समय तीन हुनेछ, । (आ) माघदेखि चैत्र मसान्तबीचको अवधि दुई हुनेछ, र । (इ) वैशाखदेखि आय वर्षको अन्त्यसम्मको अवधि एक हुनेछ । "ख" भन्नाले सो लागत रकम जनाउनेछ ।

(ख) लागतको बाँकी भाग पहिलो भाग थप गरिएको आय वर्ष पछिको आय वर्षमा जोडिन्छ तर सो अवधिको बीचमा यस अनुसूचीको दफा ४ को उपदफा (२) बमोजमि उक्त समूह वधितन भएको हुनु हुँदैन । (६) वर्ग "क", "ख", "ग" वा "घ" का समूहको ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरूको ह्रास कट्टी आधार रकमबाट यस दफाको उपदफा (२) बमोजमि गणना गरिने ह्रास खर्च कटाउँदा दुई हजार रुपैयाँभन्दा कम भएमा अतिरिक्त ह्रास खर्च बापत सो बाँकी रकम सबै गणना गर्नु

पर्नेछ । ३. ह्रासको दर: (१) उपदफा (२) को अधीनमा रही यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (२) मा उल्लेखित प्रत्येक समूहको हकमा लागू हुने ह्रासको दर देहाय बमोजमि हुनेछ:- । वर्ग दर । "क" ५ प्रतिशत । "ख" २५ प्रतिशत । "ग" २० प्रतिशत । "घ" १५ प्रतिशत । "ङ" सम्पत्ति खरिद गर्दाको बखतमा उक्त सम्पत्तिको लागतलाई सम्पत्तिको प्रयोगावधि ले भाग गरी नकिटतम आधा वर्षमा मलिन गरी हुन आउने दर प्रतिशतमा । ४४६. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) यस ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएका आयोजनाहरूले र ऐनको दफा ११ को ४४७. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उपदफा (२ख), (३च) र (३थ) मा उल्लेख गरिएका नकियले यस अनुसूचीको उपदफा (१) मा उल्लेख गरेका वर्ग "क", "ख", "ग" र "घ" मा उल्लेखित ह्रासयोग्य सम्पत्तिको लागत लागू हुने ह्रास कट्टीको दरमा एकतर्फीले थप पाउनेछन् । ४४८. पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यावसायिक प्रयोजनको नमित्त आवश्यक पर्ने उर्जाशक्ति उत्पादन गर्न पुँजीकृत गरेको सम्पत्तिको पुँजीगत रकमको पचास प्रतिशत सोही वर्ष ह्रास खर्च बापत कट्टी दाबी गर्न सक्नेछ । ४४९. पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) कुनै व्यक्तिले फसिकल प्रिन्टर र क्यास मेशिन राखी बलि बीजक जारी गर्ने गरेमा त्यस्तो प्रिन्टर तथा क्यास मेशिनमा भएको खर्चको एकमुष्ट रकम ह्रास खर्च बापत सोही वर्ष दाबी गर्न सक्नेछ । ४. ह्रासयोग्य सम्पत्तिको नसिर्ग: (१) कुनै व्यक्तिको सो आय वर्षमा व्यवसाय वा लगानीमा प्रयोग भएका ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरूको नसिर्गबाट भएको आयको गणना गर्दा खण्ड (ख) भन्दा खण्ड (क) बढी भए यस्तो बढी भए जति रकम सो आयमा समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिको समूहको "क", "ख", "ग" वा "घ" वर्गमा पर्ने कुनै आय वर्षमा नजिको सो वर्ष ह्रासयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त भएका आयहरू । (ख) नसिर्गबाट प्राप्त आयलाई समावेश नगरी यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (३) बमोजमि समूहको सो वर्षको अन्त्यमा रहेको ह्रास कट्टी आधार रकम । (२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्ष समाप्त हुनुभन्दा अगाडि सो व्यक्तिको ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा रहेका सबै सम्पत्तिहरू नसिर्ग गरेमा सो समूह वधितन भएको मानिन्छ र देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको नमिन सूत्र बमोजमि ह्रास गणना गर्दा हुने ह्रास कट्टी आधार रकमभन्दा बढी भएमा सो व्यक्तिले सो वर्षको लागिसो बढी भए जति रकम प्राप्त गरे सरह मानिन्छ:- । क-ख । वा ।

(ख) ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहमा भएका सम्पत्तिको नमिन सूत्र बमोजमि ह्रास गणना गर्दा हुन आउने रकम समूहको ह्रास कट्टी आधार रकमभन्दा बढी भएमा सो व्यक्तिलाई सो वर्ष सो बढी भए जति खर्च रकम मनाहा हुनेछ:- । ख-क । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि:- । (१) "क" भन्नाले कुनै व्यक्तिले सो सम्पत्तिको नसिर्गबाट सो वर्ष प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने आम्दानीहरू (इनकमगिस्) समझनु पर्छ । (२) "ख" भन्नाले खण्ड (अ), (आ) र (इ) को जम्मा रकम समझनु पर्छ:- । (अ) सो वर्षमा समूहको घट्दो प्रणालीको बाँकी मूल्य, । (आ) समूहको ह्रास आधार रकममा जोडिएका सो वर्षका खर्चहरू (आउटगोइङ्गस्), र । (इ) समूहको ह्रास आधार रकममा यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (५) बमोजमि आगामी वर्षमा जोडिने खर्चहरू (आउटगोइङ्गस्) । (३) यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि कुनै आय वर्षमा ह्रासयोग्य सम्पत्तिको समूहको घट्दो प्रणालीको बाँकी रहेको मूल्य भन्नाले नमिनानुसारको रकमलाई जनाउँछ:- । (क) समूहको वर्ग "क", "ख", "ग" वा "घ" को हकमा, सो समूहको अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यमा रहेको ह्रास आधार रकमबाट सो वर्षको लागिसो समूहको यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (२) र उपदफा (६) बमोजमि गणना गरिएको कुनै ह्रास भए सो घटाइए पछिको रकम, । (ख) समूहको वर्ग ४५०. पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । "ङ" को सम्बन्धमा सो समूहको अघिल्लो आय वर्षको अन्त्यमा रहेको ह्रास आधार रकमबाट सो व्यक्तिलाई यस अनुसूचीको दफा २ को उपदफा (१) बमोजमि कट्टी गर्न दिएको वगितका आय वर्षहरूका सबै खर्चहरू घटाइए पछिको रकम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: । (द) "गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै नकियमा रहेको हति वा सुरक्षण समझनु पर्छ:- । (१) व्यावसायिक सम्पत्ति, हासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात, । (२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको नमिन अवस्थाको नजिी भवन, - । (क) अवच्छिन्नि तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको, र । (ख) सो व्यक्तिले अवच्छिन्नि वा पटक पटक गरी कुल तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको, । (३) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको एक करोड रूपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नसिर्ग गरिएको नजिी भवन, वा । (४) तीन पुस्ताभित्र भएको खरिद बिक्री बाहेक अन्य कसिमिले हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरिएको सम्पत्ति । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा उपखण्ड (३) मा "(३) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको एक करोड रूपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नसिर्ग गरिएको जग्गा तथा नजिी भवन, वा" ("नजिी भवन" भन्ने शब्दहरू अगाडि "जग्गा तथा" भन्ने शब्दहरू थप गरेको) । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा उपखण्ड (२) पछि देहायको उपखण्ड (२क) थप भएको र उपखण्ड (३) मा आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधनलाई नरिन्तरता कायम । "(२क) कुनै हतिधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हति" । (४) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा कायम भएको संशोधन: "(द) "गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै नकियमा रहेको हति वा सुरक्षण समझनु पर्छ:- ।

(१) व्यावसायिक सम्पत्ति, हासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात, । (२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको नमिन अवस्थाको नजिी भवन, । (क) अवच्छिन्नि दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको, र । (ख) सो व्यक्तिले अवच्छिन्नि वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको, । (३) कुनै हतिधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हति, । (४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको पचास लाख रूपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नसिर्ग गरिएको जग्गा तथा नजिी

भवन, वा । (५) तीन पुस्ताभतिर भएको खरदि, बकिरी बाहेक अन्य कसिमिले हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरिएको सम्पत्ति । (५) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७४ सम्म नरिन्तरता कायम भएको व्यवस्था: "(६) "गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै नकियमा रहेको हति वा सुरक्षण सम्झनु पर्छ:- । (१) व्यावसायिक सम्पत्ति, हासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात, । (२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको नमिन् अवस्थाको नजिी भवन:- । (क) अवच्छिन्नि दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिस्वामित्वमा रहेको, र । (ख) सो व्यक्तिले अवच्छिन्नि वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको, । (३) कुनै हतिधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हति, । (४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको तीस लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नसिर्ग गरिएको जग्गा, घरजग्गा तथा नजिी भवन, वा । स्पष्टीकरण: यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि "नजिी भवन" भन्नाले भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा एक रोपनी जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सम्झनु पर्छ । (५) तीन पुस्ताभतिर भएको खरदि, बकिरी बाहेक अन्य कसिमिले हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरिएको सम्पत्ति । (६) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा कायम भएको संशोधन: "(६) "गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति" भन्नाले देहायका सम्पत्ति बाहेकका जग्गा, भवन तथा कुनै नकियमा रहेको हति वा सुरक्षण सम्झनु पर्छ:- । (१) व्यावसायिक सम्पत्ति, हासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात, । (२) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको नमिन् अवस्थाको नजिी भवन:- । (क) अवच्छिन्नि दश वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिस्वामित्वमा रहेको, र । (ख) सो व्यक्तिले अवच्छिन्नि वा पटक पटक गरी कुल दश वर्ष वा सोभन्दा बढी बसोबास गरेको, । स्पष्टीकरण: यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि "नजिी भवन" भन्नाले भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा एक रोपनी जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ त्यसलाई सम्झनु पर्छ । (३) कुनै हतिधिकारीको अवकाश कोषमा रहेको हति, । (४) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको तीस लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा नसिर्ग गरिएको जग्गा, घरजग्गा तथा नजिी भवन, वा । (५) तीन पुस्ताभतिर भएको खरदि, बकिरी बाहेक अन्य कसिमिले हस्तान्तरण गरी नसिर्ग गरिएको सम्पत्ति । ९. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधन हुनुअघि "भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा" भन्ने शब्दहरू रहेका) संशोधन भएकोमा सो व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम ।

१०. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधन हुनुअघि "भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा" भन्ने शब्दहरू रहेका) संशोधन भएकोमा सो व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(६) "छुट पाउने संस्था" भन्नाले देहायका नकिय सम्झनु पर्छ:- । (१) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था, । (२) सामाजिक वा खेलकुद सम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सो संस्था वा त्यसका सदस्यहरूले लाभ नलनि गरी गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था, । (३) नरिवाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल, । (४) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति, (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई "(४) गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा" कायम भएको ।) । (५) नेपाल राष्ट्र बैङ्क, । (६) श्री ५ को सरकार, । (७) दफा ७६ बमोजमि जारी भएको पूर्वदशिद्वारा कर छुट उपभोग गर्न पाएको तोकिए बमोजमिको नकिय । तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तद्वारा सो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक सो संस्थाको सम्पत्ति र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुर्याएको भए त्यस्तो संस्थालाई कर छुट हुने छैन । (२) आर्थिक अध्यादेश २०६० ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्था: "(६) "छुट पाउने संस्था" भन्नाले देहायका नकिय सम्झनु पर्छ:- । (१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा विभागमा दर्ता भएका देहाय बमोजमिका नकिय: । (क) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था, । (ख) सामाजिक वा खेलकुद सम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सो संस्था वा त्यसका सदस्यहरूले लाभ नलनि गरी गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था, । (२) नरिवाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल, । (३) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति, । (४) नेपाल राष्ट्र बैङ्क, । (५) श्री ५ को सरकार, । तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्य अनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तद्वारा सो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक सो संस्थाको सम्पत्ति र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुर्याएको भए त्यस्तो संस्थालाई कर छुट हुने छैन । " । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा उपखण्ड (४) को "नेपाल राष्ट्र बैङ्क" र उपखण्ड (५) को "श्री ५ को सरकार," व्यवस्थालाई नरिन्तरता नदिएको । ११. आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन । सावकिको व्यवस्था: "(२) "गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति" (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा "(२) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा" कायम गरिएको ।) ।

१२. आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । संशोधन हुनुअघि "गाउँपालिका, नगरपालिका वा" भन्ने शब्दहरू रहेका । १३. आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन । सावकिको व्यवस्था: "(३) नेपाल सरकार," । १४. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन कायम । १५. आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: "(१) जमनिबाट पानी, खनजि पदार्थ वा अन्य जीवित वा नरिजीव स्रोत निकाले बापत प्राप्त गरेको रकम, वा । (२) जमनिबाट निकालिएको प्राकृतिक स्रोत र खनजि पदार्थको जीवित वा

नरिजीव स्रोतको परमिण वा मूल्यका आधारबाट समग्र वा आंशिक रूपमा गणना गरिएको रकम । " । १६. आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: (स) "भाडा" भन्नाले घर बहाल समेतका मूलत सम्पत्तिको पट्टा बापत प्राप्त गरिएको प्रमियिम र सो पट्टा प्रदान गरे बापत भुक्तानी समझनु पर्छ । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित व्यवस्था: । (स) "भाडा" भन्नाले घर बहाल समेतका मूलत सम्पत्तिको बहालमा लगाइएको पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रमियिम लगायतका सबै भुक्तानी समझनु पर्छ । तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापत भएको भुक्तानीलाई जनाउने छैन । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएको व्यवस्था: । (स) "भाडा" भन्नाले घर बहाल समेतका मूलत सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टा अन्तर्गत गरिएका प्रमियिम लगायतका सबै भुक्तानी समझनु पर्छ । तर यस शब्दले प्राकृतिक स्रोत बापत भएको भुक्तानीलाई जनाउने छैन । " । १७. आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप भई कायम भएको व्यवस्था: "योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानी" भन्नाले कर्मचारी वा कामदारको पारिश्रमिकबाट मासिक रूपमा कट्टा गरिएको रकम तथा रोजगारदाताबाट अवकाश योगदान बापत थप गरी स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरिएको रकम र सो रकममा वृद्धि भएको रकम समेतको भुक्तानी समझनु पर्छ । १८. आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा "वैज्ञानिक अनुभव प्रदान गर्ने" भन्ने शब्दहरू रहेका । १९. आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भई गएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: "(कख) "लगानी" भन्नाले देहाय । बमोजमि बाहेक एकीकृत तवरमा प्रयोग गरिएका उसतै प्रकृतिका एक वा बढी सम्पत्ति राख्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति लगानी गर्ने कार्य समझनु पर्छ:- । (१) सम्पत्तिमा स्वामित्व राख्ने व्यक्तीबाट नजिजी प्रयोगमा ल्याइएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति बाहेकका सम्पत्ति राख्ने वा सो सम्पत्तिमा रकम लगाउने कार्य, वा । (२) रोजगारी वा व्यवसाय । २० आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) द्वारा "कुनै आय वर्षको" भन्ने शब्दहरू झकिएको । २१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप । २२ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप ।

२३ आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा ("४क) श्री ५ को सरकार" थप, आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा "नेपाल सरकार" भन्ने शब्दहरू कायम) थप भएको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम । २४ आर्थिक ऐन, २०७४ ले थप । संशोधन हुनुअघि "(५) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति" भन्ने शब्दहरू रहेका । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा "(५) गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभा" भन्ने शब्दहरू कायम गरेको । २५ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । साविकमा "र" भन्ने शब्द रहेको । २६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम । २७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा ("गरिएको वा" भन्ने शब्दहरू) झकिएको । २८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा "उपखण्ड (४)" को सट्टा "उपखण्ड (५)" कायम गरेको । ३० आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । झकिनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप भई कायम भएको व्यवस्था: ५. नेपाल बाहिर रही नेपालमा उल्लेख डजिटल उपस्थिति जिनाएमा उक्त स्थान वा नेपाल बाहिर सर्भर राखी वगित बाहिर महानिको अवधमि कम्तीमा नब्बे दिन नेपालमा तथ्याङ्क वा सेवाको कारोबार गरेमा उक्त स्थान । ३१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनहरूद्वारा नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । थप भएको साविकको व्यवस्था: "(क१) "समायोजित करयोग्य आय" भन्नाले कुनै व्यक्तीको कुनै आय वर्षको करयोग्य आयको गणना गर्दा दफा १२ बमोजमि कुनै रकम नघटाई र दफा १७ वा १८ बमोजमि कट्टी नगरी गणना गरिएको करयोग्य आय समझनु पर्छ । " । ३२ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । ३३ आर्थिक ऐन, २०६४, २०६५ र २०६६ द्वारा "दश प्रतिशत" कायम भएकोमा सो व्यवस्थाले त्यसपछि नरिन्तरता नपाएकोले मूल ऐनकै व्यवस्था कायम रहेको । ३४ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा "कमसिन," भन्ने शब्द झकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । (१७६) । ३५ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(कल) "हतिधिकारी भन्नाले कार्यसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा हति भएको व्यक्ती समझनु पर्छ । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा "कार्यसँग सम्बन्धित" भन्ने शब्दहरू झकिएको, आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा "हति" भन्ने शब्दको अघि "खण्ड (म) बमोजमिको" भन्ने शब्दहरू थपिएको, आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३६ केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा "३क. श्री ५ लाई कर लागूने: श्री ५ महाराजाधिराज, श्री ५ बडामहारानी, श्री ५ युवराजधिराज तथा राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूको आय तथा नजिजी सम्पत्तिको आयमा यस ऐन बमोजमि कर लागूनेछ । " भन्ने व्यवस्था थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा खारेज । ३७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

मूल ऐनको व्यवस्था: "(१) कुनै आय वर्षका लागि दफा ३ मा उल्लिखित कुनै व्यक्तीले दाखलिा गर्नु पर्ने करको रकम त्यस्ता व्यक्तीले दाखलिा गर्नु पर्ने करको जम्मा रकम बराबर हुनेछ । " । ३८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: "(ग)

रोजगारदाताले भुक्तानी गरेको औषधि उपचार खर्च र अवकाश योगदान बाहेक करयोग्य आयमा ५१ बमोजमि कर मलिन गर्न र दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोजमिको खर्च तथा दफा १२ बमोजमिको खर्च घटाउन दाबी नगरेको । " । ४० आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ४१ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(ख) व्यवसायबाट प्राप्त आय र व्यवसायको कारोबार अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (६) मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नभएको, र" । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित व्यवस्था: "(ख) व्यवसायबाट प्राप्त आय एक लाख पचास हजार रूपैयाँ र व्यवसायको कारोबार बाह्र लाख रूपैयाँभन्दा बढी नभएको, र" । (३) अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित व्यवस्था: "(ख) व्यवसायबाट प्राप्त आय एक लाख पचास हजार रूपैयाँ र व्यवसायको कारोबार पन्ध्र लाख रूपैयाँभन्दा बढी नभएको, र" । (४) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: "(ख) व्यवसायबाट प्राप्त आय दुई लाख रूपैयाँ र व्यवसायको कारोबार बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी नभएको, " । (५) आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधित व्यवस्था: "(ख) व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय तीन लाख रूपैयाँ र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी नभएको, " । (१७७) । ४२ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधनद्वारा झकिन्नु अघि) "सो व्यक्तिले सो आय वर्षमा यो व्यवस्था लागू हुने गरी छनोट गरेको," भन्ने शब्दहरू रहेका) झकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम । ४३ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा ("मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नभएको । " भन्ने शब्दहरू) झकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम । ४४ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा ("मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नभएको । " भन्ने शब्दहरू) झकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम । ४५ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । (१) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको व्यवस्था: "(४क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्था पूरा गरेका दफा ३ को खण्ड (क) बमोजमिको बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कारोबारको आधारमा दाखिला गर्नु पर्ने कर अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१७) मा तोकिएको दर अनुसार गणना गरिएको रकम बराबर हुनेछ:- । (क) सो आय वर्षमा सो व्यक्तिको नेपाल स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आय मात्र भएको, । (ख) दफा ५१ बमोजमि औषधि उपचार खर्च बापत कर मलिन गर्न दाबी नगरेको, । (ग) दफा ९३ बमोजमि अग्रिम कर कटौती दाबी नगरेको, ।

(घ) व्यवसायको कारोबार वार्षिकी बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी र पचास लाख रूपैयाँभन्दा घटी भएको, । (ङ) मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नभएको, र । (च) चिकित्सक, इन्जिनियर, लेखापरीक्षक, कानून व्यवसायी, खेलाडी, कलाकार, परामर्शदाता लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिले प्रदान गर्ने परामर्श तथा विशेषज्ञ सेवा बापतको आय नभएको । " । ४६ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा साविकमा रहेको "(ख) व्यवसायको कारोबार वार्षिकी बीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी र पचास लाख रूपैयाँभन्दा घटी भएको," भन्ने वाक्यांशको सट्टा "(ख) व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य आय दश लाख रूपैयाँसम्म र व्यवसायको कारोबार तीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँभन्दा घटी भएको," भन्ने वाक्यांश राखी संशोधन भएको । ४७ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । साविकमा "एक करोड रूपैयाँभन्दा घटी" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४८ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा "(ग) मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नभएको । " भन्ने वाक्यांश झकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम गरिएको । ४९ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ५० आर्थिक अध्यादेश, २०७२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: दफा ८८, आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा "दफा ८८" को सट्टा "८७, ८८ र ८९" कायम गरेको । ५१ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनमा "दफा १२ वा दफा ६३" भन्ने शब्दहरू रहेका । (१७८) । (२) आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा "दफा १२ वा दफा ६३ भन्ने शब्दहरू पछि" वा दुवै दफा" भन्ने शब्दहरू थपिएका । (३) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा "दफा १२, १२क. वा ६३ वा तीनै दफा" भन्ने शब्दहरू कायम हुने गरी संशोधन गरिएको । (४) आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा "दफा १२, १२क., १२ख., ६४ वा यी सबै दफा" कायम गरी संशोधन । (५) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा "दफा १२, १२क., १२ख., ६३ वा" भन्ने शब्दहरू राखिएका । ५२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा 'र' भन्ने शब्द झकिएको । ५३ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ५४ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा खण्ड (ख) मा रहेको "र" झिकी खण्ड (ग) को सट्टा "(ग) 'लगानी, र' थप भएको खण्ड (घ) कायम गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ५५ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले नरिन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "६. निर्धारणयोग्य आय: यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय, रोजगारी वा लगानीबाट भएको देहायका आयहरूलाई निर्धारणयोग्य आय मानिनेछ:- । (क) बासनिदा व्यक्तिको आयको स्रोत जहाँसुकै भए पनि सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय, र । (ख) गैरबासनिदा व्यक्तिको सो वर्षमा आयको स्रोत नेपालमा भएको रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय । तर निर्धारणयोग्य आयमा दफा ११ वा ६४ बमोजमि कर छुट दिएको कुनै पनि आय समावेश हुने छैन । " आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (२०५९ । ९ ।

२२) द्वारा "दफा ११ वा ६४" भन्ने शब्दहरू पछि "वा दुवै" भन्ने शब्दहरू थपि संशोधन गरिएको सो व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०६६ सम्म नरिन्तरता । (२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "६. निर्धारणयोग्य आय: यस ऐनको अधीनमा रही कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय,

रोजगारी, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको देहायका आयहरूलाई नरिधारणयोग्य आय मानिन्छ:- । (क) बासनिदा व्यक्तिको आयको स्रोत जहाँसुकै भए पनि सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको आय, र । (ख) गैरबासनिदा व्यक्तिको सो वर्षमा आयको स्रोत नेपालमा भएको रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट भएको आय । तर नरिधारणयोग्य आयमा दफा ११ वा ६४ वा दुवै दफा बमोजमि कर छुट दिएको कुनै पनि आय समावेश हुने छैन । " । (१७९) । ५६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा भई नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनमा "मानी गणना गर्नु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू रहेका । ५७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन । मूल ऐनमा "सन्धमि" भन्ने शब्द रहेको । ५८ आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: "(ड) नेपाल सरकारबाट वधिवा, वृद्ध वा अपाङ्ग व्यक्तिलाई दडिने भत्ता," भन्ने व्यवस्था रहेको । ५९ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि "प्रदेश" भन्ने शब्द रहेको । ६० आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा झकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम, वा" आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७४ संशोधनले नरिन्तरता नदिएकोले संशोधन नरहेको उपखण्ड: " । (४) नेपाल धतिपत्र बोर्डले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम । " । ६१ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई २०७४ द्वारा संशोधन भएको । साविकको व्यवस्था: "(झ) नेपाल सरकारको जुनसुकै प्रकारको आय" । ६२ आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा थप । ६३ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । आर्थिक ऐन, २०७४ ले थप गरेको व्यवस्था: (ट) नेपाल धतिपत्र बोर्डले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम । ६४ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । साविकमा रहेका "जलस्रोत ऐन, २०४९ बमोजमि दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप आर्जन गरेको रकम," भन्ने शब्दहरू झकिएका । ६५ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ सो थप कायम । ६६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ सो थप कायम । ६७ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा रहेका "वा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय" भन्ने शब्दहरू झकिएका । ६८ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन भएको । (१) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता भई गरेको कृषि व्यवसाय, तरकारीलाई डहिइडरेड गर्ने व्यवसाय र कोल्डस्टोर व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा शतप्रतिशत कर छुट हुनेछ । " ।

(२) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप भएको व्यवस्था: "तर कुनै फर्म, कम्पनी, साझेदारी तथा सङ्गठित संस्थाको रूपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत कर छुट हुनेछ । " । ६९ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजमि दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती तथा । (१८०) । फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बजिन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, फलफूल खेती तथा उत्पादन, कबुलियितविन, एग्रोफरेस्ट्री आदिव्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बजिन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा आवश्यक पूर्वाधारको विकास भइनसकेको वभिगले तोकिएको नगरपालिकामा रहेका समुदायमा आधारित बचत वा ऋण सहकारी संस्था र ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । " । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: "(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजमि दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बजिन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, फलफूल खेती तथा उत्पादन, कबुलियितविन, एग्रोफरेस्ट्री आदिव्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बजिन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत वा ऋण सहकारी संस्था र ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । " ।

(३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप कायम गरेको व्यवस्था: "(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजमि दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बजिन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियितविन, एग्रोफरेस्ट्री आदिव्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बजिन, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभांशमा समेत कर लाग्ने छैन । स्पष्टीकरण: "ग्रामीण

समुदाय” भन्नाले नगरपालिका क्षेत्र र सो क्षेत्रसँग जोडिएका गाउँ विकास समिति बाहेकको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा साविकको व्यवस्थामा थप कायम गरेको व्यवस्था: “कृषिसम्बन्धी बीउ बजिन” भन्ने शब्दहरू पछि “पशु आहारा, दाना,” भन्ने शब्दहरू थप भएको । (५) आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: “(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजमि दर्ता भई सञ्चालन भएको कृषि वा वन पैदावारमा आधारित रेशम खेती तथा रेशम उत्पादन, फलफूल खेती, उत्पादन तथा फलफूल प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन, चिया खेती तथा प्रशोधन, कफी खेती तथा प्रशोधन, जडबुटी खेती तथा प्रशोधन, तरकारीका बीउ बजिन उत्पादन, मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कबुलियत विन, एग्रोफरेस्ट्री आदि व्यावसायिक वन सम्बन्धी व्यवसायहरू जस्ता कृषि तथा वनजन्य उद्योगहरू, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, कृषि सम्बन्धी बीउ बजिन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने बाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वा सङ्घको आयमा कर लाग्ने छैन । यस्तो संस्था वा सङ्घले वितरण गरेको लाभान्शमा समेत कर लाग्ने छैन । ” । ७१ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा २०७६ द्वारा संशोधन गरी साविकमा रहेका “बचत तथा ऋण सहकारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरेको । ७१ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा २०७६ द्वारा संशोधन गरी साविकमा रहेका “बचत तथा ऋण सहकारी” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा “वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरेको । ७२ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७४ र २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको । ७२ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७४ र २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको । (१) थप भएको व्यवस्था: “(२क) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजमिका जम्मा गरेको नकिषेपबाट आर्जति वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको व्याज भुक्तानी । ” ।

(२) आर्थिक ऐन, २०७४ कायम गरेको व्यवस्था: “(२क) गाउँपालिकाको क्षेत्रमा सञ्चालित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र उपदफा (२) बमोजमिका सहकारीमा जम्मा गरेको नकिषेपबाट आर्जति वार्षिक पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको व्याज आयमा कर लाग्ने छैन । ” । ७३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ७३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ७४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको सुविधा पाएका व्यक्तिले यस दफा बमोजमि अर्को कुनै कर छुट सुविधा पाउने रहेछ भने सो कर छुट सुविधा समेत पाउनेछ । ” ७५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा झकिएको । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको सुविधा पाएका व्यक्तिले यस दफा बमोजमि अर्को कुनै कर छुट सुविधा पाउने रहेछ भने सो कर छुट सुविधा समेत पाउनेछ । ” । ७६ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । ७६ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा विशेष उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजमि कर लगाइनेछ:- । (क) छ सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नबढे प्रतशित, । (ख) अतिअवकिसति, अवकिसति, अल्पवकिसति क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि सो वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः सत्तरी, पचहत्तर र असी प्रतशित । (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: (१) संशोधन अघि “विशेष उद्योगबाट” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगबाट” भन्ने शब्दहरू राखी देहायको खण्ड (क) कायम: । “(क) पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नबढे प्रतशित,” । (३) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा खण्ड (क) र (ख) मा देहाय बमोजमि संशोधन कायम भएको: “(क) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको नबढे प्रतशित, बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको असी प्रतशित, महिला दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतशितलाई समावेश गरी सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि तीन सय वा तीन सयभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको दरको असी प्रतशित, ।

(ख) अतिअवकिसति, अवकिसति, अल्पवकिसति क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि सो वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः पचास, सत्तरी र पचहत्तर प्रतशित । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा खण्ड (ख) मा देहाय बमोजमि संशोधन कायम भएको: । खण्ड (ख) मा रहेका “पचास, सत्तरी र पचहत्तर प्रतशित । ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “दश, बीस र तीस प्रतशित” भन्ने शब्दहरू राखी अन्य कुरा यथावत राखिएको । (५) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थप भएको तर त्यसपछिका आर्थिक ऐनले नरिन्तरता नदिएको: “(क१) वर्षभरि नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योग, कृषिजन्य उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई सो आयमा लाग्ने करको सत्तरी प्रतशित, । तर यो सुविधा प्राप्त गर्ने उद्योगले कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको हुनु पर्नेछ । ” । (६) आर्थिक ऐन,

२०७३ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: “(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा वशेष उद्योग र सूचना प्रवधि उद्योगबाट भएको आयमा देहाय बमोजमि कर लगाइनेछ:- । (क) तीन सय वा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दनि वशेष उद्योग र सूचना प्रवधि उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने गरेको नबन्ने प्रतिति, बाह्र सय वा बाह्र सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दनि वशेष उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने गरेको असी प्रतिति, महिला, दलित वा अपाङ्गहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतितिलाई समेत समावेश गरी एक सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको वशेष उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने गरेको असी प्रतिति, । (ख) वर्षभरि नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको वशेष उद्योग, कृषिजन्य उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई उक्त वर्षको आयमा लाग्ने गरेको सत्तरी प्रतिति, । तर कम्तीमा एक सय जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको उद्योगले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछ । (ग) अतः अवकिसति, अवकिसति, अल्पवकिसति क्षेत्रहरूमा वशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्ता उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने गरेको क्रमशः दश, बीस र तीस प्रतिति, । (घ) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने वशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको पचास प्रतिति, । तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योगले कम्तीमा पच्चीस प्रतिति जडति क्षमता वृद्धि गरी अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको पचास प्रतिति । ” । ७७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ७८ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । “अल्पवकिसति” भन्ने शब्दको सट्टा “कमवकिसति” भन्ने शब्द राखी संशोधन गरेको । ७८ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । “अल्पवकिसति” भन्ने शब्दको सट्टा “कमवकिसति” भन्ने शब्द राखी संशोधन गरेको ।

७९ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि” भन्ने शब्दहरू रहेका । ७९ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षका लागि” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८० आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ८० आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ८१ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ८१ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ८२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ८२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ८३ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई पाँच सयभन्दा बढीलाई” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८३ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । साविकमा “एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याई पाँच सयभन्दा बढीलाई” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८४ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ८४ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३क) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा नकिसीबाट गरेको आयमा देहाय बमोजमि कर लगाइनेछ:- । (क) शरी ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको नरियात प्रवर्द्धन क्षेत्र तथा वशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित वशेष उद्योगको आयमा लाग्ने गरेको पचास प्रतिति । (ख) शरी ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सूचना सूचना प्रवधि पार्कभित्र स्थापित सूचना प्रवधिमूलक उद्योगको आयमा लाग्ने गरेको पच्चीस प्रतिति । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित आय बाहेक अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजमिको आयमा लाग्ने गरेको पचहत्तर प्रतिति । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(३क) वशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर उद्योग सञ्चालन भएको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट हुने र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(३क) वशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र त्यस्ता उद्योगले वितरण गर्ने लाभशमा लाग्ने करमा देहाय बमोजमि छुट हुनेछ:- । (क) हिमाली जिल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको वशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, । (ख) अन्य क्षेत्रमा रहेको वशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शतप्रतिशत र त्यसपछिका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको पचास प्रतिशत, ।

(ग) वशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभशमा लाग्ने कर कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत, । (घ) वशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रवधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोजल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकर पचास प्रतिशत । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको खण्ड (ड) को व्यवस्थाले आर्थिक ऐन, २०७४ सम्म नरिन्तरता पाएको: “(ड) वशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चालित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारको

लागशियरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वतिरण स्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतशित । ” । ८५ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा “खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको” भन्ने शब्दहरू थप गरेको । ८५ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा “खण्ड (क) मा उल्लिखित क्षेत्र बाहेकको” भन्ने शब्दहरू थप गरेको । ८६ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ८६ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ८७ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । संशोधन अघि “पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८७ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । संशोधन अघि “पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस” भन्ने शब्दहरू रहेका । ८८ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप । (१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सूचना प्रवधिपार्कभित्र स्थापित सूचना प्रवधिमूलक उद्योगको आयमा लाग्ने करको पच्चीस प्रतशित छुट हुनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(३ग) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रवधिपार्कभित्र सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापडि सम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको पचास प्रतशित छुट हुनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ८९ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । ९० आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि “सूचना प्रवधिमूलक” भन्ने शब्दहरू रहेका । ९१ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि साविकमा “पच्चीस प्रतशित” रहेकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा “पचास प्रतशित” गरी संशोधन कायम गरेको । ९२ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन । (१) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३घ) वदियुक्तो उत्पादन, प्रसारण, वतिरण गर्ने अनुमति प्राप्त सङ्घीय संस्थाले संवत् २०७५ साल चैत महानिसम्म व्यापारिक रूपमा जलवदियुक्तो उत्पादन, उत्पादन र प्रसारण, उत्पादन र वतिरण वा उत्पादन, प्रसारण, वतिरण सुरु गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतशित आयकर छुट पाउनेछ । त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने वदियुक्तो समेत पाउनेछ ।

तर यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतपित्र प्राप्त गर्दाको व्यवस्था कायम रहनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा यो उपदफामा रहेको प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश देहाय बमोजमि संशोधन गरेको:- । “(क) संवत् २०७९ भाद्र ७ गतेभित्र निर्माण प्रारम्भ गर्ने जलवदियुक्त आयोजनाले संवत् २०७५ साल चैत महानिसम्म व्यापारिक रूपमा जलवदियुक्तो उत्पादन सुरु गरेमा पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतशित आयकर छुट पाउनेछ । (ख) यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतपित्र प्राप्त गर्दाको व्यवस्था कायम रहनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: । “(३घ) संवत् २०८० साल चैत महानिसम्म जलवदियुक्तो व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वतिरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई नकाले जलवदियुक्तो व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मितिले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतशित आयकर छुट पाउनेछ । त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने वदियुक्तो समेत पाउनेछ । तर यो उपदफा प्रारम्भ भएका बखत व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ गरिसकेका अनुमतपित्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतपित्र प्राप्त गर्दाको व्यवस्था कायम रहनेछ । ” । ९३ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा “२०८३ साल” को सट्टा “२०८४ साल” भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा “२०८२ साल” को सट्टा “२०८३ साल” भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । ९४ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) साविकमा भएको व्यवस्था: “तर संवत् २०८५ साल चैत महानिसम्म वत्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सयिल क्लोजर) सम्पन्न भएका चालिस मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलवदियुक्त आयोजनाको हकमा पहिलो पन्ध्र वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म पचास प्रतशित आयकर छुट पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा “२०८२” भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । (३) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा “दुई सय” को सट्टा “चालिस” भन्ने शब्द राखी संशोधन भएको । ९५ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था “(३ङ) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु नरियात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा पच्चीस प्रतशितले छुट हुनेछ । ” । ९६ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधन । साविकमा “नकाली” भन्ने शब्द रहेको । ९७ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । (१) संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु नरियात गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि छुटपछि कायम हुने करमा थप पचास प्रतशित । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा “(पच्चीस प्रतशित” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पैतीस प्रतशित”) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम ।

(३) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: “(ग) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु नरियात गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि छुटपछि कायम हुने करमा थप पच्चीस प्रतशित । ” । ९८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । त्यसपछि आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थामा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । (१) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३च) सडक, पुल, विमानस्थल, सुरङ्गमार्ग निर्माण र सञ्चालन गरेमा वा ट्राम,

ट्रलीबसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा चालीस प्रतिशतले छुट हुनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(३च) कुनै नकियाले देहाय बमोजिमको कार्य गरी सोबाट प्राप्त आयमा लाग्ने करमा देहाय बमोजिम छुट हुनेछ:- । (क) ट्राम वा ट्रली बस सञ्चालन गरेमा बीस प्रतिशत, । (ख) रोपवे, केबलकार, रेल्वे, टनेल वा आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा बीस प्रतिशत, । (ग) विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा चालीस प्रतिशत, । (घ) सडक, पुल वा सुरङ्ग मार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरेमा बाउन्न् प्रतिशत, । (ङ) ट्राम वा ट्रलीबसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा बाउन्न् प्रतिशत । ” । १९ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा यो उपदफामा रहेका “दश प्रतिशत” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पन्ध्र प्रतिशत” भन्ने शब्दहरू कायम गरी नरिन्तरता कायम आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १०० आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन नरिन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३ज) अतविकिसति क्षेत्रमा स्थापित फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले दश वर्षसम्म चालीस प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । ” । १०१ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १०२ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १०३ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधित । (१) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा “दुई अर्ब” भन्ने शब्दहरू पछि “रुपैयाँ” भन्ने शब्द थप कायम गरी नरिन्तरता कायम आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (२) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा उपदफा (३ट) मा रहेको “तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योग वा हवाई कम्पनीले हालको जडति क्षमताको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पुर्‍याएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आय करको दरमा पचास प्रतिशत छुट पाउनेछ” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको ।

(३) आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “(३ट) दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रूपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । ” । १०४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १०५ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । साविकमा “वर्षीय उद्योग” भन्ने शब्दहरू रहेका । १०६ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । झिकिनु अघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप भई कायम भएको व्यवस्था: स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “सूचना प्रविधि उद्योग” भन्नाले टेक्नोलोजी पार्क, सूचना प्रविधि पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथाङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ सम्बन्धी उद्योग समझनु पर्छ । १०७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १०८ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा रहेका “कुनै कम्पनी हुने गरी” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “कुनै कम्पनी” भन्ने शब्दहरू राखिएका । १०९ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११० आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १११ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “पाँच वर्ष” भन्ने शब्दहरू रहेका । ११३ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “दुई वर्ष” भन्ने शब्दहरू रहेका । ११४ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ११५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप भएको र आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा सो संशोधनलाई आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(३द) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना भई सञ्चालन भएका वर्षीय उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ । ” । ११६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई भएका आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप कायम । ११७ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई भएका आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप कायम । ११८ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “वार्षिक एक करोडसम्म” भन्ने शब्दहरू रहेका । ११९ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई भएका आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप कायम । १२० आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भई भएका आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप कायम । १२१ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । १२२ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “तीन वर्ष” भन्ने शब्दहरू रहेका । १२३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । १२४ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । १२५ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १२६ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १२७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १२८ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम छुट पाउने व्यक्तिले आयको गणना गर्दा अन्य छुट्टै व्यक्तद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो उपदफाहरूमा उल्लेख भए अनुसार आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “उपदफा (१), (२) वा (३) वा दफा ११क.” भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन ।

(३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा संशोधन भई कायम व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२), (३), दफा ११क., अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) र (४) बमोजिमका व्यक्तित्ति तथा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने नकियाले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई कायम भएको

व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२), उपदफा (३) को खण्ड (क), उपदफा (३) को (ख), उपदफा (३क), (३ख) र (३ग), अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१२) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजमिका व्यक्तिले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२), उपदफा (३) को खण्ड (क), उपदफा (३) को (ख), उपदफा (३क), (३ख) र (३ग), अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३), (१४) र (१५) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (२), (३) र (३क) बमोजमिका व्यक्तिले आयको गणना गर्दा छुट्टै व्यक्तद्वारा सो आय मात्र प्राप्त गरे सरह मानी सो आयको गणना गर्नु पर्नेछ । ” । १२९ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित उपदफाहरू बमोजमि एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६२ ले संशोधन गरेको व्यवस्था: “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा माथि उल्लिखित उपदफाहरू बमोजमि एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६५ ले संशोधन गरेको व्यवस्था: “(५) एउटै आयको सम्बन्धमा यस दफा बमोजमि एकभन्दा बढी छुट पाउन सक्ने अवस्था भएको व्यक्तिले आफूले रोजेको कुनै एउटा छुट मात्र पाउनेछ । ” । १३० आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । १३१ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा “(ख) “अतविकसिति”, “अवकिसिति” र “कमविकसिति क्षेत्र” भन्नाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को अनुसूची-३ मा उल्लिखित क्षेत्र समझनु पर्छ । ” भन्ने वाक्यांश रहेको । १३२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । १३३ आर्थिक ऐन, २०७४ द्वारा थप । १३४ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । १३५ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १३६ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । १३७ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । १३८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले नरिन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १३९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजमि संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।

(१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्था: “११ख. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा लाग्ने कर: पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि शिर्ष ५ को सरकार र कुनै व्यक्तिका बीच कुनै समझौता भएमा त्यस्तो समझौता गर्दाका बखत कायम रहेको कर सम्बन्धी यस ऐनले व्यवस्था गरेको करका सुविधाहरू त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले समझौता अवधिभरि त्यस्तो कर सम्बन्धी सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा “समझौता अवधिभरि” भन्ने शब्दहरू पछि रहेका “त्यस्तो कर सम्बन्धी” भन्ने शब्दहरू बाहेक गरी अन्य व्यवस्था कायम राखी संशोधन गरेको । (३) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा “कर सम्बन्धी यस” भन्ने शब्दहरू बाहेक गरी अन्य व्यवस्था यथावत कायम राखी संशोधन गरेको । १४० आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज । थप भएको व्यवस्था: । “११ख. राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा सहूलयित: राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बड्डी, सिगार, खानेसुरती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बयिर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन । ” । १४१ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । १४२ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झकिएको । सावकिको व्यवस्था: । ११ग. राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहूलयित: राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, समिन्ट उद्योग, स्टल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बड्डी, सिगार, खानेसुरती, खैनी, गुट्का, पानमसला, मदिरा र बयिर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन । १४३ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमि कुनै वर्षमा कट्टी गर्न पाउने खर्च एक लाख रुपैयाँ वा सो व्यक्तिको सो वर्षको उपदफा (१) बमोजमिको उपहार वापत कट्टी नगरी र दफा १७ को उपदफा (२) र दफा १८ को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी निर्धारण गरिएको करयोग्य आयको पाँच प्रतिशतमध्ये जुन घटी हुन्छ सोभन्दा बढी हुने छैन । ” ।

१४४ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । १४५ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । १४६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा केही परिमार्जन सहित संशोधन कायम । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप व्यवस्था: “१२ग. स्टार्टअप अप व्यवसायलाई दिएको बीउ पुँजी: कुनै व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्ती बाहेकका बढीमा पाँच वटा स्टार्टअप अप व्यवसायलाई दिएको प्रतिव्यवसाय एक

लाखसम्मको बीउ पुँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कटौती गर्न पाउनेछ । ” । १४७ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । १४८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । सावकिको व्यवस्था: “तर यस्तो ऋण दायित्व व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यका लागि सिरिजना भएको हुनु पर्नेछ । ” । १४९ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधन । संशोधन भएको वाक्यांश: “सो उपदफा बमोजमि कटौती गर्न पाउने कुल ब्याज रकम देहायका रकमहरूको जम्माभन्दा बढी हुने छैन । ” । १५० आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा संशोधन । संशोधन भएको वाक्यांश: “करयोग्य आयको” सट्टा “समायोजित करयोग्य आयको” । १५१ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूबाट नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: “(६) कुनै व्यक्तिको व्यवसायको व्यापार मौज्जात यकिन गर्न नसकिने भएमा सो व्यक्तिले पहिलो प्राप्तपिहिलो नषिकासन तरिका वा औसत लागत तरिकाबाट व्यापार मौज्जातको लागत गणना गर्न छनौट गर्न सक्नेछ । तर एक पटक यस्तो तरिकाको छनौट गरिसकेपछि विभागको लखित अनुमति बाहेक सो तरिका परिवर्तन गर्न सक्ने छैन । ” । १५२ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूबाट नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । १५३ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई नरिन्तरता भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । १५४ ऐ. ऐ. । १५५ राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनले नरिन्तरता नदिएकोले झकिएको । थप भएको व्यवस्था: “(१) विभागले तोकेको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले खुद्रा तरिकाले (रटिल मेथड) मौज्जातको लेखा राख्न र सो बमोजमिको आय विवरण दनि सक्नेछ । ” । १५६ राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । थप भएको व्यवस्था: “मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, २०५२ को दफा १०क. बमोजमि घातति मूल्यलाई अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक लागत खर्चको रूपमा मान्यता दिइन्छ । ” । १५७ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमि गर्न पाउने खर्च सो सम्पत्तिको समूहको ह्रास रकमको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन र सो भन्दा बढी खर्च भएमा भएको खर्चको क्रमानुसार मात्र यस्तो कटौती गर्न पाउनेछ । ” ।

(२) आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा (मूल दफामा रहेको “पाँच” भन्ने शब्दको सट्टा “सात” भन्ने शब्द राखी) संशोधन । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा उपदफा (२) मा देहायको प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश थप: “तर हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि हवाईजहाजको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यो सीमा लागू हुने छैन । ” । (४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमि गर्न पाउने खर्च सो आय वर्षको अन्त्यमा रहेको सम्पत्तिको समूहको ह्रास रकमको सात प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । तर हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि हवाईजहाजको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यो सीमा लागू हुने छैन । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन: । “तर । (क) हवाई यातायात सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजमि हवाईजहाजको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको मर्मत सम्भार खर्चमा यस्तो सीमा लागू हुने छैन । (ख) नेपाल सरकारले तोकेका भूकम्प प्रभावित जिल्लामा क्षति भएको सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्चमा करदाताले चाहेमा यस्तो सीमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्मको लागि लागू हुने छैन । ” । १५८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) बमोजमिको सीमाको परिणाम स्वरूप उपदफा (१) बमोजमि कटौती गर्न नपाइने कुनै अधिक खर्च वा सोको भाग अनुसूची-२ को दफा २ को उपदफा (५) बमोजमि सम्बन्धित सम्पत्तिको समूहको ह्रास रकममा जोड्न पाउनेछ । ” । १५९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वर्षमा सो उपदफा बमोजमि कटौती गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा सो व्यक्तीबाट सञ्चालित सबै व्यवसायको प्रदूषण नियन्त्रण खर्च कटौती नगरी र दफा १२ को उपदफा (२) तथा दफा १८ को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी गणना गरिएको करयोग्य आयको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । ” । १६० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप । १६१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।

मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वर्षमा सो उपदफा बमोजमि कटौती गर्न पाउने खर्चको सीमा गणना गर्दा सो व्यक्तीबाट सञ्चालित सबै व्यवसायका अनुसन्धान तथा विकास खर्च कटौती नगरी र दफा १२ को उपदफा (२) र दफा १७ को उपदफा (२) का सीमाहरूलाई गणनामा समावेश नगरी गणना गरिएको सो व्यक्तिको करयोग्य आयको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । ” । १६२ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप ।

१६३ आर्थिक ऐन, २०६० द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा “गर्न पाउनेछ । ” भन्ने शब्दहरू रहेका । १६४ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिको आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(ख) सो व्यक्तिले कुनै व्यवसायबाट व्यहोरनु परेको वगित चार आय वर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । तर सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गरी शरी ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाहरूका हकमा वगित सात वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा देहायको प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश राखी संशोधन: । “तर सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन गरी शरी ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाहरू र वदियुत गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गर्ने आयोजनाहरूको हकमा वगित सात आय वर्षहरूको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी र नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायको हकमा वगित बाह्र वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी । ” । १६५ आर्थिक अध्यादेश, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिको आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो व्यक्तिले अन्य कुनै लगानीबाट व्यहोरनु परेको सो वर्षको कट्टी हुन नपाएको नोक्सानी कट्टी गर्न पाउनेछ । ” । १६६ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा “पूरा वा आंशिक” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पूर्ण” र “पछाडिको” भन्ने शब्दको सट्टा “आगामी” भन्ने शब्द राखी संशोधनलाई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । १६७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । १६८ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झकिएको । संशोधन हुनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप भई कायम भएका शब्दहरू “दफा १क. को उपदफा (७) बमोजिम असुल भई उक्त आय वर्षमा मलिन हुन नसकेको कर,” । १६९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । साविकको व्यवस्था: “(घ१) स्थायी लेखा नम्बर नलएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च,” । १७० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “(घर) स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रूपैयाँभन्दा बढीको बीजक वापतको खर्च” । १७१ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झकिएको । साविकमा “वा” भन्ने शब्द रहेको । १७२ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । १७३ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित ।

संशोधन अघि “खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ)” भन्ने शब्दहरू रहेका । १७४ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि: “प्राकृतिक व्यक्तिको लागि भएको” भन्ने शब्दहरू रहेका । १७५ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । १७६ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । १७७ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा त्यसपछिको आर्थिक अध्यादेश तथा ऐनद्वारा नरिन्तरता नदिएको । थप भएको व्यवस्था: “(घ१) मौज्जात नियमिति गर्न घोषणा गर्दा तरिको वशिष शुल्क । ” । १७८ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । १७९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “कुनै व्यक्तिले गरेको आय गणनामा” । १८० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) त्यस्तो दायित्वको मूल्य उचित र यथार्थपरक ढङ्गले यकिन गर्न सकिने भएकोमा” । १८१ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिको आर्थिक अध्यादेश तथा ऐनहरूबाट देहाय बमोजिम संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) कुनै लगानी वा व्यवसायबाट भएको आयको गणना गर्न एकरुप आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिलाई देहायका अवस्थाहरूमा वभागले लखित सूचना दिई कर घट्ने भएमा कर प्रयोजनको लागि भुक्तानीलाई पछि सार्ने वा घटाउने कार्यलाई रोक्न सो भुक्तानी दनि समयलाई समायोजन गर्न सक्नेछ:- । (क) नमिन् अनुसार भएमा,- । (१) कुनै आय वर्षको लागि आयको गणना गर्दा कुनै खर्च कट्टी गर्न पाउने तर सो व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि निगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु परेको भए सो खर्च कुनै आगामी आय वर्षमा मात्र कट्टा गर्न पाउँदथ्यो, वा । (२) सो आय वर्षमा आगामी आय वर्षको आय गणना गर्दा मात्र समावेश गर्नु पर्ने कुनै भुक्तानी पाएको तर सो व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि निगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु परेको भए सो भुक्तानीको रकम सो भुक्तानी पाएको आय वर्षमा समावेश हुन्थ्यो, र । (ख) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा भुक्तानी दँदा वा पाउँदा तरिनु पर्ने कुल करलाई घटाउने भएमा । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा उपदफा (३) पछि देहायको उपदफा (३क) थप: “(३क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्कङ्ग व्यवसायका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा बैङ्कङ्ग सम्बन्धी प्रचलित कानूनका अधिनमा रही नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको लेखाङ्कनलाई वभागले मान्यता दनि सक्नेछ । ” । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा उपदफा (३) झकिएको । साविकको व्यवस्था: “(३) कुनै लगानी वा व्यवसायबाट भएको आयको गणना गर्न एकरुप आधारमा लेखा राख्ने व्यक्तिलाई देहायका अवस्थाहरूमा वभागले लखित सूचना दिई कर घट्ने भएमा कर प्रयोजनको लागि भुक्तानीलाई पछि सार्ने वा घटाउने कार्यलाई रोक्न सो भुक्तानी दनि समयलाई समायोजन गर्न सक्नेछ:- । (क) नमिनानुसार भएमा, ।

(१) कुनै आय वर्षको लागि आयको गणना गर्दा कुनै खर्च कट्टी गर्न पाउने तर सो व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि निगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नु परेको भए सो खर्च कुनै आगामी आय वर्षमा मात्र कट्टा गर्न पाउँदथ्यो, वा । (२) सो आय वर्षमा आगामी आय वर्षको आय गणना गर्दा मात्र समावेश गर्नु पर्ने कुनै

भुक्तानी पाएको तर सो व्यक्तिले कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाइकन गर्नु परेको भए सो भुक्तानीको रकम सो भुक्तानी पाएको आय वर्षमा समावेश हुन्थ्यो, र । (ख) कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षको आय वर्षमा भुक्तानी दौंदा वा पाउँदा तरिनु पर्ने कुल करलाई घटाउने भएमा, ” । (४) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा देहायको प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश समावेश गरी संशोधनलाई नरिन्तरता । “तर सहकारी संस्थाले ब्याज आयको लेखाइकन नगद आधारमा समेत गर्न सक्नेछ । ” । १८२ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) व्यवसाय वा लगानीबाट आर्जति कुनै व्यक्तिको आय एकरुपल आधारमा गणना गर्दा देहायका अवस्थाहरू हुन सक्ने फरकलाई प्राप्त हुँदा वा दौंदा उपयुक्त समायोजन गर्न पर्नेछ:- । (क) सो व्यक्तिले आफूले पाउन सक्ने परमिणको कुनै भुक्तानी समावेश गरेमा वा आफूले व्यहोरनु पर्ने परमिणको कुनै भुक्तानी कट्टा गरेमा, र । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित कार्य भए पश्चात मुद्राको मूल्याइकनको फरकको कारण समेतले गर्दा सो व्यक्तिले फरक परमिणमा भुक्तानी पाई वा भुक्तानी दिई सो प्राप्त गरेको वा व्यहोरेको रकममा फरक पर्न गएको भएमा । ” । १८३ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । संशोधन अर्घि “रकमको सोधभर्ना” भन्ने शब्दहरू रहेका । १८४ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “द्रव्य (मनी) वा” भन्ने शब्दहरू झकिएको । १८५ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “द्रव्य र” भन्ने शब्दहरू झकिएको । १८६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “२९. अप्रत्यक्ष भुक्तानीहरू: कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजमि भुक्तानीकर्ता वा नजिसँग सम्बद्ध व्यक्तिले गरेको भुक्तानीबाट अन्य व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने आशय राखेकोमा वभागले लिखित रूपमा सूचना जारी गरेर त्यस्तो अन्य व्यक्तिलाई नरिदष्टि गरेको व्यक्तिलाई सो भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रूपमा मान्न सक्नेछ:- । (क) कुनै भुक्तानीबाट अप्रत्यक्ष रूपले फाइदा लिएमा, वा । (ख) कुनै भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नरिदष्टि गरेमा । ” । १८७ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७२ ले संशोधन गरेको ।

साविकको व्यवस्था: “तर बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको व्यक्तित्वगत दुर्घटनाबाट भएको शारीरिक क्षति बापतको क्षतिपूर्ति रकम आयमा समावेश गर्नु पर्ने छैन र सो दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको उपचारमा खर्च दफा ५१ बमोजमि कर मलिन दाबी गर्न पाउने छैन । ” । १८८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “वकिरेताले” भन्ने शब्द झकिएको । १८९ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधित । संशोधन अर्घि “मूल्य हस्तान्तरण” भन्ने शब्दहरू रहेका । १९० आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । १९१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) प्राप्तिको परिणाम स्वरूप सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा आयमा समावेश गरिनु पर्ने कुनै रकम । ” । १९२ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “कर लाग्ने रकम” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा संशोधन । १९३ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन । आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट देहाय बमोजमि संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) सो समयसम्म सो बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइङ्ग) प्राप्त रकम बराबरको रकम भए सरह मानिन्छ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “(२) त्यस्तो सम्पत्ति पुनः नसिर्ग हुँदा यो दफा बमोजमि नसिर्ग भएको बखतसम्म त्यस्तो सम्पत्ति बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइङ्ग) प्राप्त रकम बराबरको रकम भए सरह मानिन्छ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “(२) सो सम्पत्ति पुनः नसिर्ग हुँदा यो दफा बमोजमि नसिर्ग भएको बखतसम्म सो सम्पत्ति बापत गरिएका खुद खर्चहरू (नेट आउट गोइङ्ग) प्राप्त रकम बराबरको रकम भए सरह मानिन्छ । ” । १९४ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) सो समयसम्म उपखण्ड (१) बमोजमि दायित्व बापत गरिएका खुद आमदानीहरू खर्च रकम बराबर भए सरह मानिन्छ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन: “(२) सो दायित्व पुनः नसिर्ग हुँदा यो दफा बमोजमि नसिर्ग भएको समयसम्म उपखण्ड (१) बमोजमि दायित्व बापत गरिएका खुद आमदानीहरू खर्च रकम बराबर भए सरह मानिन्छ । ” । १९५ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । १९६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन: (साविकमा “कर लाग्ने” भन्ने शब्दहरू रहेका ।) । १९७ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन (संशोधन अर्घि “नलिई” भन्ने शब्द रहेको ।) । १९८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको ।

१९९ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (“निकायले नसिर्ग हुन चाहने निकायले संवत् २०७८ साल असार मसान्तभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टामा) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । २०० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा “आन्तरिक राजस्व” भन्ने शब्दहरू झकिएको । २०१ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधन अर्घि “संवत् २०७९ साल असार मसान्तभित्र” भन्ने शब्दहरू रहेका) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । यो व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०६८ देखि नरिन्तर रूपमा संशोधन हुँदै २०८० सालसम्मको लागि कायम भएको । २०२ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधित

। सावकिमा हालको उपदफा (९) को व्यवस्था रहेको । २०३ आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा थप कायम । सावकिमा हालको उपदफा (८) मा रहेको । २०४ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । २०५ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(क) कुनै कम्पनीको शेयरवालालाई अन्तमि रूपमा लाभांश कट्टीको वधिलि कर लाग्नेछ, र” । २०६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(ख) अन्य नकियाहरूलाई कर लाग्ने छैन । ” । २०७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासनिदा कम्पनीले कर छुट हुने संस्थालाई वतिरण गरेको लाभांश बाहेक अरु बासनिदा कम्पनीलाई लाभांश वतिरण गर्दा लाभांश पाउने बासनिदा कम्पनीले लाभांश वतिरण गर्ने कम्पनीको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मताधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले वा एक वा बढी आफै वा सम्बद्ध नकिया मार्फत नियन्त्रण गरेमा त्यस्तो बासनिदा कम्पनीलाई वतिरण गरिएको लाभांशमा कर लाग्नेछ, र” । २०८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा देहायको अवस्थामा लागू हुने छैन:- । (क) लाभांश वतिरण गर्ने कम्पनीको वमिचनीय (रडिमिविल) शेयरको स्वामित्वका कारण कुनै कम्पनीलाई वतिरण गरिएको लाभांश । (ख) दफा ५८ मा उल्लेख गरिएको लाभांश । ” । २०९ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २१० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनद्वारा देहाय बमोजमि संशोधन सहित नरिन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(१क) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजमिको कुनै नकियाको पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तनको गणना गर्ने प्रयोजनको लागि सो नकियाको देहाय बमोजमिको स्वामित्वलाई मात्र समावेश गरिनेछ:- ।

(क) सो नकियाको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालाले ग्रहण गरेको स्वामित्व, र । (ख) सो नकियाको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा कम स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालामध्ये सो नकियाको कुल स्वामित्वको एक प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व ग्रहण गर्ने शेयरवालालाको सम्बद्ध व्यक्तिले ग्रहण गरेको स्वामित्व । ” । २११ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । “शेयरवाला” भन्ने शब्दको सट्टा “शेयरवाला वा साझेदार” भन्ने शब्दहरू राखिएका । २१२ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । “शेयरवाला” भन्ने शब्दको सट्टा “शेयरवाला वा साझेदार” भन्ने शब्दहरू राखिएका । २१३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । “शेयरवाला” भन्ने शब्दको सट्टा “शेयरवाला वा साझेदार” भन्ने शब्दहरू राखिएका । २१४ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झकिएको । मूल ऐनमा “दफा ५९ वा ६०” भन्ने शब्दहरू रहेका । २१५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा “को खण्ड (क)” भन्ने शब्दहरू झकिएको । २१६ आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा संशोधन । संशोधन अर्घा “दफा २४ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) बमोजमि” भन्ने शब्दहरू रहेका । २१७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) कुनै नकियाले देहाय बमोजमि लाभांश वतिरण गरेमा लाभांश कर घटाउन गरेको प्रबन्ध मानिनेछ:- । (क) चालू वा अपेक्षित मुनाफा भएमा सञ्चालित गरेमा, । (ख) हति प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्तिले सो नकियाको कुनै हति प्राप्त गर्छ र त्यस्तो हति प्राप्तकर्ता वा नजिको सम्बद्ध व्यक्तिले सो नकियाको हालको वा सावकिको हतिधिकारीलाई वा नजिको सम्बद्ध व्यक्तिलाई हति प्राप्तसँग सम्बन्धित भए वा नभए पनि हति प्राप्तिको समयमा भुक्तानी भए वा नभए पनि कुनै भुक्तानी गरेकोमा, । (ग) सो भुक्तानी पूर्ण वा आंशिक रूपमा नकियाको मुनाफामा प्रतिबिम्बित भएमा, र । (घ) सो नकियाले त्यस्तो हति प्राप्तकर्तालाई लाभांश वतिरण गरेकोमा र त्यस्तो लाभांशले पूर्ण वा आंशिक रूपले सो मुनाफामा समेटेमा । ” । २१८ आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थालाई आर्थिक । ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(१क) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्डको अधिनमा रही बैङ्कडिग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले जोखिम व्यहोर्ने कोषमा राखेको असुल हुन बाँकी ऋण रकमको बढीमा पाँच प्रतिशतसम्मको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरिनेछ । यसरी जोखिम व्यहोर्ने कोष कायम रहेको अवस्थामा नउठ्ने आसामी भनी मुनाफाबाट खर्च लेखिएमा मनाहा हुने छैन र सो कोषमा रहेको रकम पुँजीकृत गरिएमा वा मुनाफा वा लाभांश बाँडफाँड गरिएमा जुन वर्ष बाँडफाँड गरिएको छ सोही वर्षको आयमा समावेश गरिनेछ । ” । २१९ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २२० ऐ. ऐ. । २२१ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झकिएको ।

मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा बैङ्कडिग व्यवसायबाट नोक्सान भएमा सो व्यक्तिले त्यस्तो नोक्सानी सो व्यवसायको वगितका पाँच आय वर्षहरूको आयबाट तोकिए बमोजमि घटाउन पाउनेछ । तर उपदफा (१क) बमोजमिको रकमलाई खर्चको रूपमा कट्टी गरेको भए त्यस्तो नोक्सानी घटाउन पाइने छैन । ” । (यो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप ।) । २२२ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) उपदफा (२) बमोजमि नोक्सानी घटाउँदा देहाय बमोजमि भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) वगित आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त कुनै आयभन्दा

बढी हुन नहुने, । (ख) कुल योग नोक्सानीको रकमभन्दा बढी हुन नहुने, । (ग) दफा २० को प्रयोजनको लागिकिट्टा गर्न नपाएको नोक्सानीको रकम घट्ने । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “बैङ्कडिग व्यवसाय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि बैङ्कडिग कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको बैङ्कडिग कारोबार सम्झनु पर्छ । ” । २२३ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २२४ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) कुनै व्यक्तिलाई कुनै आय वर्षमा दर्ता भएको सामान्य बीमा व्यवसायबाट नोक्सानी भएमा सो व्यक्तिले त्यस्तो नोक्सानी सो व्यवसायको वगित पाँच आय वर्षहरूको आयबाट तोकिए बमोजमि घटाउन पाउनेछ । ” । २२५ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा झिकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (३) बमोजमि नोक्सानी घटाउँदा देहाय बमोजमि भएको हुनु पर्नेछ:- । (क) सो वगित आय वर्षमा सो व्यवसायबाट प्राप्त कुनै आयभन्दा बढी हुन नहुने, । (ख) कुल योग नोक्सानीको रकमभन्दा बढी हुन नहुने, । (ग) दफा २० को प्रयोजनको लागिकिट्टा गर्न नपाएको नोक्सानीको रकम घट्ने । ” । २२६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा उल्लिखित बीमतिलाई फरित प्रमियम । ” । २२७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा रहेको व्यवस्था: “खर्चहरूमा समावेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने शब्दहरू रहेका । २२८ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “अवकाश कोषको स्वीकृति” भन्ने शब्दहरू रहेका । २२९ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । झकिनुअघि कायम भएको व्यवस्था: (१) अवकाश कोष राख्न चाहने बासनिदा व्यक्तिले अवकाश कोष राख्ने स्वीकृतको लागिविभाग समक्ष नविदन दिएमा विभागले तोकिए बमोजमि स्वीकृत प्रदान गर्नेछ । २३० आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिएको । (१) आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झकिनुअघि कायम भएको व्यवस्था: तर नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४४ बमोजमि स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजमि स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले अवकाश कोष राख्न चाहमा त्यस्तो कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजमि स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोष र नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोजमि स्थापना भएको नवित्तभरण कोषले अवकाश कोष सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कोषको लागिस्वीकृतलिनु पर्ने छैन ।

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “तर नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४४ बमोजमि स्थापना भएको नागरिक लगानी कोषले अवकाश कोष राख्न चाहमा त्यस्तो कोषले र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजमि स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले अवकाश कोष सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कोषको लागिस्वीकृत लिनु पर्ने छैन । ” । २३१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधितलाई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनहरूले नरिन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनमा: “आयबाट घटाई पाउन दाबी गर्न सकिनेछ” भन्ने शब्दहरू रहेका । २३२ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । २३३ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश तथा आर्थिक ऐनहरूले नरिन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनमा “कम्पनीलाई लाग्ने” भन्ने शब्दहरू रहेका । २३४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । २३५ आर्थिक अध्यादेश, २०७९ द्वारा थप (“वा शरी ५ को सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी” भन्ने शब्दहरू भएमा आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा “शरी ५ को सरकार” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरू कायम) भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । २३६ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थपभई आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा झिकिएको । साविकमा देहायको व्यवस्था रहेको: “स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “योगदानमा आधारित हति” भन्नाले दफा ६३ को उपदफा (३) बमोजमि तोकिएको सीमाभित्र रही गरिएको अवकाश योगदानसँग सम्बन्धित हतिलाई सम्झनु पर्दछ । ” । २३७ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम । २३८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा खारेज गरेकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खारेज कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: “६६. अवकाश कोषमा रहेको हति वापतका खर्च र आम्दानीहरू: (१) कुनै अवकाश कोषमा कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको हतिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति गारिएको खर्चमा देहायका रकम समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) सो प्राकृतिक व्यक्तिले हतिको सन्दर्भमा गरेको सबै अवकाश योगदानहरू, र । (ख) सो कोषबाट दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजमि कर दाखला गरिएको कोष स्वीकृत अवकाश कोषको स्वीकृति भएको मतिदिखि भिन्नता समाप्त भएको मतिसिम्मको बीचको अवधमा उपदफा (२) बमोजमि सो सम्पत्ति बापतका आम्दानीहरूमा समावेश रकम । तर उपरोक्त रकमहरू दफा ३८ मा उल्लिखित खर्चमा समावेश भएको हुनु हुँदैन । (२) कुनै स्वीकृत अवकाश कोषमा कुनै व्यक्तिको हतिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति बापतका आम्दानीहरूमा सो अवकाश योगदानहरू बापत दफा ६३ को उपदफा (२) बमोजमि सो व्यक्तिलाई दाबी गरिएका छुटहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । ” । २३९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधित । साविकमा: “सो कार्यहरू” भन्ने शब्दहरू रहेका । २४० आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि कायम भएको व्यवस्था: (ख) “नेपालमा वहन गर्नु पर्ने दायित्व” भन्नाले बासनिदा व्यक्तिको दायित्व सम्झनु पर्छ । २४१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक अध्यादेश र आर्थिक ऐनहरूबाट नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

मूल ऐनको व्यवस्था: “(ख) “नेपालको करको औसत दर” भन्नाले आय वर्षमा कुनै व्यक्तिको कुनै विदेशी कर मलिन गर्नु अगावै सो वर्षमा सो व्यक्तिको

करयोग्य आयको दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तिले सो वर्षमा दाखिला गर्नु पर्ने गरेको गणना गरिने नेपालको गरेको दर सम्झनु पर्छ । ” । २४२ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधित । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा “ठूला करदाता कार्यालय”, आर्थिक २०६७ द्वारा “करदाता सेवा कार्यालय” र आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा “मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय” भन्ने शब्दहरू थप गरेको । २४३ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) करदाताले यस ऐन बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरी उपदफा (२) मा उल्लिखित कुनै पनअधिकारको उपभोग गर्न पाउने छैन । ” । २४४ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ (संशोधन हुनुअघि “वर्षागात्र वा वर्षागात्रले आवश्यकतानुसार अन्य कुनै स्थानमा वा कुनै माध्यमद्वारा उपलब्ध गराउनेछ” भन्ने शब्दहरू रहेका) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । २४५ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २४६ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २४७ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) यस ऐनको अधिनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि वर्षागात्रले सो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिने एउटा परिचयपत्र जारी गर्नेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(१) यस ऐनको अधिनमा रही कुनै व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रयोजनका लागि वर्षागात्रले त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थायी लेखा नम्बर नामक एउटा परिचय संख्या जारी गर्नेछ । तर वर्षागात्रबाट स्वीकृत प्राप्त नकियाले यस ऐनको प्रक्रिया पुर्याई यस्तो स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी जारी गरिएको स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाताले वर्षागात्रले तोकेको अवधिसम्म आयात निर्यातको कारोबार गर्न सक्ने छैन । ” । २४८ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको “वर्षागात्रले कुनै व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरू राखिएको । २४९ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (माघ) द्वारा थप भई नरिन्तरता भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २५० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । २५१ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २५२ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । २५३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(क) कुनै व्यक्तिको फ्याक्स नम्बर वा इमेल ठेगानामा पठाएको,” । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्था: “(क) कुनै व्यक्तिको टेलिफ्याक्स, टेलेक्स, इमेल वा त्यस्तै अन्य वदियुतीय माध्यम मार्फत पठाएको,” ।

२५४ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा (संशोधन हुनुअघि “टेलिफ्याक्स, टेलेक्स” भन्ने शब्दहरू रहेका) संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । २५५ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(ख) व्यक्तित्व रूपा जसलाई बुझाउनु पर्ने हो उसैलाई बुझाएको तथा नकियाको हकमा नकियाको प्रबन्धकलाई बुझाएको, वा” । २५६ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । २५७ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा झकिएको । साविकमा “कम्तीमा” भन्ने शब्द रहेको । २५८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । थप भएको मूल व्यवस्था: “(४) वर्षागात्रले कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजमि राख्नु पर्ने कागजातहरू वदियुतीय माध्यमबाट राख्न स्वीकृत दिने सक्नेछ । ” । २५९ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६० आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६१ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । २६२ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । २६३ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि “सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा र त्यस्तो व्यक्तिले स्वीकृत अवकाश कोष भए कुनै” भन्ने शब्दहरू रहेका । २६४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क र अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको पन्ध्र प्रतिशतको दरले कट्टी गर्नु पर्नेछ । तर स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भएको सञ्चय कोष र उपदानमा छ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ बाट प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश: “तर नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि गणना गरिएको लाभमा छ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नु पर्नेछ” राखी संशोधन गरिएको । (३) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि राखी संशोधन गरिएको: । “(१) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि गणना गरिएको लाभमा छ प्रतिशतका दरले, । (२) बासनिदा रोजगार कम्पनीले गैरबासनिदा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमसिनमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (३) वायुयानको लजि (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले,” । (४) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा देहायको प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा खण्ड (४) थप: । “(४) मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासनिदा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा देहायको खण्ड थप: । “(५) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा १० प्रतिशतका दरले । ” । (६) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा खण्ड (६) थप: ।

“(६) कमीडिटी फ्युचर मार्केट अन्तर्गत व्यापार गर्ने व्यक्तिले प्राप्त गर्ने मुनाफा र लाभमा दश प्रतिशतका दरले । ” । (७) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा भएको संशोधन: । “तर देहायका भुक्तानीमा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (१) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश

कोषबाट भएको अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (२) बासनिदा रोजगार कम्पनीले गैरबासनिदा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेको कमसिनमा पाँच प्रतिशतका दरले, । (३) वायुयानको लजि (पट्टा) वापतको रकम भुक्तानी गर्दा दश प्रतिशतका दरले, । (४) मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएको सेवाप्रदायक बासनिदा व्यक्तिलाई मूल्य अभिवृद्धिकर छुटको कारोबार गर्ने नकियालाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्कमा भुक्तानी रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । (५) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी गरेकोमा दश प्रतिशतका दरले, । (६) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) बाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम भुक्तानीमा ५ प्रतिशतका दरले । ” । (८) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (५) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश थप गरी अन्य व्यवस्थालाई साविक बमोजमि कायम गरेको । थप भएको “तर मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भई सवारी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा वापत भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (१) आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको व्यवस्था: “(८) ढुवानी सेवा वापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दिए वापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले,” । (२) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा देहाय बमोजमि संशोधन: “(८) ढुवानी सेवा वापतको तथा ढुवानी साधन भाडामा दिए वापतको भुक्तानी रकममा दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । तर मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भई ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने वा ढुवानी साधन भाडामा दिने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने रकममा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको लाभांश, लगानी बीमाबाट प्राप्त लाभ वा स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषबाट प्राप्त लाभ भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको दश प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्था: “(२) बासनिदा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको देहायका भुक्तानी गर्दा देहायका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) लाभांश भुक्तानी गर्दा रकमको पाँच प्रतिशत, । (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा । (ग) स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको दश प्रतिशत । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा कायम भएको व्यवस्था: ।

“(क) लाभांश भुक्तानी गर्दा बासनिदा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत र गैरबासनिदा व्यक्तिलाई भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकमको दश प्रतिशत, । (ख) लगानी बीमाको लाभ र व्यक्तित्वगत दुर्घटना वापतको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत, वा । (ग) स्वीकृत नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत । ” । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३ उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासनिदा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई नकिषेप वापत देहाय बमोजमिको ब्याज वा ब्याज स्वरूपको कुनै रकम भुक्तानी दौंदा कुल भुक्तानी रकममा छ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालमा स्रोत भएको, र । (ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्था: “(३ उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासनिदा बैङ्क, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै नकिया वा प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका कम्पनीले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिलाई नकिषेप, ऋणपत्र, डबिज्चर तथा सरकारी बन्ड वापत देहाय बमोजमिको ब्याज वा ब्याज स्वरूपको कुनै रकम भुक्तानी दौंदा कुल भुक्तानी रकममा छ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालमा स्रोत भएको, र । (ख) व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको । ” । (१) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा खण्ड (१क) र (कर) पहिलो पटक थप गरी नमिन्न व्यवस्था गरेको थियो: । “(क१) कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क, । (कर) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना वापतको भुक्तानी र प्रश्नपत्र तयार गरे वापत तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे वापतको भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (श्रावण) द्वारा संशोधन गरी नमिन्न व्यवस्था गरेको थियो: । (क१) बासनिदा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको सेवा शुल्क, । (कर) पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेख रचना वापतको भुक्तानी र प्रश्नपत्र तयार गरे वापत तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे वापतको भुक्तानी । ” । (१) आर्थिक ऐन, २०६४ थप भएको व्यवस्था: “(ड) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा नेपाल सरकार पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच भएको कुनै समझौता बमोजमि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई भुक्तानी गरेको ब्याज वा शुल्क । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: । “(ड) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच भएको कुनै समझौता बमोजमि नेपाल सरकारले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई भुक्तानी गरेको ब्याज वा शुल्क,” । (च) ग्रामीण समुदायमा आधारित लघुवित्त संस्था, ग्रामीण विकास बैङ्क, हुलाक बचत बैङ्क र दफा ११ को उपदफा (२) बमोजमि सहकारीमा जम्मा गरेको नकिषेपबाट आर्जति वार्षिक दश हजार रुपैयाँसम्मको ब्याज भुक्तानी, । (छ) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज । ” ।

(३) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(ड) सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गरिएको लाभांश र ब्याज । ” । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) बासनिदा व्यक्तिले सामान्य बीमा प्रमियम भुक्तानी वा ठेक्का वा करार वापत पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढीको रकम भुक्तानी दौंदा भुक्तानीको कुल रकममा १.५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: (खण्डहरूमा मात्र) ।

“(क) सेवा सम्बन्धी ठेक्का वा करार-१०%, । (ख) अन्य ठेक्का वा करार ५% । (ग) गैरबासनिदा बीमा कम्पनीलाई प्रमियिम भुक्तानी गर्दा-१.५ प्रतिशत । (घ) उपरोक्त बाहेक वभागले सो बासनिदा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा निर्धारित दरमा । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा कायम गरेको व्यवस्था: । “(क) वायुयान मर्मत तथा अन्य ठेक्का वा करार-५%, । (ख) गैरबासनिदा बीमा कम्पनीलाई प्रमियिम भुक्तानी गर्दा-१.५ प्रतिशत । (ग) उपरोक्त बाहेक वभागले सो बासनिदा व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिएकोमा सो सूचनामा निर्धारित दरमा । ” । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका भुक्तानीको हकमा यो दफा लागू हुने छैन:- । (क) कुनै व्यवसाय सञ्चालनको सलिसलामा गरिएको भुक्तानी बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिले गरेको भुक्तानी, वा । (ख) कर छुट दिएको भुक्तानी वा दफा ८७ वा ८८ बमोजमि कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा कायम गरिएको व्यवस्था: (क) व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको बाहेक अन्य प्राकृतिक व्यक्तिलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र घरमा जडति सामान तथा उपकरण वापत तरिको भाडा बाहेकको अन्य कुनै भुक्तानी, । (ख) कर छुट दिएको भुक्तानी वा दफा ८७ वा ८८ बमोजमि कर कट्टी गर्नु पर्ने भुक्तानी । ” । २९८ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भएको त्यसपछिका आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा “माननिछ” भन्ने शब्दको सट्टा “जनाउनेछ” भन्ने शब्द कायम गरेको र आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा “भुक्तानी समेत करार अन्तर्गतको” भन्ने शब्दहरू हटाई नरिन्तरता दिएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । २९९ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा दफा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा सो दफा खारेज भएको थप भएको व्यवस्था: “८१क. बासनिदा नकियमा रहेको नसिर्गबाट प्राप्त लाभमा कर कट्टी: कुनै वर्षमा प्रचलित कानून बमोजमि दरता भई धतिपत्रको खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने बासनिदा नकिय बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासनिदा नकियमा रहेको हतको नसिर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजमि गणना गरिएको लाभमा देहाय बमोजमि अग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) धतिपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको नकियको हतको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धतिपत्र वनिमिय बजारको कार्य गर्ने नकियले बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत, ।

(ख) धतिपत्र बोर्डमा सूचीकरण नभएको नकियको हतको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा जुन नकियको हत नसिर्ग भएको हो सोही नकियले बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको पन्ध्र प्रतिशत । ” । ३०० आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा दफा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा सो दफा खारेज भएको थप भएको व्यवस्था: “८१ख. पुँजीगत लाभमा करकट्टी: कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको घर तथा घरजग्गा नसिर्ग वापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत देहाय बमोजमि अग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्नेछ:- । (क) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व ५ वर्षभन्दा बढी भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले । (ख) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व ५ वर्षभन्दा कम रहेको छ भने दश प्रतिशतका दरले । ” । ३०१ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (२११) । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) अग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र देहायका कुराहरू खुलाई वभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा वभागमा वविरण दाखलि गर्नु पर्नेछ:- । (क) सो महिनामा अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर कट्टी भएको व्यक्तिलाई दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोजमि दिएको कर कट्टी हुने भुक्तानी, । (ख) कर कट्टी हुने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र स्थायी लेखा नम्बर हुनेको सम्बन्धमा स्थायी लेखा नम्बर, । (ग) उपदफा (३) मा उल्लेख गरिएको बाहेक प्रत्येक भुक्तानी गर्दा कट्टी गरिएको करको रकम, र । (घ) वभागले तोकेको अन्य कुनै जानकारी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(१) अग्रमि कर कट्टी गर्नु पर्ने प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र वभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा वभागमा वविरण दाखलि गर्नु पर्नेछ । ” । ३०२ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३०३ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३०४ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधित । मूल ऐनमा “पन्ध्र दिनभित्र” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३०५ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३०६ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । साविकको व्यवस्था: “प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसायसँग सम्बन्धित नभएको घर बहाल आयमा लाग्ने कर चालू वर्षको असार मसान्तभित्र र” भन्ने शब्दहरू रहेका ।

३०७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम: मूल ऐनको व्यवस्था: “(५) देहाय बमोजमि अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले कर कट्टी नगरेमा वा दाखलि नगरेमा सो कर कट्टी हुने व्यक्ति र सो अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिलाई दुवै जना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा सो कर रकम वभागमा दाखलि गर्नु जम्मेवार हुनेछन्:- । (क) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले दफा ८७, ८८ वा ८९ बमोजमि कुनै भुक्तानीबाट कर कट्टी नगरेमा, र । (ख) अग्रमि कर कट्टी गर्ने व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजमि कर कट्टी गरेको माननि रकम उपदफा (४) बमोजमि कर दाखलि गर्नु पर्ने मतिभित्र वभागमा दाखलि नगरेमा । ” । ३०८ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५

द्वारा संशोधन कायम । ३०९ ऐ. ऐ. । ३१० ऐ. ऐ. । (२१२) । ३११ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३१२ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप । ३१३ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३१४ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा “पन्ध्र दिनभित्र” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३१५ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा “कम्पनीले” भन्ने शब्द रहेको । ३१६ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनले नरिन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(ग) बासनिदा व्यक्तिले लगानी वापत भुक्तानी गरेको लाभ,” । (२) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन (थप) भई कायम भएको व्यवस्था: “(ग) बासनिदा व्यक्तिले लगानी वापत भुक्तानी गरेको लाभ र व्यक्तितगत दुर्घटना वापतको क्षतिपूर्तिको भुक्तानी,” । (३) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(ग) बासनिदा व्यक्तिले लगानी वापत भुक्तानी गरेको लाभ र व्यक्तितगत दुर्घटना वापतको भुक्तानी,” । (४) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(ग) बासनिदा व्यक्तिले लगानी बीमा वापत भुक्तानी गरेको लाभ । ” । ३१७ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: “(ङ) दफा ८८ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजमि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी दिएको ब्याज, र” । ३१८ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा “वा सहकारी” भन्ने शब्दहरू थप गरेको । ३१९ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२१ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा थप भई देहाय बमोजमि संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन ।

(१) थप भएको व्यवस्था: “(ज) बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए वापतको भुक्तानी, प्रश्नपत्र तयार गरे वापतको भुक्तानी तथा उत्तरपुस्तिका जाँच गरे वापतको भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(ज) बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए वापतको भुक्तानी,” । (३) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भएको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०७३ र २०७४ द्वारा नरिन्तरता । (२१३) । ३२२ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२३ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट संशोधन सहित नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधन । (१) आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधन अर्थात् अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा सो संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(ट) एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको सवारी वा ढुवानी साधनको भाडा वा ढुवानी सेवा वापतको भुक्तानी । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(ट) एकलौटी फर्म बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको सवारी साधन वा ढुवानी सेवाको भाडा वापतको भुक्तानी । ” । ३२५ आर्थिक ऐन, २०७३ भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२६ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनबाट नरिन्तरता कायम भएको र आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३२७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: “९४. कसिताबन्दीमा कर दाखला: (१) कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै वर्षमा निर्धारणयोग्य आय भएको वा हुने व्यक्तिले देहाय बमोजमि तीन कसितामा कर दाखला गर्नु पर्नेछ:- । दाखला गर्नु पर्ने मतिदाखला गर्नु पर्ने रकम । पौष महानिको अन्त्यसम्म तरिसिकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानति करको ४०% । चैत्र महानिको अन्त्यसम्म तरिसिकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानति करको ७०% । आषाढ महानिको अन्त्यसम्म तरिसिकेको करभन्दा बढी हुन आउने अनुमानति करको १००% । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि:- । (क) “अनुमानति कर” भन्नाले कसिताबन्दीमा कर दाखला गर्नु पर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै वर्षको कसिताबन्दी कर दाखला गर्नु पर्ने समयमा दफा ९५ बमोजमि गणना गरेको कसिताबन्दीको अनुमानति कर सम्झनु पर्छ । (ख) “तरिसिकेको कर” भन्नाले देहायको कुल जम्मा सम्झनु पर्छ:- । (१) सम्बन्धति कसिता दाखला गर्नु पर्ने मति अगाडि यस दफा बमोजमि पूर्व कसिताद्वारा सो आय वर्षमा दाखला गरेको कर रकम, । (२) सो आय वर्षमा सम्बन्धति कसिता दाखला गर्नु पर्ने मति अगाडि कुनै व्यक्तिको परिच्छेद-१७ बमोजमि सो वर्षमा सो व्यक्तिको आय गणना गर्दा समावेश हुने भुक्तानीहरूबाट कटौती भएको कर रकम, ।

(३) कसिता बुझाउनु पर्ने मतिभन्दा अगाडि सो वर्षमा कर कटौती गर्ने एजेन्ट वा कर कटौती हुने व्यक्तिले उपखण्ड (२) मा उल्लेखित भुक्तानीबाट दफा ९० को उपदफा (३) बमोजमि कर कटौती भएको माननि रकम वभिगमा दाखला गरेको भए त्यस्तो कर रकम, र । (४) कसिता बुझाउनु पर्ने मतिभन्दा अगाडि सो व्यक्तिले गरेको स्वीकृत औषधि उपचार खर्चको सम्बन्धमा सो व्यक्तिले दफा ५१ बमोजमि दाबी गर्न सक्ने औषधि उपचार खर्च कर मलान रकम । ” । ३२८ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप । ३२९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । साविकमा “कसिताको रकम” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३३० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । साविकमा “पाँच हजार” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३३१ आर्थिक

ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३३२ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ३३३ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा संशोधन । साविकमा रहेको “वा उपदफा (६) बमोजमिको कर कसिता बुझाउन कुनै व्यक्तिले अनुमान पेश गर्नु पर्ने गरी तोकेकोमा” भन्ने शब्दहरू झिकिएको । ३३४ आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा दफा ९५क. थप हुँदा यस उपदफामा कायम रहेको व्यवस्था: “(६) उपदफा (५) मा उल्लेखित विवरणसँग अग्रमि कर असुल गरिएको रकम वा उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजमि असुल गरेको मानिएको रकम सोही उपदफा बमोजमिको म्यादभित्र विभागमा दाखला गर्नु पर्नेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(६) उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवन नसिर्ग वापत भएको लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत दश प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नु पर्नेछ । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(६) उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवन नसिर्ग वापत भएको लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत दश प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नु पर्नेछ । ” । ३३५ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । संशोधन हुनुअघि “बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको पाँच प्रतिशत” भन्ने शब्दहरू रहेका । (२१५) । ३३६ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । साविकमा “अन्यको हकमा लाभ रकमको दश प्रतिशतका दरले” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३३७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । ३३८ आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा झिकिएको वाक्यांश: “तर सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) द्वारा लगानी गरिएको हतिको नसिर्ग हकमा भने यो उपदफा लागू हुने छैन । ” । ३३९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप ।

३४० आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन साविकको व्यवस्था: “(३) कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको जग्गा वा नजी भवन नसिर्ग बापत भएको पुँजीगत लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत देहाय बमोजमि अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ:- । (क) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी भएको छ भने दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले, । (ख) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा भवन) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम भएको छ भने पाँच प्रतिशतका दरले;” । ३४१ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा झिकिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । (१) साविकको व्यवस्था: “(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि अग्रमि कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तिले अग्रमि कर असुल नगरेको भए पनि असुल हुनुपर्ने समयमा सो कर असुल गरेको मानिन्छ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(४) उपदफा (२) मा माथि जिनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) द्वारा लगानी गरिएको हतिको नसिर्ग हकमा अग्रमि कर असुल गरिने छैन । ” । ३४२ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि “दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३४३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि “पाँच प्रतिशतका दरले” भन्ने शब्दहरू रहेका । ३४४ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “(६) उपदफा (५) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा वा भवनको नसिर्ग बापत भएको लाभमा मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेशनका बखत दश प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ । ” । ३४५ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा थप । ३४६ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन सहित थप कायम । आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “(६ख) कुनै व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराए बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त भएका बखत सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मन ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रमि कर असुल गर्नुपर्नेछ । ” । ३४७ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा “एक” भन्ने शब्द रहेको । ३४८ आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ३४९ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा “एक” भन्ने शब्द रहेको । ३५० आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप । ३५१ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा “एक” भन्ने शब्द रहेको । ३५२ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । ३५३ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । (१) आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा झिकिनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: (७) व्यापारिक प्रयोजनको लागि भन्सार महसुल सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि पैठारी हुने देहायको वस्तुमा देहाय बमोजमि भन्सार विन्दुमा अग्रमि आयकर असुल गरिन्छ:- ।

(क) भन्सार दरबन्दीको भाग १ मा पर्ने जीवित जन्तु, भाग २ मा पर्ने मासु र खान हुने कमसल मासु (अफल), भाग ३ मा पर्ने बडि बाहेकका सबै प्रकारका माछाजन्य उत्पादन, भाग ६ मा पर्ने फलहरू तथा अन्य उत्पादन, भाग ७ मा पर्ने खान हुने वनस्पति र केही जरा र गानाहरू, भाग ८ मा पर्ने खान हुने फल तथा काष्ठफल र अन्य उत्पादनमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा दश प्रतिशत । (ख) भन्सार दरबन्दीको भाग ४ मा पर्ने दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह लगायतका अन्य उत्पादन, भाग १० मा पर्ने बडि बाहेकका सबै प्रकारका खाद्यन्न, भाग ११ को मैदा, आँटा तथा पठिठो लगायतका अन्य उत्पादन, भाग १२ को जडबुट्टी, उखु र भाग १४ को वनस्पतिजन्य उत्पादनमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत । तर मूल्य अभिवृद्धि कर लागू नभएको पैठारीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र अग्रमि आयकर असुल गरिन्छ । (२) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७६ र २०८० द्वारा

थप तथा संशोधन कायम भएको सावकिको व्यवस्था: (७) व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठारी हुने भन्सार दरबन्दीको भाग १ मा पर्ने राँगा, भैसी, खसी, बोका, भेडा, च्याङ्ग्रा, भाग ३ मा पर्ने जीवति, ताजा तथा हमीकृत गरिएको माछा, भाग ६ मा पर्ने ताजा फुलहरू, भाग ७ मा पर्ने ताजा तरकारी, आलु प्याज सुक्खा तरकारी, लसुन, बेबी कर्न र भाग ८ मा पर्ने ताजा फलफूलहरूमा भन्सार प्रयोजनको लागि कायम मूल्य पाँच प्रतिशत तथा भाग २ को मासु, भाग ४ को दूधजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, भाग १० को कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कनका, भाग ११ को मैदा, आँटा तथा पठिो, भाग १२ को जडबुटी, उखु र भाग १४ को वनस्पतजन्य उत्पादनमा दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर भन्सार वनिदुमै असुल उपर गरिन्छ । तर मूल्य अभिवृद्धिकर लाग्ने वस्तु पैठारीमा एक दशमलव पाँच प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल उपर गरिन्छ । ३५४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । संशोधन हुनुअघि आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(८) उपदफा (१), (२), (५) र (६) बमोजमि अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्ती वा निकायले अग्रिम कर असुल नगरेको भए पनि असुल हुनुपर्ने समयमा सो कर असुल गरेको मानिन्छ । ” । ३५५ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३५६ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । (१) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा दफा ९५क. थप हुँदा बखत यस उपदफामा कायम रहेको व्यवस्था: “(१०) देहाय बमोजमिको अवस्थामा अग्रिम कर दाखला गर्नुपर्ने व्यक्तीले तर्जुमा गर्ने वार्षिक कर दायित्वमा घटाउन पाउनेछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(१०) देहाय बमोजमिको अवस्थामा अग्रिम कर दाखला गर्नुपर्ने र असुल गर्नुपर्ने व्यक्तीद्वै जना संयुक्त रूपमा र छुट्टाछुट्टै रूपमा त्यस्तो रकम वभिगमा दाखला गर्न जमिमेवार हुनेछन्:- । (क) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तीले अग्रिम कर असुल नगरेमा, र ।

(ख) अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यक्तीले उपदफा (७) बमोजमि असुल गरेको मानिने रकम उपदफा (९) बमोजमि वभिगमा दाखला नगरेमा । ” । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको व्यवस्था: “(१०) उपदफा (८) मा उल्लिखित विवरणसँग अग्रिम कर असुल गरिएको रकम वा उपदफा (७) बमोजमि असुल गरिएको मानिएको रकम सोही उपदफा बमोजमिको म्यादभित्र वभिगमा दाखला गर्नुपर्नेछ । ” । ३५७ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३५८ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ३५९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । ३६० आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । ३६१ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । ३६२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । ३६३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ३६४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३६५ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३६६ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(४) दफा ९३, ९४ वा १०० बमोजमि कर मलान गर्न पाउनेगरी कुनै व्यक्तीले सो वर्षमा दाखला गरेको कर कट्टी कसिताबन्दी वा नरिधारण गरिएको कुनै रकम,” । ३६७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(५) सो व्यक्तीले सो वर्षमा उपखण्ड (२) र (३) मा उल्लिखित करको रकमबाट उपखण्ड (४) बमोजमि दाखला गरेको कर घटाई हुन आउने दाखला गर्न बाँकी करको रकम,” । ३६८ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झकिएको र त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(१) कुनै आय विवरण दाखला गरेको वर्षमा प्राप्त गरेको भुक्तानी बापत दफा ९१ बमोजमि अग्रिम कर कट्टी गरिएको प्रमाणपत्र,” । ३६९ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झकिएकोमा संशोधन आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा कायम । झकिनुअघि कायम रहेको व्यवस्था: “(ग) दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमि कुनै छनौट गरिएको भए सोको प्रमाण, र” । ३७० आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ३७१ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३७२ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित नरिन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “९७. आय विवरण दाखला गर्न नपर्ने: वभिगले लिखित आदेश दएमा बाहेक देहायका कुनै पनियक्तीले दफा ९६ बमोजमि कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन:- । (क) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तीमध्ये कर तर्जुमा गर्ने कुनै व्यक्ती, । (ख) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ती, वा । (ग) सो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्ती । ” ।

(२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “९७ आय विवरण दाखला गर्न नपर्ने: (१) वभिगले लिखित रूपमा आदेश दएमा वा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश दएमा बाहेक देहायका कुनै पनियक्तीले दफा ९६ बमोजमि कुनै आय वर्षको आय विवरण पेश गर्नुपर्ने छैन:- । (क) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यक्तीमध्ये कर तर्जुमा गर्ने कुनै व्यक्ती, । (ख) सो आय वर्षमा दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित व्यक्ती, । (ग) सो आय वर्षमा दफा ४ को उपदफा (३) आकर्षित हुने कुनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्ती, वा । (घ) अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोजमि कर दाखला गर्ने सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्तीभएमा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ती । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक व्यक्तीको कुनै आय वर्षमा चालीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा ९६ बमोजमि आय विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यक्तीले समावेश गर्नुपर्ने आयको अतिरिक्त ऐनको दफा ५ को खण्ड (घ), दफा ७ को उपदफा (३), दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (क), दफा ९ को उपदफा ३ को खण्ड (क) र दफा ११ बमोजमिको व्यावसायिक छुट सुविधाबाट प्राप्त आय समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । तर बैठक

भत्ता र ब्याज आय समावेश गर्नुपर्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि कायम भएको आयबाट ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) को आय र दफा ११ अनुसार कर छुट प्राप्त आय घटाउनुपर्नेछ । तर बैठक भत्ता र ब्याज आय घटाउनुपर्ने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजमि पेश गर्नुपर्ने आय वविरणको ढाँचा आन्तरिक राजस्व वभागले तोके बमोजमि हुनेछ । " । (३) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको उपदफा (१) को खण्ड (घ) को व्यवस्थामा कायम रहेका "सवारी साधनको धनी" भन्ने शब्दहरू पछि "एकलौटी फर्म बाहेकको" भन्ने शब्दहरू र खण्ड (घ) पछि खण्ड (ङ) थपी साविक बमोजमि संशोधन कायम गरेको । ३७३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ३७४ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा थप । ३७५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा "आन्तरिक राजस्व" भन्ने शब्दहरू झिकिएको । ३७६ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित नरिन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: "(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९६ को उपदफा (५) मा उल्लिखित अवस्थामा वभागले देहाय बमोजमिको रकमको आधारमा न्यायोचित रूपले सो व्यक्तिको कर निर्धारण गर्न सक्नेछ:- । (क) कुनै आय वर्ष वा सो वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित रकम, र । (ख) कुनै आय वर्ष वा सो वर्षको अंशको लागि दफा ९६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) को उपखण्ड (५) बमोजमि दाखलि गर्नु बाँकी रहेको रकम । " । ३७७ आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन सहित नरिन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । साविकमा "सात दिनको" भन्ने शब्दहरू रहेका ।

३७८ आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३७९ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ३८० आर्थिक अध्यादेश, २०५९ द्वारा "कर" भन्ने शब्द झिकिएको । ३८१ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन । साविकमा "पुनरावेदन अदालत" भन्ने शब्द रहेको । ३८२ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०६८ ले संशोधन गरेको । साविकको व्यवस्था: "११०क. कसिताबन्दीमा बक्यौता कर असुली: कुनै व्यक्तिको बक्यौता रकम दफा १११ बमोजमि मुद्दा चलाउन अगावै कसिताबन्दीमा तर्जिन लिखित अनुरोध गरेमा मनासबि माफकिको म्याद दिई कसिताबन्दीमा तर्जिन कर अधिकृतले स्वीकृत दिन सक्नेछ । " । ३८३ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । ३८४ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा थप । ३८५ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमि रकम फर्ति पाउन तोकिए अनुसार वभागमा नविदन दनु पर्नेछ । " । ३८६ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा झिकिएको । झकिनुअघि आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा थप भई कायम भएको व्यवस्था: "(८) कुनै आय वर्षमा दफा ९क. को उपदफा (७) बमोजमि असुल गरिएको रकमलाई सोही वर्षमा तर्जिन पर्ने वार्षिक कर दायित्वमा मलान गर्दा बढी हुन आएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान वा फर्ति पाउने छैन । ३८७ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप कायम भएको । ३८८ आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (२०५९ । १ । २२) द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम गरी आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । ३८९ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि "उजुरी" भन्ने शब्द रहेको । ३९० आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा संशोधन भई आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तर्जिन पर्ने करको पचास प्रतिशत रकम नबुझाएसम्म सो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा कायम भएको व्यवस्था: "(६) दफा ११४ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजमिको नर्णय उपर नविदन दौंदा तर्जिन बाँकी करको पचास प्रतिशत रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ । " । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा यो उपदफा झिकिएकोमा त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम नभएको हुनाले मूल ऐनको व्यवस्था कायम भएको । (४) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा "पचास प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एकतर्हिई" भन्ने शब्द, आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा "तर्जिन पर्ने करको पचास प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "अवविदति करको सम्पूर्ण रकम र विविदति करको एकतर्हिई" भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरी नरिन्तरता रहेको । ३९१ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । साविकमा "एकतर्हिई" भन्ने शब्द रहेको । ३९२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन ।

(१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(८) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दिएको मतिलि नबबे दिनभित्र वभागले सो नविदन उपरको नर्णयको सूचना नविदकलाई नदिएमा सोको जानकारी वभागमा दर्ता गराई वभागले नविदन अस्वीकार गरेको मान्न सक्नेछ । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा "साठ दिनभित्र" भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन गरेकोमा राखेको । ३९३ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(९) उपदफा (८) बमोजमि नविदन अस्वीकार गरेको मानेको कुरा सम्बन्धित नविदकले लिखित रूपमा वभागलाई जानकारी दनु पर्नेछ । वभागले त्यस्तो जानकारी दर्ता भएको मतिमा त्यस्तो नविदन अस्वीकार गर्ने नर्णय गरेको र सो व्यक्तिलाई सो नर्णयको सूचना दिएको मानिन्छ । " । ३९४ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ३९५ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ३९६ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा झिकिएको । साविकमा "आन्तरिक राजस्व" भन्ने शब्दहरू रहेका । ३९७ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप । ३९८ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: "(१) कुनै व्यक्तिले देहाय बमोजमि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि कुनै आय वर्षको आयको गणना

बमोजमि ब्याज लाग्ने:- । (क) कसिताबन्दी कर दाखलिा गर्नु पर्ने व्यक्तलिा दफा १४ बमोजमि कुनै वर्षमा दाखलिा गर्नु पर्ने कसिताबन्दी करको सम्बन्धमा दफा १५ बमोजमि गणना गरेको अनुमानति वा संशोधति कर रकम, । (ख) सो वर्ष दफा ३ को खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित व्यक्तलिा दाखलिा गर्नु पर्ने कर रकमको नब्बे प्रतिशतले हुने रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तलिाई सो वर्षको पहिलो कसिता बुझाउनु पर्ने मतिदिखि दफा १९ बमोजमि कर निर्धारण भई कर बुझाउनु पर्ने मतिसिम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । (३) खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको प्रत्येक अवधिको रकममा सामान्य दरले उपदफा (२) बमोजमि ब्याज लाग्नेछ:- । (क) कुनै व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा प्रत्येक कसिता अवधिको लागि कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधति अनुमान सही भएको भए सो रकमको नब्बे प्रतिशत रकम, । (ख) सो आय वर्षमा तरिको कसिताहरूको रकम । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन गरेको व्यवस्था: "११८. कसिताबन्दीमा दाखलिा गर्नेले अनुमानति कर कम हुने गरी बुझाएमा ब्याज लाग्ने: (१) कुनै व्यक्तलिा कुनै आय वर्षमा दफा १४ बमोजमि दाखलिा गर्नु पर्ने कसिता रकम सम्बन्धमा खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा खण्ड (ख) मा उल्लिखित रकम बढी भएमा यसरी बढी भएको रकममा उपदफा (२) बमोजमि ब्याज लाग्नेछ:- । (क) सो व्यक्तलिा कुनै आय वर्षमा तरिको प्रत्येक कसिताको रकम, ।

(ख) सो आय वर्ष प्रत्येक कसिता अवधिको लागि कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने कुल रकमको अनुमान वा संशोधति अनुमान सही भएको भए सो रकम सहि भएको भए दफा ३ को खण्ड (क) (ख) मा उल्लिखित व्यक्तलिा दाखलिा गर्नु पर्ने कर रकमको प्रत्येक कसिता अवधिको लागि कसिताबन्दीको रूपमा बुझाउनु पर्ने कर रकमको असी प्रतिशत रकम । (२) उपदफा (१) बमोजमिको व्यक्तलिाई सो वर्षको सो कसिता बुझाउनु पर्ने मतिदिखि सो बढी रकम दफा १९ बमोजमिको मतिसिम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजमिको त्यस्तो बढी रकम दफा १९ बमोजमि कर निर्धारण भई कर बुझाउनु पर्ने मतिसिम्मको प्रत्येक महिना र महिनाको भागको लागि सामान्य ब्याजदरले ब्याज लाग्नेछ । " । ४०८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा "असी प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "नब्बे प्रतिशत" भन्ने भन्ने शब्दहरू संशोधन गरेकोमा सो व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ४०९ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ ले संशोधन कायम गरेको । मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) अग्रिम कर कट्टी गर्ने एजेन्टले दफा १० को उपदफा (४) पालना नगरेको कारणले नजिले बुझाउनु पर्ने ब्याज नजिले अग्रिम कर कट्टी हुने व्यक्तबाट असुल उपर गरी लनि पाउने छैन । " । ४१० आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम गरेको । आर्थिक ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । सावकिमा आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (माघ) द्वारा थप भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनद्वारा नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७३ र २०७५ द्वारा संशोधन कायम सावकिको व्यवस्था: " ११९क. शुल्क लाग्ने: यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको कुनै व्यवस्थाको पालना नगर्ने व्यक्तलिाई पाँच हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । " ४११ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधति । सावकिमा "परछिन्द-२३ मा" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४१२ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्थालाई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूबाट नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । मूल ऐनको व्यवस्था: "स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि विभागमा दिएको कुनै जानकारी वा विवरण" भन्नाले दफा १२० को स्पष्टीकरणमा उल्लेख भएको विवरण सम्झनु पर्छ । " ४१३ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ४१४ आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएको आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । ४१५ राजस्व सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएकोमा देहाय बमोजमिका आर्थिक ऐनहरूबाट नरिन्तरता कायम भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम ।

(१) अध्यादेशको व्यवस्था: "१३६क. जरविना शुल्क नलाग्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावली बमोजमि गरिएको व्याख्या वा निर्णयको कारणबाट करको भारमा फरक पर्न जाने तर कर असुली रकममा फरक नपर्ने भएमा त्यसरी व्याख्या वा निर्णय हुनुभन्दा पहिले लाग्ने जरविना शुल्क लाग्ने छैन । " । (२) आर्थिक ऐन, २०६४ कायम गरेको व्यवस्था: "१३६क. पुरस्कारको व्यवस्था: कुनै व्यक्तलिा आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दनि व्यक्तलिाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतकि कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दनि सकिन्छ । " । (३) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: "१३६क. पुरस्कार र सुराकी खर्चको व्यवस्था: (१) कुनै व्यक्तलिा आफ्नो करको दायित्व सम्पूर्ण वा केही अंश छलेको वा छल्न कोशिस गरेको प्रमाण सहितको सूचना दनि व्यक्तलिाई त्यस्तो सूचनाको आधारमा असुल उपर गरिएको करको रकममध्ये नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट निर्धारण भए जतकि कर रकमको बीस प्रतिशत बराबरको रकम महानिर्देशकको निर्णयले पुरस्कार दनि सकिन्छ । ४१६ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुरस्कार पाउने व्यक्तिकभन्दा बढी भएमा पुरस्कारको रकम समानुपातिक रूपमा दिइनेछ । (३) उपदफा (१)

जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिराजस्व चुहावटको सूचना दनि व्यक्तिलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा वभिगद्वारा तोकिएको कार्यवधिबमोजमि तत्काल दश हजार रुपैयाँसम्म सुराकी खर्च दनि सकनिछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजमि सूचना दनि व्यक्तिको नाम, थर र वतन गोप्य राखनिछ । ” । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६५ र सो पछिका आर्थिक ऐनहरूले नरिन्तरता नदएकाले झकिएको । (१) आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको व्यवस्था: “१४१क. “श्री ५, श्री ५ बडामहारानी, श्री ५ युवराजधरिज तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको आयमा कर लगाई असुल उपर गरनिछ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “१४१क. कर लाग्ने: “राजा तथा तथा राजपरिवारका सदस्यहरूको आयमा कर लगाई असुल उपर गरनिछ । ” १४१७ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । सो अघि”(क) राष्ट्र ऋण ऐन, २०७७ को दफा १५ खारेज गरिएको छ । ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ४१८ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा “राजकीय” भन्ने शब्द झकिएको । ४१९ ऐ. ऐ. ४२० औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले खारेज गरेको । ४२१ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा (खण्ड “(क)” भन्ने शब्द) झकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(छ) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५ मा संशोधन: ।

(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा १५ को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ज), (ठ), (त), (थ), (द) र (ध) झकिएका छन् । (२) खण्ड (च) मा रहेका “आयकरमा सञ्चालन मतिलि दश वर्षसम्म क्रमशः तीस, पच्चीस र बीस प्रतिशत तथा” भन्ने शब्दहरू झकिएका छन् । “४२२ वदिशी लगानी तथा प्रवधि” हस्तान्तरण ऐन, २०४९ लाई वदिशी लगानी तथा प्रवधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले खारेज गरेको । ४२३ आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: १. प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा: (१) कुनै आय वर्षमा बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (२) र (४) का अधीनमा रही देहाय बमोजमिको दरले कर लाग्नेछ:- । (क) पचपन्न हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा कर नलाग्ने, ४२४ । (ख) पचपन्न हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर एक लाख तीस हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा पचपन्न हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, र । (ग) एक लाख तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य आय भएमा एघार हजार दश सय रुपैयाँ र एक लाख तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०५९ (मिति २०५९ । ३ । २४ गते जारी भएको) द्वारा संशोधन: “उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) को ठाउँठाउँमा रहेका “पचपन्न हजार रुपैयाँ”, “पचहत्तर हजार रुपैयाँ”, “एक लाख तीस हजार रुपैयाँ” र “एक लाख पचास हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः “पैसठी हजार रुपैयाँ”, “पचासी हजार रुपैयाँ”, “एक लाख चालीस हजार रुपैयाँ” र “एक लाख साठी हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । ” । (३) आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) द्वारा संशोधन: “उपदफा (१), (२), (३), र (४) को ठाउँठाउँमा रहेका “पचपन्न हजार रुपैयाँ”, “पचहत्तर हजार रुपैयाँ”, “एक लाख तीस हजार रुपैयाँ” र “एक लाख पचास हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः “असी हजार रुपैयाँ”, “एक लाख रुपैयाँ”, “एक लाख पचपन्न हजार रुपैयाँ” र “एक लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । ” । (४) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ (श्रावण) द्वारा संशोधन: “उपदफा (१), (२), (३), र (४) को ठाउँठाउँमा रहेका “पचपन्न हजार रुपैयाँ”, “पचहत्तर हजार रुपैयाँ”, “एक लाख तीस हजार रुपैयाँ” र “एक लाख पचास हजार रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको सट्टा क्रमशः “एक लाख रुपैयाँ”, “एक लाख पच्चीस हजार रुपैयाँ”, “एक लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ” र “दुई लाख रुपैयाँ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । ” । (५) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन: । (क) एक लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा कर नलाग्ने, । (ख) एक लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर दुई लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, र । (ग) दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य आय भएमा दुई लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा बाह्र हजार सात सय पचास रुपैयाँ र दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत ।

(६) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन: । (क) एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने, । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा उपरोक्त बमोजमि एक प्रतिशत कर लाग्ने, । (ख) एक लाख साठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर दुई लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा उपरोक्त (क) बमोजमि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म सोह्र हजार छ सय रुपैयाँ र एक लाख साठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, र । (ग) दुई लाख साठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा उपरोक्त (ख) बमोजमि दुई लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म सोह्र हजार छ सय रुपैयाँ र दुई लाख साठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत । (७) आर्थिक अध्यादेश, २०६७ द्वारा संशोधन: । (क) एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने, । (ख) एक लाख साठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर दुई लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजमि एक लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म एक हजार छ सय रुपैयाँ र एक लाख साठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, । (ग) दुई लाख साठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजमि दुई लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म दुई लाख साठी हजार रुपैयाँसम्म दुई लाख साठी हजार रुपैयाँ बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत, र । (घ) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य

आय भएमा खण्ड (ग) बमोजमि लागेको करमा थप चालीस प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्नेछ । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा उपरोक्त खण्ड (क) बमोजमि एक प्रतिशत कर लाग्ने छैन । (८) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा संशोधन: । (क) दुई लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने, । (ख) दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर तीन लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजमि दुई लाख रुपैयाँसम्म दुई हजार रुपैयाँ र दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, । (ग) तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजमि तीन लाख रुपैयाँसम्म सत्र हजार रुपैयाँ र तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत, । (घ) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको खण्ड (ग) बमोजमि लागेको करको दरमा थप चालीस प्रतिशत अतिरिक्त करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत, । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा उपरोक्त खण्ड (क) बमोजमि एक प्रतिशत कर लाग्ने छैन । (९) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा संशोधन: । (क) दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने । (ख) दुई लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर तीन लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजमि दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र दुई लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, ।

(१) साविकिमा रहेको व्यवस्था: “तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, नवित्तभरण बापतको आय, नवित्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा खण्ड (क) बमोजिमको कर लाग्ने छैन । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन भई “नवित्तभरण बापतको आय, नवित्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा” भन्ने शब्दहरू कायम गरेको सोभन्दा अघि “नवित्तभरण बापतको आय र योगदानमा आधारित नवित्तभरण कोषमा” भन्ने शब्दहरू रहेका । ४२८ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित: संशोधन हुनुअघि देहाय बमोजिम संशोधन भएको: । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(२) कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा ५० बमोजिम छनोट गर्ने कुनै दम्पतीको करयोग्य आयमा यस अनुसूचीको उपदफा (४) को अधीनमा रही देहाय बमोजिमको दरमा कर लाग्नेछ:- । (क) पचहत्तर हजार रूपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत, । (ख) पचहत्तर हजार रूपैयाँभन्दा बढी तर एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएमा पचहत्तर हजार रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत, । (ग) एक लाख पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा एक लाख पचास हजार रूपैयाँसम्म करयोग्य आयमा रु. ११२५० । - र एक लाख पचास हजार रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पचचीस प्रतिशत । (२) आर्थिक अध्यादेश २०५९ द्वारा यस उपदफामा रहेका “पचहत्तर हजार रूपैयाँ” भन्ने शब्दहरूको

प्रतशित, । (ग) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजमि पाँच लाख रुपैयाँसम्म उन्नाइस हजार रुपैयाँ र पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतशित, र । (घ) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजतकिरयोग्य आयको खण्ड (ग) बमोजमि लागेको करको दरमा थप चालीस प्रतशित अतरिकित् कर । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा र नवित्तभरण बापतको आयमा उपरोक्त खण्ड (क) बमोजमिको कर लाग्ने छैन । ” । (१२) आर्थिकि ऐन २०७५ द्वारा उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखी संशोधन: । “(२) कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा ५० बमोजमि छनोट गर्ने कुनै दम्पतीको करयोग्य आयमा उपदफा (४) को अधीनमा रही देहाय बमोजमिको दरमा कर लाग्नेछ:- । (क) चार लाख रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतशित, । (ख) चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजमि चार लाख रुपैयाँसम्म चार हजार रुपैयाँ र चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतशित, । (ग) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजमि पाँच लाख रुपैयाँसम्म चौध हजार पाँच सय रुपैयाँ र पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतशित, । (घ) सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (ग) बमोजमि सात लाख रुपैयाँसम्म चौवन्न हजार पाँच सय रुपैयाँ र सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतशित, र । (ङ) बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजतकिरयोग्य आयको खण्ड (ग) बमोजमि लागेको करको दरमा थप बीस प्रतशित अतरिकित् कर ।

तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा र नवित्तभरण बापत र योगदानमा आधारति नवित्तभरण कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिकि व्यक्तिको आयमा खण्ड (क) बमोजमिको कर लाग्ने छैन । ” । (१३) आर्थिकि ऐन २०७६ द्वारा उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखी संशोधन: । “(२) कुनै आय वर्षमा ऐनको दफा ५० बमोजमि छनोट गर्ने कुनै दम्पतीको करयोग्य आयमा उपदफा (४) को अधीनमा रही देहाय बमोजमिको दरमा कर लाग्नेछ:- । (क) चार लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतशित, । (ख) चार लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय भएमा उपरोक्त (क) बमोजमि चार लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म चार हजार पाँच सय रुपैयाँ र चार लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रतशित, । (ग) पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजमि पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म चौध हजार पाँच सय रुपैयाँ र पाँच लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रतशित, । (घ) सात लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर बीस लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय भएमा खण्ड (ग) बमोजमि सात लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म चौवन्न हजार पाँच सय रुपैयाँ र सात लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रतशित, र । (ङ) बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजतकिरयोग्य आयको खण्ड (ग) बमोजमि लागेको करको दरमा थप बीस प्रतशित अतरिकित् कर । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा र नवित्तभरण बापतको आय र योगदानमा आधारति नवित्तभरण कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिकि व्यक्तिको आयमा खण्ड (क) बमोजमिको कर लाग्ने छैन । ” । आर्थिकि ऐन, २०८० द्वारा थप । ४२९. । आर्थिकि ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । सावकिमा रहेको व्यवस्था: “बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजतकिरयोग्य आयको खण्ड (घ) बमोजमि लागेको करको दरमा थप बीस प्रतशित अतरिकित् कर । ” ४३०. । आर्थिकि ऐन, २०८० द्वारा झिकिएको । ४३१. । (१) सावकिमा रहेको व्यवस्था: “तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, नवित्तभरण बापतको आय, नवित्तभरण कोष र योगदानमा आधारति सामाजिकि सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिकि व्यक्तिको आयमा खण्ड (क) बमोजमिको कर लाग्ने छैन । ” । (२) आर्थिकि ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन भई “नवित्तभरण बापतको आय, नवित्तभरण कोष र योगदानमा आधारति सामाजिकि सुरक्षा कोषमा” भन्ने शब्दहरू कायम गरेको सोभन्दा अघि “नवित्तभरण बापतको आय र योगदानमा आधारति नवित्तभरण कोषमा” भन्ने शब्दहरू रहेका । आर्थिकि ऐन, २०७९ द्वारा संशोधति । ४३२. । (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(३) यस अनुसूचीको उपदफा (४) मा उल्लिखित व्यवस्था देहायको अवस्थामा लागू हुनेछ:- । (क) बासनिदा प्राकृतिकि व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा पचपन्न हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा पचहत्तर हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको, । (ख) गैरव्यावसायिकि करयोग्य सम्पत्तिको नसिर्गबाट प्राप्त खुद लाभ सो प्राकृतिकि व्यक्तिको आय र तदनुरूप करयोग्य आयको गणनामा समावेश भएको । ” ।

(२) आर्थिकि अध्यादेश, २०५९ द्वारा उपदफा (३) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: । (क) बासनिदा प्राकृतिकि व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा पैसठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा पचासी हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको, । (३) आर्थिकि अध्यादेश, २०६० द्वारा उपदफा (३) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: । “(क) बासनिदा प्राकृतिकि व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा असी हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको, ” । (४) आर्थिकि अध्यादेश, २०६२ द्वारा उपदफा (३) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: । “(क) बासनिदा प्राकृतिकि व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा एक लाख पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको, ” । (५) आर्थिकि ऐन, २०६४ द्वारा उपदफा (३)

को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: । “(क) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा एक लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा एक लाख चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको,” ।

(६) आर्थिक ऐन, २०६६ द्वारा उपदफा (३) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: । “(क) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा एक लाख साठी हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको,” ।

(७) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा उपदफा (३) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: । “(क) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको,” ।

(८) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा उपदफा (३) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: । “(क) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको,” ।

(९) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा उपदफा (३) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: । “(क) बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा तीन लाख पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको वा दफा ५० बमोजमिको छनौट नगरेको बासनिदा दम्पतीको सम्बन्धमा कुनै आय वर्षमा चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएको,” ।

(१०) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा उपदफा (३) को खण्ड (क) मा देहाय बमोजमि संशोधन गरेको: ।

प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशको (२) पछि देहायको उपदफा (३) थप: “(३) नेपाल धतिपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको नकियमा रहेको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पाँच प्रतशितको दरले कर लाग्नेछ । ” । (८) आर्थिक ऐन, २०७० द्वारा यस उपदफा (१) खण्ड (क) को उपखण्ड (२) को सट्टा देहायको उपखण्ड (२) राखी संशोधन: । “(२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा दुई लाख रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ । ” । (९) आर्थिक ऐन, २०७१ द्वारा यस उपदफा को खण्ड (क) को उपखण्ड (२) को सट्टा देहायको उपखण्ड (२) राखी संशोधन: । “(२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा तीन लाख रुपैयाँ । ” । (१०) आर्थिक ऐन, २०७३ द्वारा यस उपदफाको खण्ड (क) को उपखण्ड (२) को सट्टा देहायको उपखण्ड (२) राखी संशोधन: । “(२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा चार लाख रुपैयाँ । ” । (११) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा यस उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राखी संशोधन गरेको: । “(४) उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायका व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि कर लाग्नेछ:- । (क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ती वा दम्पतीको त्यस्तो रकम मात्र करयोग्य आय भए मानी यस अनुसूचीको उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको दरले कर लाग्नेछ:- । (१) त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ती वा दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट त्यस्तो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम, ।

(२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा चार लाख रुपैयाँ । (ख) त्यस्तो करयोग्य आयको बाँकी रकमबाट दश प्रतशितका दरले कर लाग्नेछ । तर, । (१) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा पाँच वर्षभन्दा बढी भएको छ भने दुई दशमलव पाँच प्रतशितका दरले कर लाग्नेछ । (२) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम रहेको छ भने पाँच प्रतशितका दरले कर लाग्नेछ । (३) नेपाल धतिपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको नकियमा रहेको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पाँच प्रतशितको दरले कर लाग्नेछ । ” । (१२) आर्थिक ऐन, २०७८ मा उपदफा (४) मा देहायको व्यवस्था राखी संशोधन गरेको: । (४) यस अनुसूचीको उपदफा (३) को अधीनमा रही देहायका व्यक्तिलाई देहाय बमोजमि कर लाग्नेछ:- । (क) देहायका रकममध्ये जुन बढी छ त्यस्तो रकममा त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ती वा दम्पतीको त्यस्तो रकम मात्र करयोग्य आय भए मानी यस अनुसूचीको (१) वा (२) बमोजमिको दरले कर लाग्नेछ । (१) त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्ती वा दम्पतीको जम्मा करयोग्य आयबाट त्यस्तो लाभको रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम, । (२) प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा चार लाख रुपैयाँ वा दम्पतीको सम्बन्धमा चार लाख पचास हजार रुपैयाँ । (ख) त्यस्तो करयोग्य आयको बाँकी रकममा दश प्रतशितका दरले कर लाग्नेछ । तर, । (१) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्ष वा पाँच वर्ष भन्दा बढी भएको छ भने दुई दशमलव पाँच प्रतशितका दरले कर लाग्नेछ । (२) नसिर्ग भएको गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति (जग्गा तथा घरजग्गा) को स्वामित्व पाँच वर्षभन्दा कम रहेको छ भने पाँच प्रतशितका दरले कर लाग्नेछ । (३) नेपाल धतिपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको नकियमा तीन सय पैसट्टी दनिभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा पाँच प्रतशित र तीन सय पैसट्टी दनि वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हतिको नसिर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा सात दशमलव पाँच प्रतशितका दरले कर लाग्नेछ । आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा थप भएको । ४३४ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । साविकमा “एक” भन्ने शब्द रहेको । आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा संशोधन भई त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूले नरिन्तरता दिएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएको । ४३६ (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(५) श्री ५ को सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्राकृतिक व्यक्तीहरूको लागि यस अनुसूचीको उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा उल्लिखित नलाग्ने सीमाको रकम पचपन्न हजार रुपैयाँ र पचहत्तर हजार रुपैयाँमा दुर्गम भत्ता बापत तोकिए बमोजमि बढीमा तीस हजार रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्न सकिनेछ । ” ।

(२) आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधन भएको व्यवस्था: “(५) श्री ५ को सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत प्राकृतिक व्यक्तिको दुर्गम भत्ता बापत तोकिए बमोजमि बढीमा तीस हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिनेछ । ” । आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा झकिएकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०६१ द्वारा मूल ऐनको व्यवस्थामा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा नेपाल अधिराज्यलाई नेपाल राज्य कायम गरी संशोधित । मूल ऐनको व्यवस्था: “(६) यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमिको सीमा एक लाख रुपैयाँ आय र दश लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुनेछ । ” ४३७ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । ४३८ (१) मूल ऐनको व्यवस्था: “(७) यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमि करको रकम देहाय बमोजमिको हुनेछ:- । (क) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा दुई हजार रुपैयाँ, । (ख) नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, । (ग) अन्य कुनै स्थानमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा एक हजार रुपैयाँ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधित व्यवस्था: “(७) यस ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमि करको रकम देहाय बमोजमिको हुनेछ:- । (क) महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा पाँच रुपैयाँ, । (ख) नगरपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, । (ग) अन्य कुनै स्थानमा व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा एक

हजार पाँच सय हजार रूपैयाँ । ” । आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा झकिएको । मूल ऐनको व्यवस्था: “(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको नवित्तरण आय रहेछ भने प्राकृतिक व्यक्तिको लाग्ने उपदफा (१) को खण्ड (क) वा दम्पतको लाग्ने उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमको पच्चीस प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिनेछ । ” ४३९ ४४० आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थप भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम । ४४१ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा उपदफा (९क) थप भएकोमा यस व्यवस्थालाई आर्थिक ऐन, २०६५ ले उपदफा (१०) मा कायम गरेको । ४४२ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा थप भई नरिन्तरता । ४४३ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा संशोधन । यसमा आर्थिक अध्यादेश, २०६० (श्रावण) द्वारा थप भएको । साविकमा उपदफा (१०) मा रहेको । “(१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिले लगानी बीमा गरेको रहेछ भने सो बापत भुक्तानी गरेको प्रमियिममध्ये लगानी बीमा गरेको अङ्कको सात प्रतिशतले हुने रकम वा दश हजार रूपैयाँ जुन घटी सो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफा बमोजमि करको गणना गरिनेछ । ” । ४४४ (१) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । साविकमा “बीस हजार रूपैयाँ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधन । साविकमा “पच्चीस हजार रूपैयाँ” । ४४५ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । (१) साविकमा रहेको व्यवस्था: ।

“(१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन भाडाका सवारी साधन धनीहरूबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणका बखत देहाय बमोजमिको वार्षिक कर असुल गरिनेछ:- । सवारीको कसिमि प्रतिसवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर । (क) १३०० सी.सी.सम्म रु.४,००० - । (ख) १३०१ देखि २००० सी.सी. सम्म रु.४,५०० - । (ग) २००१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म रु.५,००० - । (घ) २९०१ सी.सी. देखि ४००० सी.सी. सम्म रु.६,००० - । (ङ) ४००१ सी.सी. देखि भाथिसिबै रु.७,००० - । (२) मनीट्रक, मनीबस, पानी ट्याङ्कर रु.६,००० - । (३) मनी ट्रपि र रु.७,००० - । (४) ट्रक, बस रु.८,००० - । (५) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण रु.१२,००० - । (६) तेल ट्याङ्कर, ग्यास बुलेट, ट्रपि र रु.१२,००० - । (७) ट्र्याक्टर रु.२,००० - । (८) पावर ट्रिलि र रु.१५०० - । (९) अटो रक्सि, शरी हीलर, टेम्पो रु.२,००० - । (२) आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन भाडाका सवारी साधन धनीहरूबाट यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरण बखत देहाय बमोजमिको वार्षिक कर असुल गरिनेछ र सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्तिले भएमा यसरी तरिको कर नै अन्तमि हुनेछ । ” । सवारीको कसिमि प्रतिसवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर । (क) मनीबस, मनीट्रक, ट्रक र बस रु.३,००० - । (ख) कार, जपि, भ्यान, माइक्रो बस रु.२,४०० - । (ग) थ्रिहिलि र, अटो रक्सि, टेम्पो रु.१,५५० - । (घ) ट्र्याक्टर र पावर ट्रिलि र रु.१००० - । (३) आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा उपदफा (१३) मा सारनुअघि यस उपदफाको व्यवस्था उपदफा (११) मा रहेको थियो । आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था: “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन भाडाका सवारी साधन धनीहरूबाट देहाय बमोजमिको वार्षिक कर असुल गरिनेछ र सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्तिले भएमा यसरी तरिको कर नै अन्तमि हुनेछ । ” । सवारीको कसिमि प्रतिसवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर । (क) मनीबस, मनीट्रक, ट्रक र बस रु.१,५०० - । (ख) कार, जपि, भ्यान, माइक्रो बस रु.१,२०० - । (ग) थ्रिहिलि र, अटो रक्सि, टेम्पो रु.८५० - । (घ) ट्र्याक्टर र पावर ट्रिलि र रु.७५० - । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । साविकको व्यवस्था: “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै वर्षभरि पूर्ण रूपले यस ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विशेष उद्योग सञ्चालनमा संलग्न रहेमा यस दफा बमोजमि करको गणना गर्दा पच्चीस प्रतिशत कर लाग्ने करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । ” ४४६ । आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । साविकको व्यवस्था: “कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा नकिसीबाट भएको करयोग्य आयमा करको गणना गर्दा पच्चीस प्रतिशत कर लाग्ने करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । ” ४४७ ४४८ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप भई नरिन्तरता कायम भएको । ४४९ आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा थपकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा थप कायम ।

४५० आर्थिक अध्यादेश, २०७८ द्वारा संशोधन भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७८ द्वारा संशोधन कायम । (१) “(१३) दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजमि कारोबार रकममा नमि न बमोजमिको दरले कर लाग्नेछ:- । (क) ग्यास, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमसिन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको कारोबार रकमको एक दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको कारोबार रकमको दुई प्रतिशत । तर खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेख गरिए बमोजमि कर गणना गर्दा पाँच हजार रूपैयाँभन्दा कम भएमा पाँच हजार रूपैयाँ । ” । (२) आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोधन भई कायम भएको व्यवस्था: “(१३) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजमि कारोबार रकमको कर गणना गर्दा बीस लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजमिको कर र सोभन्दा बढीको कारोबारमा देहाय बमोजमिको दरले कर लाग्नेछ:- । (क) ग्यास, चुरोट लगायतका तीन प्रतिशतसम्म कमसिन वा मूल्य थप गरी वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलव दुई पाँच प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको शून्य दशमलव सात पाँच प्रतिशत, । (ग) सेवा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार रकमको दुई प्रतिशत । ” । ४५१ आर्थिक ऐन, २०८२ द्वारा

संशोधति । संशोधन गर्नुअर्घा "दफा ४क." भन्ने शब्दहरू रहेका । ४५२ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा (उपदफा ४) झकिएको संशोधति । ४५३ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा थप । ४५४ आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप । आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा यस उपदफामा "चुरोट, बडि, सगिर, खाने सुरती, खैनी, मदरि, बयिर" भन्ने शब्दहरू थपिएका । ४५५ आर्थिक ऐन, २०७२ द्वारा थप । ४५६ आर्थिक ऐन, २०८० द्वारा संशोधन । (१) नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७९ । ०४ । २३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा संशोधति व्यवस्था: । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजमिका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत । (२) आर्थिक ऐन, २०७९ ले कायम गरेको व्यवस्था: । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजमिका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पन्ध्र प्रतिशत ।

(३) मूल ऐनको व्यवस्था: "(३) कुनै निकायको स्रोतबाट देहाय बमोजमि कुनै आय वर्षमा भएको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) सो निकाय कुनै वर्षभरि पूर्ण रूपले यस ऐनको दफा ११ मा उल्लिखित विशेष उद्योग सञ्चालनमा संलग्न रहेमा, । (ख) सो निकायले, - । (१) कुनै सडक, पुल, टनेल, रोपवे वा आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा, वा । (२) कुनै ट्रली बस वा ट्राम सञ्चालन गरेमा । " । (२) आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा खण्ड (ख) मा "(३) कुनै आय वर्षमा निकासीबाट आय आर्जन गरेमा । " भन्ने व्यवस्था थप गरेकोमा आर्थिक अध्यादेश, २०६२ मा सो व्यवस्था समावेश नभएको । (३) आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा खण्ड (ख) मा "(३) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजमि दर्ता भई कर छुट कारोबार गर्ने बाहेकको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था । " भन्ने व्यवस्था थप । (४) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) मा देहायको स्पष्टीकरण थपिएको: "स्पष्टीकरण: रोप-वे भन्नाले सामान ढुवानी गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको वा मानसि ओसारपसार गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको केबलकार समेतलाई जनाउँछ । " । (५) आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखी संशोधन गरेको: "(ख) त्यस्तो निकायले, - । (१) कुनै सडक, पुल, टनेल, रोप-वे, रेलवे वा आकासे पुल निर्माण गरी सञ्चालन गरेमा, वा । स्पष्टीकरण: रोपवे भन्नाले सामान ढुवानी गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको वा मानसि ओसारपसार गर्ने प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको केबलकार समेतलाई जनाउँछ । " । (२) कुनै ट्रली बस वा ट्राम सञ्चालन गरेमा, । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा । " । (६) आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति व्यवस्था: । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजमिका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत । (७) आर्थिक ऐन, २०७९ द्वारा संशोधति व्यवस्था: । (३) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजमि दर्ता भएको सहकारी संस्थाले कर छुट हुने कारोबार बाहेकको कारोबार गरेमा देहाय बमोजमिका दरले कर लाग्नेछ:- । (क) नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा सात दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ख) उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा दश प्रतिशत, । (ग) महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा पन्ध्र प्रतिशत । " । ४३७ आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भई आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको । थप भएको व्यवस्था: "(३क) कुनै निकायको नेपालको स्रोतबाट कुनै आय वर्षमा निकासीबाट भएको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । " । ४३८ केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ४३९ आर्थिक ऐन, २०७६ द्वारा झकिएको ।

मूल ऐनको व्यवस्था: "(४) कुनै आय वर्षमा कुनै सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गरी शरी ५ को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने जस्ता आयोजनाहरू र वदियुत् गृह निर्माण, उत्पादन र प्रसारण गरेमा त्यस्तो निकायलाई सो निकायको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । " । ४४० आर्थिक अध्यादेश, २०६० द्वारा संशोधति । साविकको व्यवस्था: "(५) कुनै आय वर्षमा कुनै मृत बासनिदा व्यक्तिको द्रव्य वा अशक्त बासनिदा प्राकृतिक व्यक्तिको ट्रष्टको करयोग्य आयमा सो द्रव्य वा ट्रष्ट बासनिदालाई प्राकृतिक व्यक्तिसिरह मानी यस अनुसूचीको दफा १ को उपदफा (१) र उपदफा (४) बमोजमि कर लाग्नेछ । " । ४४१ आर्थिक ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअर्घा "दश प्रतिशत" भन्ने शब्दहरू रहेका । ४४२ आर्थिक ऐन, २०६३ द्वारा कायम भएको व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन । "(७) कुनै आय वर्षमा दफा ७० मा उल्लिखित आयको सम्बन्धमा कुनै गैरबासनिदा व्यक्तिको करयोग्य आयमा पाँच प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । तर नेपाल राज्यबाट अर्को वदिशी मुलुकमा पुग्ने गरी प्रस्थान नहुने जल यातायात, हवाई यातायात वा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासनिदा व्यक्तिको हकमा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ । " । ४४३ आर्थिक ऐन, २०६५ द्वारा खारेज । यसअर्घा आर्थिक अध्यादेश, २०६२ द्वारा थप भएको व्यवस्था: । "(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को उपदफा (६) र (७) मा उल्लिखित बाहेकको निकायलाई कायम हुने करयोग्य आयमा एक दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुने रकम थप कर लाग्नेछ । " । ४४४

आर्थिक ऐन, २०६८ द्वारा "दफा (५)" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (५)" भन्ने शब्दहरू राखी संशोधन । ४४५ मिति २०६० । २ । २६ को नेपाल राजपत्र भाग ३ (खण्ड ५३, सङ्ख्या ९) को सूचना नं. १ अनुसार "घ" को सट्टा "ङ" राखिएको । ४४६ आर्थिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोधन । मूल ऐनको व्यवस्था: "(२) यस ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) मा उल्लेख गरिएका आयोजनाहरू र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३) र (४) मा उल्लेख गरिएका नकियले यस अनुसूचीको उपदफा (१) मा उल्लेख गरेका वर्ग "क", "ख", "ग" र "घ" मा उल्लिखित ह्रासयोग्य सम्पत्तिका लागि लागू हुने ह्रास कट्टीको दरमा एकतहिलाइले थप पाउनेछन् । " । ४४७ आर्थिक ऐन, २०६२ द्वारा संशोधन । संशोधन हुनुअघि "उपदफा (२ख), (२च), (३थ) र अनुसूची-१ को दफा २ को उपदफा (३)" भन्ने शब्दहरू रहेका छन् । ४४८ आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भई त्यसपछिको आर्थिक ऐनद्वारा देहाय बमोजमि नरिन्तरता कायम भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा संशोधन कायम । (१) आर्थिक ऐन, २०६७ द्वारा थप भएको व्यवस्था: "(३) उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगको नमितित आवश्यक पर्ने ऊर्जाशक्ति उत्पादन गर्न पुँजीकृत गरेको सम्पत्तिको पुँजीगत रकमको पचास प्रतिशत सोही वर्ष ह्रास बापत कट्टी दाबी गर्न सक्नेछ । " ।

बर्तिवालले बर्तिमा रकम (भट्टी चर्सा आदी) लगाई लनि खान नपाउने ऐन, २०१५ । लालमोहर सदर मिति । २०१५ । ८ । १९ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति । २०१५ । ८ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०१५ सालको ऐन नं. १९ । बर्तिवालले रकम लनि खान नपाउने गर्नको नमितित बनेको ऐन । बर्ति जग्गाको बाली बाहेक अरू रकम बर्तिवालहरूले लनि खान नपाउने गर्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रपरिषद्को सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम, वस्तितार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम "बर्तिवालले बर्तिमा रकम (भट्टी चर्सा आदी) लगाई लनि खान नपाउने ऐन, २०१५" रहेको छ । (२) यो नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बर्ति" भन्नाले जम्मा वा केही मालपोत माफी खान पाउने गरी पाएको सबै कसिमिका माफी जग्गालाई सम्झनु पर्छ । (ख) "बर्तिवाल" भन्नाले खण्ड (क) बमोजमिको जग्गाको माफीवाला धनीलाई सम्झनु पर्छ । (ग) "बाली" भन्नाले, - । (१) बर्ति जग्गा कमाउनेले बर्तिवाललाई बुझाउनु पर्ने जग्गालाई लागेको कूत तरी, वा । (२) बर्तिवाल आफैले कमाएको भए सो जग्गामा उब्जेको बाली सम्झनु पर्छ । (घ) "रकम" भन्नाले भट्टी, चर्सा र यस्तै कसिमिका अरू रकमलाई सम्झनु पर्छ । ३. बर्तिवालले बर्तिमा रकम लगाई खान मनाइ : (१) आर्थिक साल २०११-२०१२ देखि बर्तिवालले बर्ति जग्गाको बाली बाहेक बर्तिमा कुनै कसिमिको रकम लगाई वा बन्दोबस्त गरी लनि खान हुँदैन । तर आर्थिक साल २०११-२०१२ देखि २०१२-२०१३ सम्मका रकमको आम्दानी ६५ प्रतिशत बर्तिवालले पाउने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि बर्तिवालले लनि खान नपाउने भएको रकम वा रकमको आम्दानी नेपाल सरकारको हुनेछ र त्यसको बन्दोबस्त वा असूल तहसील नेपाल सरकारबाट हुनेछ । तर नेपाल सरकारबाट बन्दोबस्त वा असूली तहसील नहुँदै बर्तिवाल तर्फबाट भोग वा चलन बन्दोबस्त भइसकेको रकम जतमि आर्थिक साल २०१२-२०१३ सम्मको ३५ प्रतिशत र आर्थिक साल २०१३-२०१४ देखि पूरै आम्दानी आदेशद्वारा तोकिएका म्यादभित्र बर्तिवालले नेपाल सरकारमा दाखलि गर्नु पर्नेछ । ४. मतिनिपुगेको ठेक्का नेपाल सरकारमा सर्ने : अघि बर्तिवाल तर्फबाट बन्दोबस्त भएको ठेक्काको अन्तमि मतिथि यो ऐनको प्रारम्भ मतिसम्म भुक्तान भइसकेको रहेनछ भने त्यस्तो ठेक्का जतमि नेपाल सरकारमा सर्नेछ । तर सो ठेक्का रीत पूर्वकको नदेखिएमा वा प्रमाणित नभएमा वा ३ वर्ष भन्दा बढी समयको अवधितोकिएको मान्य हुने छैन । ५. सजाय : यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिको ठेक्का वा ठेक्काको मतिथि अड्क झुट्टा देखाउने वा कुनै कसमिबाट पन नेपाल सरकारको नोक्सान पर्ने वा त्यस्तो उद्योग गर्ने अथवा दफा ३ बमोजमि आम्दानी दाखलि नगर्नेलाई बगि बमोजमि सम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनेछ र त्यस्ताबाट सरकारी बगि पन असूल उपर गरिने छ ।

६. मुद्दा हेर्ने अधिकार : (१) यस ऐन अन्तरगत रकम सम्बन्धी कुरा परी आएमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध पर्ने जतमि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाडो कारवाही गरी नरिणय गर्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कारवाहीको सम्बन्धमा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अदालतको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित कुनै कुरामा अदालतमा सवाल जवाफ हुने छैन । न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधन । ७. पुनरावेदन : यस ऐनबमोजमि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ले गरेको नरिणयमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा संशोधन । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । ८. खारेजी र क्षतिपूर्तिको दावा नलाग्ने : यस ऐन अन्तरगत रकमको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिले लनि खान पाउने गरी कुनै सनद लिखितपत्रहरू केही भैराखेको भए त्यस्ता सनद लिखितपत्रहरू आर्थिक साल २०११-२०१२ देखि खारेज भएको मानिनेछ र सो रकम सरकारी भएकोमा कुनै क्षतिपूर्तिको दावा गर्न पाइने छैन । ९. बाधा फुकाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले ती बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी चाहिदी आदेश नकाल्न सक्नेछ र त्यस्ता हरेक आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ । १०. नयिम बनाउने

अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्नलाई नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ । ११. यो ऐन र यस अन्तरगत बन्ने नियममा नलेखिएकोमा गर्ने : यो ऐन र यस अन्तरगत बन्ने नियममा लेखिएको जतकिुरामा यही ऐन र नियममा लेखिबमोजमि र अरूमा प्रचलति कानूनबमोजमि गर्नु पर्छ ।